



AYUNTAMIENTO DE VIGO

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

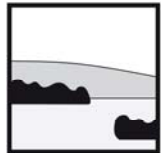


DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

NORMATIVA URBANÍSTICA

FEBRERO 2025





OPSA SEPIA PXOM VIGO, UTE
Juan Flórez, 106, 19º A-D
15005 A Coruña (España)

opsa @ odepsa.com
telf (34) 981 272 151
fax (34) 981 145 629

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

NORMATIVA URBANÍSTICA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

FEBRERO 2025

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

NORMATIVA URBANÍSTICA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

FEBRERO 2025

ÍNDICE	PÁG.
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.	
CAPÍTULO I. Naturaleza, ámbito y vigencia.	7
Art. 1. Ámbito.	7
Art. 2. Vigencia.	7
Art. 3. Naturaleza y obligatoriedad.	7
Art. 4. Administración actuante.	8
Art. 5. Alcance normativo de los documentos.	8
Art. 6. Modificaciones.	9
Art. 7. Revisión.	9
CAPÍTULO II. Desarrollo del Plan General.	11
Art. 8. Competencias para la ejecución.	11
Art. 9. Planeamiento subordinado.	11
Art. 10. Desarrollo obligatorio.	12
Art. 11. Adecuación al Plan General.	13
CAPÍTULO III. Gestión urbanística.	15
Art. 12. Ejecución del Plan General.	15
Art. 13. Ejecución del Plan General en el suelo urbano.	15
Art. 14. Ejecución del Plan General en el suelo urbanizable.	17
Art. 15. Sistemas de actuación y expropiación.	17
Art. 16. Parcelaciones y segregaciones de fincas.	18
Art. 17. Plano Parcelario.	19
Art. 18. Normalización de fincas.	19
Art. 19. Reparcelaciones.	20
Art. 20. Obtención de los terrenos dotacionales o de los destinados a viario público.	21
CAPÍTULO IV. Intervención en la edificación y en el uso del suelo.	23
Art. 21. Actos sujetos a licencia municipal y comunicación previa.	23
Art. 22. Procedimiento de otorgamiento y régimen jurídico de las licencias y actos de comunicación previa.	24
Art. 23. Requisitos de urbanización.	25
Art. 24. Licencia de edificación en suelo urbanizable.	25
Art. 25. Condiciones de las obras en relación con las vías públicas.	26
Art. 26. Edificios en estado ruinoso.	27
TÍTULO II. NORMAS DE ORDENACIÓN.	
CAPÍTULO I. Clases y régimen urbanístico del suelo.	29
Art. 27. Régimen urbanístico del suelo.	29
Art. 28. Clasificación del suelo según su régimen.	29
Art. 29. Determinaciones generales para los tipos de suelo.	29
Art. 30. Sistemas generales y estructura general y orgánica del territorio.	31
Art. 31. División del suelo en zonas según su calificación urbanística.	31
Art. 32. Sistemas locales.	32
Art. 33. Áreas de planeamiento incorporado.	32

CAPÍTULO II. Normas urbanísticas para el desarrollo del planeamiento subordinado.	33
Sección 1ª. Normas Urbanísticas para el desarrollo de Planes Parciales.	33
Art. 34. Sectores de suelo urbanizable.	33
Art. 35. Determinaciones para el desarrollo de los Sectores de suelo urbanizable.	35
Sección 2ª. Normas urbanísticas para el desarrollo de planes especiales.	37
Art. 36. Ámbitos sujetos al desarrollo de Planes Especiales.	37
Art. 37. Planes Especiales de Protección.	39
Art. 38. Planes Especiales de infraestructuras y dotaciones.	76
Art. 39. Planes Especiales de suelo de núcleo rural.	91
 TÍTULO III. NORMAS Y ORDENANZAS REGULADORAS.	
 CAPÍTULO I. Normas Generales y condiciones de uso.	95
Art. 40. Regulación de los usos edificables.	95
Art. 41. Disposiciones de aplicación general.	95
Art. 42. Tipos de uso.	97
Art. 43. Estructura General de Usos.	100
Art. 44. Regulación del uso Residencial.	103
Art. 45. Regulación del uso Terciario.	105
Art. 46. Regulación del uso Terciario: Hotelero.	108
Art. 47. Regulación del uso Terciario: Comercial.	109
Art. 48. Regulación uso Terciario: Oficinas.	112
Art. 49. Regulación uso Terciario: Recreativo.	113
Art. 50. Regulación del uso Industrial.	114
Art. 51. Ampliación de instalaciones existentes.	119
Art. 52. Molestia, nocividad, insalubridad y peligro.	120
Art. 53. Condiciones de funcionamiento de las actividades industriales.	120
Art. 54. Regulación de los usos dotacionales y de equipamientos.	120
Art. 55. Regulación del uso garaje-aparcamiento y servicio del automóvil.	126
Art. 56. Regulación del uso agropecuario.	137
Art. 57. Regulación de las actividades extractivas.	139
 CAPÍTULO II. Normas generales de edificación.	143
Art. 58. Definiciones.	143
Art. 59. Tipificación de las actuaciones de edificación.	149
Art. 60. Actuaciones de nueva edificación.	149
Art. 61. Actuaciones en los edificios existentes.	150
Art. 62. Condiciones generales de volumen, higiénicas y ambientales.	152
Art. 63. Condiciones generales de estética e integración ambiental.	163
 CAPÍTULO III. Ordenación de sistemas.	175
Art. 64. Sistema viario. Definiciones.	175
Art. 65. Clasificación de las carreteras y vías del sistema general.	175
Art. 66. Condiciones de la red de carreteras.	179
Art. 67. Condiciones del sistema local viario.	188
Art. 68. Condiciones generales de la red urbana del sistema viario.	189
Art. 69. Sistema portuario.	189
Art. 70. Sistema ferroviario.	190
Art. 71. Sistema Aeroportuario.	193
Art. 72. Sistemas de infraestructuras de servicios técnicos.	196
Art. 73. Sistema de equipamientos y dotaciones.	197
Art. 74. Sistema de parques, jardines urbanos, espacios y zonas libres.	198

CAPÍTULO IV. Ordenanzas reguladoras del suelo urbano.	201
Art. 75. División del suelo urbano en ordenanzas.	201
Art. 76. Ordenanza U1. Mantenimiento de la edificación existente.	201
Art. 77. Ordenanza U2. Manzana Cerrada.	204
Art. 78. Ordenanza U3. Edificación lineal densa.	207
Art. 79. Ordenanza U4. Edificación abierta.	211
Art. 80. Ordenanza U5. Edificación mixta.	214
Art. 81. Ordenanza U6. Vivienda unifamiliar.	216
Art. 82. Ordenanza U7. Fincas singulares en suelo urbano.	230
Art. 83. Ordenanza U8. Actuaciones unitarias consolidadas.	231
Art. 84. Ordenanza U9. Ordenanza de Actividades.	233
Art. 85. Ordenanza U10. Dotacional-Equipamientos.	240
 CAPÍTULO V. Normas y ordenanzas reguladoras del suelo de núcleos rurales de población.	 245
Art. 86. Definición.	245
Art. 87. Ordenanza de núcleo rural N1. De núcleo rural tradicional.	245
Art. 88. Ordenanza de núcleo rural N2. De núcleo rural común.	249
 CAPÍTULO VI. Normas y ordenanzas reguladoras del suelo rústico.	 253
Art. 89. Concepto y categorías.	253
Art. 90. Condiciones de edificación en suelo rústico.	254
Art. 91. Normas reguladoras de la parcelación.	254
Art. 92. Normas reguladoras del carácter y condición rural de la edificación.	254
Art. 93. Ordenanza SRPO. Del suelo rústico de protección ordinaria.	255
Art. 94. Ordenanza SRPA. Suelo rústico de especial protección agropecuaria.	256
Art. 95. Ordenanza SRPF. Suelo rústico de especial protección forestal.	257
Art. 96. Ordenanza SRPC. Suelo rústico de especial protección de costas.	259
Art. 97. Ordenanza SRPIN. Suelo rústico de especial protección de infraestructuras.	262
Art. 98. Ordenanza SRPAU. Suelo rústico de especial protección de las aguas.	263
Art. 99. Ordenanza SRPPX. Suelo rústico de especial protección de interés paisajístico.	266
Art. 100. Ordenanza SRPEN. Suelo rústico de especial protección de espacios naturales.	267
Art. 101. Ordenanza SRPP. Suelo rústico de especial protección patrimonial.	269
 CAPÍTULO VII. Normas de Protección de Infraestructuras, Sistemas Naturales y Patrimonio Cultural.	 271
Art. 102. Energía eléctrica. Servidumbre.	271
Art. 103. Aguas, lechos y riberas fluviales.	271
Art. 104. Costas.	273
Art. 105. Ambientación natural y paisaje.	273
Art. 106. Patrimonio Cultural. Definición y catalogación.	277
Art. 107. Patrimonio Cultural. Regulación General.	278
Art. 108. Los edificios, conjuntos y elementos de interés histórico-artístico, arquitectónico y/o ambiental, catalogados. Regulación General.	278
Art. 109. Edificios, conjuntos y elementos objeto de protección integral.	280
Art. 110. Edificios, conjuntos y elementos de protección estructural o ambiental.	281
Art. 111. Tipos de obras que afectan al edificio.	283
Art. 112. Patrimonio Arqueológico.	283
Art. 113. Cruceiros, petos de ánimas, hórreos y otros elementos construidos de interés cultural.	290
Art. 114. Coordinación de actuaciones.	291
 CAPÍTULO VIII. Normas de Urbanización.	 293
Sección 1ª. Instrumentos de Ejecución.	293
Art. 115. Clases de proyectos.	293
Art. 116. Condiciones generales de los proyectos técnicos.	293
Art. 117. Objeto, alcance y características generales de los Proyectos de Urbanización.	294

Art. 118.	Contenido mínimo de los Proyectos de Urbanización.	295
Art. 119.	Aprobación de los proyectos.	296
Sección 2ª. Condiciones de la urbanización.		297
A. CONDICIONES DE LA RED VIARIA.		297
Art. 120.	Red Viaria Pública.	297
Art. 121.	Determinaciones generales del Viario Público.	297
Art. 122.	Materiales y Tratamientos.	298
Art. 123.	Sendas públicas peatonales y carriles bici.	298
Art. 124.	Vías de Tráfico Atenuado.	299
Art. 125.	Calles con separación de tránsito.	300
Art. 126.	Vados permanentes.	302
Art. 127.	Diseño de las bandas de aparcamientos.	302
Art. 128.	Canalizaciones de infraestructuras.	302
Art. 129.	Registros y controles de las infraestructuras.	303
Art. 130.	Plantaciones en la vía pública.	304
Art. 131.	Mobiliario urbano.	304
B. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES.		305
Art. 132.	Concepto y aplicación.	305
Art. 133.	Condiciones básicas de diseño.	305
Art. 134.	Topografía.	306
Art. 135.	Materiales y texturas.	306
Art. 136.	Dotaciones y servicios.	306
Art. 137.	Infraestructuras.	307
Art. 138.	Protección.	307
Art. 139.	Condiciones especiales para la implantación de aparcamientos.	307
Art. 140.	Condiciones especiales para la implantación de instalaciones de transformación de tensión.	308
C. PARCELAS DE EQUIPAMIENTOS		309
Art. 141.	Espacios Libres de las Parcelas de Equipamientos.	309
Art. 142.	Aparcamientos.	309
Art. 143.	Seguridad.	310
Art. 144.	Vegetación.	310
D. CONDICIONES GENERALES PARA LAS REDES Y PAVIMENTACIONES.		311
Sección 1ª. Condiciones generales.		311
Art. 145.	Regulación pormenorizada.	311
Art. 146.	Aspectos básicos sobre coordinación en la extensión de los servicios urbanos.	311
Art. 147.	Ejecución.	311
Sección 2ª. Condiciones particulares.		312
Subsección 1ª. Iluminación y Semáforos		312
Art. 148.	Iluminación pública.	312
Art. 149.	Semaforización.	313
Subsección 2ª. Redes de telecomunicación y telefonía.		314
Art. 150.	Disposiciones generales.	314
Art. 151.	Redes en nuevas obras.	314
Art. 152.	Redes en suelos consolidados.	314
Art. 153.	Condiciones de uso.	315
Art. 154.	Otras disposiciones.	315
Art. 155.	Antenas de telecomunicación / radio.	315
Subsección 3ª. Distribución de energía.		316
Art. 156.	Redes de distribución. Clasificación.	316
Art. 157.	Cálculo de las redes.	317
Art. 158.	Infraestructura de transporte eléctrico y transformación. Condicionantes.	317
Art. 159.	Sistemas de distribución y transporte preexistentes.	318

Art. 160.	Sistemas de distribución y transporte propuestos.	320
Art. 161.	Condiciones de uso de los sistemas generales eléctricos.	321
Art. 162.	Otras características generales.	322
Subsección 4ª. Redes de suministro y distribución de gas.		323
Art. 163.	Tipos de red.	323
Art. 164.	Dimensionado de las redes de distribución.	323
Art. 165.	Criterios básicos de diseño.	324
Subsección 5ª. Abastecimiento de agua potable.		325
Art. 166.	Autorizaciones.	325
Art. 167.	Dotación.	325
Art. 168.	Captaciones y Regulación.	325
Art. 169.	Criterios básicos de diseño.	326
Subsección 6ª. Red de evacuación y saneamiento.		328
Art. 170.	Tipo de red.	328
Art. 171.	Condiciones básicas de sostenibilidad.	328
Art. 172.	Dotaciones. Cálculo.	329
Art. 173.	Criterios de diseño.	329
Art. 174.	Puntos de vertido.	330
Subsección 7ª. Firmes y pavimentaciones.		332
Art. 175.	Dimensionado de firmes.	332
Subsección 8ª. Otras redes.		333
Art. 176.	Otras redes de distribución.	333
Art. 177.	Condiciones generales de uso.	333
Art. 178.	Distribución en la sección transversal.	333
CAPÍTULO IX. Condiciones de la edificación existente a la entrada en vigor del Plan General.		335
Art. 179.	Situación de fuera de ordenación.	335
Art. 180.	Efectos de la calificación como fuera de ordenación.	335
Art. 181.	Edificios e instalaciones parcialmente compatibles.	336
Art. 182.	Obras y usos en edificaciones parcialmente compatibles.	336
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. LÍNEAS DE EDIFICACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO.		339
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO INCORPORADO SUBSISTENTE. PLAN PARCIAL DE NAVIA EN LOS ÁMBITOS PENDIENTES DE URBANIZAR.		339
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA PLANEAMIENTO DE DESARROLLO INCORPORADO SUBSISTENTE. ÁMBITOS CON ORDENACIÓN DETALLADA.		339
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO INCORPORADO SUBSISTENTE. MODIFICACIÓN PUNTUAL PXOU PARA LA REORDENACIÓN DEL BARRIO DO CURA		339
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. LEGISLACIÓN SECTORIAL.		340
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. DISPOSICIÓN DEROGATORIA.		340
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO INCORPORADO SUBSISTENTE. PLAN PARCIAL DE NAVIA EN LOS ÁMBITOS URBANIZADOS. PLAN PARCIAL CAMBESES. PLAN PARCIAL QUIRÓS. PLAN PARCIAL GANDARIÑA.		341
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO INCORPORADO SUBSISTENTE. PEPRI CASCO VELLO Y PEPRI DE BOUZAS.		341
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. OTRO PLANEAMIENTO DE DESARROLLO INCORPORADO SUBSISTENTE.		342
DISPOSICIÓN FINAL SEXTA.		344
DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA. OTROS PLANES Y PROYECTOS SECTORIALES.		345
DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA. ESTACIÓN INTERMODAL DE VIGO.		346
DISPOSICIÓN FINAL NOVENA. ÁREA A-3-37 TOMÁS PAREDES-1		346
ANEXO I.	<u>FICHAS DE LOS ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO REMITIDO</u>	347
ANEXO II.	<u>NORMATIVA REGULADORA EN RELACIÓN A LA RED AUTONÓMICA DE CARRETERAS</u>	681

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

CAPÍTULO I. Naturaleza, ámbito y vigencia.

Art. 1. Ámbito.

La Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación Municipal revisa, adapta y sustituye al Plan General aprobado definitivamente el 29.04.1993 y será de aplicación obligatoria en el territorio del Término Municipal de Vigo.

Art. 2. Vigencia.

El Plan General no entrará en vigor hasta que se haya producido la publicación en el Diario Oficial de Galicia del texto íntegro del acuerdo de aprobación definitiva, conforme a lo establecido en el art. 82.2 de la LSG, su inscripción en el Registro del Planeamiento Urbanístico de Galicia y la publicación de la Normativa Urbanística en el Boletín Oficial de la Provincia, y haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65, en relación al 70.2, de la Ley 7/85 "Reguladora de Bases de Régimen Local", y en el art. 217 de la Ley 5/1997 de 22 de julio de Administración Local de Galicia.

Su vigencia será indefinida, sin perjuicio de las modificaciones a que hubiera lugar y de su revisión cuando proceda.

Art. 3. Naturaleza y obligatoriedad.

1. El Plan General de Ordenación Municipal constituye el instrumento urbanístico de ordenación integral de Vigo y fue redactado conforme al ordenamiento legal vigente. Las referencias a la Ley del Suelo de Galicia (en adelante LSG) deben entenderse hechas a la Ley 2/2016 de 10 de febrero; las referencias a la "Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana" (LSRU) deben entenderse hechas al Texto Refundido de la "Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana" aprobado por RDL 7/2015 de 30 de octubre. Las remisiones al Reglamento de la Ley del Suelo (RLS.) se entenderán hechas al Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia, aprobado mediante Decreto 143/2016 del 22 de septiembre. Las remisiones al Reglamento de Gestión Urbanística (R.G.) se entenderán en las condiciones establecidas en la Disposición Final Segunda del RLS.
2. Los particulares, igual que la Administración, quedarán obligados al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Plan y en especial en esta Normativa, de tal manera que cualquier actuación o intervención de carácter provisional o definitiva sobre el territorio municipal, sea de iniciativa pública o privada, deberá ajustarse a la misma.

Art. 4. Administración actuante.

El Ayuntamiento, competente para la aprobación, gestión y ejecución de los Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle, y los órganos de las administraciones estatal y autonómica con competencia para su gestión y ejecución, tendrán el carácter de Administración actuante, y ejercerán su competencia de conformidad con las determinaciones, previsiones y plazos contenidos en el presente Plan General y en la legislación vigente, coordinarán entre sí sus actuaciones respectivas, mantendrán la máxima publicidad de sus actos, canalizarán y fomentarán la iniciativa privada, sustituyéndola cuando esta no alcance a cumplir los objetivos necesarios, y propiciará la participación pública en la tramitación y ejecución del planeamiento urbanístico.

Art. 5. Alcance normativo de los documentos.

1. El alcance normativo del Plan deriva del contenido de los siguientes documentos, que a dicho efecto lo integran:

- 1) Memoria Justificativa de Ordenación.
- 2) Estudio del medio rural y análisis del modelo de asentamiento poblacional y de la movilidad.
- 3) Memoria justificativa de la adaptación al ambiente y protección del paisaje.
- 4) Estudio ambiental estratégico y declaración ambiental estratégica
- 5) Planos de información y afecciones sectoriales
- 6) Planos de ordenación urbanística.
- 7) Normas Urbanísticas.
- 8) Estrategia de Actuación y Estudio Económico.
- 9) Catálogo de elementos a proteger.
- 10) Informe de sostenibilidad económica.
- 11) Informe justificativo del cumplimiento de la legislación sectorial.

Las dudas en la interpretación del planeamiento se resolverán teniendo en cuenta lo establecido en el art. 6 LSG mediante resolución o acuerdo del órgano municipal competente, tras los informes que procedan.

2. La Declaración Ambiental Estratégica que resulta del proceso de evaluación ambiental estratégica, tendrá el carácter vinculante que la legislación sectorial le confiere.
3. Los demás documentos y estudios que completan el expediente técnico del Plan tendrán carácter informativo.

4. La cartografía que constituye la base gráfica sobre la que se ha dibujado la ordenación, tendrá el carácter de cartografía municipal oficial y su uso será obligatorio para reflejar el emplazamiento de cualquier actuación de planeamiento, y de su gestión y ejecución, o de cualquier solicitud de licencia urbanística.

Art. 6. Modificaciones.

1. La modificación de cualquiera de los elementos del Plan se ajustará a lo previsto en el art. 83 LSG.
2. Las modificaciones del Plan deberán tener en todo caso el grado de precisión propio de este Plan General y contendrán el estudio urbanístico que justifique la relación de la nueva ordenación con las previsiones del Plan General, la viabilidad de la propuesta, la mejora sustancial de la ordenación urbanística y las razones de interés público que la fundamentan.

Art. 7. Revisión.

La revisión del Plan General se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el art. 83 LSG, y podrá producirse:

- a) Cuando disposiciones generales de rango superior o determinaciones de las directrices de ordenación del territorio o de otros instrumentos de los establecidos en la Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia, o la elección de un modelo territorial distinto, determinen la adopción de nuevos criterios, respecto de la estructura general y orgánica del territorio, o de la clasificación del suelo.
- b) Cuando se produzcan circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o económico que incidan sustancialmente en la ordenación.
- c) Cuando se aprecien signos de agotamiento de la capacidad del Plan.

CAPÍTULO II. Desarrollo del Plan General.

Art. 8. Competencias para la ejecución.

La ejecución del Plan General le corresponde al Ayuntamiento de Vigo. Las demás Administraciones podrán ejecutar el planeamiento en desarrollo de sus respectivas competencias y con la concurrencia de un interés supramunicipal. Esto, sin perjuicio de la participación de la iniciativa privada y de los particulares establecida en la LSG, en la L.S.R.U. y en la presente Normativa.

Corresponderá al Ayuntamiento y a las demás administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias y a las empresas concesionarias de acuerdo sus atribuciones, el desarrollo de las infraestructuras, servicios y equipamientos.

Art. 9. Planeamiento subordinado.

1. Para el desarrollo del Plan General se formularán conforme a lo previsto en la Ley y en estas Normas, Planes Parciales, Planes Especiales, y Estudios de Detalle.
2. Los límites de estos desarrollos serán los definidos en los Planos de Ordenación sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 65.2) LSG, estableciéndose qué para su delimitación desglosada, su identificación o cualquier acto de procedimiento, se reproducirán en escala adecuada y por lo menos en escala 1/2.000, sobre cartografía catastral digital conforme a lo establecido en los arts. 173 y 174 RLSG.
3. Cuando resulte necesario completar o adaptar determinaciones del plan en casos de imprecisión, o se suscite la necesidad de producir el completamento o reajuste de alineaciones y rasantes, la ordenación o reordenación de los volúmenes edificables, o la concreción de las condiciones estéticas y de composición de la edificación, de acuerdo siempre con las especificaciones del Plan General, se redactarán y se tramitarán Estudios de Detalle con el alcance previsto en el art. 79 LSG.

Con la misma finalidad y limitaciones podrán formularse Estudios de Detalle para el desarrollo de Plan Parciales y Planes Especiales.

4. En desarrollo de las previsiones contenidas en el Plan General, podrán formularse Planes Especiales con las finalidades previstas en el art. 70 LSG.

Art. 10. Desarrollo obligatorio.

1. Se desarrollarán obligatoriamente mediante Plan Parcial los sectores delimitados como Suelos Urbanizables, desde Sector SUB-201 a Sector SUB-805, los sectores A y B delimitados al amparo de lo establecido en la Disposición Transitoria 7ª de la LSG. Se desarrollarán mediante proyectos de interés autonómico los sectores que devienen del Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariales de Galicia.
2. Se desarrollarán obligatoriamente mediante Plan Especial de protección o infraestructuras y dotaciones todos los ámbitos, desde PE-101 a PE- 802.
3. Asimismo se desarrollarán obligatoriamente mediante planes especiales de reforma interior los ámbitos de desarrollo de la ordenación detallada en el suelo urbano no consolidado delimitados por el Plan General.
4. Los sistemas generales se desarrollarán mediante Planes Especiales, salvo que resulten ordenados pormenorizadamente por el Plan General o por los Planes Parciales o Planes Especiales en los que se incluyan.
5. Los instrumentos de desarrollo contemplarán un estudio o informe justificativo de la capacidad de las redes de servicios existentes y de las medidas a implantar, de ser el caso, para atender las necesidades generadas por las nuevas actuaciones, así como un estudio del paisaje de conformidad con el establecido en las Directrices del Paisaje aprobadas mediante decreto 238/2020. Igualmente, y conforme a lo establecido en el art. 171.4 RLSG, las actuaciones de nueva urbanización deberán incorporar un estudio de evaluación de la movilidad generada por la actuación, con el contenido y alcance establecido en el art.172 RLSG. Igualmente para los situados en el contorno de las playas contendrán el estudio de los suelos y el establecimiento de medidas constructivas específicas que minimicen el efecto barrera y permiten el flujo de agua dulce.
6. En los ámbitos reflejados en plano de ordenación en el contorno de la Plaza de España, se redactarán Estudios de Detalle que estudien la adecuada solución volumétrica dentro de los parámetros establecidos en la ordenanza de aplicación.
7. En relación al planeamiento de desarrollo se estará a lo establecido en el artículo 34 de la LPCG.

Art. 11. Adecuación al Plan General.

1. Los Planes Parciales y los Planes Especiales no podrán modificar las previsiones y determinaciones del Plan General, pero sí modificar, en su caso, su ordenación detallada de acuerdo con las condiciones establecidas en el art. 65.1 LSG.
2. Los Estudios de Detalle respetarán las determinaciones del Planeamiento que desarrollan, en las condiciones establecidas en el art. 79 LSG.
3. Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar las previsiones del planeamiento antecedente que desarrollan, sin perjuicio de que puedan efectuarse adaptaciones exigidas por los informes sectoriales de otras administraciones competentes y titulares de las carreteras, además de las derivadas de la ejecución material de las obras, ni, en ningún caso, contener determinaciones sobre ordenación y régimen del suelo o de la edificación.

CAPÍTULO III. Gestión urbanística.

Art. 12. Ejecución del Plan General.

La ejecución del Plan General en suelo urbano, suelo urbanizable y suelo de núcleo rural, se hará de conformidad con lo dispuesto en el Título IV de la LSG, siendo de aplicación los sistemas de actuación legalmente previstos.

Art. 13. Ejecución del Plan General en el suelo urbano.

1. La ejecución del Plan se realizará normalmente por polígonos salvo que se trate de ejecutar directamente sistemas generales o actuaciones aisladas emplazados en suelo urbano consolidado. Para tal efecto el Plan General señala ámbitos de delimitación en suelo urbano no consolidado.
2. Los límites de los ámbitos determinados en el Plan deberán de establecerse sobre cartografía oficial a escala 1:1.000, señalando -de acuerdo a la certificación que debe constar en el expediente- la identificación de las fincas según los catastros oficiales. Este plano y su certificación deberán constar en el primer procedimiento que dé inicio a la gestión urbanística del PERI. Además, podrán reajustarse los límites de superficie por exceso o defecto, conforme a lo establecido en el art.100 LSG.
3. Las personas titulares de terrenos situados en el suelo urbano deberán ejecutar las determinaciones del Plan General en los siguientes plazos:

a) Terrenos de suelo urbano consolidado.

El plazo para solicitar la licencia de edificación de las construcciones previstas en el Plan General, y, de ser el caso, acometer las obras accesorias para convertir la parcela en solar, se fija en tres años contados a partir de la entrada en vigor del Plan General o del planeamiento de desarrollo que contenga la ordenación pormenorizada.

b) Terrenos de suelo urbano no consolidado.

En los ámbitos que cuentan con ordenación detallada el plazo para producir la equidistribución de cargas y beneficios y formalizar las cesiones obligatorias y redactar, de ser el caso, el Estudio de Detalle, será el establecido en la Estrategia de Actuación del Plan. El plazo para ejecutar la urbanización del polígono y sus conexiones exteriores será de tres años, contados a partir de la aprobación definitiva del instrumento de equidistribución.

El plazo para solicitar la licencia de edificación de las construcciones previstas en el planeamiento será de tres años contados a partir de la conversión del terreno en solar.

En los ámbitos remitidos a la ordenación mediante planeamiento de desarrollo, el plazo para redactar el planeamiento que contenga la ordenación detallada será el establecido en la Estrategia de Actuación; el plazo para producir la equidistribución de cargas y beneficios y formalizar las cesiones obligatorias será el establecido en sus planes de etapas o en su defecto de tres años contados a partir de la aprobación del instrumento que contenga la ordenación más detallada; el plazo para ejecutar la urbanización del Polígono y sus conexiones exteriores será el establecido en sus planes de etapas o en su defecto de tres años, contados tras la aprobación definitiva del instrumento de equidistribución.

El plazo para solicitar la licencia de edificación será de tres años contados a partir de la conversión del terreno en solar.

4. Para el ámbito de suelo urbano no consolidado de Santa Cristina Bagunda (Parque Central) SUNC-412 que se ordena detalladamente con el presente documento, se establecen las siguientes determinaciones:

- **PARÁMETROS DE ORDENACIÓN:**

La ordenación formalizará una nueva accesibilidad a la actuación de nueva urbanización en SUNC en la parte baja del valle de Santa Cristina y armonizará con el conjunto parroquial de Santa Cristina garantizando una idónea transición, bajo los siguientes parámetros:

- Edificabilidad 1,30 m²/m². Edificabilidad residencial: 1,30 m²/m².
- Vivienda de protección: 100%
- Uso Global: Residencial Protegido (100)
- Uso Característico: Residencial
- Sistema de Actuación: Concierto
- Reservas para dotaciones de sistema local: estándar establecido en la LSG.
- Altura máxima: 7 plantas.
- Ordenanza de referencia: U4

- **ESPACIOS DE INTERÉS Y DETERMINACIONES:** 1. Regueira de Santa Cristina: Ordenar el sistema de ÉL en el contorno del río con la restauración de las características naturales del canal y riberas. Contorno de Protección del Conjunto parroquial de Santa Cristina de Lavadores: La ordenación garantizará la integración y armonización con lo conjunto parroquial, garantizando la idónea transición.

- **INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA/VISIBILIDAD. CONDICIONES PARA EL ESTUDIO DEL PAISAJE URBANO ESPECÍFICO:** Visibilidad desde los itinerarios paisajísticos y miradores territoriales. Resolución de problema de convivencia de tipologías. Integración y continuidad de los sistemas de EL y EQ con las dotaciones del barrio.

La ejecución de la presente ordenación requiere la demolición de las naves existentes en idóneas condiciones de seguridad. Ejecutará las conexiones exteriores precisas con los sistemas generales, en particular la conexión con lo colector de saneamiento SX-IS-SAN-170 denominada A-LSAN-03.

5. El Ayuntamiento al amparo de lo dispuesto en los artículos 11 y siguientes de la “Lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia”, podrá delimitar áreas de rehabilitación y/o de regeneración o renovación urbana, especialmente en ámbitos de transformación de usos consolidados industriales y residenciales y en los consolidados residenciales para la completación de manzanas y la habilitación de espacios públicos.

Art. 14. Ejecución del Plan General en el suelo urbanizable.

1. El Plan General contiene la delimitación de sectores de suelo urbanizable.
2. Para el suelo urbanizable se desarrollarán Planes Parciales con el objeto de regular la urbanización y la edificación mediante la ordenación detallada de un sector completo a elaborar en el plazo establecido en la Estrategia de Actuación del Plan. Los Planes Parciales contendrán la determinación de su división en polígonos, estableciendo su delimitación así como las restantes determinaciones previstas en el art. 68 LSG. El ámbito de los sectores y polígonos que determinen, deberá establecerse sobre cartografía oficial a escala 1:1.000, señalando -de acuerdo a la certificación que debe constar en el expediente- la identificación de las fincas según los catastros oficiales.
3. Las personas titulares de terrenos situados en los Planes Parciales deberán dar cumplimiento a sus deberes de equidistribución y cesión en el plazo máximo de tres años contados desde su aprobación, o en el plazo establecido en el Plan de Etapas si es menor. Para la completa urbanización se establece un plazo de tres años a partir de la aprobación definitiva del instrumento de equidistribución, que podrá ser reducido en el Plan de Etapas del Plan Parcial.
4. La licencia de edificación de las construcciones previstas en el Plan Parcial habrá de solicitarse dentro del plazo de tres años a partir de la conversión del terreno en solar, en el supuesto de que no se señale un plazo menor en los Planes Parciales.

Art. 15. Sistemas de actuación y expropiación.

1. En suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable la ejecución del planeamiento se efectuará por el sistema de compensación, excepto en los ámbitos SUNC-805, SUNC-807, SUB-403, SUB-405 y SUB-503 en los que se efectuará por el sistema de expropiación, en los SUNC-412 por el de concierto y en los SUNC-105, SUNC-214, SUNC-

216, SUNC-219, SUN-220, SUNC-221, SUNC-225, SUNC-231 y .SUNC-416 por el de cooperación. Podrá modificarse el sistema de actuación:

- a) Cuando explícitamente se contemple otro sistema en el planeamiento que contenga la ordenación detallada.
- b) Cuando la Administración actuante opte por el sistema de expropiación en atención a las necesidades de las políticas públicas de suelo y vivienda o en presencia de circunstancias de las previstas en la legislación por razones de urgencia o necesidad, u opte por otro sistema de actuación de conformidad con lo establecido en el art. 112 LSG.

2. Se podrá adoptar la expropiación forzosa por razón de urbanismo.

- a) Cuando se trate de actuaciones aisladas en suelo urbano.
- b) Para la ejecución de sistemas generales de la ordenación urbanística del territorio o de algunos de sus elementos.
- c) Por actuaciones en medio urbano que tengan por objeto a rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana conforme a lo establecido en la LSRU.
- d) Por incumplimiento de la función social de la propiedad con los requisitos previstos en la Ley de Expropiación Forzosa y en la Ley 8/2012, de 29 de junio, de la Vivienda de Galicia.
- e) Por incumplimiento de los deberes inherentes a los sistemas de actuación y/o de los plazos de ejecución del planeamiento establecidos en estas Normas.

Art. 16. Parcelaciones y segregaciones de fincas.

1. Se considera parcelación urbanística la división de terrenos en dos o más porciones a fin de su urbanización o edificación, en las condiciones establecidas en el art. 150 LSG.
2. Las parcelaciones urbanísticas se tramitarán como expediente separado de los proyectos de urbanización o edificación y con carácter previo o simultáneo a la tramitación de la licencia de edificación. Deberán ser objeto de un proyecto específico que contendrá como mínimo los siguientes documentos:
 - a) Plano de situación y parcelario en cartografía oficial.
 - b) Delimitación de las fincas iniciales y finales con error menor del 2,5% y en la escala mínima de 1:500.

- c) Certificación de los documentos catastrales y registrales que identifiquen las fincas iniciales.
- d) Descripción de colindantes, accidentes, topografía, superficies y demás características de las fincas iniciales y resultantes, de forma inequívoca y precisa.
- e) Justificación de la parcelación de acuerdo a la normativa urbanística y al planeamiento de aplicación.

- 3. En las parcelaciones se procurará que la división de las fincas se ajuste a las reglas de geometría, orden y uniformidad para su edificación conforme al Plan, justificándose debidamente las parcelaciones singulares que supongan excepción de las reglas.
- 4. En las divisiones de fincas se seguirá la regla de lindes rectos y normales a las alineaciones oficiales y se procurará la uniformidad en el fraccionamiento resultante.
- 5. No podrán realizarse parcelaciones urbanísticas sin que fuera previamente aprobado el planeamiento que regule la ordenación detallada exigida para cada clase de suelo. Toda parcelación urbanística quedará sujeta a licencia o a la aprobación del proyecto de compensación o reparcelación.
- 6. En suelo rústico no podrán realizarse segregaciones de fincas excepto en los casos y en las condiciones establecidas en el art. 149 LSG.

Art. 17. Plano Parcelario.

- 1. El Ayuntamiento y la Administración Catastral coordinarán sus competencias para la redacción de un Plano Parcelario Oficial a partir de la Cartografía Oficial donde se reflejarán las circunstancias urbanísticas y catastrales de las fincas a partir de las actuaciones administrativas que en relación a ellas se vayan produciendo.
- 2. Los Planos Parcelarios resultantes de la ejecución del planeamiento se incorporarán:
 - a) Al expediente del Plan General como plano parcelario para la expedición de Certificaciones Urbanísticas.
 - b) Al Catastro Inmobiliario.

Art. 18. Normalización de fincas.

- 1. Las fincas en suelo urbano consolidado o en suelo de núcleo rural en las que se precise regularizar su configuración física para adaptarlas a las previsiones del planeamiento, serán objeto de un proyecto de normalización de acuerdo con el art. 110 LSG. Se considerará a

estos efectos que una finca es regularizable cuando se den algunas de las siguientes circunstancias: sus colindantes no sean rectos, siendo obligatoria la regularización cuando su ángulo con la alineación sea menor de 60º; la escasez del frente o del fondo impidan el aprovechamiento en las condiciones de edificación establecidas por el Plan, excepto en los casos en que, por estar consolidada la edificación y su ordenación, sea imposible la regularización, o cuando, prevista la edificación exenta o retranqueada del lindante, esta pueda desarrollarse en condiciones normales.

2. Conforme al procedimiento previsto en el art. 110.2 LSG podrán delimitarse zonas de normalización de predios no previstas en el planeamiento.
3. En la normalización se garantizará que los lindes de las fincas resultantes se ajusten a las reglas de geometría, orden y uniformidad para su edificación conforme al Plan, o se justificará la imposibilidad de su cumplimiento.

Art. 19. Reparcelaciones.

1. Se entiende por Reparcelación la agrupación o integración del conjunto de las fincas comprendidas en un polígono o unidad reparcelable para su nueva división ajustada al Plan, con adjudicación de las parcelas resultantes a las personas titulares de las parcelas primitivas y a las personas titulares de fincas destinadas a sistemas generales que hayan reconocido el derecho a participar en las adjudicaciones de dicho polígono, en proporción a sus respectivos derechos.
2. La reparcelación tiene por objeto distribuir justamente las cargas y beneficios de la ordenación urbanística, regularizar la configuración de las parcelas y situar el aprovechamiento que corresponde a las personas titulares en zonas aptas para la edificación conforme al planeamiento, y localizar sobre parcelas determinadas y en esas mismas zonas, el aprovechamiento que si es el caso, le corresponda al municipio.

También se entiende por reparcelación la determinación de las indemnizaciones o compensaciones necesarias para que quede plenamente cumplido, dentro de la unidad reparcelable, el principio de la justa distribución de los beneficios y cargas de la ordenación urbanística entre los interesados.

3. Los terrenos edificados conforme al planeamiento que se ejecuta, no serán objeto de nueva adjudicación, conservándose las propiedades primitivas, sin perjuicio de la regularización de colindantes y de las compensaciones económicas que procedan.
4. El instrumento de equidistribución tendrá en cuenta los criterios establecidos en el art. 105.1. y 2. LSG.

5. La tramitación de la reparcelación se ajustará al procedimiento previsto en el art. 106 LSG, tendrá los efectos previstos en el Capítulo V del Título IV LSG y una vez firme en vía administrativa será inscrita en el Registro de la Propiedad en la forma establecida en la legislación aplicable.

Art. 20. Obtención de los terrenos dotacionales o de los destinados a viario público.

1. Se entiende por terrenos destinados a dotaciones públicas aquellos suelos previstos en la ordenación del Plan General, destinados a satisfacer las necesidades colectivas de la población e implantar usos o servicios públicos, teniendo el carácter de bienes de dominio público.
2. La obtención de los terrenos destinados por el planeamiento a sistemas generales y dotaciones públicas estará a los procedimientos previstos en el Cap. VII Título IV LSG.
3. Las cesiones obligatorias y gratuitas de suelo se realizarán por polígonos o unidades reparcelables de acuerdo con las determinaciones del Plan General o de los Planes Parciales y Especiales, si es el caso.
4. Las cesiones de terrenos para la ampliación de viales existentes por definición de alineaciones previstas en el Plan General o instrumentos de planeamiento que lo desarrollan, en suelo urbano consolidado o de núcleo rural, podrán realizarse por unidades parcelarias, previa o simultáneamente con el completamiento de la urbanización y/o con la construcción de cierres o edificaciones, en este último caso conforme a lo establecido en los art. 20 y 24 de la LSG.
5. En suelo urbano no consolidado las cesiones obligatorias se realizarán por aplicación de los instrumentos de equidistribución de cargas y beneficios previstos en la LSG.
6. En suelo urbanizable las cesiones obligatorias se realizarán por los polígonos de ejecución del Plan Parcial correspondiente.

CAPÍTULO IV. Intervención en la edificación y en el uso del suelo.

Art. 21. Actos sujetos a licencia municipal y comunicación previa.

1. Las licencias urbanísticas y los actos de comunicación previa tienen por finalidad comprobar que los actos de ocupación, construcción, edificación y uso del suelo y del subsuelo se ajusta al ordenamiento urbanístico vigente.
2. Estarán sometidos a licencia urbanística municipal previa los actos recogidos en la legislación vigente, y en concreto en el art. 142.2 LSG y 351 RLS.
3. Los actos comprendidos en el punto anterior promovidos por órganos de las administraciones públicas o por entidades de derecho público que administren bienes de titularidad pública estarán, asimismo, sometidos a licencia municipal, regulándose por lo dispuesto en el art. 147 LSG y en el art. 365 RLS y en los casos de urgencia o excepcional interés público, por la Ley 3/2016 del 1 de marzo, de medidas en materia de proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés.

Las obras públicas municipales se entenderán autorizadas por el acuerdo de aprobación del proyecto en las condiciones previstas en el art. 147.2 LSG.

4. El otorgamiento del título habilitante de naturaleza urbanística para el ejercicio de las actividades autorizables en los casos previstos en el art. 35 LSG en suelo rústico, compete al Ayuntamiento, tras la resolución definitiva de la autorización por el órgano autonómico competente, si así se precisa, y con las condiciones establecidas en el art. 38 LSG.
5. Para la tramitación de licencias de edificación en suelo urbano consolidado, deberán constar en la solicitud de licencia los compromisos a que hace referencia el art. 30 del RLS, debidamente pormenorizados y documentados.

Para la tramitación de licencias de edificación en suelo urbano no consolidado amparadas por los arts. 21.4 LSG y 28 del R.L.S., deberán constar en la solicitud de licencia los compromisos a que hacen referencia dichos artículos.

6. Quedan sujetos al régimen de intervención municipal de comunicación previa los actos de edificación y uso del suelo y del subsuelo no sujetos a licencia y, en todo caso, los que así se establezca en la legislación vigente.
7. No estarán sujetas a licencia urbanística municipal las obras promovidas directamente por la administración pública o sus organismos que cumplan los requisitos establecidos en el art. 48.6 de la Ley 1/2021 de Ordenación del Territorio de Galicia. Tampoco estarán sujetas a licencia municipal las excepciones contempladas en la legislación de

telecomunicaciones en vigor, ni las infraestructuras contempladas en las Disposiciones Adicionales Segunda y Tercera en relación a la Primera, de la “Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas”. Igualmente no estarán sujetas a licencia municipal las obras y servicios de construcción, reparación, conservación o explotación del dominio público viario, tal y como se contempla en el artículo 18 de la “Ley 37/2015, de 29 de septiembre de carreteras”.

8. Las construcciones que se implanten dentro de las zonas afectadas por la huella sonora del aeropuerto de Vigo, estarán convenientemente insonorizadas para cumplir los requisitos de aislamiento acústico establecidos en el documento básico DB-HR, Protección frente al ruido del CTE, que establece niveles L_{eq} de inmisión del ruido aéreo, no asumiendo el gestor aeroportuario ni el “Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible” los costes de la insonorización.

En el caso de plantearse la legalización de edificaciones previamente existentes no amparadas por licencia, destinadas a usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios, que se encuentren en terrenos afectados por la huella sonora del aeropuerto de Vigo, estarán convenientemente insonorizadas para que en el interior de las mismas se cumplan los objetivos de calidad acústica aplicable al espacio interior habitable que se definen en la tabla B del Anexo 2 del Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del ruido, en el referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, no asumiendo el gestor aeroportuario ni el “Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible” los costes de la insonorización.

9. Para los edificios o instalaciones incluidos en la servidumbre de tránsito del dominio público marítimo terrestre se estará a lo establecido en la DT 14ª del Reglamento General de Costas y en la DT 4ª de la Ley de Costas, sin que ello suponga la alteración de la servidumbre de tránsito establecida legalmente en el artículo 27.1 de la Ley de Costas, cuya anchura es de 6 metros medida tierra adentro desde la ribera del mar.

Art. 22. Procedimiento del otorgamiento y régimen jurídico de las licencias y actos de comunicación previa.

1. El procedimiento de otorgamiento y régimen jurídico de las licencias y de los actos de comunicación previa es objeto de regulación detallada por la vigente “Ordenanza Municipal reguladora de la tramitación de las licencias urbanísticas y otras formas de intervención administrativa” y sus Anexos, así como en la legislación vigente y reglamentos que la desarrollan, o las que las sustituyan, que en todo caso se ajustarán a los siguientes puntos de este artículo.

2. En las obras que afecten a ámbitos protegidos de interés arqueológico se estará a su regulación y legislación específica.
3. En las obras que afecten a los contornos de protección de los elementos incluidos en el catálogo se deberá justificar gráficamente la armonización y adaptación de la propuesta a los elementos catalogados, incluyendo planos y fotografías del estado actual y de la propuesta.
4. Para las parcelas con frente a carreteras de titularidad autonómica, se establece como requisito previo a la concesión de la licencia la correspondiente autorización de acceso por parte del órgano competente, excepto cuando se disponga de acceso alternativo por otro viario o el tramo de la carretera a lo que da frente sea reconocido cómo urbano conforme a la legislación en materia de carreteras.

Art. 23. Requisitos de urbanización.

1. Para autorizar la edificación en el suelo urbano es preciso que la parcela reúna la condición de solar de acuerdo con lo establecido en el art. 18 LSG en las condiciones previstas en el Plan General o planes que lo desarrollen.
2. Para autorizar la edificación en el suelo de núcleos rurales será preciso que la parcela, en todo su frente reúna los requisitos establecidos en el art. 24.5 LSG o en otro caso garantizar la ejecución simultánea con la edificación.
3. Se podrá otorgar licencia condicionada a la terminación de las obras de urbanización cuando se asegure la ejecución simultánea de la misma, en los términos definidos en el art. 21.4 LSG la fianza de garantía alcanzará al total valor de las obras de urbanización necesarias; para tal finalidad, en el procedimiento de otorgamiento de licencia, los técnicos municipales informarán sobre estos extremos, careciendo de eficacia la licencia mientras no se constituya la garantía. No se considerará asegurada la ejecución simultánea si no se ha alcanzado el pleno dominio y afectación al uso público de la totalidad de los espacios públicos en los que habrán de ejecutarse las obras de urbanización.
4. Tanto en las actuaciones de nueva edificación como en las de rehabilitación integrales, las acometidas del edificio a los diferentes servicios se diseñarán y se ejecutarán de manera subterránea.

Art. 24. Licencia de edificación en suelo urbanizable.

En el suelo urbanizable clasificado por el Plan, no podrán otorgarse licencias de edificación en desarrollo de la ordenación detallada en el planeamiento de desarrollo, hasta que no se recepcione total o parcialmente la urbanización establecida en el Proyecto de Urbanización, en ejecución del correspondiente Plan Parcial y sea firme en vía administrativa el acuerdo

aprobatorio del instrumento de equidistribución del polígono correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 29.g) LSG.

En tanto no sea aprobada la correspondiente ordenación detallada no podrán autorizarse otras obras que las que se vayan a ejecutar tras la redacción de Planes Especiales de Infraestructuras, conforme a lo establecido en el art. 28 LSG, o las de carácter provisional a las que se refiere el art. 89 LSG.

Art. 25. Condiciones de las obras en relación con las vías públicas.

1. La persona titular del terreno donde se ejecute una obra de cualquier naturaleza, será responsable delante del Ayuntamiento de los daños que con su ejecución pueda ocasionar en las vías públicas o servicios municipales.
2. Si las obras que se ejecutan pueden afectar a servicios de carácter general o público, habrá de comunicarlo por escrito, y con ocho días de antelación al inicio de las mismas, a las empresas o entidades administrativas correspondientes. En aquel plazo las empresas o entidades deberán establecer las medidas oportunas a tomar en evitación de daños propios o a terceros, de los que serán responsables si finaliza el plazo anteriormente mencionado sin adoptar dichas medidas.
3. Los escombros y provisiones de materiales, no podrán acopiarse en la vía pública ni apoyados en los cercados o muros de cerramiento.
4. Las fachadas de los edificios públicos y privados, así como sus medianeras y paredes contiguas a cielo abierto, deberán conservarse en las debidas condiciones de seguridad, higiene y ornato, aunque no sean visibles desde la vía pública.
5. La persona titular del terreno donde se ejecute cualquier clase de obra está obligada a conservar todas las partes de la obra o construcción en perfecto estado de solidez, a fin de que no puedan comprometer la seguridad pública.
6. Todos los andamios auxiliares de la construcción deberán ejecutarse bajo dirección facultativa competente y se les dotará de las medidas necesarias para evitar que los materiales y herramientas de trabajo puedan caer a la calle, donde se colocarán las señales de precaución que en cada caso sean convenientes.
7. En toda clase de obra, así como en el uso de maquinaria auxiliar de la misma, se guardarán las medidas de seguridad y salud en el trabajo exigidas por la legislación vigente y en particular las determinadas por los correspondientes estudios y planes de seguridad y salud, evitando dentro de lo posible la ocupación de la vía pública con cualquier clase de maquinaria auxiliar.

Art. 26. Edificios en estado ruinoso.

1. Cuando alguna construcción o parte de ella estuviera en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier persona interesada, la declarará en situación de ruina y acordará la total o parcial demolición, previa tramitación del oportuno expediente con la audiencia de la persona titular y de los moradores, excepto inminente peligro que lo impidiera.

2. Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos:

a) Cuando el coste de las obras de reparación necesarias exceda de la mitad del coste de reposición de la edificación o de nueva construcción con características similares, excluido el valor del terreno.

Son obras de reparación las que reponen el edificio a sus condiciones preexistentes de seguridad y salubridad, y en especial las que tienen por objeto consolidar, asegurar o sustituir los elementos dañados de aquel que afecten a su estabilidad o sirven al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso.

b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales fundamentales, o alguno de sus elementos o materiales presenten daños que comprometan su estabilidad y su recuperación no sea posible por medios técnicos normales, es decir los de uso común o frecuente para ejecutar las obras de que se trate.

3. Las deficiencias referentes a instalaciones o servicios en materia de habitabilidad de las viviendas no serán tenidas en cuenta a efectos de la declaración en estado ruinoso de la edificación, por carecer de relación con dicho estado.

4. Cuando un edificio se declare ruinoso, el propietario o propietaria vendrá obligado a ejecutar las obras necesarias para que tal estado desaparezca incluida la parcial o total demolición acordada, iniciando las obras en el plazo de un mes. Dentro de este plazo el Ayuntamiento podrá autorizar la ampliación de dicho plazo siempre que la o el titular lo solicite por medio de instancia, acompañada de informe facultativo y bajo su responsabilidad.

5. Si el propietario o propietaria no hubiera ejecutado las obras acordadas por el Ayuntamiento en el plazo establecido, las ejecutará éste a costa del obligado.

6. Si existiera emergencia y peligro en la demora, el Alcalde, por motivos de seguridad podrá disponer el necesario respeto a la habitabilidad y al desalojo del edificio. En todo caso, los gastos de la obra serán por cuenta de la persona titular.

7. Cuando los edificios ruinosos estén situados fuera de línea o rasante oficial, habrán de demolerse. En el caso de incumplimiento de la orden de demolición en los plazos antes referidos, el Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria de ella a costa de la persona obligada, o a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas, reiterables hasta lograr la ejecución de las obras ordenadas, conforme a lo previsto en el art. 141.3 LSG.
8. La declaración de ruina de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural, catalogado en el Plan General o en los planes de desarrollo o incluido en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia, no supondrá el origen de su demolición sin la autorización preceptiva y vinculante de la Consellería de Cultura de acuerdo con el art. 24 LPHE y 54 LPCG. Todo eso sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias, y con la consideración de que en el supuesto de que la situación de ruina lleve aparejado peligro inminente de daños a personas, la entidad que incoara expediente de ruina deberá adoptar las medidas oportunas para evitarlos. Se tomarán las medidas necesarias que garanticen el mantenimiento de las características y de los elementos singulares del edificio, que no podrán incluir más demoliciones que las estrictamente necesarias, y se atenderán a los términos previstos en la resolución de la Consellería de Cultura.
9. Cuando por cualquier circunstancia resulte destruida una construcción o edificio catalogado, el terreno subyacente permanecerá sujeto al régimen propio de la catalogación. El aprovechamiento subjetivo no excederá del preciso para la fiel restitución, que podrá ser ordenada en los términos que reglamentariamente se determinen.
10. La presente regulación será de aplicación en tanto no se apruebe la ordenanza municipal correspondiente, y sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en la legislación sectorial en materia de Patrimonio Cultural.

TÍTULO II. NORMAS DE ORDENACIÓN.

CAPÍTULO I. Clases y régimen urbanístico del suelo.

Art. 27. Régimen urbanístico del suelo.

El régimen urbanístico del suelo del Término Municipal de Vigo se regula de conformidad con el Título I de la LSG, a través de:

1. La clasificación del suelo en tipos según su régimen jurídico.
2. La determinación y regulación de los elementos de la estructura general y orgánica del territorio.
3. La división del suelo en zonas según su calificación urbanística.

Art. 28. Clasificación del suelo según su régimen.

El territorio del Término Municipal de Vigo se clasifica en los siguientes tipos de suelo: suelo urbano, de núcleo rural, suelo urbanizable y suelo rústico a tenor de lo dispuesto en el Capítulo II del Título I de la LSG, de acuerdo a la delimitación establecida en los planos de ordenación y según se justifica en la Memoria de Ordenación.

Art. 29. Determinaciones generales para los tipos de suelo.

1. En el suelo urbano el Plan General distingue el suelo urbano consolidado del suelo urbano no consolidado que de conformidad con el establecido en el art. 17 LSG, se corresponde con la superficie del suelo urbano que no tiene la consideración de consolidado y, en todo caso, por los terrenos en los que sean necesarios procesos de urbanización, de reforma interior o renovación urbana, o actuaciones de dotación. Asimismo, el Plan precisa la ordenación física pormenorizada del suelo urbano, a través de la delimitación de los suelos según su destino para:
 - a) Viales, aparcamientos y zonas libres públicas.
 - b) Suelos públicos para parques, jardines urbanos y zonas verdes.
 - c) Suelos para dotaciones, equipamientos y demás servicios de interés público y social de carácter público y privado.
 - d) Suelos edificables, con su calificación entendida como la asignación detallada de usos pormenorizados, tipologías edificatorias y condiciones de la edificación.

e) Otros.

O remite dicha ordenación al planeamiento de desarrollo, que habrá de pormenorizarla.

2. En el suelo de núcleo rural el Plan determina su ordenación física pormenorizada según se establece en el art. 55 LSG, a través de la delimitación, si es el caso, de los suelos según su destino para:

a) Red viaria pública y zonas libres y señalización de alineaciones.

b) Dotaciones, equipamientos y demás servicios de interés público y social de carácter público y privado.

c) Suelos edificables con la reglamentación del uso pormenorizado de los terrenos y construcciones, así como de las características estéticas de la edificación.

d) Otros.

3. En el suelo urbanizable el Plan General delimita los sectores para su desarrollo mediante Planes Parciales. Además pormenoriza las siguientes determinaciones:

a) Sistemas generales incluidos o adscritos a la gestión de cada sector.

b) Trazado de las redes de infraestructuras principales y su conexión con las futuras del sector.

c) Conexión con los sistemas generales existentes.

d) Asignación de los usos globales de cada sector y fijación de la edificabilidad.

4. En el suelo rústico el Plan General precisa la delimitación y calificación del suelo de especial protección diferenciándolo del de protección ordinaria, de acuerdo con el art. 57 LSG y con las especificaciones contenidas en los artículos 33 y 34 LSG y 49 R.LSG

5. Sin perjuicio de la clasificación del suelo, el Plan establece las reservas de suelo necesarias para el desarrollo de los sistemas generales de comunicaciones, de espacios libres, de equipamiento y demás instalaciones que influyen de modo sustancial en el desarrollo del territorio.

Art. 30. Sistemas generales y estructura general y orgánica del territorio.

1. A efectos de la definición de la estructura general y orgánica del territorio el presente Plan asigna ciertos suelos para:
 - a) Sistema general de comunicaciones.
 - b) Sistema general de espacios libres y zonas verdes públicas.
 - c) Sistema general de equipamiento comunitaria público.
 - d) Sistema general de infraestructuras de servicios urbanos.
2. Estos suelos ordenados en sistemas presentan un grado especial de interés colectivo derivado de su carácter determinante para el desarrollo urbano de la Ciudad, de los asentamientos de núcleos de población y del territorio municipal, así como para regular sus transformaciones en el tiempo de forma no contradictoria.
3. La consideración de sistemas implica la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos para ellos reservados, según lo dispuesto en el art. 85 LSG en relación con el art. 95 LSG.

Art. 31. División del suelo en zonas según su calificación urbanística.

1. Para los efectos de orientar y regular la actividad urbanística, y de conformidad con la Ley, el Plan asigna a todos aquellos suelos no adscritos específicamente a sistemas, su calificación urbanística según zonas. Cuando una zona quede incluida en la calificación de sistema, esta se regulará por sus Normas correspondientes, sin perjuicio de la acomodación de su ordenación física en el nivel de proyecto a las características de la zona dadas por su correspondiente ordenanza.
2. Esta calificación del suelo en zonas se formula de conformidad con el art. 51 LSG y en concordancia con la clasificación del suelo en tipos, en respuesta al grado de consolidación alcanzado por el proceso urbano, los núcleos rurales, a las características y grado de la urbanización y parcelación dominantes, y en desarrollo de los criterios para la ordenación urbanística emanados del Plan.
3. En las zonas, particulares y administraciones, dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes urbanísticos establecidos legal o reglamentariamente y en especial por las presentes Normas, llevarán a cabo la urbanización y edificación en ejercicio de sus respectivas facultades dominicales y competencias.

4. Se entiende por zona de ordenanza toda superficie homogénea calificada por el Plan General dentro de los suelos urbano, de núcleo rural y rústico, y delimitada por suelos con otra calificación o clasificación urbanística. Se entiende por sector el ámbito delimitado para el desarrollo mediante un Plan Parcial; su delimitación se contiene en los planos de ordenación y el Plan General le asigna unos usos globales con una edificabilidad determinada.

Art. 32. Sistemas locales.

1. En los Planes Parciales y Especiales de Reforma Interior, la superficie de los terrenos que se adscriben a sistemas locales vendrá determinada de conformidad con lo establecido en el presente Plan General, debiendo alcanzar las reservas mínimas señaladas en las fichas correspondientes a cada ámbito y en las condiciones previstas en el art. 42 LSG y los reglamentos que la desarrollen. La edificación privada deberá ordenarse de modo que deje libres los terrenos necesarios para la conveniente creación de dichos sistemas.
2. La obtención de los terrenos destinados a sistemas locales se producirá de modo y con los procedimientos previstos en los Capítulos VII del Título IV de la LSG.

Art. 33. Áreas de planeamiento incorporado.

De conformidad con lo establecido en las Disposiciones Transitorias y Finales de estas Normas, el Plan General identifica los ámbitos desarrollados al amparo de planeamientos anteriores al considerarlos compatibles con la ordenación prevista, declarándolos subsistentes, y todo esto de conformidad con lo establecido en el art. 105.2 RLS.

CAPÍTULO II. Normas urbanísticas para el desarrollo del planeamiento subordinado.

Sección 1ª. Normas Urbanísticas para el desarrollo de Planes Parciales.

Art. 34. Sectores de suelo urbanizable.

1. El Suelo Urbanizable del Plan General se divide en sectores de planeamiento con los parámetros y usos que se especifican en el Anexo de fichas de la presente Normativa.
2. La regulación pormenorizada de los usos le corresponde al planeamiento de desarrollo de acuerdo con las compatibilidades y complementariedades establecidas en las Normas Generales de Uso del Plan General. La tipología de la edificación en los sectores de uso global residencial será la de edificación colectiva, bien en manzana cerrada o bloque abierto y, de ser el caso, de vivienda unifamiliar. Con carácter general el uso global residencial de la tipología de edificación colectiva será compatible con el uso vivienda unifamiliar, correspondiendo al Plan Parcial establecer el porcentaje para cada uso pormenorizado. Se atenderá igualmente para los sectores de uso residencial a lo establecido en el artículo 78.5 del RLSG, en relación a la reserva mínima para uso comercial.
3. Las reservas dotacionales y los trazados y características de las redes de comunicación y de servicios se determinarán de acuerdo con lo establecido en el art. 68 LSG, así como con los estándares de calidad de vida y cohesión social establecidos en el art. 42 LSG.

Cada sector deberá garantizar tanto el abastecimiento de agua potable como la depuración de aguas residuales, así como la ausencia de riesgos de inundabilidad, mediante informe favorable del organismo competente, y la inexistencia de riesgos para la salud. Igualmente deberán tener en cuenta las capacidades de los sistemas e infraestructuras para la gestión de residuos sólidos urbanos, procurando evitar los vertidos y los impactos en el medio.

4. El esquema viario propuesto en planos de ordenación constituye la estructura básica de cada uno de los sectores y garantiza la coherencia final de las distintas actuaciones. Su trazado puede ser objeto de reconsideración por los respectivos planes parciales garantizando siempre la integración en el resto del tejido y el respeto a las conexiones con el suelo urbano y con el resto del suelo urbanizable. No obstante, habrá de respetarse, salvo reajustes justificados, el esquema viario que tiene la consideración de sistema general. Para los puntos de conexión con viario de titularidad supramunicipal se realizará un estudio preliminar con estimación del volumen de tráfico generado, incremento sobre lo que soporta la carretera y tipo de acceso a realizar que deberá cumplir la normativa sectorial en la materia y alcanzar el informe favorable del organismo competente.

De igual manera se entenderán cómo indicativas, excepto condición especial en las determinaciones específicas de cada sector, las reservas de dotaciones de sistema local prevista en planos de ordenación, pudiéndose reajustar en los correspondientes planes parciales.

5. Para los efectos de su gestión urbanística cada sector de suelo urbanizable delimitado y los sistemas generales a ellos adscritos constituyen un área de reparto.
6. Tanto las obras de urbanización necesarias para que las parcelas reúnan los requisitos de solar como los volúmenes de edificación que en ellos se realicen, evitarán producir un impacto ambiental y paisajístico negativos. Para tal efecto, el planeamiento que desarrolle cada uno de los sectores, respetará y desarrollará las medidas de integración paisajística y ambiental recogidas, de ser el caso, en el Estudio Ambiental Estratégico (EAE) y en la Declaración Ambiental Estratégica (DAE). En los sectores de uso terciario/industrial, el planeamiento de desarrollo tendrá en cuenta el establecido en el punto DX.10.b de las Directrices de Paisaje de Galicia.

Igualmente el planeamiento de desarrollo contendrá estudios para la prevención de las contaminaciones acústica -incluyendo, en su caso, un mapa de ruido- y electromagnética en su ámbito, en la medida en que sea de aplicación. Además contará con un estudio de impacto e integración paisajística, en la medida en que sea obligatorio.

Por último, el Plan Parcial deberá identificar los espacios interiores al ámbito que requieren especial protección por sus valores naturales o patrimoniales, aparte de los ya señalados en los planos, a preservar por la ordenación. Dichos suelos serán destinados prioritariamente la reservas para espacios libres de uso público o dotaciones de carácter extensivo, ya sean de sistemas generales o de sistemas locales, o, en exceso de estos, de uso privado, no pudiendo llevarse a cabo acciones de alteración del terreno o tala de arbolado en tanto no se apruebe el correspondiente Plan Parcial.

7. Cada sector de suelo urbanizable ejecutará a su costa las conexiones con las redes de servicios, particularmente el establecido en las fichas que regulan las determinaciones para su desarrollo. El conjunto de los tendidos de las redes de infraestructuras serán subterráneos.
8. Los planes parciales, que desarrollen estos ámbitos, reservarán suelo con destino a vivienda sujeta a algún régimen de protección según las determinaciones que se fijan en el Anexo de fichas de planeamiento remitido de estas Normas.
9. En los suelos afectados por riesgos de inundabilidad, tanto los canales como las zonas inundables deberán integrarse en el sistema de zonas verdes y espacios libres de la ordenación de los diferentes sectores. Se atenderá en todo caso a lo establecido en el

artículo 103 de esta Normativa. En los sectores por los que discurran canales, con independencia de su entidad, y para los que no existan mapas de inundabilidad, se elaborarán estudios hidrológicos e hidráulicos para garantizar su integración paisajística y ambiental, recogiendo expresamente las zonas de dominio público, flujo preferente y zonas de inundación correspondientes a las láminas de inundación para los períodos de retorno de 100 y 500 años.

10. La iluminación a instalar en los desarrollos previstos no deberá producir deslumbramientos al tráfico que circula por las carreteras. Asimismo, con respecto a los viales que se vayan a construir en ejecución del planeamiento, se deberá garantizar que el tráfico que circula por los mismos no afecte, con su alumbrado, al que lo hace por las carreteras. En el caso de vías de titularidad estatal, si fuera necesario, se instalarán medios antideslumbrantes, que serán ejecutados con cargo a los promotores de los sectores, previa autorización del MITMA, corriendo su mantenimiento y conservación a cargo de dichos promotores.
11. Ni los desarrollos urbanísticos previstos, ni sus obras de construcción, deberán afectar al drenaje actual de las carreteras y sus redes de evacuación y no deberán aportar vertidos a los drenajes existentes de aquellas. En caso de que, excepcionalmente, y por razones debidamente justificadas se autorizara la aportación de caudales estos deberán ser tenidos en cuenta para aumentar la capacidad de los mencionados drenajes, obras que deberán ser ejecutadas por la persona promotora del instrumento de planeamiento urbanístico.
12. Deberá realizarse un estudio pormenorizado de las zonas con riesgos de inundación incluidas en el sector planificado y determinar si ese riesgo se ve acrecentado con la ejecución o el desarrollo del planeamiento urbanístico, y justificar que no se verá afectada la red de carreteras.

Art. 35. Determinaciones para el desarrollo de los Sectores de suelo urbanizable.

1. En Anexo adjunto a la presente normativa se incorporan las fichas donde se establecen las determinaciones para el desarrollo de cada sector de suelo urbanizable.
2. El Plan General determina su consideración como áreas de reparto independientes a los efectos de su gestión, formada por cada área y, de ser el caso, el sistema general adscrito.
3. Los parámetros y condiciones de ordenación establecidos en la ficha presentan diferente rango, pudiéndose reajustar aquellos que se refieren a las dimensiones superficiales de suelo en función del mayor detalle y de la ordenación definitiva que se pueda establecer, así como de los posibles reajustes que se puedan realizar conforme a lo establecido en el art. 65.2 LSG.

4. Corresponde al Plan Parcial establecer la regulación pormenorizada de usos atendiendo a las compatibilidades establecidas en esta Normativa.
5. Los sistemas generales incluidos en el ámbito serán ordenados por el Plan Parcial y ejecutados conjuntamente con las actuaciones que prevea.
6. Igualmente estarán al cumplimiento de los deber establecidos en el art.18.1 LSRU.
7. Los sectores afectados por las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Vigo cumplirán las siguientes condiciones:
 - El planeamiento de desarrollo deberá remitirse a la “Dirección General de Aviación Civil” antes de su aprobación inicial, para ser informado. La falta de solicitud de informe o en caso de disconformidad el planeamiento no podrá ser aprobado definitivamente en lo que afecta al ejercicio de las competencias estatales.
 - En los casos en que las construcciones propuestas o permitidas vulneran o se encuentren próximas a vulnerar las servidumbres aeronáuticas, junto con la solicitud de informe se presentará un Estudio Aeronáutico suscrito por técnico competente, que acredite a juicio de la “Agencia Estatal de la Seguridad Aérea” previo informe técnico del gestor aeroportuario o proveedor de servicios de navegación aérea, que no se compromete ni la seguridad ni la regularidad de las operaciones de aeronaves, de conformidad con el establecido en el Real Decreto 369/2023, de 16 de mayo.
 - El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el planeamiento de acuerdo con la legislación urbanística, una vez se apliquen al mismo las condiciones que establezca el Informe del “Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible”, y en su caso en el Estudio Aeronáutico, no generando en el caso de su disminución, ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio ni del gestor aeroportuario ni del prestador de servicios de navegación aérea, excepto cuando afecte a derechos ya patrimonializados.
 - La ejecución en este ámbito de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas), medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la “Agencia Estatal de Seguridad Aérea” conforme a los artículos 31 y 33 del Real Decreto 369/2023, de 16 de mayo.
8. En los sectores contiguos a las carreteras de titularidad autonómica o provincial la franja de terrenos hasta la línea límite de edificación establecida en la Ley de carreteras tiene el carácter de sistema general viario.
9. Los instrumentos de desarrollo de los sectores de suelo urbanizable deben ser sometidos al informe establecido en el artículo 34 de la LPCG.

Sección 2ª. Normas urbanísticas para el desarrollo de planes especiales.

Art. 36. Ámbitos sujetos al desarrollo de Planes Especiales.

1. Se ordenará pormenorizadamente mediante Planes Especiales de protección, infraestructuras y dotaciones los ámbitos delimitados como tales en planos de ordenación.
2. Los ámbitos de suelo urbano no consolidado delimitados por el Plan General, desarrollarán su ordenación detallada mediante planes especiales de reforma interior. Conforme a lo establecido en el artículo 17.b) de la LSG se distinguen ámbitos en los que son necesarios procesos de urbanización (URBA) y ámbitos en los que son necesarios procesos de reforma interior (RIRU, el Plan General no contempla ningún ámbito en los que sean necesarios procesos de renovación urbana).
3. Las actuaciones previstas en el plan especial de reforma interior podrán tener carácter integrado, actuando sobre áreas completas, o carácter puntual, incidiendo sólo sobre zonas concretas en atención a las preexistencias, conforme a lo establecido en el art. 181.2 RLS. Igualmente estarán al cumplimiento de los deberes establecidos en el art.18.1 LSRU.
4. El desarrollo de cada ámbito a resolver mediante un Plan Especial de Reforma Interior deberá garantizar tanto el abastecimiento de agua potable como la depuración de aguas residuales, así como, de ser el caso, la inexistencia de riesgos de inundación mediante informe favorable del organismo competente. Igualmente deberán tener en cuenta las capacidades de los sistemas e infraestructuras para la gestión de residuos sólidos urbanos procurando evitar los vertidos y los impactos en el medio. El conjunto de los tendidos de redes de infraestructuras será subterráneo.

Igualmente, el desarrollo de cada ámbito mediante un Plan Especial de Reforma Interior contendrá sendos estudios para la prevención de las contaminaciones acústicas - incluyendo, en su caso, un mapa de ruido- y electromagnética en su ámbito, en la medida en que sea de aplicación.

5. Podrán desarrollarse planes especiales para la ordenación tanto de instalaciones infraestructurales, en los términos previstos por los arts. 9 y 10 de esta Normativa, como de dotaciones que deban localizarse en el suelo rústico, y todo esto de acuerdo con el art. 73 LSG. Igualmente se desarrollarán a través de planes especiales los sistemas generales cuando no estuvieran ordenados pormenorizadamente por el Plan General.
6. En desarrollo de los objetivos de protección, conservación y valoración de elementos naturales, paisajísticos, o elementos urbanos o rurales objeto de catalogación por el Plan General, podrán redactarse Planes Especiales en la forma prevista en el art. 71 LSG y demás disposiciones sectoriales aplicables.

7. En Anexo de esta Normativa se incorporan las fichas donde se establecen las determinaciones para el desarrollo de cada ámbito de suelo urbano no consolidado remitido a la formación de un plan especial de reforma interior.

Los parámetros y condiciones de ordenación establecidos en la ficha presentan diferente rango, pudiéndose reajustar aquellos que se refieren a las dimensiones superficiales de suelo en función del mayor detalle y de la ordenación definitiva que se pueda establecer, así como de los posibles reajustes que se podan realizar conforme a lo establecido en el art. 65.2 LSG.

De igual modo se entenderán como indicativas, salvo condición especial en las determinaciones específicas de cada área, las reservas de dotaciones de sistema local previstas en planos de ordenación, pudiéndose reajustar en los correspondientes planes especiales.

Corresponde al Plan Especial establecer la regulación pormenorizada de usos atendiendo a las compatibilidades establecidas en esta Normativa. Con carácter general el uso global residencial de tipología de edificación colectiva será compatible con el uso vivienda unifamiliar correspondiendo al Plan Especial establecer el porcentaje para cada uso pormenorizado. Además se justificará la reserva de suelo con destino a vivienda sujeta a algún régimen de protección, según la determinación que se establece para los ámbitos en la ficha correspondiente del Anexo de planeamiento remitido de estas Normas. Se atenderá igualmente para los ámbitos de uso residencial a lo establecido en el artículo 78.5 del RLSG en relación a la reserva mínima para uso comercial.

Los sistemas generales incluidos en el ámbito serán ordenados por el Plan Especial y ejecutados conjuntamente con las actuaciones que prevea.

En los suelos afectados por riesgos de inundabilidad, tanto los canales como las zonas inundables deberán integrarse en el sistema de zonas verdes y espacios libres de la ordenación de los diferentes ámbitos. Se atenderá en todo caso a lo establecido en el artículo 103 de esta Normativa. En los ámbitos por los que discurran canales, con independencia de su entidad, y para los que no existan mapas de inundabilidad, se elaborarán estudios hidrológicos y hidráulicos para garantizar su integración paisajística y ambiental, recogiendo expresamente las zonas de dominio público, flujo preferente y zonas de inundación correspondientes a las láminas de inundación para los períodos de retorno de 100 y 500 años.

Los ámbitos afectados por las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Vigo cumplirán las siguientes condiciones:

- El planeamiento de desarrollo deberá remitirse a la “Dirección General de Aviación Civil” antes de su aprobación inicial, para ser informado. La falta de solicitud de informe o en caso de disconformidad el planeamiento no podrá ser aprobado definitivamente en lo que afecta al ejercicio de las competencias estatales.

- En los casos en que las construcciones propuestas o permitidas vulneran o se encuentren próximas a vulnerar las servidumbres aeronáuticas, junto con la solicitud de informe se presentará un Estudio Aeronáutico suscrito por técnico competente, que acredite a juicio de la “Agencia Estatal de la Seguridad Aérea” previo informe técnico del gestor aeroportuario o proveedor de servicios de navegación aérea, que no se compromete ni la seguridad ni la regularidad de las operaciones de aeronaves, de conformidad con el establecido en el Decreto 584/72 en su actual redacción.
- El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el planeamiento de acuerdo con la legislación urbanística, una vez se apliquen al mismo las condiciones que establezca el Informe del “Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”, y en su caso en el Estudio Aeronáutico, no generando en el caso de su disminución, ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio ni del gestor aeroportuario ni del prestador de servicios de navegación aérea, excepto cuando afecte a derechos ya patrimonializados.
- La ejecución en este ámbito de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas), medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la “Agencia Estatal de Seguridad Aérea” conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72 en su actual redacción.

8. En los ámbitos con frente a las carreteras de titularidad autonómica, SUNC-402, 406, 410, 411, 413, 613, 615, 704, 706, 707, 708 y 709, se resolverá el acceso a las parcelas edificables desde el viario interior, de modo que no se afecte a la protección del dominio viario público ni a la funcionalidad de las carreteras autonómicas. Para los puntos de conexión con viario de titularidad autonómica se realizará un estudio preliminar con estimación del volumen de tráfico generado, incremento sobre lo que soporta la carretera y tipo de acceso a realizar, que deberá cumplir la normativa sectorial en la materia y alcanzar el informe favorable del organismo competente.

9. Los planes especiales deben ser sometidos al informe establecido en el art. 34 de la LPCG.

Art. 37. Planes Especiales de Protección.

Se desarrollarán a través de planes especiales de protección de los regulados en el art.71 LSG los siguientes ámbitos con las determinaciones que se establecen.

1. PE. 101 Plan Especial de Protección del Ensanche histórico de Vigo.

1. En el ámbito delimitado en planos de ordenación, y con la clasificación de suelo urbano, se desarrollará el Plan Especial de Protección del Ensanche Histórico de Vigo.

2. El Plan tendrá el carácter de Plan de Protección, conforme a lo establecido en el artículo 71 de la LSG, y se redactará para la definición de los criterios de intervención en el ámbito con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, para lo cual podrá delimitar áreas de reparto y establecer las medidas necesarias para garantizar la conservación y recuperación de los valores que se protegen conforma a lo establecido en el art. 179 RLS, desarrollando un catálogo de protección de edificaciones históricas y de interés patrimonial así como elementos de interés, y estableciendo las necesarias actuaciones de mejora del espacio público y de rehabilitación del patrimonio edificado, así como la regulación de sus determinaciones de uso coherentes con su carácter.

3. Los objetivos generales de ordenación serán:

- El tratamiento integral hacia la recuperación del Ensanche Histórico de Vigo
- La conservación, valoración y mantenimiento de la estructura urbana del Ensanche.
- La regulación de tratamiento del acondicionamiento del espacio público y del sistema de espacios libres, y su tratamiento.
- La conservación y rehabilitación de los edificios, protegiendo aquellos susceptibles de catalogación, mediante la asignación de niveles en concordancia con el establecido en la LPCG.
- La mejora de las condiciones ambientales y de los servicios a la población.
- La definición pormenorizada de la volumetría resultante que tenga en cuenta las características de la trama urbana existente.
- La pormenorización de la ordenación del suelo urbano, pudiendo definir ámbitos de áreas de reparto para el desarrollo de remodelaciones urbanas.
- Abordar el tratamiento del espacio público desde la perspectiva de la movilidad sostenible y de soluciones que favorezcan los desplazamientos en los modos de emisiones neutras, como a pie o en bicicleta, así como las actuaciones que supongan la mejora de la calidad ambiental y de las condiciones de accesibilidad en el Ensanche.
- La pormenorización de la regulación de usos, partiendo del uso residencial como uso global, y regulando los usos complementarios según sea el caso.

4. Este Plan Especial de Protección del Ensanche Histórico, sustituirá en su ámbito al Plan Especial y Catálogo Complementario de Conjuntos y Elementos a Conservar (PEEC), aprobado en fecha 25 de octubre de 1990.

En tanto no se apruebe el presente Plan Especial, se mantendrá la catalogación establecida en el PEEC, en cuanto a elementos catalogados y determinaciones de protección, sin perjuicio de su adaptación a lo establecido en la LPCG, así como la Comisión del Plan Especial que seguirá desarrollando su función conforme su regulación específica; autorizándose con carácter general, y previo dictamen de la Comisión, actuaciones de mantenimiento y conservación, actuaciones de restauración,

consolidación, rehabilitación y reestructuración de la edificación existente. En tanto no se apruebe el nuevo Plan Especial, las obras correspondientes a ampliaciones y nuevas edificaciones sobre solares vacantes se regirán por el establecido en el PEEC en los ámbitos donde estas estuvieran previstas; las obras de demolición sólo se efectuarán sobre ruinas declaradas a los efectos, conforme, en su caso, a lo establecido en la LPCG.

A las unidades de actuación incluidas en el PEEC, con su estudio de detalle aprobado definitivamente, les será de aplicación la ordenación establecida en el PEEC para la referida unidad de actuación.

La ordenanza de referencia, con carácter general será la Ordenanza U1 de Mantenimiento de la edificación existente.

5. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

2. PE.102. Plan Especial de Protección del Monte del Castro.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del sistema general de espacios libres SX.EL-PAR-001, Parque del Monte do Castro, delimitado en planos de ordenación, incluyendo igualmente el depósito de abastecimiento de agua SX.IS-ABS-001 y el equipamiento SX-EQ-SC-258.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de un Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los artículos 70 y 71 de la LSG, y 55 de la LPCG en tanto parte de su ámbito tiene la consideración de BIC. Su objeto será lo de pormenorizar su ordenación urbanística y protección patrimonial y ambiental, desarrollando un catálogo de protección de elementos contruidos y naturales, estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter, sin perjuicio de la obligatoriedad de redactar un plan director de conservación de la fortaleza, atendiendo a lo establecido en el artículo 90 de la LPCG.
3. Los objetivos generales de ordenación serán:
 - El tratamiento integral del parque cara a su recuperación y puesta en valor.
 - La conservación, valoración y mantenimiento de sus condiciones ambientales y de mirador, estableciendo los criterios para la eliminación de los elementos y construcciones descontextualizados que previamente deben ser identificados.

- La regulación del tratamiento de acondicionamiento del espacio público y su tratamiento, regulando su accesibilidad.
- La conservación y rehabilitación de las edificaciones y construcciones existentes, así como del patrimonio arqueológico, mediante la asignación de niveles en concordancia con el establecido en la LPCG y la realización de estudios y prospecciones necesarios para establecer una zonificación arqueológica.
- La catalogación de los elementos arbóreos y vegetales que lo caracterizan.
- El análisis de movilidad en el interior del ámbito.

4. En tanto no se apruebe el presente Plan Especial sólo se autorizan actuaciones de conservación y mantenimiento en la edificación existente no catalogadas y las obras de acondicionamiento del espacio público al objeto de mantener su funcionalidad, limitándose a obras de mantenimiento y conservación.

3. PE. 201 Plan Especial de Protección del Barrio Histórico de Canadelo.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano de Canadelo, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de 0,65 m²/m², con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas, garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Serán objetivos generales de este Plan Especial:
 - La mejora de las condiciones ambientales y de los servicios a la población, así como de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario.
 - La conservación, valoración y recuperación del patrimonio cultural de interés, con la catalogación individualizada de los elementos a proteger.
 - La definición de la silueta urbana y de la volumetría del núcleo, así como la mejora de las condiciones paisajísticas y ambientales del contorno del núcleo, habida cuenta la fragmentación producida por el paso de la vía del ferrocarril.
 - La rehabilitación de los edificios y de las viviendas y la regeneración del espacio público del ámbito, mejorando sus condiciones, en el marco de los programas de rehabilitación urbana.

5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.6, en cuanto a tipos edificatorios y regulación de usos.
6. Transitoriamente, y en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación completará las hileras ya edificadas estableciéndose como parámetros una edificabilidad de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ y una altura máxima de bajo y una planta. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

La nueva edificación deberá respetar el arbolado existente, integrando los muros pétreos del frente de la parcela.

7. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

4. PE. 202 Plan Especial de Protección de Barrio Ribadavia.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano del Barrio Ribadavia, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los artículos 70 y 71 de la LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de $0,80 \text{ m}^2/\text{m}^2$, con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas, garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Será objetivo general de este Plan Especial; la mejora de las condiciones ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas, con atención a las singulares características de su viario, fomentando igualmente la rehabilitación del parque edificado en el marco de los programas de rehabilitación urbana.

5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.5, en cuanto a tipos edificatorios y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación completará las hileras ya edificadas estableciéndose como parámetros una edificabilidad de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ y una altura máxima de bajo y una planta. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

5. PE. 203 Plan Especial de Protección de A Roda.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano de A Roda, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas, garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Será objetivo general de este Plan Especial; la mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.6, en cuanto a tipos edificatorios y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre

parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación completará las hileras ya edificadas estableciéndose como parámetros una edificabilidad de 1 m²/m² y una altura máxima de bajo y una planta. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

7. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

6. PE. 204 Plan Especial de Protección de Numancia.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano del contorno de la calle Numancia, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 de la LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de 0,65 m²/m², con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas, garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Será objetivo general de este Plan Especial; la mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.6, en cuanto a tipo edificatorio y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario

público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito, completando en su caso las hileras ya edificadas, estableciéndose como parámetros una edificabilidad de 1 m²/m² y una altura máxima de bajo y una planta. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

7. PE. 205 Plan Especial de Protección del Camino de Rioboo.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano del Camino de Rioboo, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de 0,65 m²/m², con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas.
4. Será objetivo general de este Plan Especial; la mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.6, en cuanto a tipo edificatorio y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito, estableciéndose como parámetros una edificabilidad de 0,70 m²/m² y una

altura máxima de bajo y una planta, debiendo retranquearse un mínimo de 3 metros de cualquier linde de parcela. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

8. PE. 206 Plan Especial de Protección de la Salgueira.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano de Salgueira, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas, garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Será objetivo general de este Plan Especial; la mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.6, en cuanto a tipo edificatorio y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito, completando en su caso las hileras ya edificadas, estableciéndose como parámetros una edificabilidad de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ y una altura máxima de bajo y una planta. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

9. PE. 207 Plan Especial de Protección de Cordeira-Rocío.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano de Cordeira-Rocío, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de $0,80 \text{ m}^2/\text{m}^2$, con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas, garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Será objetivo general de este Plan Especial; la mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario, y al arbolado que presentan determinadas áreas.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.5, en cuanto a tipo edificatorio y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito, estableciéndose como parámetros una edificabilidad de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ y una altura máxima de bajo y una planta, debiendo retranquearse un mínimo de 3 metros de cualquier linde de parcela. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

7. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

10. PE. 208 Plan Especial de Protección de O Chouzo.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano de O Chouzo, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de $0,80 \text{ m}^2/\text{m}^2$, con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas, garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Será objetivo general de este Plan Especial; la mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario, y al arbolado que presentan determinadas áreas.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.5, en cuanto a tipo edificatorio y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito, estableciéndose como parámetros una edificabilidad de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ y una altura máxima de bajo y una planta, debiendo retranquearse un mínimo de 3 metros de cualquier linde de parcela. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

11. PE. 209 Plan Especial de Protección de A Cordeira.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano de A Cordeira, delimitado en planos de ordenación.

2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de 0,65 m²/m², con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas, garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Será objetivo general de este Plan Especial; la mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.6, en cuanto a tipo edificatorio y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito, estableciéndose como parámetros una edificabilidad de 0,70 m²/m² y una altura máxima de bajo y una planta, debiendo retranquearse un mínimo de 3 metros de cualquier linde de parcela. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

7. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

12. PE. 210 Plan Especial de Protección de Figueiredo.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano de Figueiredo, delimitado en planos de ordenación.

2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de 0,65 m²/m², con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas, garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Será objetivo general de este Plan Especial; la mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario, integrando este en el contorno definido por el SUNC-241.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.6, en cuanto a tipo edificatorio y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito, estableciéndose como parámetros una edificabilidad de 0,70 m²/m² y una altura máxima de bajo y una planta, debiendo retranquearse un mínimo de 3 metros de cualquier linde de parcela. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

13. PE. 211 ELIMINADO.

14. PE. 213 Plan Especial de Protección de A Espedrigada.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano de A Espedrigada, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación

urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.

3. El Plan Especial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de $0,80 \text{ m}^2/\text{m}^2$, con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas, garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Será objetivo general de este Plan Especial; la mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario, coordinando sus determinaciones de ordenación con el desarrollo de los contiguos ámbitos de suelo urbano no consolidado.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.5, en cuanto a tipo edificatorio y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito, completando en su caso las hileras ya edificadas, estableciéndose como parámetros una edificabilidad de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ y una altura máxima de bajo y una planta. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

15. PE. 301 Plan Especial de Protección del núcleo histórico de Guixar.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano del núcleo histórico de Guixar y de su contorno, delimitado en planos de ordenación
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.

3. El Plan Especial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de 0,80 m²/m², con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas, garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Los objetivos generales del Plan Especial serán:
 - La conservación, valoración y recuperación de la actual estructura urbana, con la catalogación individualizada de los elementos a proteger de ser el caso.
 - La definición pormenorizada de la silueta urbana y de la volumetría del núcleo histórico y la conservación y mejora de las condiciones paisajísticas y ambientales de su entorno.
 - La rehabilitación de los edificios y de las viviendas y la regeneración urbana del espacio público del ámbito, mejorando sus condiciones de habitabilidad, en el marco de los programas de rehabilitación urbana.
 - La mejora de las condiciones ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario.
 - La pormenorización de la regulación de usos, partiendo del uso Residencial como uso global, y regulando los usos complementarios según sea el caso.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.3, en cuanto a tipo edificatorio y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente, y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito, completando en su caso las hileras ya edificadas, estableciéndose como parámetros una edificabilidad de 1 m²/m² y una altura máxima de bajo y una planta. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

7. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

16. PE. 302 Plan Especial de Protección de Espiñeiro-Teis.

1. En el ámbito delimitado en planos de ordenación y con la clasificación de suelo urbano, se desarrollará el Plan Especial de Protección de Espiñeiro-Teis.
2. El Plan tendrá el carácter de Plan de Protección, Rehabilitación y Mejora del medio Urbano, conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 de la LSG., con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la establecer las actuaciones de mejora del espacio público y de la accesibilidad, y establecer la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas, garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Los objetivos generales de ordenación serán:
 - La conservación, valoración y recuperación de la actual estructura urbana del lugar.
 - La ordenación funcional y la regulación de tratamiento del acondicionamiento del espacio público y del sistema de espacios libres.
 - La rehabilitación de los edificios y viviendas, mejorando las condiciones del uso residencial en el marco de los programas de rehabilitación urbana.
 - La definición pormenorizada de la silueta urbana y de la volumetría resultante que tenga en cuenta las características del caserío y su implantación topográfica.
 - La mejora de las condiciones ambientales y de los servicios a la población.
 - Pormenorización de la regulación de usos, partiendo del uso residencial como uso global, y regulando los usos complementarios según sea el caso.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.6, en cuanto tipo edificatorio y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito, estableciéndose como parámetros una edificabilidad de $0,70 \text{ m}^2/\text{m}^2$ y una

altura máxima de bajo y una planta, debiendo retranquearse un mínimo de 3 metros de cualquier linde de parcela. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación. La nueva edificación deberá respetar los muros pétreos del frente de la parcela.

7. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

17. PE. 303 Plan Especial de Protección de Ríos.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano de Ríos, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de 0,65 m²/m², con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas, garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Será objetivo general de este Plan Especial; la mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.6, en cuanto tipo edificatorio y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito, completando las hileras ya edificadas, estableciéndose como parámetros una edificabilidad de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ y una altura máxima de bajo y una planta. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

7. Se cumplirá toda la reglamentación en materia de costas que le sea de aplicación. En este sentido, y conforme a lo establecido en los artículos 112.a) y 117 de la Ley de costas, se recabará informe de la administración competente en materia de costas con carácter previo a la aprobación inicial y favorable antes de la definitiva.

Igualmente se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

18. PE. 304 Plan Especial de Protección de Balbarda.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano de Balbarda, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con el establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas, garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Será objetivo general de este Plan Especial; la mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.6, en cuanto tipo edificatorio y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así

como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito, completando en su caso las hileras ya edificadas, estableciéndose como parámetros una edificabilidad de $0,70 \text{ m}^2/\text{m}^2$ y una altura máxima de bajo y una planta. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

19. PE. 305 Plan Especial de Protección de Paradela.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano de Paradela, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con el establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas, garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Será objetivo general de este Plan Especial; la mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.6, en cuanto tipo edificatorio y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito, estableciéndose como parámetros una edificabilidad de 0,70 m²/m² y una altura máxima de bajo y una planta, debiendo retranquearse un mínimo de 3 metros de cualquier linde de parcela. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

7. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

20. PE. 306 Plan Especial de Protección de Toural.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano de Toural, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 7 LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con el establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de 0,65 m²/m², con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas, garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Será objetivo general de este Plan Especial; la mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.6, en cuanto tipo edificatorio y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación completará las hileras ya edificadas estableciéndose como parámetros una edificabilidad de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ y una altura máxima de bajo y una planta. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

21. PE. 401 Plan Especial de Protección de Vista del Mar-Cantabria.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano de Vista del Mar-Cantabria, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter. El Plan Especial garantizará la continuidad de la rúa de Pe do Monte.
3. El Plan Especial, de acuerdo con el establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas, garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Será objetivo general de este Plan Especial; la mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.6, en cuanto tipo edificatorio y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito, completando en su caso las hileras ya edificadas, estableciéndose como parámetros una edificabilidad de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ y una altura máxima de bajo y una planta. En

el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

22. PE. 402 Plan Especial de protección del núcleo histórico de Cambeses.

1. En el ámbito delimitado en planos de ordenación, se desarrollará un Plan Especial de protección para la pormenorización de la ordenación detallada del suelo urbano del núcleo histórico de Cambeses y de su contorno.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 LSG. Su objetivo se centrará en la protección del patrimonio urbano, de los valores paisajísticos, naturales y ambientales al interior del núcleo, la mejora de infraestructuras y dotaciones y la rehabilitación de las edificaciones y el espacio público.
3. El Plan Especial, de acuerdo con el establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de 0,65 m²/m², con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas, garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Los objetivos generales del Plan Especial serán:
 - La conservación, valoración y recuperación de la actual estructura urbana, con la catalogación individualizada de los elementos a proteger de ser el caso.
 - La definición pormenorizada de la silueta urbana y de la volumetría del núcleo histórico y la conservación y mejora de las condiciones paisajísticas y ambientales de su entorno, especialmente referido al curso del río Lagares.
 - La rehabilitación de los edificios y de las viviendas y la regeneración del espacio público del ámbito, mejorando sus condiciones de habitabilidad, en el marco de los programas de rehabilitación urbana.
 - La mejora de las condiciones ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario.
 - La pormenorización de la regulación de usos, partiendo del uso residencial como uso global, y regulando los usos complementarios según sea el caso.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.6, en cuanto tipo edificatorio y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así

como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito, completando en su caso las hileras ya edificadas, estableciéndose como parámetros una edificabilidad de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ y una altura máxima de bajo y una planta. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación. La nueva edificación deberá integrar los muros pétreos del frente de la parcela.

7. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

23. PE. 403 Plan Especial de protección de Rosal Florido.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano de Rosal Florido, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con el establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas, garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Será objetivo general de este Plan Especial; la mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.6, en cuanto a tipo edificatorio y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así

como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito, completando en su caso las hileras ya edificadas, estableciéndose como parámetros una edificabilidad de 0,70 m²/m² y una altura máxima de bajo y una planta. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

24. PE.504. Plan Especial de Protección del Parque de Castrelos.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del sistema general de espacios libres Parque de Castrelos, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de un Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los artículos 70 y 71 b) de la LSG, y 55 de la LPCG en tanto parte de su ámbito tiene la consideración de BIC. Su objeto será la de pormenorizar su ordenación urbanística y protección patrimonial y ambiental, desarrollando un catálogo de protección de elementos contruidos y naturales, estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. Los objetivos generales de ordenación serán:
 - El tratamiento integral del parque hacia su recuperación y puesta en valor, incluyendo aquellos elementos vinculados el agua.
 - La conservación, valoración y mantenimiento de sus condiciones ambientales.
 - La regulación del tratamiento de acondicionamiento del espacio público y su tratamiento, regulando su accesibilidad y la movilidad.
 - La conservación y rehabilitación de las edificaciones y construcciones existentes mediante la asignación de niveles en concordancia con el establecido en la LPCG.
 - La catalogación de los elementos arbóreos y vegetales que lo caracterizan.
 - La regulación de los usos y actividades al interior del parque así como su intensidad.
4. En tanto no se apruebe el presente Plan Especial sólo se autorizan obras de conservación y obras de mantenimiento en la edificación existente y obras de mantenimiento y conservación del espacio público con el objeto de mantener su funcionalidad. Para el Pazo de Valadares se estará a las actuaciones permitidas por la LPCG para inmuebles con protección integral.

25. PE. 601 Plan Especial de Protección de Barreiro.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano de Barreiro, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 de la LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con el establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente, y garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Será objetivo general de este Plan Especial; la mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.6 en cuanto a tipos edificatorios y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito, completando en su caso las hileras ya edificadas, estableciéndose como parámetros una edificabilidad de $0,70 \text{ m}^2/\text{m}^2$ y una altura máxima de bajo y una planta. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

7. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

26. PE. 602 Plan Especial de Protección del núcleo histórico de San Paio-Piñeiro.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano del núcleo histórico de San Paio-Piñeiro, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los artículos 70 y 71 de la LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con el establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente, y garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Serán objetivos generales de este Plan Especial:
 - La mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario.
 - La conservación, valoración y recuperación del patrimonio cultural de interés, con la catalogación individualizada de los elementos a proteger.
 - La definición de la silueta urbana y de la volumetría del núcleo, así como la mejora de las condiciones paisajísticas y ambientales del contorno del núcleo, habida cuenta su caracterización como núcleo histórico.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.6 en cuanto a tipos edificatorios y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito, completando en su caso las hileras ya edificadas, estableciéndose como parámetros una edificabilidad de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ y una altura máxima de bajo y una planta. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

7. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

27. PE. 603 Plan Especial de Protección del núcleo histórico de San Paio-Quintela.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano del núcleo histórico de San Paio-Quintela, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los artículos 70 y 71 de la LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con el establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente, y garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Serán objetivos generales de este Plan Especial:
 - La mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario.
 - La conservación, valoración y recuperación del patrimonio cultural de interés, con la catalogación individualizada de los elementos a proteger.
 - La definición de la silueta urbana y de la volumetría del núcleo, así como la mejora de las condiciones paisajísticas y ambientales del contorno del núcleo, habida cuenta su caracterización como núcleo histórico.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.6 en cuanto a tipos edificatorios y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito, completando en su caso las hileras ya edificadas, estableciéndose como

parámetros una edificabilidad de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ y una altura máxima de bajo y una planta. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

7. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

28. PE. 604 Plan Especial de Protección de la Calle de A Cañiza.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano del contorno de la calle de A Cañiza, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con el establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas, garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Será objetivo general de este Plan Especial; la mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.6, en cuanto a tipo edificatorio y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito estableciéndose como parámetros una edificabilidad de $0,70 \text{ m}^2/\text{m}^2$ y una altura máxima de bajo y una planta, debiendo retranquearse un mínimo de 3 metros de

cualquier linde de parcela. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

7. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

29. PE. 701 Plan Especial de Protección de A Carrasqueira.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano de A Carrasqueira, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con el establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de 0,65 m²/m², con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas, garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Será objetivo general de este Plan Especial; la mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.6, en cuanto a tipo edificatorio y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito estableciéndose como parámetros una edificabilidad de 0,70 m²/m² y una altura máxima de bajo y una planta, debiendo retranquearse un mínimo de 3 metros de

cualquier linde de parcela. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

7. Se cumplirá toda la reglamentación en materia de costas que le sea de aplicación. En este sentido, y conforme a lo establecido en los artículos 112a) y 117 de la Ley de costas, se recabará informe de la administración competente en materia de costas con carácter previo a la aprobación inicial y favorable antes de la definitiva.

Igualmente se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

30. PE. 702 Plan Especial de Protección de Coruxo-Silveira.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano de Silveira en Coruxo, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con el establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de repartición, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente, y garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Será objetivo general de este Plan Especial; la mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.6. en cuanto a tipos edificatorios y regulación de usos.
6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario

público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito, completando en su caso las hileras ya edificadas, estableciéndose como parámetros una edificabilidad de $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ y una altura máxima de bajo y una planta. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

7. Se cumplirá toda la reglamentación en materia de costas que le sea de aplicación. En este sentido, y conforme a lo establecido en los artículos 112a) y 117 de la Ley de costas, se recabará informe de la administración competente en materia de costas con carácter previo a la aprobación inicial y favorable antes de la definitiva.

Igualmente se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

31. PE. 703 Plan Especial de Protección de Coruxo-Combro.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del suelo urbano de Combro en Coruxo, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 de la LSG, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con el establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de reparto, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de $0,65 \text{ m}^2/\text{m}^2$, con el objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente, y garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Será objetivo general de este Plan Especial; la mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas con atención a las singulares características de su viario.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U.6 en cuanto a tipos edificatorios y regulación de usos.

6. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público con sección mayor o igual a 4 metros. No se autorizan obras de demolición excepto previa declaración de ruina.

La nueva edificación colaborará en el complemento de las características y fisonomía del ámbito estableciéndose como parámetros una edificabilidad de 0,70 m²/m² y una altura máxima de bajo y una planta, debiendo retranquearse un mínimo de 3 metros de cualquier linde de parcela. En el caso de ampliación de la edificación principal existente se permitirá completarla hasta la altura máxima establecida en bajo y una planta, manteniendo su actual ocupación.

7. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

32. PE. 705 Plan Especial de Protección e Infraestructuras del frente litoral de O Vao.

1. En el ámbito que se delimita en el Plan General, con la clasificación de suelo urbano y suelo rústico de especial protección de espacios naturales y de costas, contenido en planos de ordenación, se desarrollará un Plan Especial para la protección del frente litoral de O Vao, incluyendo tanto los suelos urbanos como los terrenos rústicos que lo circundan configurando su contorno costero.
2. El Plan Especial se desarrollará a tenor de lo establecido en los art. 70 y 71 de la LSG y su Reglamento, habida cuenta las previsiones de la “Ley 22/1998 de costas” modificada por la “Ley 2/2013” y su Reglamento en el ámbito de aplicación. Su contenido se centrará en la protección del contorno del espacio natural, Espacio Natural de Interés Local (ENIL) y de los valores paisajísticos, naturales y ambientales del contorno costero; la ordenación del área de aparcamiento; y la mejora de infraestructuras viarias y dotaciones.

Se justificará su adaptación a los criterios de ordenación establecidos en el Plan de Ordenación del Litoral. Igualmente se cumplirá toda la reglamentación en materia de costas que le sea de aplicación. En este sentido y, conforme a lo establecido en los artículos 112a) y 117 de la Ley de costas, se recabará informe de la administración competente en materia de costas con carácter previo a la aprobación inicial y favorable antes de la definitiva.

3. Los objetivos generales del Plan Especial serán:

- La definición pormenorizada de las infraestructuras viarias y dotaciones, así como los accesos al frente litoral.
- La preservación, recuperación y mejora de las condiciones paisajísticas y ambientales de contorno, con especial atención a la regulación de las intervenciones en el entorno del espacio natural.
- La ordenación funcional y la regulación del tratamiento y acondicionamiento del sistema general de espacios libres.
- La mejora de las condiciones ambientales, eliminando elementos descontextualizados de suerte que permita mejorar las condiciones del espacio natural y su uso y disfrute.
- La mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas; definiendo la situación y condiciones de urbanización del nuevo aparcamiento que permitirá la eliminación del aparcamiento existente junto al ENIL de O Vao y la reurbanización del viario que permitirá mejorar las condiciones de accesibilidad.

4. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

33. PE. 707 Plan Especial de Protección e infraestructuras del Regato Lavadoiro.

1. En el ámbito que se delimita en el Plan General, con la clasificación de suelo rústico de especial protección de aguas y costas, contenido en planos de ordenación, se desarrollará un Plan Especial de protección e infraestructuras del Regato Lavadoiro.
2. El Plan Especial se desarrollará a tenor de lo establecido en los art. 70, 71 y 73 de la LSG y su Reglamento, habida cuenta las previsiones de la Ley 22/1998 de costas modificada por la Ley 2/2013 y su Reglamento en el ámbito de aplicación. Su contenido se centrará en la protección del espacio del contorno del río como espacio de interés ambiental, y la mejora de las infraestructuras en cuanto a conexiones y accesibilidades, singularmente en relación a la playa.

Se justificará su adaptación a los criterios de ordenación establecidos en el Plan de Ordenación del Litoral. Igualmente se cumplirá toda la reglamentación en materia de costas que le sea de aplicación. En este sentido y, conforme a lo establecido en los artículos 112a) y 117 de la Ley de costas, se recabará informe de la administración competente en materia de costas con carácter previo a la aprobación inicial y favorable antes de la definitiva.

3. Los objetivos generales del Plan Especial serán:

- La preservación, recuperación y mejora de las condiciones paisajísticas y ambientales del ámbito, con especial atención a la regulación de las intervenciones en el contorno del río, catalogando en su caso aquellos elementos etnográficos de interés patrimonial de suerte que permita su puesta en valor.
- El acondicionamiento y mejora de los valores paisajísticos y ambientales del ámbito con especial atención a la regulación de las intervenciones en el contorno del río
- La ordenación funcional y la regulación del tratamiento pormenorizado de las infraestructuras viarias y dotaciones.
- La mejora de las condiciones ambientales, eliminando elementos descontextualizados de suerte que permita mejorar las condiciones del espacio de interés ambiental para su uso y disfrute.
- La mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas; definiendo el carácter blando de las sendas que permitan las conexiones viarias y dotando de plena accesibilidad al ámbito.

4. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

34. PE. 802 Plan Especial de Protección e infraestructuras de Valadares-Portal

1. En el ámbito que se delimita en el Plan General, con la clasificación de suelo rústico de especial protección de aguas, contenido en planos de ordenación, se desarrollará un Plan Especial de infraestructuras de Valadares-Portal.
 2. El Plan Especial se desarrollará a tenor de lo establecido en los art. 70, 71 y 73 de la LSG y su Reglamento. Su contenido se centrará en la protección de las áreas más sensibles en el contorno del río, mejorando las infraestructuras de itinerarios peatonales.
- ### 3. Los objetivos generales del Plan Especial serán:
- La preservación, recuperación y mejora de las condiciones paisajísticas y ambientales en el área del lecho del río, garantizando su puesta en valor como recurso de senda ambiental.
 - La mejora de las condiciones del ecosistema del río, eliminando elementos descontextualizados e impactos existentes, permitiendo mejorar las condiciones naturales del espacio para su uso y disfrute.
 - Resolver con criterios de movilidad sostenible los recorridos y accesos, pormenorizando la posición y ordenación de los puntos de acceso y las características de los viarios que permitan el recorrido por el ámbito.

4. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

35. PE. 803 Plan Especial de Protección de Candeán.

1. El Plan Especial se desarrollará en el ámbito de suelo urbano de Candeán, delimitado en planos de ordenación.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de Plan Especial de Protección conforme a lo establecido en los arts. 70 y 71 LSG, con objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, de cara a la mejora del ambiente urbano y la accesibilidad, así como el estudio de las afecciones derivadas de las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Vigo, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. El Plan Especial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 LSG podrá delimitar áreas de repartición, con una edificabilidad máxima sobre superficie total del área, de 0,65 m²/m², con objeto de mejorar y completar la estructura urbana existente mediante remodelaciones urbanas, garantizando su reequipamiento dotacional y de espacios libres.
4. Será objetivo general de este Plan Especial; la mejora de las condiciones de habitabilidad, ambientales y de los servicios a la población, así como la mejora de la urbanización superficial y de las infraestructuras urbanísticas.
5. Para los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U6, en cuanto al tipo edificatorio y regulación de usos.
6. El Plan Especial deberá remitirse a la Dirección General de Aviación Civil antes de su aprobación inicial, para ser informado. A falta de solicitud de informe o en su caso de disconformidad el planeamiento no podrá ser aprobado definitivamente en lo que afecta al ejercicio de las competencias estatales.
7. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, todas ellas sin incremento del volumen actualmente existente, requiriendo acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 31 e 33 del Real Decreto 369/2023.

36. PE. 804 Plan Especial de Protección e Infraestructuras de Ameal-N-555.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito de suelo urbano delimitado en planos de ordenación correspondiente al asentamiento informal de carácter industrial y de actividades que si desarrolla sobre la carretera N-555, y que tiene su prolongación en el contíguo tenérmelo municipal de Redondela.
2. El Plan Especial se desarrollará a tenor del establecido en los arts. 70, 71 y 73 de la LSG y su Reglamento, con lo objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la recalificación del espacio público, la mejora de la calidad del ambiente urbano y las infraestructuras, así como el estudio de las aficiones derivadas de las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Vigo, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con lo su carácter, y coordinando sus determinaciones con las que devengan del desarrollo del vigente Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariales de Galicia en el área de Ameal.
3. A los efectos de la regulación urbanística se estará al establecido en la ordenanza de suelo urbano U9.2, en cuanto a tipo edificatorio y regulación de usos.
4. El Plan Especial deberá remitirse a la "Dirección General de Aviación Civil" antes de su aprobación inicial, para ser informado. La falta de solicitud de informe o en su caso de disconformidad el planeamiento no podrá ser aprobado definitivamente en el que afecta al ejercicio de las competencias estatales.
5. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, todas ellas sin incremento del volumen actualmente existente, requiriendo acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 31 y 33 del Real Decreto 369/2023.

El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido lo pones planeamiento de acuerdo con la legislación urbanística, una vez que si apliquen al mismo las condiciones que, en su caso, establezca el informe del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, no xenerando, en lo caso de su merma, ningún tipo de derecho la indemnización por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ni del titular o gestor de la infraestructura aeronáutica o proveedor de los servicios de navegación aérea, excepto cuando afecte a derechos ya patrimonializados.

37. PE. 805 Plan Especial de Protección e infraestructuras de Puxeiros.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito de suelo urbano delimitado en planos de ordenación correspondiente al asentamiento informal de carácter industrial y de actividades que se desarrolla en el contorno del enlace de la Autopista AP-9 en el alto de Puxeiros, y que tiene su prolongación en el contíguo término municipal de Mos.
2. El Plan Especial se desarrollará a tenor de lo establecido en los arts. 70, 71 y 73 de la LSG y su Reglamento, con el objeto de pormenorizar su ordenación urbanística, hacia la recalificación del espacio público, la mejora de la calidad del ambiente urbano y las infraestructuras, así como el estudio de las afecciones derivadas de las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Vigo, y estableciendo la regulación de sus determinaciones coherentes con su carácter.
3. A los efectos de la regulación urbanística se estará a lo establecido en la ordenanza de suelo urbano U9.2, en cuanto a tipo edificatorio y regulación de usos.
4. El Plan Especial deberá remitirse a la "Dirección General de Aviación Civil" antes de su aprobación inicial, para ser informado. La falta de solicitud de informe o en su caso de disconformidad, el planeamiento no podrá ser aprobado definitivamente en lo que afecta al ejercicio de las competencias estatales.
5. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, todas ellas sin incremento del volumen actualmente existente, requiriendo acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 31 y 33 del Real Decreto 369/2023.

El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el planeamiento de acuerdo con la legislación urbanística, una vez que se apliquen al mismo las condiciones que, en su caso, establezca el informe del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, no generando, en el caso de su merma, ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ni del titular o gestor de la infraestructura aeronáutica o proveedor de los servicios de navegación aérea, excepto cuando afecte a derechos ya patrimonializados.

Art. 38. Planes Especiales de infraestructuras y dotaciones.

Se desarrollarán a través de planes especiales de infraestructuras y dotaciones de los regulados en el art.73 LSG los siguientes ámbitos con las determinaciones que se establecen.

1. PE. 212 Plan Especial de Infraestructuras y dotaciones del Parque de la Finca Matías.

1. En este ámbito, con la clasificación de suelo urbano no consolidado se desarrollará el Plan Especial de infraestructuras y dotaciones del sistema general dotacional y de zonas verdes y espacios públicos Parque de la Finca Matías.
2. El Plan tendrá el carácter de Plan Especial de infraestructuras y dotaciones, conforme a lo establecido en el artículo 73 de la LSG, y se redactará con el objeto de establecer la ordenación pormenorizada, desarrollando un plan especial que permita la recuperación de un espacio vacío en un área de la ciudad densamente poblada y convirtiéndose en un lugar permeable y de referencia, capaz de resolver el desnivel existente entre los viarios del contorno.
3. Los objetivos generales de ordenación serán:
 - La recuperación de las especies vegetales de interés y la plantación de nuevos ejemplares para la creación de un pulmón verde en un área densamente poblada.
 - La resolución de los desniveles existentes entre Aragón y Travesía mediante la procura de una solución permeable y de bancales que permita funcionar al parque como elemento de transición.
 - Ordenar las áreas de nuevas dotaciones deportivas, juegos infantiles y zonas verdes como regeneración de un espacio aislado aumentando las dotaciones públicas de los barrios colindantes.

2. PE. 307 Plan Especial de Infraestructuras y dotaciones del Parque de A Guía.

1. El Plan Especial desarrollará el ámbito delimitado en planos de ordenación del sistema general de zonas verdes y espacios libres públicos del Parque de A Guía, con las clasificaciones de suelo urbano no consolidado y suelo rústico de especial protección de costas y paisaje.
2. El Plan Especial tiene el carácter de infraestructuras y dotaciones conforme a lo establecido en el art. 73 LSG, siendo su objeto la ordenación pormenorizada del sistema general, ampliar el espacio destinado a uso público y fomentar el acondicionamiento de esta dotación de contorno de la Ciudad, compatibilizando el mantenimiento y potenciación de sus características naturales y paisajísticas. Para ello

se desarrollará el plan especial integrando las determinaciones previstas en el Plan de Ordenación del Litoral para este ámbito. Igualmente se cumplirá toda la reglamentación en materia de costas que le sea de aplicación. En este sentido y, conforme a lo establecido en los artículos 112a) y 117 de la Ley de costas, se recabará informe de la administración competente en materia de costas con carácter previo a la aprobación inicial y favorable antes de la definitiva.

Serán objeto de ordenación la regulación de los usos, la creación de recorridos y accesos acomodados al medio, el acondicionamiento de la vegetación, la preservación de las características ambientales y valores paisajísticos, así como la caracterización de su estructura territorial en función de su naturaleza y significación cultural.

3. Los objetivos generales de ordenación del Parque de A Guía, serán:

- Alcanzar un carácter neto de parque forestal con acondicionamiento de accesos, sendas y recorridos peatonales, así como la regeneración forestal y vegetal necesaria para preservar los valores naturales del medio en atención a sus características y condicionantes medioambientales.
- Prestar atención a la organización de los accesos, de las áreas blandas de estacionamiento de vehículos privados y autocares y, relacionadas con ellas, la dotación de posibles instalaciones recreativas o de servicios complementarios; regulando los usos y zonificando las diferentes áreas.
- La puesta en valor y reuso de los elementos de valor patrimonial y paisajísticos característicos del lugar, en el marco de la pormenorización de la ordenación del sistema general de espacios libres, que conllevará la incorporación de un Catálogo de elementos naturales y culturales de interés, con el objeto de potenciarlo como recurso cultural y natural.
- Prestar especial atención a los valores naturales a preservar, entre los que se encuentra A Carballeira de A Guía, en atención a sus características y condicionantes medioambientales; previendo las medidas necesarias para la corrección de los impactos paisajísticos existentes y las determinaciones para la preservación y puesta en valor de los valores paisajísticos del lugar.
- Analizar la caracterización de la estructura territorial del bien en función de su naturaleza, el análisis de su significación cultural, y las características generales del contorno, de su cuenca visual, y los criterios para mantenerla, con la documentación histórica y la información gráfica y planimétrica necesaria para una completa descripción de todos los elementos que constituyen el bien.
- Elaborar un catálogo exhaustivo de todos los bienes que lo conforman, incluidos aquellos de carácter ambiental, señalados con precisión en un plano topográfico, y con fichas individualizadas con su descripción y la referencia a las intervenciones y medidas concretas previstas para la conservación de sus valores culturales.

- Establecer las directrices generales para la protección del patrimonio arquitectónico, etnológico y arqueológico, clasificado según los niveles de protección previstos en esta ley.

4. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

3. PE. 308 Plan Especial de Infraestructuras y dotaciones de la vía verde en Teis.

1. El Plan Especial desarrollará el ámbito delimitado en planos de ordenación correspondiente al sistema general Vía Verde en Teis con la clasificación de suelo rústico de protección ordinaria y de especial protección de infraestructuras.

2. El Plan Especial tiene el carácter de infraestructuras y dotaciones conforme a lo establecido en el art. 73 LSG, siendo su objeto la ordenación pormenorizada del sistema general, ampliando el espacio destinado a uso público y fomentar la mejora de la calidad ambiental y paisajística de esta área de la ciudad desestructurada y fuertemente condicionada por las infraestructuras, mejorando su calidad ambiental, y fomentando la transversalidad peatonal y de relación con las dotaciones existentes y propuestas en el entorno.

3. Los objetivos generales de ordenación de la vía verde Teis, serán:

- Alcanzar un carácter neto de vía verde como dotación de sistema general, singularmente en el contorno de la traza de la Autopista AP-9, y alcanzar una nueva imagen urbana ahora inevitablemente vinculada a la reconsideración de la funcionalidad de dicha vía, entre la avenida de Buenos Aires y la nueva Estación de Urzáiz.
- Prestar especial atención a la mejora de las condiciones ambientales del ámbito habida cuenta los factores acústicos y contaminantes derivados de la cercanía de las infraestructuras de comunicación que discurren en las inmediaciones.
- Garantizar el funcionamiento de la vía verde como elemento de enlace entre los diferentes elementos urbanos por los que discurre, cosiendo discontinuidades entre suelos vacíos, eliminando efectos barrera generados por la implantación de las infraestructuras, y corrigiendo impactos derivados de su posición intersticial.
- Resolver mediante soluciones de movilidad sostenible los diferentes modos de circulación a su paso por el ámbito del plan especial, priorizando al peatón y la bicicleta frente al vehículo privado, introduciendo criterios de revexetación de la ciudad y accesibilidad universal.

4. PE. 404 Plan Especial de Infraestructuras y dotaciones del Parque Lineal del Lagares 1º Tramo.Cabral-Avd.Madrid.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito delimitado en planos de ordenación correspondiente al sistema general de espacios libres del Parque Lineal del Lagares, con la clasificación de suelo urbano, urbanizable y suelo rústico de especial protección de aguas.
2. El Plan tendrá el carácter de Plan Especial de infraestructuras y dotaciones del Parque lineal del Lagares, conforme a lo establecido en el artículo 73 de la LSG, habida cuenta las previsiones de la legislación sectorial, estando a lo establecido en cada clase de suelo; especialmente, en materia de protección de aguas, mediante la introducción de determinaciones de ordenación que tengan en cuenta aquellos aspectos vinculados con los riesgos de inundación. Su contenido se centrará en la ordenación del gran corredor ambiental de la ciudad de Vigo.

3. Los objetivos generales de ordenación serán:

- La protección del contorno del río Lagares y la regeneración de sus márgenes, con el objetivo de la puesta en valor del sistema ambiental del río, priorizando su conectividad y continuidad, integrando espacios públicos con aquellos otros que, cumpliendo una función articuladora, puedan pervivir como espacios libres privados.
- Producir el acondicionamiento y reuso de elementos característicos del río y su contorno, en el marco del saneamiento integral del canal, vinculado a las propuestas de renovación del sistema de colectores de margen, y en la pormenorización de la ordenación del sistema general de espacios libres y dotaciones públicas delimitado por el Plan General.
- Garantizar la continuidad de los recorridos peatonales y evaluar la creación de nuevos itinerarios, transversales y longitudinales, procurando la integración ambiental de los bordes de las infraestructuras viarias de accesos, ya sean existentes o proyectadas.
- Regular y pormenorizar los usos compatibles con el Parque incluso aquellos usos industriales existentes y que se incluyen en los límites del ámbito.
- La catalogación de elementos a proteger, tanto del patrimonio natural como etnográfico y el acondicionamiento de la vegetación y la preservación de las características ambientales del contorno que se concretan en canales, aceñas, molinos y masas de arbolado de interés.
- Establecer las condiciones de la urbanización, acomodadas a la fragilidad del sistema ambiental y regulará detalladamente las condiciones de intervención y acondicionamiento, dentro del régimen de suelo establecido para el suelo rústico de protección que corresponda.
- Integrar las actuaciones previstas por la administración competente en materia de Control y Gestión de los Riesgos de Inundabilidad.

4. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.
5. PE. 501 Plan Especial de Infraestructuras y dotaciones del Parque Lineal del Lagares 2º Tramo. Sárdoma-Castrelos.
1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito delimitado en planos de ordenación correspondiente al sistema general de espacios libres del Parque Lineal del Lagares, con la clasificación de suelo de suelo urbano, urbanizable y suelo rústico de especial protección de aguas.
 2. El Plan tendrá el carácter de Plan Especial de infraestructuras y dotaciones del Parque lineal del Lagares, conforme a lo establecido en el artículo 73 de la LSG, habida cuenta las previsiones de la legislación sectorial, estando a lo establecido en cada clase de suelo; especialmente, en materia de protección de aguas, mediante la introducción de determinaciones de ordenación que tengan en cuenta aquellos aspectos vinculados con los riesgos de inundación. Su contenido se centrará en la ordenación del gran corredor ambiental de la ciudad de Vigo.
 3. Los objetivos generales de ordenación serán:
 - La protección del contorno del río Lagares y la regeneración de sus márgenes, con el objetivo de la puesta en valor del sistema ambiental del río, priorizando su conectividad y continuidad, integrando espacios públicos con aquellos otros que, cumpliendo una función articuladora, puedan pervivir como espacios libres privados.
 - Producir el acondicionamiento y reuso de elementos característicos del río y su contorno, en el marco del saneamiento integral del canal, vinculado a las propuestas de renovación del sistema de colectores de margen, y en la pormenorización de la ordenación del sistema general de espacios libres y dotaciones públicas delimitado por el Plan General.
 - Garantizar la continuidad de los recorridos peatonales y evaluar la creación de nuevos itinerarios, transversales y longitudinales, procurando la integración ambiental de los bordes del suelo urbano y de las infraestructuras viarias de accesos, ya sean existentes o proyectadas.
 - Regular y pormenorizar los usos compatibles con el Parque, en relación con su posición de integración en la trama urbana y en contacto con la ciudad consolidada.
 - La catalogación de elementos a proteger, tanto del patrimonio natural como etnográfico y el acondicionamiento de la vegetación y la preservación de las características ambientales del contorno que se concretan en canales, aceñas, molinos y masas de arbolado de interés.

- Establecer las condiciones de la urbanización, acomodadas a la fragilidad del sistema ambiental y regulará detalladamente las condiciones de intervención y acondicionamiento, dentro del régimen de suelo establecido para el suelo rústico de protección que corresponda.
- Integrar las actuaciones previstas por la administración competente en materia de Control y Gestión de los Riesgos de Inundabilidad.

4. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

6. PE. 502 Plan Especial de Infraestructuras y dotaciones del Parque de Monte de A Serra

1. El Plan Especial desarrollará el ámbito delimitado en planos de ordenación correspondiente al Parque de Monte de A Serra, con la clasificaciones de suelo rústico de protección ordinaria y suelo rústico de especial protección forestal y protección de aguas.
2. El Plan Especial tiene el carácter de infraestructuras y dotaciones, conforme a lo establecido en el art. 73 LSG, siendo su objeto ampliar el espacio destinado a uso público y fomentar el acondicionamiento de esta dotación de sistema general de contorno de la Ciudad, compatibilizando el mantenimiento y potenciación de sus características naturales y paisajísticas. Para ello, se desarrollará el plan especial resolviendo las entregas de la ciudad y del parque lineal del Lagares desde la posición de centralidad que ocupa esta nueva dotación.

Serán objeto del Plan Especial a ordenación y regulación pormenorizada del sistema general, de los usos, la creación de recorridos y accesos acomodados al medio, el acondicionamiento de la vegetación y la preservación de las características ambientales y valores paisajísticos.

3. Los objetivos generales de ordenación del Parque de Monte de A Serra, serán:

- Alcanzar un carácter neto de parque forestal con acondicionamiento de accesos, sendas y recorridos peatonales, así como la regeneración forestal y vegetal necesaria para preservar los valores naturales del medio en atención a sus características y condicionantes medioambientales.
- La protección del río Barxa, previendo la regeneración de sus márgenes, para la preservación del sistema ambiental del río, produciendo el acondicionamiento y reuso de elementos característicos del río y su contorno, en el marco del saneamiento integral del canal.
- Prestar atención a la organización de los accesos, de las áreas blandas de estacionamiento de vehículos privados y autocares y, relacionadas con ellas, la

dotación de posibles instalaciones recreativas o de servicios complementarios; regulando los usos y zonificando las diferentes áreas.

- La puesta en valor y reuso de los elementos característicos del lugar, en el marco de la pormenorización de la ordenación del sistema general de espacios libres constituido por el Parque de Monte de A Serra, conllevará la incorporación de un Catalogo de elementos naturales y culturales de interés, con el objeto de potenciarlo como recurso cultural y natural.
- Prestar especial atención a los valores naturales a preservar, en atención a sus características y condicionantes medioambientales; previendo las medidas necesarias para la corrección de los impactos paisajísticos existentes y las determinaciones para la preservación y puesta en valor de los valores paisajísticos del lugar.

4. En las parcelas incluidas en el monte vecinal se estará a lo establecido en la legislación en materia de montes, en particular en la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común y en su Reglamento aprobado por el Decreto 260/1992, de 4 de septiembre.

5. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

7. PE. 503 Plan Especial de Infraestructuras y dotaciones del Monte de la Mina.

1. En el ámbito delimitado en planos de ordenación, y con una clasificación de suelo rústico, se desarrollará el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones del Monte da Mina.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de plan especial de infraestructuras y dotaciones de los previstos en el artículo 73 LSG para el desarrollo del sistema general dotacional previsto en este Plan General.
3. Los objetivos generales de ordenación de este plan especial serán:
 - La ordenación del sistema general dotacional delimitado por el Plan General, sobre la base de la recalificación funcional de este espacio, incorporando los nuevos suelos dotacionales con las dotaciones ya existentes en el ámbito.
 - La mejora de las condiciones de accesibilidad y relaciones de acceso con el contorno, y entre las diferentes dotaciones que se localizan en el ámbito y su singularidad topográfica.
 - El Plan Especial pormenorizará la ordenación del viario, estableciendo las áreas de estacionamiento, las características de los viarios y de los espacios públicos, permitiendo la recualificación del ámbito a través de la mejora del grado de urbanidad.

- La ordenación propuesta, en la medida en que sea de aplicación, estará a lo establecido en la vigente legislación de carreteras en cuanto limitaciones de la edificabilidad y servidumbres.
 - Valorar las actuales dotaciones, previendo las posibles necesidades futuras de los mismos y estableciendo un programa para los nuevos usos dotacionales y complementarios.
4. En las parcelas incluidas en el monte vecinal se estará a lo establecido en la legislación en materia de montes, en particular en la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común y en su Reglamento aprobado por el Decreto 260/1992, de 4 de septiembre.
5. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.
8. PE. 610 Plan Especial de Infraestructuras y dotaciones del Parque Lineal del Lagares 3º Tramo. Balaídos-Os Muíños.
1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito delimitado en planos de ordenación correspondiente al sistema general de espacios libres, con la clasificación de suelo urbano, urbanizable y suelos rústicos de especial protección de espacios naturales, de aguas e infraestructuras.
2. El Plan tendrá el carácter de Plan Especial de infraestructuras y dotaciones del Parque lineal del Lagares, conforme a lo establecido en el artículo 73 de la LSG, habida cuenta las previsiones de la legislación sectorial, estando a lo establecido en cada clase de suelo; especialmente, en materia de protección de aguas, mediante la introducción de determinaciones de ordenación que tengan en cuenta aquellos aspectos vinculados con los riesgos de inundación. Su contenido se centrará en la ordenación del gran corredor ambiental de la ciudad de Vigo.
- Este Plan pormenorizará una ordenación del Parque en su tramo más próximo a la costa, resolviendo la zona de la desembocadura del río Lagares, como la zona del Parque ambientalmente más sensible.
3. Los objetivos generales de ordenación serán:
- La protección del contorno del río Lagares y la regeneración de sus márgenes, con el objetivo de la puesta en valor del sistemas ambiental del río, priorizando su conectividad y continuidad, integrando espacios públicos existentes.

- Producir el acondicionamiento y reuso de elementos característicos del río y su contorno, en el marco del saneamiento integral del canal vinculado a la renovación del sistema de colectores de margen, y en la pormenorización de la ordenación del sistema general de espacios libres y dotaciones públicas delimitado por el Plan General.
- La ordenación del sistema viario garantizará la continuidad de los recorridos peatonales, transversales y longitudinales, que como último tramo permitirán la llegada a la línea de la costa.
- La regulación y pormenorización de usos compatibles con el acondicionamiento de la vegetación y la preservación de las características ambientales del contorno que se concretan en canales, aceñas, molinos y masas de arbolado de interés.
- La catalogación, de ser el caso, de los elementos a proteger, tanto del patrimonio natural como cultural.
- Establecer las condiciones de la urbanización, acomodadas a la fragilidad del sistema ambiental y regulará detalladamente las condiciones de intervención y acondicionamiento.

4. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

9. PE. 605 Plan Especial de infraestructuras y dotaciones del borde litoral de Bouzas

1. En este ámbito singular de la ría de Vigo, con la clasificación de suelo urbano y rústico de especial protección de costas, se desarrollará el Plan Especial de infraestructuras y dotaciones del borde litoral de Bouzas.
2. El Plan tendrá el carácter de Plan Especial de infraestructuras y dotaciones, conforme a lo establecido en el artículo 73 de la LSG, y se redactará con el objeto de establecer la ordenación pormenorizada, desarrollando un catálogo de protección de interés patrimonial vinculados con el litoral, así como estableciendo las actuaciones posibles de mejora del espacio público hacia una movilidad sostenible.
3. Los objetivos generales de ordenación serán:
 - La protección y recuperación de una zona urbana procedente de un núcleo tradicional integrado en la ciudad compacta, y que presenta un valor especial por su carácter litoral.
 - La resolución de los accesos rodados y peatonales, garantizando el libre acceso público al frente litoral y marítimo en el área de Bouzas y su contorno, así como a los arenales de las playas.
 - La ordenación pormenorizada de las relaciones funcionales entre el Barrio de Bouzas, el Museo del Mar y el inicio del espacio litoral de Samil, con la trama

urbana con la que entra en contacto, y definirá la ocupación de espacios vacantes, todos ellos fuera de las líneas de servidumbre del deslinde marítimo terrestre que se indican en los planos de ordenación. Igualmente la ordenación se completará, de ser el caso, con dotaciones de tipo náutico-deportivo o deportivo.

- Pormenorizar la catalogación del patrimonio cultural existente en el ámbito, garantizando la accesibilidad pública al mismo.

4. En el ámbito incluido en la zona de servidumbre de dominio público marítimo terrestre, se cumplirá toda la reglamentación en materia de costas que le sea de aplicación.

Previa su aprobación definitiva se recabará informe favorable de la administración competente en materia de costas. Asimismo las actuaciones que afecten al dominio público marítimo terrestre y su servidumbre de protección, deberán contar con el correspondiente título habilitante y autorización del organismo competente en materia de costas de la Comunidad Autónoma.

5. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

10. PE. 606 Plan Especial de infraestructuras y dotaciones del borde litoral de Samil.

1. En este ámbito singular de la ría de Vigo, con la clasificación de suelo urbano y rústico de especial protección de espacios naturales y de costas, se desarrollará el Plan Especial de infraestructuras y dotaciones del borde litoral de Samil.
2. El Plan tendrá el carácter de Plan Especial de infraestructuras y dotaciones, conforme a lo establecido en el artículo 73 de la LSG, y se redactará con el objeto de establecer la ordenación pormenorizada de este importante espacio de ocio ciudadano, desarrollando un plan especial que permita la recuperación del frente litoral para uso público, habida cuenta los condicionantes referidos al cambio climático.
3. Los objetivos generales de ordenación serán:
 - La recuperación del espacio natural poniendo en valor su ecosistema y facilitando la integración de los valores naturales con la trama urbana del contorno.
 - La resolución de los accesos rodados y peatonales; analizando la demanda real respecto del vehículo privado en cuanto a las necesidades de aparcamiento y las conexiones viarias, así como la búsqueda de soluciones de movilidad sostenible relacionadas con el transporte público y con la bicicleta, para facilitar el acceso a este ámbito.

- Garantizar el acceso público al espacio litoral con soluciones blandas que preserven la naturalidad del espacio y su renaturalización.
- Las soluciones propuestas preservarán los elementos naturales de la costa, como la duna y las rocas del borde costero.

4. En el ámbito incluido en la zona de servidumbre de dominio público marítimo terrestre, se cumplirá toda la reglamentación en materia de costas que le sea de aplicación.

Previa su aprobación definitiva se recabará informe favorable de la administración competente en materia de costas. Asimismo las actuaciones que afecten a dominio público marítimo terrestre y su servidumbre de protección, deberán contar con el correspondiente título habilitante y autorización del organismo competente en materia de costas de la Comunidad Autónoma.

5. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.
11. PE. 607 Plan Especial de Infraestructuras y dotaciones del Complejo Deportivo de A Tomada.

1. En el ámbito delimitado en planos de ordenación, con la clasificación de suelo urbanizable, se desarrollará el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones del Complejo Deportivo de A Tomada.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de plan especial de infraestructuras y dotaciones de los previstos en el artículo 73 LSG para el desarrollo de un sistema general dotacional para la implantación de un nuevo complejo deportivo.

3. Los objetivos generales de ordenación serán:

- Establecer la ordenación pormenorizada del sistema general dotacional delimitado por el Plan General, teniendo como premisa a rehabilitación ambiental de este espacio contribuyendo a la protección de los valores ambientales del área y a la ampliación de los espacios dotacionales y de ocio. Así los terrenos asociados a la vaguada de la cante, quedarán libres de edificación.
- Establecer un programa de usos dotacionales que entre otros incluya los complementarios de los usos deportivos como el servicio de aparcamiento acomodado a la demanda de las nuevas instalaciones deportivas. La intensidad máxima se fija con una ocupación del 30% como máximo y con una altura equivalente a 3 plantas y 10,50 metros.

- La ordenación del conjunto del ámbito estableciendo las condiciones de mejora y acondicionamiento del espacio público y del sistema viario, con especial atención al acceso derivado del nuevo viario previsto por el Plan General.
- El plan especial valorará los elementos de usos existentes en el contorno del ámbito y su situación de fragilidad ambiental, determinando la procedencia de su eliminación o no, en relación con la preservación de la continuidad del suelo de protección de aguas.
- La ordenación del conjunto del ámbito teniendo presente la cercanía del núcleo de San Paio, en cuanto a la escala y relaciones de accesibilidad y conexiones.
- La ordenación volumétrica de las edificaciones resultantes del nuevo programa de usos, con las limitaciones establecidas en la legislación urbanística para el suelo rústico.

12. PE. 608 Plan Especial de Infraestructuras y dotaciones del Complejo Deportivo de A Balsa

1. En el ámbito delimitado en planos de ordenación, con la clasificación de suelo rústico y ocupados anteriormente por la instalación del antiguo vertedero, se desarrollará el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones del Complejo Deportivo de A Balsa.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de plan especial de infraestructuras y dotaciones de los previstos en el artículo 73 LSG para el desarrollo de un sistema general dotacional. Se desarrollará teniendo en cuenta las previsiones de la “Ley 6/2021”, del 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia, así como a la Orden de 20 de julio de 2009 que regula la construcción y gestión de los vertederos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, o norma que la sustituya, singularmente lo establecido en su artículo 22.
3. Los objetivos generales de ordenación serán:
 - Establecer la ordenación pormenorizada del sistema general dotacional delimitado por el Plan General, sobre la base de la rehabilitación funcional y ambiental de este espacio contribuyendo a la protección de los valores ambientales del área y a la ampliación de los espacios dotacionales y de ocio.
 - Establecer un programa de usos dotacionales que entre otros incluya los complementarios de los usos deportivos como el servicio de aparcamiento acomodado a la demanda de las nuevas instalaciones deportivas.
 - La ordenación del conjunto del ámbito estableciendo las condiciones de mejora y acondicionamiento del espacio público y del sistema viario, con especial atención a la posición de centralidad derivada de las buenas condiciones de accesibilidad directa al ámbito derivada de la cercanía del nodo viario de A Balsa y la continuidad del Parque Forestal de O Maruxento.

- La definición de las condiciones para la correcta implantación topográfica del complejo deportivo en un ámbito situado en el contorno de los parques exteriores de la ciudad.
- La ordenación volumétrica de las edificaciones resultantes del nuevo programa de usos, con las limitaciones establecidas en la legislación urbanística para el suelo rústico.

4. En las parcelas incluidas en el monte vecinal se estará a lo establecido en la legislación en materia de montes, en particular en la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común y en su Reglamento aprobado por el Decreto 260/1992, de 4 de septiembre.

5. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

13.PE. 609. Plan Especial de Infraestructuras y dotaciones del Área de Estacionamiento y Servicios de A Balsa.

1. En el ámbito delimitado en planos de ordenación, con la clasificación de suelo rústico de especial protección de infraestructuras, se desarrollará el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones Área de Estacionamiento y Servicios de A Balsa.

2. El Plan Especial tendrá el carácter de plan especial de infraestructuras y dotaciones de los previstos en el artículo 73 LSG para el desarrollo de un sistema general de comunicaciones.

3. Los objetivos generales de ordenación serán:

- Establecer la ordenación pormenorizada del sistema general de comunicaciones delimitado por el Plan General.
- Establecer un programa de usos complementarios vinculados al uso global de área de estacionamiento y servicios.
- Establecer las condiciones de accesibilidad e integración con la infraestructura VG-20, así como con las singulares características topográficas del ámbito.
- La ordenación volumétrica de las edificaciones resultantes del nuevo programa de usos, con las limitaciones establecidas en la legislación urbanística para el suelo rústico.

4. En las parcelas incluidas en el monte vecinal se estará a lo establecido en la legislación en materia de montes, en particular en la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común y en su Reglamento aprobado por el Decreto 260/1992, de 4 de septiembre.

14. PE. 704 Plan Especial de Infraestructuras y dotaciones del área industrial de Roteas.

1. El Plan Especial se desarrolla en el ámbito del área industrial de Roteas delimitado en planos de ordenación y con la clasificación de suelo urbano.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de un plan especial de Infraestructuras y dotaciones conforme a lo establecido en el art. 73 LSG, con el objeto de propiciar una recalificación de los usos actualmente existentes hacia aquellos más acordes con la posición que este ámbito ocupa en la trama urbana, así como la mejora del sistema viario, las áreas de estacionamiento, servicios urbanísticos y mejora ambiental.
3. Los objetivos generales de ordenación del plan especial del área industrial de Roteas serán:
 - Mantener el actual índice de intensidad edificatoria, teniendo como referencia la ordenanza de suelo urbano de actividades U.9.2.
 - Mejorar las condiciones de las infraestructuras, y del viario resolviendo los problemas de mejora de la accesibilidad y funcionalidad en el ámbito.
 - Establecer las actuaciones necesarias para alcanzar el estándar de las infraestructuras y servicios en el ámbito, previendo y desarrollando las obras de reurbanización necesarias para tal efecto.
4. En tanto no se apruebe el presente Plan Especial los terrenos estarán a las condiciones urbanísticas establecidas por la ordenanza U.9.2 de Actividades, y tan sólo se autorizarán actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración en la edificación existente.
5. Se estará a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia respecto del deber de recabar con carácter previo a su aprobación informe de la administración competente en la materia.

15. PE.706 Plan Especial de Infraestructuras y dotaciones del Complejo Deportivo de Cabo Estai.

1. En el ámbito delimitado en planos de ordenación, con la clasificación de suelo rústico de protección ordinaria y de especial protección de aguas y costa, se desarrollará el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones del Complejo Deportivo de Cabo Estai.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de plan especial de infraestructuras y dotaciones de los previstos en el artículo 73 LSG para el desarrollo de un sistema general dotacional para la implantación de un nuevo complejo deportivo.

3. Los objetivos generales de ordenación serán:

- Se establece la ordenación pormenorizada del sistema general dotacional delimitado por el Plan General, teniendo como premisa minimizar los impactos en relación con su posición respecto de la costa y del curso de agua, propiciando la preservación y recuperación ambiental de este espacio contribuyendo a la protección de los ecosistemas del área y a la ampliación de los espacios dotacionales y de ocio.
- Establecer un programa de usos dotacionales que entre otros incluya los complementarios de los usos deportivos como el servicio de aparcamiento acomodado a la demanda de las nuevas instalaciones deportivas.
- La ordenación del conjunto del ámbito estableciendo las condiciones de mejora y acondicionamiento del espacio público, del sistema viario y de los accesos, con especial atención a la búsqueda de una movilidad sostenible y respetuosa con los valores ambientales del ámbito.
- La ordenación pormenorizada facilitará las conexiones con los espacios más frágiles situados en el contorno de la costa y de los cursos fluviales.
- La ordenación volumétrica de las edificaciones resultantes del nuevo programa de usos, con las limitaciones establecidas en la legislación urbanística para el suelo rústico.

16. PE. 801 Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones del Meixoeiro.

1. En el ámbito delimitado en planos de ordenación, y con una clasificación de suelo urbano dotacional, se desarrollará el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones del Meixoeiro.
2. El Plan Especial tendrá el carácter de plan especial de infraestructuras y dotaciones de los previstos en el artículo 73 LSG para el desarrollo del sistema general dotacional previsto en este Plan General.

3. Los objetivos generales de ordenación serán:

- La ordenación del sistema dotacional delimitado por el Plan General, sobre la base de la recalificación funcional, integrando los nuevos suelos dotacionales con las dotaciones ya existentes en el ámbito.
- La mejora de las condiciones de accesibilidad y relaciones de acceso con el contorno, y entre las diferentes dotaciones que se localizan en el ámbito, con especial atención a la demanda de áreas de aparcamiento.
- El Plan Especial pormenorizará la ordenación del viario, estableciendo las áreas de estacionamiento, las características de los viarios y de los espacios públicos,

permitiendo la recualificación del ámbito a través de la mejora del grado de urbanidad.

- Valorar las actuales dotaciones, previendo las posibles necesidades futuras de los mismos y estableciendo un programa para los nuevos usos dotacionales y complementarios, teniendo como referencia a ordenanza 10 de Equipamiento y Dotaciones.
4. En las parcelas incluidas en el monte vecinal se estará a lo establecido en la legislación en materia de montes, en particular en la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común y en su Reglamento aprobado por el Decreto 260/1992, de 4 de septiembre.
5. Transitoriamente, en tanto no se apruebe el Plan Especial se podrán autorizar actuaciones de consolidación y conservación, rehabilitación y reestructuración, así como actuaciones de ampliación en la edificación existente y nueva edificación sobre parcela vacía, en este último caso siempre que esta cuente con acceso y frente a viario público y garantizando una sección mínima de 12 metros, estando en ambos casos a lo establecido en la ordenanza U10, Dotacional equipamientos, en función del uso a lo que se destine y sin superar la altura de bajo y dos plantas o 12 metros.

Art. 39. Planes Especiales de suelo de núcleo rural.

En los términos definidos por el art. 70 y ss. LSG, el Ayuntamiento podrá formar planes especiales en suelo de núcleo rural, de protección o reforma interior, infraestructuras o dotaciones, desarrollando la normativa del presente documento.

1. Ámbito.

Abarcará la totalidad o parte de los terrenos comprendidos en la delimitación del núcleo rural respectivo.

2. Objetivos.

Los planes especiales en suelo de núcleo rural tendrán los objetivos siguientes:

- Protección, rehabilitación y mejora de los elementos más característicos de la arquitectura rural, de las formas de edificación tradicionales, de los conjuntos significativos configurados por ella y de los núcleos rurales.
- Complemento de usos para permitir la reactivación económica del núcleo.
- Pormenorizar su ordenación urbanística, pudiendo revisar las alineaciones establecidas en los planes de ordenación, con el fin de ajustar las secciones a la funcionalidad real del viario del núcleo, excepto en el caso de las vías de sistema general.

- Asegurar la creación de dotaciones urbanísticas y equipamientos en proporción adecuada a las necesidades colectivas y a las características de la población del núcleo.
- Completar la implantación de las redes de servicios urbanísticos, que cuando menos se referirán al abastecimiento de agua, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, red eléctrica e iluminación pública.
- Garantizar la funcionalidad de la red viaria del conjunto del núcleo, concretando la definición geométrica de su trazado en planta, la ordenación de las secciones transversales y la pavimentación y tratamiento superficial de la red, atendiendo a la regulación del tráfico rodado y peatonal y a los espacios de aparcamiento.
- ELIMINADO.
- Mejorar las características ambientales y estéticas del núcleo, respetando su identidad urbanística y arquitectónica.

3. Contenido y determinaciones.

El contenido y determinaciones de los Planes Especiales se deberá regular en función de la finalidad que se les asigna, de completar la ordenación de los núcleos rurales.

Los planes especiales en suelo de núcleo rural, conforme a lo establecido en las Directrices de paisaje de Galicia, deberán realizar un estudio de morfologías y las características básicas del núcleo con el fin de que la ordenación que establezca sea respetuosa con el paisaje e incluso mejore las condiciones preexistentes.

4. Usos e intensidades.

Los usos y actividades autorizados por los Planes Especiales en suelo de núcleo rural serán los establecidos en las ordenanzas de estas Normas Urbanísticas que le sean de aplicación según la calificación establecida en planos de ordenación.

Las intensidades máximas permitidas serán las que resultan de la aplicación, según la calificación establecida en los planos de ordenación, de las ordenanzas de las presentes Normas. Estas intensidades operarán como techo absoluto.

5. Sistema de comunicaciones en los núcleos rurales.

El sistema básico de comunicaciones del núcleo será el actualmente existente, sin perjuicio de las propuestas de ampliación, completamento o descongestión que el Plan Especial pueda incorporar dentro de su finalidad, y de las concreciones y desarrollos definidos como objetivos específicos en este artículo, así como del surgido en las áreas de actuación integral.

6. Servicios urbanísticos.

El Plan Especial determinará el completamento del trazado y las características de, por lo menos, las siguientes redes de servicio:

- Red de abastecimiento de agua.
- Alcantarillado y depuración de aguas residuales.
- Red de energía eléctrica.
- Red de telecomunicación.
- Red de iluminación pública.

Asimismo el Plan determinará las características de las obras de pavimentación y acondicionamiento de las redes viarias rodada y peatonal.

7. ELIMINADO.

8. En las actuaciones u operaciones de carácter integral delimitadas en el ámbito del suelo de núcleo rural, las personas titulares de terrenos estarán obligadas a las cesiones gratuitas y libres de cargas que se establecen en el art. 24.6 LSG.

TÍTULO III. NORMAS Y ORDENANZAS REGULADORAS.

CAPÍTULO I. Normas Generales y condiciones de uso.

Art. 40. Regulación de los usos edificables.

1. En el suelo urbano y en el suelo de núcleo rural, a través de la correspondiente calificación y ordenanza, se regula la localización y características de los usos pormenorizados permitidos, y el grado de compatibilidad o complementariedad.
2. Los Planes Parciales y Especiales que desarrollen el presente Plan General, detallarán el alcance de cada uno de los usos globales permitidos en cada sector o ámbito, estableciendo el grado de compatibilidad entre usos.
3. En el suelo rústico, a través de la correspondiente calificación y ordenanza, se regulan, según lo establecido en el artículo 35 LSG, los usos admisibles en esta clase de suelo en cualquiera de sus categorías sin perjuicio de lo establecido en el art. 36 LSG.

Art. 41. Disposiciones de aplicación general.

1. Cuando en un terreno o edificación coincidan varios de los usos que se señalan en la clasificación de usos, por ser compatibles entre sí, cada uno de ellos deberá cumplir las condiciones que le correspondieran por aplicación de estas Normas.
2. Las Normas que se fijan en los apartados siguientes, son de aplicación tanto a las obras de nueva planta como a las de ampliación, reforma y rehabilitación.
3. La obligatoriedad del cumplimiento de estas Normas se entiende sin perjuicio de la reglamentación sectorial que sea de aplicación.
4. Los usos se dividen en:
 - a) Uso global: uso genérico asignado por el Plan General a un ámbito o sector, que corresponde a las actividades y sectores económicos básicos: residencial, terciario, industrial y dotacional.

El uso global es susceptible de ser desarrollado en usos pormenorizados por el propio Plan General o por algún instrumento de planeamiento de desarrollo.

- b) Uso pormenorizado: uso correspondiente a las diferentes variantes en que pueden desglosarse los usos globales, y que el Plan General o los instrumentos de planeamiento que lo desarrollan asignan a una zona concreta.

5. Además los usos podrán ser:

- a) Uso permitido: uso que se ajusta a las previsiones de la ordenación urbanística propuesta. Los usos permitidos podrán ser mayoritarios o principales, complementarios o compatibles.
- b) Usos complementarios: usos permitidos cuya implantación viene determinada, como demanda del uso principal y en una proporcionada relación con este, por exigencia de la normativa urbanística, sectorial o del propio planeamiento.
- c) Usos compatibles: usos permitidos que el planeamiento considera que, en determinada proporción, pueden sustituir el principal sin que este pierda su carácter, es decir, que siga contando con la mayor superficie edificable.
- d) Usos prohibidos: usos que sean contrarios a la ordenación urbanística propuesta, y los no considerados como permitidos, complementarios o compatibles.
- e) Uso preexistente: el uso ya materializado en una parcela concreta o zona de ordenación urbana.

Uso característico: uso mayoritario de los integrados en una misma área de reparto, en un ámbito o en un sector. Será el considerado de referencia para el establecimiento de los coeficientes de homogeneización, para los efectos de la determinación del aprovechamiento tipo cuando corresponda.

6. Se considerarán usos provisionales los que -no estando prohibidos por estas Normas- se establezcan de manera temporal, no precisen obras o instalaciones permanentes y no dificulten la ejecución del Plan. Las obras ejecutadas para usos provisionales deberán ser las mínimas imprescindibles para permitir unas instalaciones fácilmente desmontables.

Se considerarán a estos efectos obras permanentes las que se ejecutan habitualmente para edificios de duración indefinida tales como: estructuras, forjados armados o cimentaciones que requieren movimientos de tierras.

Los usos provisionales podrán autorizarse de acuerdo al art. 89 LSG en precario. Los usos y obras deberán demolerse sin derecho a indemnización cuando el Municipio acuerde la revocación de la autorización. No podrán iniciarse las obras o los usos antes de que la autorización aceptada por el propietario o propietaria esté inscrita bajo las indicadas condiciones en el Registro de la Propiedad.

7. Se definen como usos esporádicos aquellos que se pueden producir para uno o más días, en espacios públicos o dotacionales públicos o privados, abiertos o cubiertos, que

deben estar sujetos a autorización. Podrán corresponder a usos culturales, de espectáculos, políticos o cualquiera otro uso que empleen espacios o locales no espeditivamente destinados a estos usos.

Art. 42. Tipos de uso.

1. Los espacios edificables podrán ser destinados a los siguientes usos globales:

- a) Residencial: el que sirve para proporcionar alojamiento estable o habitual a las personas, y que se establece en edificios concebidos principalmente para vivienda con carácter permanente.
- b) Terciario: el que tiene por finalidad la producción o prestación de servicios y que comprende las actividades destinadas al comercio, el turismo, el ocio o la prestación de servicios. El uso dotacional es compatible en todos los casos.
- c) Industrial: el que comprende las actividades destinadas al almacenamiento, distribución, obtención, elaboración, transformación y reparación de productos.
- d) Dotacional: el que localizado en los sistemas de infraestructuras de comunicaciones, de espacios libres y zonas verdes, de equipamientos y de infraestructuras de redes de servicios, comprende las instalaciones y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. El uso dotacional será siempre compatible con los restantes usos en la proporción y caracterización que se establece en las correspondientes ordenanzas de zona de suelo urbano y de núcleo rural, así como la que establezcan los instrumentos de desarrollo del presente Plan.
- e) Otros usos: usos no comprendidos en los apartados anteriores.

2. Los espacios, edificables o no, afectos a la ordenación de los sistemas generales y locales de transporte y comunicación, espacios libres y usos singulares especiales vinculados a la estructura general y orgánica del territorio se regularán por la normativa específica de sistemas.

3. A efectos de su pormenorización en el espacio y para el establecimiento de sus condiciones particulares se distinguirán para cada uso global las siguientes clases:

a) Uso Residencial:

- 1. Unifamiliar: aquel que se conforma por una vivienda o agrupación de viviendas (adossadas, aisladas o en hilera) destinándose cada una a una sola unidad familiar, localizadas en una única parcela, con acceso independiente.

2. Colectivo: aquel que se conforma por dos o más viviendas en una única edificación, con acceso común y compartido desde al espacio público y con elementos comunes a las viviendas, sin perjuicio de que pueda contener, de manera simultánea, otros usos distintos del residencial.
3. Protegido: aquel que se conforma por viviendas, tanto colectivas como unifamiliares, sometidas a un régimen de protección pública calificado como tal por la administración competente.

b) Uso Terciario:

4. Hotelero: aquel que comprende el uso terciario de servicio al público de alojamiento temporal.
5. Comercial: aquel que comprende el servicio terciario destinado a suministrar mercancías al público mediante la venta retallista, o a la prestación de servicios a particulares. Se distinguen las grandes superficies comerciales de las convencionales, en virtud de su normativa específica.
6. Oficinas: aquel que comprende las actividades terciarias destinadas a la prestación de servicios profesionales, financieros, de información y otros, sobre la base de la utilización y transmisión de información, bien a las empresas o bien a los particulares.
7. Recreativo: aquel uso que comprende las actividades vinculadas al ocio y el esparcimiento en general.

c) Uso Industrial:

8. Productivo: aquel uso que comprende las actividades de producción de bienes propiamente dicha.
9. Almacenaie: aquel uso que comprende el depósito, guardia y distribución al por mayor tanto de los bienes producidos cómo de las materias primas necesarias para realizar el proceso productivo.
10. Logístico: aquel uso que comprende las operaciones de distribución a gran escala de bienes producidos, situadas en áreas especializadas para este fin, asociadas a infraestructuras de transporte de largo recorrido.

d) Uso Dotacional-Equipamientos:

11. Educativo: aquel que comprende las actividades destinadas a la formación intelectual: centros docentes y de enseñanza en todos sus niveles y para todas las materias objeto de enseñanza.
12. Cultural: aquel que comprende las actividades de índole cultural, como bibliotecas, museos, teatros, auditorios, aulas de la naturaleza y otros servicios de análoga finalidad.
13. Sanitario-Asistencial: aquel que comprende las instalaciones y servicios sanitarios, de asistencia o bienestar social.
14. Servicios públicos: comprende aquellas dotaciones destinadas a la provisión de servicios de carácter específico, desarrolladas por organismos públicos o por entidades privadas de carácter subsidiario, tales como mercados de abasto, centros de comercio básico, mataderos, cementerios, crematorios, tanatorios, etc.
15. Administrativo-Institucional: aquel uso que comprende los edificios institucionales y dependencias administrativas, judiciales, diplomáticas y de análoga finalidad.
16. Religioso: comprende las actividades relacionadas con el culto.
17. Deportivo: aquel uso que comprende las actividades destinadas a la práctica de deportes en recintos cerrados, tanto al aire libre como en el interior.
18. Dotacional múltiple: calificación genérica para reservas de suelo con destino a equipamientos a las cuales no se le asigne un uso específico en el momento de la gestión del instrumento de planeamiento, dejando su definición para un momento posterior.

e) Otros usos:

19. Garaje-aparcamiento y servicio del automóvil: Es el correspondiente a la guardia y estacionamiento habitual de vehículos, así como a su mantenimiento y entretenimiento.
20. Agropecuario: Se considerarán comprendidas en el uso agropecuario las actividades relacionadas directamente con la explotación de los recursos vegetales del suelo y de la cría y reproducción de especies animales.
21. Actividades extractivas. Uso temporal del suelo en el que se realizan actividades de extracción de tierra, áridos o minerales.

Art. 43. Estructura General de Usos.

1. Las presentes Normas Urbanísticas prevén la siguiente estructura desglosada de usos, cuyos contenidos se desarrollan seguidamente.

ESTRUCTURA DE USOS.

NºOR.	USO GLOBAL	USO PORMENORIZADO	CATEGORÍA
la	RESIDENCIAL	1. UNIFAMILIAR 2. COLECTIVO 3. PROTEGIDA	1ª UNIFAMILIAR 2ª COLECTIVO 3ª UNIFAMILIAR O COLECTIVA en régimen de protección pública
b	TERCIARIO	4. HOTELERO 4.1. HOTELERO 4.2. CAMPAMENTOS DE TURISMO 4.3. APARTAMENTOS Y VIVIENDAS TURÍSTICAS 4.4. VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO 5. COMERCIAL 6. OFICINAS 7. RECREATIVO	1ª INSTALACIONES HASTA 15 HABITACIONES y 600 m². (Incl. instalaciones complementarias). 2ª INSTALACIONES HASTA 50 HABITACIONES y 2.500 m². (Incl. instalaciones complementarias). 3ª MÁS DE 50 HABITACIONES Y MÁIS DE 2.500 m². (Incl. instalaciones complementarias). Cámping o Acampada con instalaciones. 1ª LOCALES COMERCIALES (Hasta 200 m²). Única razón comercial. 2ª LOCALES COMERCIALES (Hasta 2.500 m²). Única razón comercial. 3ª AGRUPACIÓN COMERCIAL Varias razones comerciales 2.500 m² 4ª SUPERFICIES COMERCIALES Única o varias razones comerciales. 5ª GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES Única o varias razones comerciales. 1ª DESPACHOS Y CONSULTAS PROFESIONALES. 2ª OFICINAS PRIVADAS SIN ATENCIÓN AL PÚBLICO. 3ª OFICINAS CON ATENCIÓN AI PÚBLICO. 1ª CENTROS DE ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS, REUNIÓN, CAFÉS Y RESTAURACIÓN, EN TODOS LOS CASOS SIN ESPECTÁCULO, HOSPEDAJE NI MÚSICA. 2ª ESTABLECIMIENTOS DE REUNIÓN Y ESPECTÁCULOS EN LOCALES CERRADOS (Pubs, salas de fiesta, discotecas, etc.), así como Academias de música o baile y Salas de Juegos Recreativos. 3ª ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (cines, teatros, circos, salas de conciertos, etc.)

ESTRUCTURA DE USOS.

NºOR.	USO GLOBAL	USO PORMENORIZADO	CATEGORÍA
			4ª ESTABLECIMIENTOS DE REUNIÓN Y ESPECTÁCULOS AL AIRE LIBRE. (Ferias, Estadios de fútbol etc.)
c.	INDUSTRIAL	8. PRODUCTIVO	1ª ACTIVIDADES Y TALLERES TOTALMENTE COMPATIBLES CON USOS RESIDENCIALES. 2ª ACTIVIDADES TOLERABLES CON USOS RESIDENCIALES 3ª ACTIVIDADES INCOMPATIBLES CON OTROS USOS QUE NO SEAN LOS INDUSTRIALES. 4ª ACTIVIDADES ESPECIALES.
		9. ALMACENAMIENTO	1ª COMPATIBLES CON USOS RESIDENCIALES Y/O ASOCIADOS La OTROS USOS. 2ª COMPATIBLES SOLO CON USOS INDUSTRIALES O USOS NO RESIDENCIALES. 3ª ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS. 4ª ALMACENAMIENTO ESPECIAL/SILOS. - Depósitos de agua. - Depósito de combustible 5ª ALMACENAMIENTO AL AIRE LIBRE.
		10. LOGÍSTICO	1ª PARQUES LOGÍSTICOS
d.	DOTACIONAL-EQUIPAMIENTOS	11. EDUCATIVO	1ª ENSEÑANZA INFANTIL (Titularidad pública o privada) 2ª CENTROS DE ENSEÑANZA PRIMARIA (Titularidad pública o privada) 3ª ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA (Titularidad pública o privada) 4º INSTITUTOS DE E. SECUNDARIA POSTOBRIGATORIA (IESP) (Titularidad pública o privada) 5ª ENSEÑANZA UNIVERSITARIA /CENTROS DE INVESTIGACIÓN (Titularidad pública o privada). 6ª OTRAS ENSEÑANZAS OFICIALES (Conservatorio de Música, Educación Física, etc.). 7ª ENSEÑANZA DE ACTIVIDADES NO REGULADAS POR LA ADMINISTRACIÓN (Servicios de enseñanza en general)
		12. CULTURAL	1ª CENTROS CULTURALES, MUSEOS Y BIBLIOTECAS, AUDITORIOS. 2ª SALAS O LOCALES EN BAJOS COMERCIALES CON FINES CULTURALES (Exposiciones, conferencias, etc.)
		13. ASISTENCIAL-SANITARIO	1ª CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES (Sin residencia colectiva). - Club de Ancianos. - Guardería 2ª CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES (con residencia colectiva). - Residencia de mayores. - Centros de acogida infantil y adultos. - Desintoxicación

ESTRUCTURA DE USOS.

NºOR.	USO GLOBAL	USO PORMENORIZADO	CATEGORÍA
			3ª ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS SIN INTERNAMIENTO (Titularidad pública o privada) - Ambulatorios - Clínicas.
			- Consultas. - Laboratorios - Enfermería. - Tratamientos.
			4ª ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS CON INTERNAMIENTO (Titularidad pública o privada). - Hospitales. - Clínicas. - Sanatorios.
			5ª ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS (Titularidad pública o privada)
14.	SERVICIOS PÚBLICO		1ª CENTROS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 1. Abastecimiento Alimentario. 2. Mantenimiento y limpieza de la ciudad. 3. Seguridad ciudadana. 4. Defensa y Justicia 5. Funerarios 6. Otros
15.	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL		1ª CENTROS E INSTALACIONES DE La ADMINISTRACIÓN LOCAL, AUTONÓMICA O ESTATAL 1. Servicios públicos con o sin atención al público. 2. Sedes de Organismos públicos.
			2º CENTROS SECTORIALES
16.	RELIGIOSO		1ª CENTROS DE CULTO Y REUNIÓN SIN RESIDENCIA COLECTIVA ANEXA. 2ª CENTROS DE CULTO Y REUNIÓN CON RESIDENCIA COLECTIVA ANEXA.
17.	DEPORTIVO		1ª LOCALES DESTINADOS A LA PRÁCTICA, ENSEÑANZA DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA. 2ª ESPACIOS Y LOCALES PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA CON ESPECTADORES. 3ª ESPACIOS Y LOCALES PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA SIN ESPECTADORES.
18.	DOTACIONAL MÚLTIPLE		1º OTROS
e.	OTROS USOS	19. GARAJE-APARCAMIENTO	
		20. AGROPECUARIO	
		21. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS	

Art. 44. Regulación del uso Residencial.

1. Definición, clases y categorías.

Comprende los espacios y dependencias destinados a satisfacer la necesidad de alojamiento estable o habitual de las personas en edificios concebidos principalmente para vivienda aun cuando contengan recintos donde se desarrolla una actividad económica, bien a través de una vivienda adaptada para tal fin o bien en un recinto concebido expresamente para su ejercicio.

Dentro del uso residencial, y para los efectos de su pormenorización, se establecen las siguientes Categorías:

Categoría 1ª. Unifamiliar, aquel uso que se conforma por una vivienda o agrupación de viviendas (adossadas, aisladas o en hilera) destinándose cada una a una sola unidad familiar, localizadas en una única parcela, con acceso independiente desde la vía pública.

En aquellas Zonas de Ordenanza en las que se indique de manera expresa, excepcionalmente se autoriza, sin perder la condición de vivienda unifamiliar, la subdivisión de la edificación preexistente de vivienda unifamiliar en un máximo de dos unidades, siempre que se garantice la indivisibilidad de la parcela original y el cumplimiento de las condiciones propias de la Ordenanza.

Categoría 2ª. Colectivo, aquel uso que se conforma por dos o más viviendas en una única edificación, con accesos común y compartido desde el espacio público y con elementos comunes a las viviendas. Con carácter asimilado se entiende incluida en esta categoría el edificio destinado a ser ocupado y/o habitado de manera estable por un grupo de personas que, sin constituir núcleo familiar, comparten servicios, y se someten a un régimen común, considerándose actuaciones de innovación tipológica y constructiva: para los efectos de la aplicación del Decreto NHV2010 con sus modificaciones, que así las considera por las especiales características de sus futuros usuarios, y requieren una respuesta alternativa a los modelos tradicionales de utilización de las viviendas.

Categoría 3ª. Protegido, aquel uso que se conforma por viviendas sometidas a un régimen de protección pública calificado como tal por la administración competente.

2. Condiciones generales.

Las condiciones que se señalan para el uso residencial serán de aplicación en todas las viviendas de nueva construcción, así como en las que sean objeto o resultado de obras de ampliación, rehabilitación o reestructuración, según el caso.

No se permitirán viviendas en sótanos o semisótanos. En Categoría 1ª donde, en aquellas ordenanzas que expresamente lo autoricen, se admitirá en plantas que son inferiores a la baja en la rasante de la calle a la que den frente, pero que por razón de la pendiente del terreno estén por encima de la rasante del mismo en la parte posterior o lateral del edificio teniendo la condición de planta baja conforme a lo establecido en el artículo 58.29.4 de estas Normas Urbanísticas.

Se permitirán viviendas en planta baja en igual fondo edificable que el establecido en cada ordenanza para las plantas piso y con las condiciones especificadas en las Normas Generales de la Edificación, Particulares de Zona y de habitabilidad en vigor.

Toda vivienda deberá ser exterior, entendiéndose por tal la que tenga por lo menos la estancia mayor o dos piezas habitables -cuando la vivienda cuente con más de una-, con huecos a la calle o plaza a la que dé frente la parcela edificable, o en su defecto al espacio exterior privado de calidad, que es aquel acondicionado con criterios similares al espacio público y en coherencia con los edificios lindantes, accesible por motivos de seguridad desde los espacios comunes de la edificación, que o bien se abran a otros espacios públicos o presenten una dimensión que permita inscribir un círculo de diámetro no menor da mayor de las alturas de la edificación que dé o pueda dar frente al citado espacio, cumpliéndose las restantes condiciones que se establecen para patios en las Normas de habitabilidad en vigor.

Las viviendas sujetas a algún tipo de protección oficial estarán, en lo que se refiere a condiciones de programa y proyecto, a sus disposiciones normativas de aplicación, que serán en todo caso de aplicación para cuanto no hubiera quedado previsto en estas Normas. Se cumplirán en todo caso las determinaciones establecidas por la Ley 8/2012, de 29 de junio, de Vivienda de Galicia, o disposición que la sustituya.

En cuanto a programa y demás determinaciones se estará al cumplimiento del Decreto de Normas de habitabilidad de viviendas de Galicia, o aquel que lo sustituya. Igualmente será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

En las edificaciones catalogadas, los parámetros relativos a sus dimensiones podrán, justificadamente, ser adaptados para ajustarlos a las singularidades de las mismas a fin de mantener o preservar, si es el caso, sus especiales características tipológicas sujetas a protección.

3. Dotación de aparcamiento.

Se dispondrá de una plaza por cada unidad de vivienda o por cada 100 m² construidos de uso residencial o fracción. De situarse en sótanos de la edificación, se dispondrá de

comunicación vertical interior con acceso a las viviendas. Cuando se acredite la imposibilidad de la localización en la propia parcela, podrá justificarse su resolución en parcela distinta ubicada en las inmediaciones de la vivienda y en un radio no superior a los 500 metros, regulándose por la correspondiente ordenanza municipal. Podrán excepcionarse del cumplimiento de esta reserva, previa justificación motivada, los edificios existentes que sean sometidos a procesos de rehabilitación integral.

Art. 45. Regulación del uso Terciario.

1. Definición y clases.

Comprende los espacios que tienen por finalidad la producción o prestación de servicios, y que corresponden a las actividades destinadas al comercio, el turismo, el ocio o la prestación de servicios.

Dentro del uso terciario se establecen las siguientes clases a los efectos de su pormenorización:

- . Hotelero.
- . Comercial.
- . Oficinas.
- . Recreativo.

2. Condiciones generales.

Las presentes condiciones generales se establecen sin perjuicio de las particulares establecidas para cada uso pormenorizado.

A. Condiciones de posición.

Los espacios y locales destinados a actividades terciarias de carácter general podrán estar situados en plantas bajo rasante asociadas a la planta baja, en planta baja o en plantas superiores, siempre con las limitaciones que se establezcan en las zonas de ordenanza.

Podrán, asimismo, implantarse en plantas semisótanos, si dispusieran de accesibilidad adecuada.

B. ELIMINADO

C. Aseos.

1. Los locales destinados a comercio u oficina dispondrán, en función de la superficie útil de venta en el uso comercial, uso público o actividad administrativa, excluyendo zonas de almacenes, archivos y en general zonas donde no exista permanencia de personas, de los siguientes servicios sanitarios: hasta cien (100) metros cuadrados, un inodoro y un lavabo, hasta trescientos (300) metros cuadrados igual pero para sexos separados, y por encima de esa superficie un inodoro y un lavabo más por cada doscientos (200) metros cuadrados adicionales o fracción superior a cien (100) metros cuadrados. Estos servicios no podrán comunicar directamente con el resto de los locales, disponiendo de un vestíbulo de aislamiento.

Los locales destinados a uso recreativo y reunión deberán disponer de un aseo público como mínimo hasta los 50 metros cuadrados de superficie de uso público, debiendo duplicar, con diferenciación por sexos, por encima de esta superficie hasta 200 metros cuadrados. Por cada doscientos (200) metros cuadrados adicionales o fracción superior a cien (100) metros cuadrados se aumentará un lavabo y un inodoro.

2. En los edificios donde se instalen varias firmas comerciales u oficinas los aseos podrán agruparse, manteniendo el número y condiciones con referencia a la superficie total, incluidos los espacios comunes de uso público desde los que tendrán acceso, excluyendo almacenes, archivos, etc. y zonas donde no exista permanencia habitual de personas. Para el caso de grandes superficies comerciales, podrá justificarse una dotación menor en base al aforo medio esperado y a la normativa de aplicación, en todo caso con autorización expresa por parte de los servicios técnicos municipales.

D. Ascensores.

Cuando el desnivel a salvar dentro del establecimiento sea superior a ochocientos ochenta (880) centímetros, se dispondrá de aparatos elevadores de uso público que cumplirán las condiciones de accesibilidad exigibles. El número y la capacidad de los mismos se adecuarán al nivel de ocupación y movilidad previstos. Los aparatos elevadores podrán ser sustituidos por escaleras o rampas mecánicas, siempre que haya, por lo menos, un aparato elevador y en su conjunto se resuelva la movilidad.

E. Condiciones de ventilación y evacuación de humos.

En edificios de nueva edificación por lo menos el cincuenta por ciento de los locales comerciales que puedan separarse, según las condiciones de la planta baja, deberán dejar previsto un conducto independiente de ventilación o evacuación de humos, hasta superar la cumbre de cubierta, con una superficie mínima de quinientos (500) centímetros cuadrados.

F. Condiciones aplicables a los almacenes.

En la clase Comercio, categorías 1ª, 2ª y 3ª, y en las clases Oficina y Recreativo, el almacén no podrá superar el treinta (30) por ciento de la superficie total.

G. Condición de aparcamiento.

En la nueva edificación se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de local destinado a uso terciario, excepto que se regule una reserva mayor en las condiciones particulares.

Las condiciones de garaje-aparcamiento son aplicables solo cuando correspondan a obras de nueva edificación o de reestructuración general y en el supuesto de que el uso terciario a instalar ocupe más de las dos terceras partes de la superficie de la edificación existente.

H. Otras condiciones.

Las condiciones que se señalan para el uso Terciario son de aplicación a los locales que resulten de llevar a cabo obras de nueva edificación o de reestructuración general.

Serán, asimismo, de aplicación en la implantación de estos usos en edificaciones existentes de otros usos característicos y en el resto de las obras en las que por el nivel de intervención y características del edificio sea posible la exigencia de su cumplimiento.

Para los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie, esta dimensión se entenderá cómo la suma de todos los locales en los que se produce la actividad terciaria.

Asimismo se prestará una especial atención al cumplimiento de la normativa sectorial o regulada por las correspondientes ordenanzas municipales, referentes al aislamiento acústico y contra vibraciones de estos establecimientos y según lo dispuesto en la "Ley 37/2003 del Ruido" u Ordenanza Municipal que la desarrolla.

Art. 46. Regulación del uso Terciario: Hotelero.

1. Definición y categorías.

Comprende los espacios y locales destinados a proporcionar alojamiento temporal y sus usos complementarios.

Los establecimientos hoteleros se tipificarán según las categorías establecidas por las disposiciones vigentes, en concreto en la Ley 7/2011 de Turismo de Galicia, y por los Decretos 12/2017 del 26 de enero por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en la Comunidad Autónoma de Galicia, y 57/2016 del 12 de mayo, por el que se establece la ordenación de los establecimientos hoteleros, o normativa que las sustituyan.

Dentro del uso Terciario Hotelero, para los efectos de su pormenorización, se establecen las siguientes Clasificaciones:

- Hotelero: Se distinguen las siguientes categorías:

Categoría 1ª. Instalaciones para el alojamiento temporal de hasta 15 habitaciones y hasta 600 metros cuadrados totales construidos sobre rasante, incluidas en esta superficie las instalaciones complementarias, tales como restaurantes, bares, tiendas, pistas deportivas cubiertas, etc.

Categoría 2ª. Instalaciones para el alojamiento temporal de hasta 50 habitaciones y hasta 2.500 metros cuadrados totales construidos sobre rasante, incluidas en esta superficie las instalaciones complementarias, tales como restaurantes, bares, tiendas, pistas deportivas cubiertas, etc.

Categoría 3ª. Instalaciones para el alojamiento temporal de más de 50 habitaciones y más de 2.500 metros cuadrados totales construidos sobre rasante, incluidas en esta superficie las instalaciones complementarias, tales como restaurantes, bares, tiendas, pistas deportivas cubiertas, etc.

- Campamentos de Turismo, Cámping o Acampada con instalaciones.
- Apartamentos y viviendas turísticas.
- Viviendas de uso turístico.

2. Condiciones particulares

El uso hotelero se concentrará en plantas determinadas o zonas determinadas si comparte uso con el residencial en la misma edificación. Los edificios de nueva edificación u objeto de reformas integrales deberán contar con acceso independiente -portal, escalera y ascensor si es preciso-, desde la vía pública. En los edificios ya existentes se admite como solución la existencia de una escalera o ascensor exclusivo para el uso hotelero.

Mediante ordenanza municipal específica podrá regularse la implantación e intensidad del uso Terciario: Hotelero. Viviendas de uso turístico y del uso Terciario: Hotelero. Apartamentos y viviendas turísticas en ámbitos determinados en el territorio municipal.

3. Dotación de aparcamiento.

Para obras de nueva planta se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados construidos de uso hotelero o por cada tres plazas hoteleras se resultara número mayor. En los establecimientos de categoría 1ª, cuando se acredite la imposibilidad de la localización en la propia parcela podrá justificarse su resolución en instalación o parcela próxima.

Para apartamentos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico, se les aplicará los estándares del uso residencial. Los campamentos de turismo, camping o acampada con instalaciones, estarán a lo dispuesto en el art. 66 de la "Lei 7/2011 de Turismo de Galicia".

Art. 47. Regulación del uso Terciario: Comercial.

1. Clasificación.

A efectos de aplicación de estas Normas, se establecen las siguientes categorías:

Categoría 1ª. Locales comerciales de venta de todo tipo de productos, alimentarios o no, y pequeñas actividades artesanales, cerámica, mimbre, etc. u otros análogos, en establecimiento independiente de dimensión no superior a doscientos (200) metros cuadrados de superficie de zona de venta en el primer caso y total en el segundo, constituyendo única razón comercial.

No quedan incluidos en esta clase y categoría los talleres de superficie superior a la fijada ni los destinados a la reparación de vehículos automóviles de todo tipo y superficie, regulándose todos estos dentro de los usos Industrial y de Garaje-Aparcamiento.

Categoría 2ª. Locales comerciales de venta de todo tipo de productos, alimentarios o no, en establecimiento independiente. Superficie de venta igual o inferior a dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados.

Categoría 3ª. Agrupación Comercial: cuando en un mismo espacio se integran varias firmas comerciales con accesos e instalaciones comunes, en forma de galerías, centros y complejos comerciales. Superficie total igual o inferior a dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados.

Categoría 4ª. Superficies comerciales: cuando la actividad comercial tiene lugar en establecimientos que operan bajo una sola firma comercial o cuando se integran varias firmas comerciales con accesos e instalaciones comunes con una superficie total inferior a cuatro mil (4.000) metros cuadrados.

Categoría 5ª. Grandes superficies comerciales: cuando por agrupación, o no, de pequeños o medianos comercios, en su conjunto se alcancen superficies total, igual o superior a cuatro mil (4.000) metros cuadrados.

Para los efectos de las categorías anteriores se entiende por locales independientes aquellos establecimientos a los que se accede directamente desde la vía pública o espacios libres, y locales agrupados, aquel conjunto de locales a los que se accede por espacios edificadas comunes.

2. Condiciones particulares

Para los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de venta, esta dimensión se entenderá cómo la suma de la superficie de todos los locales en los que se produce el intercambio comercial o en los que el público accede a los productos tales como mostradores, vitrinas, góndolas de exposición, probadores, cajas, etc., los espacios de permanencia y pasos de los trabajadores y del público, incluidos bares y restaurantes se existieran en el interior del establecimiento o agrupación de locales.

Se excluyen expresamente las superficies destinadas a oficinas, almacenaje no visitable por el público, zonas de carga y descarga y los aparcamientos de vehículos y otras dependencias de uso restringido.

En ningún caso la superficie de venta será menor de seis (6) metros cuadrados y no podrá servir de paso o tener comunicación con ninguna vivienda, excepto que se tratara de vivienda unifamiliar.

Los locales de categorías 1ª y 2ª podrán situarse en planta semisótano, baja y primera, siempre que esta última se vincule con la baja tanto en uso como en accesos.

En el caso de destinarse a la atención al público la altura mínima del local deberá ser de 3 metros. Si se trata de locales construidos en edificios ya existentes esta altura se podrá reducir hasta los 2,50 m. Asimismo en los ámbitos de los planes especiales de conjuntos históricos, en otros que tengan el carácter de protección patrimonial, y en general en la edificación catalogada, se autoriza una altura mínima de 2,50 m para este tipo de usos, y en recintos inferiores a 20 m², se podrán considerar excepciones hacia la puesta en

valor del construido en los cascos históricos y en ámbitos de rehabilitación, siempre que se justifique previamente con la presentación del proyecto que no existe posibilidad de incremento de la altura, justificada sobre la base de las características del inmueble, el ambiente de la calle o el uso del local.

Los establecimientos comerciales que dispongan de una superficie de más de 1.000 m² deberán contar con una altura libre mínima de 3,50 m.

Los establecimientos comerciales a partir de 2.500 m² deberán contar con una altura libre de 4 m.

El semisótano comercial deberá tener una altura libre mínima de 3,50 m. Sí se trata de locales construidos en edificios existentes, esta altura podrá reducirse hasta 2,50 m. Los sótanos sólo podrán destinarse a almacenaje, cuartos de instalaciones y aparcamiento con una altura mínima de 2,30 m.

En todo caso se respetará la altura máxima de la ordenanza correspondiente y de las condiciones generales de volumen, higiénicas y ambientales.

Cuando las ordenanzas reguladoras particulares contemplen la posibilidad de incorporar al local en planta baja locales en planta primera, se estará a la limitación específica de usos prevista en la correspondiente ordenanza; y en los restantes aspectos a la regulación de estas Normas Generales referidas a la categoría 2ª.

Se estará a la cumplimentación de la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

En nueva edificación, para instalaciones de Categorías 3ª, 4ª y 5ª, se dispondrá dentro del local, o en la propia parcela, de una dársena que permita las operaciones de carga y descarga sin entorpecer la circulación de vehículos.

Las agrupaciones comerciales podrán establecerse formando un pasaje que tendrá acceso para el público desde ambos extremos con una anchura superior a cuatro (4) metros.

No se permitirá la implantación de grandes superficies, Categoría 5ª, excepto en las zonas con las condiciones de tamaño que el instrumento de ordenación establezca expresamente. En otro caso, la concesión de licencia de edificación quedará supeditada a la demostración de aceptabilidad de los impactos que estos establecimientos puedan producir sobre el tráfico y la estructura comercial existente tanto en el entorno inmediato como en otros puntos de la ciudad que puedan ser previsiblemente afectados, y la

conveniencia de su implantación en zonas de uso no comercial. Dichas condiciones se contemplarán en un Plan Especial que se redacte, tramite y apruebe para tal efecto.

3. Dotación de aparcamiento.

Para Categorías 2ª y 3ª del uso comercial, cuando la superficie de venta supere los cuatrocientos 400 metros cuadrados, se reservará una plaza de aparcamiento porque de la cincuenta (50) metros cuadrados de superficie de venta, completada con la dotación general para el resto de la superficie destinada a otro uso terciario.

Para Categorías 4ª y 5ª del uso comercial se dispondrá una plaza cada veinte (20) metros cuadrados de superficie de venta, (excluidas zonas de ocio y restauración en el caso de las agrupaciones comerciales) manteniéndose la dotación general para el resto de la superficie destinada a otro uso terciario.

Art. 48. Regulación uso Terciario: Oficinas.

1. Clasificación.

Para los efectos de la aplicación de estas Normas, se establecen las siguientes categorías:

Categoría 1ª. Despachos y consultas profesionales, asociados o no al uso residencial.

Categoría 2ª. Oficinas sin atención al público.

Categoría 3ª. Oficinas con atención al público.

2. Condiciones particulares.

En la categoría 1ª no se exigen condiciones especiales diferentes a las del uso vivienda.

En las categorías 2ª y 3ª el uso oficinas se concentrará en plantas exclusivas o zonas determinadas. Los edificios de nueva construcción u objeto de reformas integrales, deberán contar con acceso independiente del resto de las plantas destinadas a otros usos desde la vía pública; se entiende por acceso independiente un portal, una escalera y un ascensor, si la normativa lo había exigido, para uso totalmente exclusivo de las oficinas. En los edificios ya existentes, se admite, como soluciones para considerar que tal acceso tiene el carácter de independiente, una escalera o un ascensor de uso exclusivo de las oficinas incluso cuando compartan con el resto de usos el mismo portal y otro de los dos elementos citados anteriormente. Excepcionalmente se autoriza la situación de oficinas de categoría 2ª en planta primera de edificios destinados a otro uso que podrán compartir acceso con ellos.

En planta baja, y sin perjuicio de las condiciones requeridas por la normativa sectorial de aplicación, la altura libre mínima será de 2,70 metros en las zonas de uso público general y 2,50 en despachos y locales de acceso restringido. Si se trata de locales construidos en edificios ya existentes que obtuvieran licencia de primera ocupación, esta altura se podrá reducir hasta los 2,50 m. Asimismo en los ámbitos de Planes Especiales de Protección de conjuntos históricos, en otros que tengan el carácter de protección patrimonial, y en general en la edificación catalogada, se autoriza una altura mínima de 2,50 m para este tipo de usos, y en recintos inferiores a 20 m², se podrán considerar excepciones hacia la puesta en valor del construido en los cascos históricos y en ámbitos de rehabilitación,, siempre que se justifique previamente con la presentación del proyecto que no existe posibilidad de incremento de la altura, justificada sobre la base de las características del inmueble, el ambiente de la calle y o el uso del local.

3. Dotación de aparcamiento.

En categoría 2ª y 3ª, y para obras de nueva planta, por cada 100 m² destinados a uso de oficinas se dispondrá de una plaza de aparcamiento.

Art. 49. Regulación uso Terciario: Recreativo.

1. Clasificación.

A efectos de aplicación de estas Normas se distinguen las siguientes categorías en base a la clasificación del Decreto 124/2019, del 5 de septiembre, por el que se aprueba el Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos abiertos al público de la Comunidad Autónoma de Galicia o normativa que lo sustituya:

Categoría 1ª. Establecimientos de bebidas, cafés y restauración en todos los casos sin espectáculo, hospedaje ni música distinta de la de carácter ambiental, hilo musical u otra análoga.

Categoría 2ª. Establecimientos de reunión y espectáculos en locales cerrados tales como Pubs, Salas de fiesta, discotecas, salones recreativos, academias de música o baile, etc.

Categoría 3ª. Establecimientos de Espectáculos y Actividades Recreativas en locales cerrados específicos, como cines, teatros, o salas de conciertos, etc.

Categoría 4ª. Establecimientos de reunión y espectáculo en instalaciones al aire libre.

Las categorías de uso Recreativo o Centros de reunión, por su diferente impacto urbano, se dividen en los tipos siguientes en función de superficie total del local:

- Tipo I	250 m ²
- Tipo II	500 m ²
- Tipo III	1.500 m ²
- Tipo IV	>1.500 m ²

2. Condiciones particulares.

Los establecimientos incluidos en este uso deberán cumplir las condiciones particulares siguientes:

- a) Cumplirán las disposiciones legales y reglamentarias que les sean de aplicación en cada momento y, asimismo, en la medida que determinen mayores deberes y espacios, las condiciones particulares del uso comercial.
- b) ELIMINADO
- c) Todos los locales deberán contar en cualquier caso, con acceso independiente del uso residencial.
- d) ELIMINADO
- e) ELIMINADO

3. ELIMINADO

Art. 50. Regulación del uso Industrial.

1. Definición, clasificación y categorías.

Se define como Uso Industrial el correspondiente a los establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtención y transformación de primeras materias, así como su preparación para posteriores transformaciones, incluidos el envasado, el transporte y la distribución.

Se incluyen también en este uso industrial los almacenes, comprendiendo cómo tales los espacios destinados a la guardia, conservación y distribución de productos naturales, materias primas o artículos manufacturados con exclusivo suministro a mayoristas, detallistas, instaladores, fabricantes y distribuidores y, en general, los almacenes sin servicio directo al público. En estos locales se podrán efectuar operaciones secundarias que transformen, en parte, los productos almacenados. Se exceptúan los almacenes anexos a comercios y oficinas.

Dentro del uso Industrial, para los efectos de su pormenorización, se establecen las siguientes Clases y Categorías:

A. Clase Industria Productiva

Categoría 1ª. Actividades industriales y artesanales que son totalmente compatibles con los usos residenciales. Abarca los pequeños talleres e industrias que por su pequeña potencia instalada no desprenden gases, polvo ni olores, ni originan ruidos ni vibraciones que pudieran causar molestias al vecindario.

Categoría 2ª. Actividades industriales y artesanales tolerables por el uso residencial únicamente previa adopción de las adecuadas medidas correctoras y protectoras que las hagan compatibles con el uso residencial.

Categoría 3ª. Actividades industriales incompatibles con otros usos que no sean industriales. Abarca la pequeña, mediana y gran industria que aunque eventualmente pueda ser nociva o insalubre puede compatibilizarse con las industrias anexas.

Categoría 4ª. Actividades especiales industriales solamente admisibles en edificio exento de uso exclusivo y único, que por su singularidad, perigosidad o relación con el medio en el que se deben implantar, requieren de su instalación aislada, alejada o no de las zonas urbanas o habitadas, y en lugares específicos que faciliten su desarrollo y servicio.

Los límites máximos admisibles para cada una de las Categorías de la Clase Industria Común y Talleres son las que se exponen en la tabla siguiente:

LÍMITES DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES.

CATEGORÍA	ORDENANZAS NO INDUSTRIALES			ORDENANZA U9	UNIDADES
	Edificio No Exclusivo		Edificio Exclusivo		
	Cualquier planta	Planta baja * y/o semisótano.			
1ª	100 m ² 10 CV	200 m ² 20 CV	Libre 50 CV		m ² útiles Potencia mecánica máxima
2ª	--- ---	300 m ² 30 CV	Libre 100 CV		m ² útiles Potencia mecánica máxima
3ª	Libre Compatible con otros usos industriales ilimit.				m ² útiles Potencia mecánica máxima
4ª			Libre En edificio exento de uso exclusivo y único ilimitado.		m ² útiles Potencia mecánica máxima

* Planta Baja y primera unida a la baja.

Para la determinación de la potencia máxima a instalar se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- a) Se computará exclusivamente la potencia electromecánica en CV de los motores necesarios para el funcionamiento de las máquinas e instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad, no computando el resto de consumos eléctricos, resistencias etc. Asimismo no computará la potencia instalada en las instalaciones frigoríficas correspondientes al uso alimentario.
- b) No está sujeta la limitación a potencia en iluminación, ni las del resto de las instalaciones que garanticen la seguridad, salubridad y higiene de los locales, así como la movilidad de las personas: las instalaciones de ventilación, climatización y acondicionamiento de aire de los locales; las instalaciones de agua caliente sanitaria o de calefacción; los ascensores; los grupos electrógenos de emergencia, grupos de presión y bombas de instalaciones de protección contra incendios; y, en general, las instalaciones para el servicio de los locales.
- c) No se admite la aplicación de coeficientes reductores por simultaneidad para determinar la potencia de la maquinaria sujeta a limitaciones.

B. Clase Almacenaje

Categoría 1ª. Almacenes compatibles con usos residenciales y/o asociados a otros usos. Superficie máxima quinientos (500) metros cuadrados.

Categoría 2ª. Almacenes compatibles exclusivamente con usos industriales u otros usos no residenciales. Superficie libre.

Categoría 3ª. Almacenamiento de productos agrícolas.

Categoría 4ª. Almacenamientos especiales (depósitos de agua, silos, depósitos de combustibles, etc.).

Categoría 5ª. Almacenamiento al aire libre.

C. Clase Logística

Categoría 1ª. Conllevan operaciones de distribución a grande escala de bienes producidos, y están situadas en áreas especializadas para este fin, asociadas a infraestructuras de transporte de largo recorrido.

2. Condiciones generales

Las condiciones que se establecen para el uso Industrial serán de aplicación en los edificios o construcciones de nueva edificación o cuando resulten de llevar a cabo obras

en edificaciones existentes de otros usos característicos, y en el resto de las obras en las que por el nivel de intervención y características del edificio sea posible la exigencia de su cumplimiento. En todos los aspectos no regulados en esta normativa se estará al dispuesto en la normativa técnica, sectorial y ordenanzas municipales correspondientes.

A. Dimensión de los locales.

Para los efectos de las determinaciones que hagan referencia a la superficie se entenderá cómo la suma de la superficie útil de todos los locales que integran la actividad. Los locales donde se dispongan puestos de trabajo tendrán, por lo menos, una superficie mínima de seis (6) metros cuadrados y un volumen mínimo de veinticuatro (24) metros cúbicos.

B. Altura libre.

En todas las edificaciones de nueva planta, o en el supuesto de obras de reestructuración general, para uso exclusivo industrial la distancia mínima de suelo a techo será de 4 metros para la planta baja y 3 m para la planta piso.

En los edificios con otros usos, serán las que señalen las normas de aplicación de la zona de ordenanza en que se encuentren, siendo siempre de doscientos setenta (270) centímetros como mínimo en las plantas que se encuentren debajo de la planta baja.

Las alturas mínimas exigibles a locales situados en construcciones edificadas con anterioridad a la aprobación de este Plan General serán las establecidas en el art. 62.10.

C. Condiciones ambientales.

Los vertidos de aguas residuales se ajustarán a lo dispuesto en el Capítulo VIII. Subsección 6ª Red de evacuación y saneamiento de esta Normativa.

D. Aseos.

Tendrán aseos independientes para los dos sexos, que contarán con un inodoro, un lavabo y una ducha por cada veinte (20) trabajadores o fracción superior a diez (10) y por cada mil (1.000) metros cuadrados de superficie de producción o almacenaje o fracción superior a quinientos (500) metros cuadrados. En el supuesto de menos de 10 trabajadores se permitirá un único aseo. Se deberá disponer de una ducha cuando las características de la actividad o normativa sectorial lo requieran y siempre que esté prevista la utilización diferenciada.

E. Ordenación de carga y descarga.

Cuando la superficie de producción o almacenaje supere los quinientos (500) metros cuadrados la instalación dispondrá de una zona exclusiva para la carga y descarga de los productos en el interior de la parcela, dentro o fuera de la edificación, con tamaño suficiente para un camión con bandas perimetrais de un (1) metro. Para superficies mayores a mil (1.000) metros cuadrados deberá duplicarse dicho espacio y añadirse una unidad más por cada mil (1.000) metros cuadrados más de superficie.

F. Chimeneas.

La evacuación de gases, vapores y humos se realizará a través de chimeneas adecuadas de acuerdo con lo dispuesto en el RÍETE y en las normas UNE que le sean de aplicación.

G. Condiciones particulares de las Categorías 1ª y 2ª: compatibilidad con el uso residencial.

Con carácter general sólo se podrán situar en las plantas bajas o en semisótanos, o si es el caso en baja y primera, debiendo tener acceso independiente.

En los edificios de uso residencial se excluyen de manera expresa los talleres de carpintería metálica, o de aluminio, y de madera, así como las de calderería, cerrajería y los talleres de reparación de automóviles en chapa y pintura, o asimilables, que se consideran actividades especialmente molestas por ruidos y vibraciones.

Se permitirán, como excepción, en viviendas unifamiliares, cuando esté autorizada esta Categoría, los talleres artesanales de carpintería metálica o de madera siempre que esté garantizado que el uso de los mismos está ligado al de vivienda y esta sea de edificación aislada.

H. ELIMINADO

I. Condiciones particulares de la Clase Almacenamiento.

Categoría 1ª: La compatibilidad con usos residenciales exige la independencia de accesos entre ambos usos. La carga y descarga de mercancías deberá resolverse en el interior del local.

Categoría 5ª. El almacenamiento en superficie deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones medioambientales aplicables, sobre polvo, contaminación, etc. u otras

análogas. y el compromiso de su descontaminación tanto se fuera un uso permanente como provisional.

La altura de los materiales o elementos almacenados no podrá superar la altura de doce (12) metros sobre la rasante del terreno.

3. Dotación de aparcamiento.

Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de superficie.

Art. 51. Ampliación de instalaciones existentes.

Las instalaciones industriales de las categorías 1ª y 2ª existentes a la aprobación del Plan General que fueran ampliadas, podrán llegar con esa ampliación a superar en un 20% las limitaciones de tamaño anteriormente establecidas, siempre que cumplan las siguientes condiciones:

- a) Estar en una localización que el Plan considere propia para el uso industrial en la categoría correspondiente.
- b) No superar las limitaciones establecidas en el momento de la solicitud de ampliación, excepto que fueran construidas al amparo de la preceptiva licencia y cumpliendo todas sus condiciones.
- c) Para los de categoría 1ª, la ampliación debe producirse en locales contiguos a los que previamente ocupe.
- d) Para los de categoría 2ª, la ampliación debe producirse dentro de la parcela o parcelas en que previamente se localicen.
- e) Si con eso no hubiera perjuicio para los usos colindantes, podrá ampliarse dentro de la categoría 2ª sobre terrenos o parcelas contiguas aptas para el uso industrial conforme al Plan.
- f) La ampliación de actividades industriales de las categorías 3ª y 4ª no tiene limitación pudiéndose extender a otras parcelas o suelo dentro de los polígonos o zonas industriales.
- g) En ningún caso la ampliación podrá exceder los límites establecidos por la Normativa urbanística en cuanto a la ocupación de parcelas, retranqueos, alturas y edificabilidades máximas permitidas.

Art. 52. Molestia, nocividad, insalubridad y peligro. ELIMINADO

Art. 53. Condiciones de funcionamiento de las actividades industriales. ELIMINADO

Art. 54. Regulación de los usos dotacionales y de equipamientos.

1. Definición, Clases y Categorías.

Corresponde a los espacios y locales destinados a actividades Dotacionales o de Equipamientos, de uso público o colectivo y dominio tanto público como privado, tales como centros destinados a la educación y a la cultura, guarderías, clubes sociales, centros culturales, centros sanitarios, servicios públicos, religiosos, etc., situados como uso compatible en diferentes zonas de ordenanza, o en zona de ordenanza específica.

Dentro del uso Dotacional, para los efectos de su pormenorización, se establecen las siguientes Clases y Categorías:

A. Clase Educativo:

Que comprende la formación intelectual de las personas mediante la enseñanza dentro de cualquier nivel regulado y las enseñanzas no reguladas.

Categoría 1ª. Centros de enseñanza infantil, de titularidad pública o privada.

Categoría 2ª. Centros de Enseñanza Primaria, de titularidad pública o privada.

Categoría 3ª. Centros de Enseñanza Secundaria Obligatorio, de titularidad pública o privada.

Categoría 4ª. Institutos de Enseñanza Secundaria Postobligatorio (IESP), de titularidad pública o privada.

Categoría 5ª. Centros de enseñanza universitaria o destinados a la investigación, de titularidad pública o privada.

Categoría 6ª. Otras enseñanzas oficiales (Conservatorio de música, Educación física y deporte, etc.).

Categoría 7ª. Enseñanza de actividades no reguladas por la Administración (servicios de enseñanza en general, excepto academias de música y baile).

B. Clase Cultural:

Que comprende los espacios o locales destinados a la conservación, transmisión y génesis de los conocimientos (bibliotecas, archivos, museos, centros de investigación, etc.) y las actividades socioculturales y de relación (centros de asociaciones, agrupaciones, cívico-sociales, círculos, cofradías, centros parroquiales, etc.).

Categoría 1ª. Centros culturales, museos, bibliotecas, auditorios, etc.

Categoría 2ª. Salas o locales en bajos comerciales, o en plantas bajas de edificaciones de otro uso característico o en edificio exclusivo, en los que se desarrollen actividades con fines socioculturales (Exposiciones, conferencias, etc.). Se autoriza la ocupación de la planta primera de la edificación, siempre que se vincule tanto en accesos como en usos con la planta baja.

C. Clase Sanitario-Asistencial:

Que comprende la prestación de asistencia no específicamente sanitaria a las personas, mediante los servicios sociales.

Categoría 1ª. Centros de servicios sociales sin residencia colectiva anexa, tales como club de ancianos, guarderías, etc., de titularidad pública o privada.

Categoría 2ª. Centros de servicios sociales con residencia colectiva, de titularidad pública o privada, tales como residencias de mayores, centros de acogida infantil o adultos, etc.

Y que comprende la prestación de asistencia médica y servicios quirúrgicos, en régimen ambulatorio o con hospitalización, y excluye los que se presten en despachos profesionales.

Categoría 3ª. Establecimientos sanitarios para la medicina humana sin internamiento, de titularidad pública o privada (ambulatorios, consultas, clínicas odontológicas, matronas, enfermeras, laboratorios análisis, etc.).

Categoría 4ª. Establecimientos sanitarios para la medicina humana con internamiento, de titularidad pública o privada (hospitales, clínicas y sanatorios, etc.).

Categoría 5ª. Establecimientos veterinarios.

D. Clase Servicios Públicos:

Cuando la dotación se destina a la Prestación de Servicios Públicos, por la administración o por particulares.

Categoría 1ª. Centros destinados a la prestación de servicios públicos, entre los que pueden distinguirse las siguientes subcategorías:

1. Abastecimiento Alimentario: Instalaciones para la provisión de productos de alimentación para el abastecimiento de la población como mercados centrales, mercados de distrito, mataderos u otros similares. Se incluyen en esta categoría los mercados de abastos y centros de comercio básico gestionados directamente por la Administración o sujetos al régimen de concesión administrativa. Cumplirán, en todo caso, las condiciones aplicables del Uso Terciario de Comercio.
2. Mantenimiento y limpieza de la ciudad Instalaciones destinadas al mantenimiento y limpieza de los espacios públicos, parques y jardines, así como otros servicios generales para la ciudad, tales como cantones de limpieza, centros de protección animal, centros de higiene y otros servicios esenciales
3. Seguridad Ciudadana: Instalaciones destinadas a la salvaguarda de las personas y los bienes en todos los sus aspectos: comisarías, parques de bomberos, centros de formación y academias de policía, etc.
4. Defensa y Justicia: Instalaciones para el acuartelamiento de los cuerpos armados y aquellos otros destinados a la administración de la justicia o a las actividades penitenciarias.
5. Funerarios: Instalaciones relacionadas con el velatorio, tratamiento y depósito o enterramiento de cadáveres o restos humanos.
6. Otros servicios públicos: Instalaciones públicas o privadas que presten algún tipo de servicio no incluido en alguno de los anteriores y que no puedan ser incluidos dentro de usos comerciales. Pueden incluirse en esta Subsección genérica los Recintos Feriales, espacios relacionados con actividades esporádicas o continuadas de las personas, sin carácter sanitario o residencial, o con el cuidado o la guardia de animales, u otros análogos.

E. Clase Administración Institucional:

Comprende las actividades que prestan las distintas administraciones, y sus organismos autónomos y entidades de derecho público, así como las sedes de organismos públicos.

Categoría 1ª. Centros e Instalaciones de la Administración Local, Autonómica o Estatal. Centros, locales o recintos en los que las administraciones realizan sus actividades y servicios con acceso directo del público o en régimen de oficinas administrativas. Se incluyen dentro de esta Categoría, los Edificios que sirven de Sede o representación de dichos Organismos de cualquier Administración Nacional o Internacional.

Categoría 2ª. Centros Sectoriales, de investigación, innovación y desarrollo, y centros de emprendimiento.

F. Clase Deportivo:

Cuando se destinan a la dotación de instalaciones para la práctica del deporte por los ciudadanos y al desarrollo de su cultura física.

Categoría 1ª. Que comprende locales destinados a la práctica y enseñanza del deporte y la cultura física, así como las instalaciones complementarias (saunas, hidromasaje, vestuarios, aulas de enseñanza deportivas, u otras que tengan este carácter complementario). Se considera como uso compatible con otros usos.

Categoría 2ª. Espacios y locales para la práctica deportiva al aire libre o bajocubierta con público.

Categoría 3ª. Espacios y locales para la práctica deportiva al aire libre o bajocubierta sin público o sin que estos tengan mayor significación o número que los que practiquen el deporte. Se consideran en edificio o espacio independiente.

En edificios destinados total o parcialmente a viviendas, sólo podrán ejercerse actividades de este grupo en plantas sótano y baja. Se permiten en planta primera, siempre que la actividad no supere en dicha planta los doscientos cincuenta (250) metros cuadrados de superficie construida y esté unida a la planta baja o disponga de acceso independiente.

G. Clase Religioso:

Categoría 1ª. Centros de culto y reunión sin residencia colectiva anexa.

Categoría 2ª. Centros de culto y reunión con residencia colectiva anexa.

H. Clase Dotacional múltiple:

Cuando una dotación está destinada a actividades varias que no se encuadran en ninguna calificación dotacional específica y única.

2. Aplicación.

Las condiciones que se señalan para los Usos Dotacionales sólo serán de aplicación en obras o instalaciones de nueva edificación y en las de reestructuración general. Serán, asimismo, de aplicación en la implantación de estos usos en edificaciones existentes de otros usos característicos, y en el resto de las obras en las que por el nivel de intervención y características del edificio sea posible la exigencia de su cumplimiento. Las instalaciones dedicadas a usos sanitario-asistencial, educativo, cultural, deportivo y religioso, deberán atenerse a lo dispuesto por los organismos competentes en cada caso, con las especificaciones y condiciones que, de ser el caso, fijan las presentes Normas, en el Capítulo III. Ordenación de sistemas, de este Título. Las instalaciones dedicadas a servicios públicos y administrativo-institucional definidas en la tipificación de usos de las presentes Normas, se atenderán a lo establecido en las mismas para la actividad industrial o terciaria que desarrollen y a su normativa específica.

En los edificios dotacionales se adoptarán las disposiciones sobre barreras arquitectónicas establecidas en la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de Accesibilidad.

3. Compatibilidad de usos.

En las parcelas cualificadas de usos dotacionales, además del uso característico principal se podrá disponer de cualquier otro compatible con los fines dotacionales previstos, con limitación del residencial, clase vivienda, que sólo podrá disponerse para la vivienda familiar de quien custodie la instalación o clase residencia comunitaria para albergar los agentes de servicio, o alumnos y profesores de las escuelas o centros docentes si procediera. En los supuestos anteriores los usos complementarios deberán estar sujetos a las condiciones específicas del uso determinado. Cuando una dotación esté destinada a actividades varias que no se encuadran en ninguna calificación dotacional específica y única, su consideración será la de dotacional múltiple.

Respecto de cualquier uso dotacional, sea de sistema general o sistema local, se consideran como usos compatibles aquellos usos posibles, vinculados al uso principal, que contribuyan a su desarrollo, que quedarán integrados funcional y jurídicamente con aquel. Estos usos compatibles no podrán superar el cincuenta por ciento (50%) de superficie. Tendrán carácter de uso compatible dentro de los usos dotacionales, los usos terciarios o similares, que podrán ser utilizados en alquiler o concesión administrativa o cualquier otro régimen que no vulnere la titularidad pública. La determinación de utilización de estos usos compatibles, no viene limitada por la asignación de usos permitidos o compatibles de la ordenanza 10 de dotacional equipamientos, siendo posibles en todos los casos de zonas dotacionales que cumplan las condiciones establecidas en este párrafo.

4. Substitución de usos dotacionales.

Cualquier uso dotacional existente, reconocido como tal por el Plan General, sea público o privado, podrá ser sustituido mediante la correspondiente licencia de modificación de uso, siempre que esté adecuadamente justificado que la dotación no responde a necesidades reales o que estas quedan satisfechas por otro medio o localización.

Los usos dotacionales existentes podrán sustituirse cumpliendo las siguientes condiciones:

- a) Si está situado en edificio que no tenga uso exclusivo dotacional podrá sustituirse por cualquiera uso dotacional autorizado en la zona.
- b) Si está situado en edificio, o parcela, exclusivo, con las mismas condiciones, excepto que su uso primitivo sea:
 - Educativo, que podrá ser sustituido por cualquier equipamiento menos el religioso.
 - Socio Cultural, que podrá ser sustituido por cualquiera otro cultural.
 - Asistencial, que sólo podrá ser sustituido por cualquiera otro asistencial, cultural o sanitario.
 - Sanitario, que podrá ser sustituido por cualquiera otro equipamiento excepto el religioso o deportivo.
 - Servicio Público, que podrá ser sustituido por cualquier otro equipamiento.
 - Religioso, que podrá ser sustituido por cualquier otro equipamiento.
 - Deportivo, que, en los supuestos de actividades al aire libre, sólo podrá ser sustituido por un parque o jardín público, y los cubiertos por cualquier otro equipamiento. En los supuestos de sustitución de un uso deportivo, de propiedad privada y uso colectivo, los espacios libres de edificación existentes no podrán ser ocupados, y las instalaciones cubiertas podrán modificar su uso pero manteniendo la edificabilidad existente.

Cualquiera podrá sustituirse para incrementar las zonas verdes y espacios libres públicos. La sustitución de usos dotacionales, de acuerdo con el Artículo 42.5 de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia deberá hacerse por el Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta legal, sin que dicha sustitución sea considerada modificación del planeamiento. Únicamente las dotaciones de dominio y uso público podrán incrementar la edificabilidad de que dispongan para adaptarla a las necesidades de la nueva actividad dotacional, hasta alcanzar la máxima establecida por el uso en la zona de ordenanza Dotacional.

Art. 55. Regulación del uso garaje-aparcamiento y servicio del automóvil.

1. Definición y Categorías.

Se entiende por garaje-aparcamiento el espacio destinado a la estancia de vehículos localizado al interior de la parcela edificable. Se consideran incluidos dentro de este uso, los locales para el servicio del automóvil, específicamente destinados a su limpieza y lugares anexos de paso y espera. Se garantizará el acceso directo a cada plaza de aparcamiento sin maniobra especial, excepto los de carácter mecánico.

Dentro del uso garaje-aparcamiento y servicio del automóvil, y para los efectos de su pormenorización, se establecen las siguientes Categorías:

Categoría 1ª. Aparcamiento Privado al servicio del uso residencial o de otros usos de los locales del edificio en que estén ubicados, excluyéndose aquellos dedicados a su explotación económica independiente. Se localizarán en las plantas bajas, sótanos o semisótanos, o cubiertas, de edificios destinados a otros usos, o en espacios libres de parcela de uso privado o público y propiedad privada, en las condiciones establecidas en las ordenanzas particulares de cada zona.

Para los locales de uso garaje vinculados a edificios de uso dominante residencial se estará a las condiciones establecidas en las Normas de habitabilidad vigentes.

Categoría 2ª. Aparcamiento Público destinado a régimen rotatorio para uso colectivo con carácter de explotación económica para el servicio público, donde la estancia del vehículo se realiza a cambio del pago de una tarifa disponiendo de algún sistema de control de acceso, con carácter de dotación urbana. Se podrán situar en edificio exclusivo, en los bajos, sótanos o semisótanos de los edificios destinados a otros usos y/o bajo espacios públicos.

Categoría 3ª. Estaciones de servicio, correspondiente al suministro de carburantes, combustibles o energía eléctrica a vehículos automóviles como actividad principal.

Categoría 4ª. Talleres de mantenimiento, entretenimiento y limpieza de automóviles. Los talleres de reparación de automóviles se registrarán además por las Normas de industrial, aunque se encuentren emplazados dentro de un garaje o instalación de las anteriormente relacionadas.

Podrán coexistir diferentes categorías en un régimen mixto. En obras de nueva edificación, los aparcamientos mixtos deberán reunir en su conjunto las condiciones propias de los aparcamientos públicos. No obstante, cuando dispongan de separación funcional, podrán aplicarse parámetros de dimensiones en conformidad con la diferenciación establecida.

El aparcamiento público estará dotado de acceso peatonal independiente desde la vía o espacio libre público, pudiéndose exigir esta condición a las de régimen mixto en los que no exista ninguna plaza vinculada al uso residencial.

2. Aplicación.

Las condiciones que se establecen para el uso Garaje-Aparcamiento serán de aplicación en las obras de nueva edificación y en los edificios y locales resultantes de obras de reestructuración. Serán, asimismo, de aplicación en el resto de las obras y de implantación de usos en edificaciones existentes, en las que por el nivel de intervención y características del edificio sea posible la exigencia de su cumplimiento.

3. Movilidad interna en los garajes-aparcamientos.

Los garajes-aparcamientos podrán resolver su movilidad interna según los siguientes sistemas:

1. Convencional: Cuando los vehículos acceden a sus plazas autónomamente, sus condiciones particulares se regulan en las secciones 2ª y 3ª según sean privados o públicos.
2. Mecánicos: Donde los vehículos para acceder a la plaza requieren, en todo el recorrido o en parte de él, la ayuda de medios mecánicos ajenos a los mismos. Estos estarán regulados por la ordenanza municipal específica, o por las normas técnicas propias.

4. Disposiciones generales comunes del Uso Garaje-Aparcamiento.

A. Condiciones de dotación de plazas de aparcamiento

1. Se entiende por dotación el número de plazas de aparcamiento que, necesariamente, y en aplicación de los estándares de estas Normas, debe realizarse.

2. No obstante, su cumplimiento podrá eximirse en aquellos edificios catalogados que, por sus características de protección, no puedan asumir estas reservas. En el resto de edificios existentes que se sometan a rehabilitación, podrá eximirse del cumplimiento de la reserva de plazas siempre que se justifique la imposibilidad de localización en la parcela del inmueble.

3. ELIMINADO

4. No podrá cambiarse el uso de los espacios destinados a albergar la dotación de plazas de aparcamiento, a no ser que se justifique el traslado de las plazas de aparcamiento a otro lugar de la propia parcela.

B. Criterios de cálculo de la dotación de servicio de aparcamiento

1. La dotación de servicio de aparcamiento de un edificio, local o actividad se determinará, conforme a lo dispuesto en estas Normas, en función del uso a lo que se destinen, de su superficie, de su localización y, si es el caso, del número previsto de usuarios.
2. Con carácter general, y excepto que las condiciones particulares de los usos fijen otros criterios, la base para el cálculo de la dotación de servicio de aparcamiento, cuando esta se exprese en unidades por metro cuadrado, será la superficie destinada a todos los usos del edificio, no considerándose a estos efectos aquellos espacios que no computen edificabilidad.
3. La dotación de aparcamiento resultante se entenderá referida a plazas para vehículos automóviles, excepto en aquellos casos en los que por las características de los vehículos de los usuarios del edificio o actividad se establezca justificadamente otro tipo de vehículo.

C. Cómputo de la dotación global.

1. La dotación total de plazas de aparcamiento correspondientes a un edificio o actividad, será la resultante de la suma de las dotaciones establecidas para cada uno de los usos o actividades que se desarrollen o puedan desarrollarse en el mismo.
2. El número de plazas cubrirá en primer lugar la dotación mínima correspondiente a los usos que la exigen. Si el número de plazas supera la dotación mínima exigida para los distintos usos, el exceso tendrá la consideración de plazas de libre disposición.

D. Plazas de aparcamiento.

1. Se define plaza de aparcamiento como el espacio debidamente señalado destinado a la estancia de vehículos. Con independencia de las dimensiones de los aparcamientos en calles, sus dimensiones mínimas serán las siguientes:
 - a) Para vehículos de dos ruedas: Doscientos cincuenta (250) centímetros de longitud por ciento cincuenta (150) centímetros de ancho.
 - b) Para vehículos automóviles: 480 centímetros de longitud por 240 centímetros de ancho.
 - c) Para vehículos de personas con diversidad funcional o sensorial o con movilidad reducida la disposición y dimensiones de estas plazas de aparcamiento deberán tener un sobre ancho de un (1) metro y cumplir las disposiciones vigentes en materia de supresión de barreras arquitectónicas.
 - d) Para vehículos industriales ligeros: Quinientos setenta (570) centímetros de longitud por doscientos cincuenta (250) centímetros de ancho.
 - e) Para vehículos industriales pesados y autobuses: Nueve (9) metros de longitud por tres (3) metros de ancho.
2. Las anchuras citadas se entenderán de dimensiones libres entre ejes de marcas delimitadoras de las plazas.
3. Las plazas que queden arrimadas por su lado mayor a un muro u obstáculo que pueda impedir la apertura de la puerta deberán tener un sobre ancho de veinticinco (25) centímetros.
4. ELIMINADO.
5. La delimitación de la plaza se efectuará mediante marcas en el pavimento sin que puedan independizarse del resto del aparcamiento mediante algún tipo de cierre.
6. Dentro de los garajes-aparcamiento el número de vehículos no podrá exceder del correspondiente a un vehículo por cada 25 metros cuadrados de superficie. Se señalarán en el pavimento los emplazamientos y corredores de acceso de los vehículos, señalización que figurará en los planos de proyecto que se presente al solicitar la concesión de licencias de construcción, instalación, funcionamiento y apertura.

7. Las dotaciones de plazas para personas con diversidad funcional estará en función de la regulación de porcentajes establecidos por las regulaciones específicas, por lo menos una plaza por cada cincuenta (50) plazas o fracción superior a diez (10).

E. Condiciones de accesibilidad.

1. Todos los garajes-aparcamiento deberán disponer de un acceso de ancho mínimo de tres (3) m debiendo, además, en edificaciones que estén situadas en la alineación de la calle reunir las condiciones siguientes:
 - a) Todos los garajes-aparcamientos dispondrán de un vestíbulo de piso horizontal con un fondo mínimo de cinco (5) metros a partir de la línea de fachada, y un ancho mínimo de tres (3) metros que deberá ensancharse a cuatro (4) metros en calles de ancho igual o inferior a ocho (8) metros. El vestíbulo estará abierto en fachada para facilitar la espera de vehículos y con la puerta de acceso del garaje en el fondo. Si la fachada estuviera retranqueada con respecto a la alineación oficial de la calle, con rasante horizontal desde la fachada no inferior a cuatro (4) metros, puede prescindirse del vestíbulo.
 - b) En caso de que el vestíbulo de acceso al garaje y el acceso al portal se sitúen en un único elemento, sin separación física, la zona de acceso al portal deberá tener un ancho libre mínimo de las mismas dimensiones que el ancho mínimo exigible al portal, y deberá separarse de la zona del vehículo mediante una baranda de material sólido y resistente, que tendrá una altura mínima de un (1) metro. Asimismo los pavimentos de la zona destinada a vehículos y de la zona destinada a peatones deberán estar claramente diferenciados, incluso para personas con discapacidad visual.
2. En los garajes-aparcamiento de más de dos mil (2.000) metros cuadrados de superficie construida: las rampas interiores deberán ser independientes para bajada y subida o en cuesta doble, de ancho mínimo seis (6) metros. Los accesos se realizarán con puertas distintas para entrada y salida.
3. En garajes-aparcamientos con capacidad total inferior a cuarenta (40) plazas, se permite la utilización de aparatos mecánicos y montacoches, como sistema único para resolver el acceso y salida del mismo, debiendo disponerse uno de estos aparatos por cada 20 vehículos o fracción. En caso de que en un garaje aparcamiento se instale un sistema mecánico y montacoches, deberá disponerse una zona de espera en la embocadura de cada uno de estos aparatos, en todas y cada una de las plantas a las que sirve, de las mismas características definidas en la meseta de espera de los accesos, pero con una dimensión mínima de seis (6)

metros de fondo por seis (6) metros de ancho, con el fin de que sea independiente el espacio de espera de entrada del espacio de salida.

4. Las rampas de directriz recta no excederán la pendiente del dieciocho (18) por ciento y las rampas de directriz curva del doce (12) por ciento, medida esta pendiente en la línea señalada como radio de giro mínimo de las rampas curvas. El radio de giro mínimo de las rampas de acceso será de seis (6) metros medidos desde el eje de la misma o desde el eje de su carril interior. El ancho mínimo de la rampa será el adecuado para la circulación que se prevea, con un ancho mínimo de 3 m. Los proyectos técnicos garantizarán la maniobrabilidad de los vehículos estableciendo, si es el caso, los sobreanchos de las rampas que fueran necesarios; según la normativa técnica correspondiente.
5. En edificaciones de poco fondo edificable, las rampas, que deberán cumplir las condiciones anteriores, podrán ocupar los fondos necesarios en planta baja, semienterrada o bajo rasante para garantizar la accesibilidad, o realizarse en zonas de retranqueo.
6. Los acuerdos de las rampas con los pavimentos de las plantas se efectuarán adoptando una de las soluciones siguientes:
 - Mediante una superficie de acuerdo curva de radio de curvatura de doce (12) metros.
 - Reduciendo la pendiente de la rampa hasta el máximo de nueve (9) por ciento en, por lo menos, los dos (2) metros anteriores a la línea del acuerdo.

Estas condiciones de acuerdo no serán de aplicación en el caso del garaje-aparcamiento de vivienda unifamiliar.

7. En cada garaje-aparcamiento se garantizará el acceso directo a cada plaza de aparcamiento sin maniobra especial, excepto los de carácter mecánico. Los tramos de las calles de circulación interior de vehículos desde las que se acceda a las plazas de aparcamiento dispondrán de un ancho mínimo adecuado a las necesidades de la circulación, con un mínimo de 3 m. Los proyectos técnicos garantizarán la maniobrabilidad de los vehículos:

En el caso de disponer de plazas en calles de circulación en fondo de saco, se deberán disponer sobreanchos que garanticen que se puedan realizar las maniobras de acceso y salida. Para estos efectos la circulación de vehículos por las calles interiores de acceso a esas plazas de aparcamiento deberá poder realizarse en todo

caso en el sentido de la marcha, no permitiéndose contabilizar movimientos en sentido opuesto al de la marcha superiores a los cinco (5) metros de recorrido.

8. Los garajes-aparcamientos de más de seis mil (6.000) metros cuadrados de superficie, con carácter previo a la licencia, serán sometidos a informe de los servicios técnicos municipales competentes, pudiendo el Ayuntamiento, a la vista de las justificaciones de los mismos, imponer condiciones específicas o limitar el número total de plazas de aparcamiento.
9. En edificaciones de vivienda unifamiliar los accesos se resolverán con la única condición de su accesibilidad, conforme a lo establecido en el CTE DB SAU7.
10. La anchura de los accesos y rampas de los aparcamientos públicos tendrán un sobreecho de cincuenta (50) centímetros por carril, rampa o vía de circulación, en relación con las determinadas anteriormente.
11. El aparcamiento público estará dotado de acceso peatonal independiente desde la vía o espacio libre público.

F. Altura libre

1. La altura libre de piso no será inferior a doscientos treinta (230) centímetros, que podrá reducirse puntualmente a dos (2) metros por descuelgues de elementos constructivos o equipos de ventilación, instalaciones, canalización, etc.
2. En zonas de circulación de vehículos, el gálibo mínimo no será en ningún caso inferior a doscientos diez (210) centímetros.

G. Ventilación.

Con el fin de evitar la acumulación de gases todos los garajes-aparcamientos dispondrán de ventilación adecuada que podrá ser natural o forzada.

1. La ventilación natural o forzada estará proyectada según lo regulado en la legislación específica, con suficiente amplitud para impedir la acumulación de vapores o gases nocivos. Se hará por patios o chimeneas para su ventilación exclusiva.
2. En los garajes-aparcamientos localizados en patios de manzana se permitirán huecos de ventilación cuando puedan quedar separados, como mínimo diez (10) metros, de cualquier ventana o hueco de toma de aire exterior. Se diseñarán preferentemente con salida vertical.

3. En edificios exclusivos para este uso, de superficie inferior a dos mil (2.000) metros cuadrados, se permitirán huecos de ventilación en fachada a calle, separados como mínimo 3 metros de las fincas colindantes, no autorizándose en las fachadas a patios de manzana.

4. ELIMINADO

H. Saneamiento. ELIMINADO

5. Condiciones particulares de los aparcamientos privados.

A. Soluciones de implantación.

Excepto determinación en contra, las condiciones particulares de los usos o de las zonas de ordenanza o las reguladas por los planeamientos correspondientes, los aparcamientos privados podrán implantarse:

1. En espacios no edificados:

- Podrá destinarse a aparcamiento hasta el cuarenta (40) por ciento de la superficie no ocupada de la parcela excepto en patios de manzana o de parcela o indicación expresa de la ordenanza de aplicación. No se admitirán en este caso más que obras de pavimentación y marquesinas de estructura ligera, debiendo respetarse, en el mayor grado que sea posible, el arbolado existente.

En casos que la organización del aparcamiento exija la eliminación de árboles se deberá prever la compensación con el doble del número de árboles que se eliminen, siempre con ejemplares de la misma o más noble especie vegetal.

El planeamiento de desarrollo, podrá definir espacios en los que se autorice la implantación de aparcamientos privados bajo rasante, con cesión de uso de superficie, para Uso Público. En estos supuestos, la cubrición de dichos aparcamientos deberá cumplir las mismas condiciones establecidas para los aparcamientos públicos bajo espacios de dominio público.

En los espacios libres de las parcelas no se permiten sobre rasante aparcamientos que impliquen acumulación de vehículos.

2. En espacios edificados:

- a) En edificios exclusivos, sobre/o bajo rasante.

- b) En plantas bajas o inferiores de los edificios.
- c) En plantas de pisos de las edificaciones destinados a usos exclusivos no residenciales.
- d) En las azoteas de las edificaciones destinadas a usos exclusivos no residenciales.

En las situaciones c) y d) el aparcamiento se dispondrá de manera que los vehículos no sean visibles desde ningún punto de la vía o espacio libre público.

B. Condiciones especiales.

1. En edificación residencial, se autorizará con carácter preferente la mancomunidad de garajes aparcamiento entre distintas propiedades, con el fin de reducir al mínimo el número de accesos, dentro de los límites señalados en esta normativa.
 2. El Ayuntamiento podrá denegar su instalación en aquellas fincas que estén situadas en vías que, por su tránsito o características urbanísticas singulares así lo aconsejen, salvo que se adopten las medidas correctoras oportunas mediante las condiciones que cada caso requiera. El hecho de denegar la instalación de garaje-aparcamiento, si fuera obligatoria, no relevará a la propiedad de suplir estas instalaciones en lugar y forma adecuados.
 3. En los edificios plurifamiliares queda prohibido realizar garajes individualizados con acceso directo de cada uno a la calzada, a través de la acera, inutilizando esta con vados continuos. En el caso de realizar garaje en la planta baja, la entrada y salida será única o, como mucho, doble.
6. Condiciones particulares de los aparcamientos públicos.
1. Los aparcamientos públicos podrán implantarse:
 - a) En las localizaciones expresamente señaladas en los planos la ordenación.
 - b) En las parcelas cualificadas como servicios del transporte.
 - c) En localizaciones subterráneas bajo Espacios Libres y Zonas Verdes o Viarios Públicos en los términos que regulen las correspondientes Ordenanzas de Suelo Urbano. No obstante, en los Espacios Libres y Zonas Verdes pertenecientes y/o vinculados a BICs o elementos de Catálogo Etnográfico, Arquitectónico y Arqueológico, así como jardines protegidos, por regla general no serán autorizables.

2. Los aparcamientos subterráneos públicos se podrán implantar bajo espacios libres públicos de carácter local, o Generales en los términos regulados, cuando concurren las siguientes circunstancias:

- a) Que técnicamente se justifique su necesidad de localización de acuerdo con las previsiones de tráfico, transporte público y aparcamiento, en informe suscrito por técnicos municipales y acuerdo adoptado por el órgano municipal procedente.
- b) Que no existan en el espacio público árboles, masas arbóreas o especies vegetales incluidas en el inventario municipal de árboles del Ayuntamiento, o, en otro caso, que se garantice la subsistencia de las especies singulares de manera integrada en la ordenación.
- c) Que se asegure el cumplimiento de las prescripciones de la Ordenanza Municipal de Zonas Naturales y Espacios Verdes, integrante de las Ordenanzas Generales de Medio Ambiente de Vigo, aprobadas por el Pleno municipal de 26 de mayo de 1994, o normas que las complementen o sustituyan.
- d) Que el espacio público no cuente con Protección Integral de carácter arqueológico. En el caso de los contornos de respeto de este tipo de bienes, los aparcamientos sólo podrán llevarse a cabo si son compatibles con la conservación de las estructuras del yacimiento, siendo preceptiva la autorización del órgano competente en materia de protección del Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia.

3. Las condiciones precisas del tratamiento, diseño e implantación será la establecida en estas Normas Urbanísticas.

4. Tendrán aseos independientes para los dos sexos, que contarán con un inodoro y un lavabo por cada mil (1.000) metros cuadrados de superficie de aparcamiento o fracción superior a quinientos (500) metros cuadrados.

5. Los garajes de carácter público estarán a lo establecido en la Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia y en la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, de emprendimiento y de competitividad económica de Galicia, así como a las regulaciones generales o específicas que le sean de aplicación.

7. Condiciones de los Servicios del automóvil.

1. Condiciones de las estaciones de servicio (categoría 3ª).

Además de las disposiciones legales vigentes que les sea de aplicación cumplirán las siguientes:

- a) Dispondrán de aparcamiento en número suficiente para no entorpecer el tránsito, con un mínimo de dos plazas temporales para repostaje por surtidor, además de las que le correspondan en función de los usos que se implanten.
- b) Se admiten como actividades complementarias las de lavado de vehículos, engrase y pequeños talleres, pequeño comercio, oficina y servicios asociados de la propia instalación, restauración, puntos de recogida de paquetería y aparcamiento de vehículos ligeros o pesados, y cualquier otro que por la evolución de los servicios de estación de servicio puedan ser recogidos en las disposiciones que los regulen. En ningún caso estos usos complementarios podrán desvirtuar el uso principal. Podrán disponer de instalaciones de recargo eléctrico para atender a lo establecido en el artículo 15 de la Ley “7/2021, de 20 de mayo, de Cambio climático y transición energética”. Los talleres de automóviles anexos, no podrán tener una superficie superior a 100 m².
- c) Si se establecieran servicios de lavado y engrase, deberán instalarse con las condiciones de estas Normas o de la legislación sectorial de aplicación.
- d) No causarán molestias a los vecinos y viandantes y se ajustarán a lo establecido en las ordenanzas sobre ruidos de la zona.
- e) Para las instalaciones que se sitúen en suelos clasificados como suelo rústico se estará a las condiciones fijadas en los artículos 59 y siguientes del RLSG y correspondientes de la LSG.

2. Condiciones particulares de los talleres de servicio del automóvil (categoría 4ª).

Además de las condiciones establecidas en los apartados anteriores, en las normas del uso industrial y en las disposiciones legales vigentes que le sean de aplicación, cumplirán las siguientes:

- a) Dispondrán, dentro del local, de una plaza de aparcamiento por cada 80 metros cuadrados de taller.
- b) En los locales de servicio de lavado y engrase que formen parte de edificios de viviendas, la potencia eléctrica instalada no excederá de 20 CV; en los restantes no excederá de 30 CV; en edificios exclusivos para uso del automóvil se estará a la limitación para el uso industrial en función de su localización.
- c) No causarán molestias a los vecinos y viandantes y se ajustarán a lo establecido en la ordenanza municipal sobre ruidos para la zona.

8. En todos los demás aspectos no regulados en esta normativa se estará a lo dispuesto en la normativa técnica, sectorial y ordenanzas municipales correspondientes.

Art. 56. Regulación del uso agropecuario.

1. Se consideran cómo agrarias o agropecuarias las actividades relacionadas directamente con la explotación de los recursos vegetales del suelo y de la tenencia, cría y reproducción de especies animales.

Se diferencian las siguientes categorías:

- 1ª Agrícolas.
- 2ª Forestales.
- 3ª Ganaderas y piscícolas.

La regulación de estas actividades y de sus explotaciones se sujetará a las normas y planes de las administraciones competentes y a su legislación específica.

2. Usos agrícolas.

Se incluyen dentro del concepto de agrícolas las actividades relacionadas directamente con el cultivo de recursos vegetales, no forestales.

A efectos normativos, se distinguen los siguientes tipos:

A. Agricultura extensiva.

Son criterios específicos de la presente normativa la conservación de los suelos fértiles y el control de la transformación paisajística de las masas arbóreas y de las edificaciones agrarias existentes como soporte de la capacidad productiva y mantenimiento de los valores tradicionales del territorio. Las nuevas edificaciones directamente vinculadas a las explotaciones agrícolas, o la ampliación de las existentes, se realizarán de acuerdo con la normativa particular de cada ordenanza de suelo rústico, y con las autorizaciones preceptivas pertinentes.

B. Agricultura intensiva.

Horticultura.

Se consideran aquí incluidos los cultivos agrícolas de huerta, normalmente de pequeña extensión, dedicados a la obtención de verduras, legumbres y frutas. Las huertas existentes se consideran como espacios a preservar, manteniendo, de ser el

caso, el carácter de parcelas dispersas con alguna edificación precaria, pero sin que puedan transformar su carácter netamente agrícola.

Viveros e invernaderos.

Se consideran cómo tales los espacios o construcciones dedicados al cultivo de plantas y árboles, en condiciones especiales de cuidado.

Los viveros comerciales que requieran construcciones auxiliares para guardia y administración deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Condiciones de edificación: las correspondientes a la ordenanza y clase de suelo en que se encuentre, con una sola planta.
- Los aparcamientos de visitantes, carga y descarga se resolverán dentro de la misma parcela.

3. Usos forestales.

Se considera cómo forestal el uso o actividad relativa al cultivo de especies arbóreas y arbustivas o de matorral y pastos forestales susceptibles de explotación y aprovechamiento controlado, incluyendo las actividades propias de su explotación en origen, tales como guardia, tala, serrado y desguace.

4. Usos ganaderos.

Para los efectos de las presentes Normas se consideran usos ganaderos aquellas actividades relativas a la cría y tenencia de todo tipo de ganado, así como de otros animales de granja o corral.

Por sus efectos ambientales y vinculaciones territoriales, se distinguen dos tipos:

1. Ganadería vinculada al recurso del suelo, pasteros, forraje, etc.
2. Ganadería industrializada desligada del sustrato vegetal rústico, del terreno sobre el que se implanta.

Por el tipo de especies o ganado que se cría se establecen los siguientes grupos:

1. Ganado mayor, vacuno y equino.
2. Ganado menor, ovino o caprino.
3. Ganado porcino y avícola, conejero, etc.

A efectos de la intensidad del uso, se establece la equivalencia de diez cabezas de ganado menor por cabeza de ganado mayor.

Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas y legislación sectorial que les sea de aplicación, las explotaciones ganaderas quedan sujetas a las determinaciones que establece la Sección 4ª del Capítulo III, Título I de la LSG.

5. Usos piscícolas.

La presente normativa será de aplicación para las explotaciones en piscifactorías y demás instalaciones de acuicultura.

La instalación de piscifactorías estará sometida a la autorización previa de los organismos competentes.

La petición de autorización se acompañará con un estudio de la situación actual de la zona, conteniendo planos a escala mínima de 1:1.000 donde se señalen los canales naturales, las canalizaciones y tomas de agua previstas, acompañado de un estudio de impacto que considere los efectos paisajísticos de las instalaciones, los efectos ambientales de los vertidos en la sanidad de las aguas, etc.

Su localización vendrá condicionada por las limitaciones que imponga la necesidad de protección del valor natural de las riberas y del litoral.

Art. 57. Regulación de las actividades extractivas.

1. Se considerarán áreas extractivas los suelos en los que temporalmente se realicen actividades de extracción de tierras, áridos y se exploten canteras y minas a cielo abierto. Se regulará con carácter general por el establecido en la Ley 3/2008 del 23 de mayo de ordenación de la minería.
2. Estas actividades tienen siempre carácter temporal y provisional.
3. Podrán prohibirse las actividades extractivas cuando no se cumpla con las condiciones exigibles por el art. 91 LSG, cualquier que sea la calificación del suelo, en un radio inferior a 500 m de núcleos de población y de edificios, restos históricos o arqueológicos o elementos naturales señalados en este Documento o incluidos en Catálogo de protección. En cualquier caso se estará a las limitaciones que se establecen en el art. 35 LSG.

4. Las actividades extractivas de cualquier tipo están sujetas a previa autorización municipal, sin perjuicio de la necesidad de solicitar las preceptivas autorizaciones de otras entidades u organismos.
5. La obtención de autorización por parte de otras autoridades u organismos no prejuzgará la obtención de la licencia municipal que no podrá ser otorgada cuando no se cumplan los extremos y condiciones regulados en este capítulo, y en general, las disposiciones del planeamiento urbanístico.
6. ELIMINADO.
7. La solicitud de licencia municipal deberá concretar necesariamente los siguientes extremos:
 - a) Memoria sobre el alcance de las actividades que se pretenden desarrollar, con mención específica de los desmontes o nivelaciones previstas, de la duración estimada de la explotación y del cumplimiento de las condiciones y requisitos a que hace referencia este epígrafe.
 - b) Mención específica de las precauciones adoptadas para no afectar a la conformación del paisaje.
 - c) Testimonio fidedigno del título de propiedad del terreno en el que se pretende efectuar la extracción de áridos o movimientos de tierras. Si el solicitante del permiso no ostentara la titularidad, además del testimonio fidedigno del título de propiedad, se deberá presentar el correspondiente permiso del propietario o propietaria.
 - d) Descripción de las operaciones de excavación o desmonte sobre plano topográfico a escala 1:2.000 con los perfiles en que se señalen los trabajos a realizar. Con igual detalle se deben exponer el estado en que quedará el terreno una vez efectuados los movimientos de tierras, y las operaciones que la parte promotora se compromete a realizar para reintegrar los suelos afectados a su contorno y paisaje.
 - e) Indicación del volumen de tierra y roca a remover y/o de áridos a extraer.
 - f) Garantías de carácter patrimonial sobre el cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores.
8. Cuando la actividad extractiva implique destrucción de arbolado, se impondrá al titular de la licencia el deber de efectuar la repoblación de la finca con árboles de la misma especie

y de cuidar la plantación hasta que la misma haya arraigado y pueda desarrollarse normalmente.

9. Las extracciones de minerales y demás recursos geológicos que necesariamente requieran la aplicación de técnica minera, reguladas nos Anexos I, II y III de la “Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental”, vendrán obligadas a someter, con carácter previo su instalación, a la evaluación de su impacto mediante el estudio regulado en dicha Ley.

10. Las áreas extractivas existentes en el momento de la aprobación del Plan General se regularán por las Normas correspondientes a su calificación y ordenanza sin perjuicio de los derechos de explotación que, de ser el caso, estuvieran vigentes. Agotados estos derechos se estará a la regulación establecida por este artículo. En estos casos se permitirá con carácter general la reposición de las condiciones topográficas originales mediante su destino temporal como vertederos, permitiéndose el llenado hasta la cota -5 m del terreno.

A partir de esta cota se llenará con tierra plantable que será vegetal en un grosor de 1 metro.

El Ayuntamiento podrá, en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente, dictar órdenes de ejecución para el mejor cumplimiento de estas determinaciones.

CAPÍTULO II. Normas generales de edificación.

Art. 58. Definiciones.

A efectos de estas Normas, cuantas veces se empleen los términos que aquí se indican, tendrán el significado que a continuación se expresa:

1. Alineación.

Se entenderá por alineación aquella línea señalada por los instrumentos de planeamiento urbanístico que establece la separación de las parcelas edificables con respecto a la red viaria o al sistema de espacios libres y zonas verdes públicos.

2. Alineación actual.

Es la línea existente que establece la actual separación de las parcelas edificables con respecto a la red viaria o al sistema de espacios libres y zonas verdes públicas.

3. Alineación oficial.

Las alineaciones adquieren el carácter de oficiales a la aprobación definitiva del presente Plan o de los instrumentos que lo desarrollen. Las definidas en este Plan se encuentran en los planos de ordenación, grafiándose las nuevas alineaciones o manteniendo las existentes, en el caso de que no se grafién, sin perjuicio de otra regulación recogida en la presente Normativa.

4. Línea de edificación.

Es aquella línea de intersección del plano de fachada de la edificación con el terreno y que la futura edificación no puede sobrepasar, salvo con los salientes cuando estén permitidos. La línea de edificación puede ser exterior o interior.

- Exterior: cuando se refiere a la fachada de la edificación que da frente a espacios libres públicos o a los privados que limiten con aquellos por motivo de un retranqueo mínimo obligatorio.
- Interior: cuando se refiere a la fachada contraria a la anterior. A su vez esta puede ser:
 - a) Línea de edificación interior en planta piso: es aquella que no puede ser excedida por la edificación, salvo por la prolongación de la planta baja.

- b) Línea de edificación interior en planta baja: es aquella que sólo puede ser alcanzada por la prolongación de la planta baja, o por la edificación de planta baja al interior de la parcela que acoge la edificación principal.

5. Parcela. Parcela mínima.

Se entiende por parcela aquella porción de terreno perteneciente a una misma propiedad y que aparece singularizada cómo tal en alguno de los catastros existentes y así aparece reflejada en el título de propiedad correspondiente, que tenga atribuida edificabilidad y uso, o solo uso, urbanístico independiente.

Parcela mínima es la establecida en las ordenanzas particulares de cada zona para que en ella pueda permitirse la edificabilidad y usos establecidos en el planeamiento urbanístico.

6. Parcela edificable.

Parcela que, no estando prevista o destinada a vía o dotación urbanística, reúne las condiciones mínimas para ser edificada según la ordenación propuesta por el planeamiento. Excepto indicación en contra tendrá la consideración de parcela bruta.

7. Parcela neta.

Es la delimitada por las alineaciones oficiales y/o los lindes de separación con las parcelas contiguas.

8. Lindes o linderos.

Son las líneas perimetrales que establecen los límites de una parcela. Se distingue entre lindero frontal, laterales y trasero o posterior. En parcelas con más de un lindero frontal serán laterales los restantes.

9. Lindero frontal.

El lindero que delimita la parcela en su contacto con las vías públicas. En las parcelas urbanas, coincide con la alineación oficial.

10. Retranqueo.

Separación mínima de las líneas de la edificación respecto a los linderos de la parcela, medida perpendicularmente a ellos. Se distinguen retranqueo frontal, lateral y trasero, según el lindero del que se trate.

11.Rasante.

Cota que determina la elevación de una alineación o línea de edificación en cada punto del terreno. Se distingue entre rasante natural del terreno, rasante de vía (eje de la calzada) o de acera, que pueden ser existentes o proyectadas.

Se utiliza la expresión rasante del terreno para referirse al perfil del terreno natural. Rasante natural se refiere a la rasante del terreno natural antes de cualquier modificación.

Para la medición de alturas de edificación se tomará como referencia la rasante de la acera en contacto con las alineaciones o la natural del terreno según se establezca en las ordenanzas particulares de zona.

12.Rasantes oficiales.

Son las definidas en el Plan a partir de los puntos y cotas altimétricos establecidos en los planos de ordenación correspondientes, bien por mantenimiento de las existentes, bien por definición de una nueva, así como las fijadas en los documentos que lo desarrollen. Adquieren el carácter de oficiales cuando se aprueba definitivamente el documento.

13.Altura de cornisa.

Distancia vertical entre la cota de referencia y la intersección entre el plano que constituye la cara superior de la cubierta y el plano vertical correspondiente a la cara exterior de la fachada.

14.Altura de coronación de la edificación.

Distancia vertical entre la cota de referencia y la línea de cubierta más alta de la edificación.

15.Altura máxima de la edificación.

Es aquella que la edificación no puede superar. Para su regulación se podrán utilizar una o ambas de estas dos unidades de medida:

- a) La distancia vertical en metros medida desde la rasante de la acera a la que dé frente la edificación o la del terreno en la edificación exenta, hasta la altura de cornisa.
- b) Número total de plantas, en las que se incluirán la planta baja, las plantas piso, incluidas entresuelos si las hubiera.

16. Altura de plantas.

Distancia vertical entre las caras superiores de dos forjados consecutivos.

17. Altura libre de plantas.

Distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta y la cara inferior terminada del techo o falso techo de la misma planta.

18. Superficie ocupada.

Es la comprendida dentro de los límites definidos por la proyección vertical sobre un plano horizontal de las líneas externas de toda la superficie construida, incluso la subterránea y los vuelos.

Se entiende por ocupación el porcentaje máximo de parcela que puede ser ocupada por la edificación, en cualquiera de sus plantas sobre o bajo rasante, incluidos sus cuerpos volados, cerrados o abiertos, referida a la superficie neta de ella.

En las ordenanzas de viviendas unifamiliares los salientes de los aleros de hasta 0,40 m no se considerarán a efectos de ocupación.

19. Superficie edificada o construida por planta.

Es la comprendida entre los límites exteriores de la construcción de la planta.

20. Superficie edificable.

Superficie construible máxima en una parcela, ámbito, o sector, referida a los diferentes usos, expresada en metros cuadrados, resultante de aplicar a su superficie los índices de edificabilidad correspondientes.

21. Superficie útil.

Se entiende por superficie útil de un local la comprendida en el interior de sus paramentos verticales que es de directa utilización para el uso al que se destine. La superficie útil de una planta o del edificio es la suma de las superficies útiles de los locales que lo integran. La medición de la superficie útil se hará por la cara interior de los paramentos terminados. Para los edificios de uso residencial se estará a las condiciones que se fijan en la Ley 8/2012 de Vivienda de Galicia o legislación que la sustituya.

22. Edificabilidad o índice de edificabilidad.

Es la relación entre la superficie construible máxima en una parcela y la superficie de la misma expresada en metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo.

Puede expresarse de dos formas:

- Edificabilidad o índice de edificabilidad bruta. Límite máximo de edificabilidad para cada uso, expresado en metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo, aplicable en una parcela, ámbito o sector.
- Edificabilidad o índice de edificabilidad neta. Límite máximo de edificabilidad para cada uso, expresado en metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo, aplicable sobre la superficie neta edificable.

23. Patio.

Se considera patio a todo espacio libre rodeado teórica o realmente por fachadas interiores. También será considerado patio cualquier espacio no edificado, interior a las alineaciones exteriores y que tenga su perímetro rodeado por la edificación por lo menos en las dos terceras partes de su longitud total.

24. Patio de parcela.

Es aquel que se encuentra situado dentro de la parcela edificable.

25. Patio de manzana.

Es aquel que tiene definida por el planeamiento su forma y posición en la parcela para formar, junto con los de las parcelas colindantes, un espacio libre único para todas ellas.

26. Patio inglés.

Es el patio en fachada situado por debajo de la rasante de la acera o terreno.

27. Pieza habitable.

Se entiende por pieza habitable aquella que se destina a una permanencia continuada de las personas. Para los efectos de aplicación de las Normas de habitabilidad de vivienda en Galicia tienen la condición de piezas habitables las llamadas vivideras, que son estar, comedor, cocina y dormitorios, o cualquier otra que no sea de paso o servicio.

28.Local.

Se entiende por local el conjunto de piezas contiguas destinadas al desarrollo y ejercicio de una determinada actividad.

Se considera que el local es exterior si todas sus piezas habitables dan a una vía pública o espacio libre público, o sobre espacio libre privado o patio que cumpla con las condiciones de dimensión de su norma u ordenanza reguladora. Asimismo deberá cumplir las condiciones correspondientes de superficie de huecos y ventilación.

29.Planta baja, semisótano y sótano.

1. La planta baja es la planta de la edificación donde la distancia vertical entre la cara superior del forjado de suelo y el nivel de la rasante ubicada por debajo de aquel no excede 1 metro, sin perjuicio de lo dispuesto para los semisótanos. Cuando dicha distancia exceda 1 metro, se considerará planta piso o alta.
2. Se entiende por semisótano la planta de la edificación ubicada por debajo de la planta baja, en la cual la distancia vertical desde la cara superior del forjado que forma su techo hasta el nivel de rasante es igual o inferior a 1 metro en cualquier punto de sus fachadas, excluyendo el punto en que se sitúe el acceso cuando su uso sea aparcamiento, y siempre que su frente no ocupe más del 50 % de la fachada ni más de 6 metros, admitiéndose esta excepción únicamente en una de las fachadas del edificio. Cuando dicha distancia exceda 1 metro, se considerará planta baja.
3. Planta sótano es la planta de la edificación, situada por debajo de otra planta, en la cual la cara inferior del forjado que forma su techo queda por debajo del nivel de la rasante en cualquier punto de sus fachadas, excluyendo el punto en que se sitúe el acceso cuando el uso de este sea aparcamiento, y siempre que su frente no ocupe más del 50% de la fachada, ni más de 6 metros, admitiéndose esta excepción únicamente en una de las fachadas del edificio.
4. Si por la configuración del terreno las condiciones antes mencionadas variaran a lo largo de las fachadas, la calificación de sótano, semisótano y planta baja se adoptará en las partes de las plantas que en cuyo caso las cumplan.

30.Portal.

Es el local de acceso al edificio que se desarrolla entre la puerta de entrada al edificio y la de los locales interiores, las escaleras y ascensores se los hubiera.

31. Edificio exento.

Es aquel que está aislado y separado totalmente de otras construcciones por espacios libres.

32. Edificación auxiliar o complementaria.

Es aquella vinculada a otra edificación ubicada en la misma parcela que no puede ser segregada ni utilizada independientemente de aquella por terceros y destinada a complementar los usos de la edificación principal.

33. Edificio exclusivo.

Es aquel en que todos sus locales se destinan a actividades comprendidas en el mismo uso, sin perjuicio de la presencia de usos complementarios de aquel dentro de los límites que establece el capítulo I del Título III de estas Normas Urbanísticas.

Art. 59. Tipificación de las actuaciones de edificación.

Con la finalidad de determinar los contenidos generales de las actuaciones de edificación y la aplicación de las presentes Normas se definen los siguientes tipos de actuación:

- Actuaciones de nueva edificación.
- Actuaciones en los edificios existentes.

Art. 60. Actuaciones de nueva edificación.

1. Se incluyen en este concepto los siguientes tipos de obras o actuaciones:

- a) Actuaciones de nueva planta: son las obras de construcción de un nuevo edificio sobre un solar vacío.
- b) Actuaciones u obras de sustitución de una edificación existente: son las obras que implican la demolición de un edificio, o de las partes de él que se conserven, y la construcción sobre solar vacío de un nuevo edificio.
- c) Actuaciones u obras de reconstrucción: son las obras que tienen por objeto la reposición, mediante nueva construcción, de un edificio preexistente total o parcialmente desaparecido, en el mismo lugar y reproduciendo sus características tipológicas; utilizando como base partes originales de este cuya autenticidad pueda acreditarse.

2. Las actuaciones previstas en este apartado se ajustarán a las Normas Generales de Edificación del Plan General, así como a las Ordenanzas Particulares.

Art. 61. Actuaciones en los edificios existentes.

1. Son las actuaciones que consisten en la realización de obras y de los trabajos de mantenimiento o de intervención en los edificios existentes, en sus instalaciones y en los espacios comunes, en los términos dispuestos por la “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación”.

2. Se incluyen en este concepto los siguientes tipos de obras o actuaciones:

a) Actuaciones y obras de mantenimiento y conservación: son las actuaciones consistentes en el conjunto de trabajos y obras que se deben efectuar periódicamente para prevenir el deterioro de un edificio, o las reparaciones puntuales que se realicen en este, con el objeto de mantenerlo en buen estado para que, con una fiabilidad idónea, cumpla con los requisitos básicos de la edificación. Pueden ser:

- Actuaciones de mantenimiento. Que conlleven actividades cotidianas, continuas o periódicas de escasa complejidad técnica sobre el soporte material del inmueble para que mantengan sus características, funcionalidad y longevidad, sin que se produzca ninguna substitución o introducción de nuevos elementos. Podrán incluir procedimientos y actuaciones de monitorización que tengan por objeto realizar el seguimiento y medición de las lesiones, de los agentes de deterioración o de los posibles factores de riesgo, y los dirigidos a implantar y desarrollar acciones de conservación preventiva.
- Actuaciones de conservación. Aquellas encaminadas al mantenimiento de las condiciones de higiene, ornato, seguridad y funcionalidad de la edificación, sin que esto suponga la alteración de su estructura, distribución o características formales, no pudiendo ocasionar alteraciones o sustituciones de cualquiera de los elementos estructurales o del diseño del mismo, pero sí actuaciones en su ámbito con el objeto de evitar las causas principales de su deterioro.

b) Actuaciones de restauración: son aquellas encaminadas a una conservación en grado máximo, en las que se pretende la reparación de los elementos, estructurales o no, del edificio, al tiempo que reproducir sus condiciones originales, incluso las obras de eliminación de elementos que no sean de interés para la historia del edificio y se muestran incoherentes con las características tipológicas y arquitectónicas de la edificación.

- c) Actuaciones de consolidación: son aquellas obras encaminadas a la conservación y mantenimiento que impliquen sustitución parcial o total de algún elemento estructural del edificio con aportación de elementos nuevos con diseño o naturaleza material igual o diferente a los sustituidos pero respetando íntegramente la organización espacial, la tipología estructural y la composición exterior de la envolvente del edificio (fachadas y cubiertas).
- d) Actuaciones de rehabilitación: son aquellas obras encaminadas a mejorar y adecuar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y uso, pudiendo implicar una redistribución de la organización espacial, conservando mayoritariamente la configuración arquitectónica y disposición estructural original, tanto interior como exterior (fachadas, accesos, núcleos de escalera, muros de carga, disposición estructural horizontal, patios y división en plantas).
- e) Actuaciones y obras de reforma: son obras que conllevan intervenciones que, pudiendo realizarse dentro y/o fuera de una edificación, implican la sustitución o transformación de materiales, elementos o partes de estos, alterando o no su estructura y volumetría.
- f) Actuaciones de reestructuración: son aquellas obras encaminadas a una renovación incluso de los elementos estructurales que conlleven acciones de renovación o transformación en inmuebles en los que no se pueda garantizar su mantenimiento o su uso por sus malas condiciones de conservación o por deficiencias estructurales y funcionales graves y que pueden suponer una modificación de su configuración espacial y la sustitución de elementos de su estructura, acabado u otros determinantes de su tipología, con un alcance puntual, parcial o general.
- g) Actuaciones y obras de ampliación.

Son aquellas actuaciones encaminadas a la ampliación de una edificación existente, bien por incremento de su superficie o de su volumetría (fondo edificable, aumento de su número de plantas, ...).

Las actuaciones de ampliación sólo podrán acometerse de modo independiente cuando el edificio presente unas condiciones idóneas para su uso específico, en caso contrario habrá de ejecutarse en el marco de actuaciones de rehabilitación o reestructuración, y se efectuará con criterio de integración y coherencia formal con las fachadas actuales.

- h) Actuaciones de demolición.

Acciones destinadas a la demolición o desaparición total o parcial de una construcción existente por cualquiera causa. No tendrá la consideración de demolición parcial la

demolición de los elementos estrictamente necesarios para realizar las actuaciones de conservación, rehabilitación, reforma y reconstrucción, siempre que se realicen simultáneamente en el mismo proyecto de obra.

Art. 62. Condiciones generales de volumen, higiénicas y ambientales.

1. Alcance y contenido.

Estas condiciones establecen las limitaciones a las que tienen que sujetarse todas las dimensiones de cualquier edificación, así como la forma de medir y aplicar estas limitaciones y las condiciones ambientales e higiénicas. Estas determinaciones estarán supeditadas a las particulares que en cada caso concreto especifique el Plan.

Serán de obligado cumplimiento las Normas de habitabilidad de viviendas en Galicia aprobadas por el Decreto 29/2010 de 4 de marzo, modificado por el Decreto 128/2023, o normativa que las sustituya en relación al uso residencial. En los elementos catalogados y en sus contornos se atenderá a la normativa de protección y a las condiciones que establezca la autorización de la Consellería competente en materia de patrimonio cultural, con carácter prevalente sobre estas.

2. Alineaciones.

Son las definidas en el presente Documento. En las zonas donde, conforme la presente normativa, los planos de ordenación no determinen las alineaciones, se conservarán con carácter general las existentes a la aprobación de este documento, pudiendo el Ayuntamiento reajustarlas a través de alguna de las figuras de planeamiento previstas para este fin.

3. Líneas de edificación.

La línea de edificación exterior coincide generalmente con la alineación salvo cuándo se diferencia explícitamente en los planos de ordenación o en las Ordenanzas Regulatoras o implícitamente al permitir y regular retranqueos.

La línea de edificación interior en planta baja coincidirá con la línea de edificación interior en planta piso cuando se pretende evitar que cualquier tipo de edificación (prolongación de bajos y otro tipo) ocupe el patio de manzana. En aquellas zonas en que sea admisible esta ocupación la línea de edificación interior en planta baja se trazará paralela a la línea de edificación interior en planta piso y a la distancia que se determine en las Ordenanzas Particulares de cada zona.

4. Espacios libres privados edificables.

En el espacio libre de los patios de manzana y demás espacios libres privados sólo se permitirá la prolongación de plantas bajas de los edificios y la edificación en planta baja dentro de la parcela que acoge la edificación principal, en los casos y condiciones que se señalan en estas Normas, debiéndose ajardinar como mínimo el 50% de la superficie no edificada. Igualmente se autorizará dentro de la parcela el uso para aparcamiento en espacios descubiertos que no forman parte de patios de manzana y, con tal fin, y excepcionalmente podrán autorizarse marquesinas y otros elementos ligeros y diáfanos de cubierta, siempre que su ocupación no supere el 30% de la superficie libre de patio de manzana.

Se permitirán igualmente la localización de instalaciones de climatización y similares, con las correspondientes soluciones técnicas para minimizar el ruido y vibraciones, así como piscinas descubiertas que podrán situarse en la zona de retranqueos laterales y de fondo, salvo en las ordenanzas 1, 2, 8 y 9.

En los casos en que la normativa tolere la edificación en los espacios libres interiores de la parcela, y siempre que no existan limitaciones específicas, esta no podrá superar la altura de la planta baja correspondiente, ni, en ningún caso, desbordar la altura total de 5 metros en sus paramentos verticales ni la cumbre de su cubierta los 7 metros, debiendo ser medidas estas alturas a partir del pavimento de la planta baja de la edificación al nivel de las líneas de edificación interiores, y en cualquier punto del terreno. La cubierta no podrá tener una inclinación superior a los 25 grados. Dichas edificaciones no podrán dedicarse al uso de vivienda. Igualmente no se podrá realizar dicha edificación si existen viviendas en planta baja del edificio principal.

Cuando de acuerdo con las Ordenanzas correspondientes se autorice la construcción de plantas bajo rasante en estos espacios interiores privados para permitir la localización de los aparcamientos obligatorios ligados a la edificación principal y/o a la edificación en el patio de manzana, se diseñará el proyecto de manera que las salidas y entradas de vehículos, así como el resto del aparcamiento queden totalmente cubiertos y cerrados para evitar molestias de ruidos al vecindario.

5. Medición de alturas.

Para la medición de las alturas de la edificación se establecen dos tipos de unidades: distancia vertical y número de plantas. Cuando las ordenanzas señalan ambos tipos, habrán de respetarse las dos. Las alturas se tomarán en la vertical del punto medio de la línea de fachada y se medirán a partir de la rasante de la acera o del terreno en su encuentro con el plano de fachada, no pudiendo haber en los extremos de la fachada o fachadas variaciones superiores a 1,00 metros sobre la altura máxima permitida, o condición más restrictiva en ordenanza particular, debiéndose en caso contrario

escalonar la construcción adaptándola al perfil de la vía o del terreno de forma que cada tramo de fachada cumpla con esta limitación. Para los efectos de medición de la altura por el número de plantas contabilizarán las plantas piso y la planta baja.

Los proyectos se acompañarán de los planos topográficos del perfil de la acera o del estado natural del terreno desde lo que se procede a la medición de alturas. En los casos en que por la topografía del terreno puedan surgir alturas superiores respecto a la rasante del terreno natural, se seguirá la misma regla para la medición de las alturas en el sentido perpendicular a la fachada en cada punto de sus paramentos de cierre. El mismo criterio se seguirá para las prolongaciones de las plantas bajas respecto a su altura.

6. Construcciones por encima de la altura de cornisa.

Las edificaciones se cubrirán con tejado o azotea permitiéndose en ambos casos las siguientes instalaciones: maquinaria de ascensores, calefacción, acondicionamiento de aire, caja de escaleras, antenas, chimeneas y colectores de energía solar. Todas ellas, salvo las antenas, las chimeneas, los lucernarios y los colectores de energía solar siempre que estos últimos estén apoyados sobre la cubierta con su misma pendiente, estarán inscritas dentro del plano de 30º desde la altura máxima permitida o la que se ejecute realmente si esta es inferior, no pudiendo exceder en altura más de 3,50 metros sobre la máxima permitida, salvo condiciones diferentes reguladas por las Ordenanzas Particulares. Las vertientes de cubierta serán rectas y continuas, permitiéndose la formación de terrazas en fachada y en toda su longitud con retranqueo tal que permita definir una línea de corte a altura constante. Cuando se opte por la cubrición en azoteas o en la formación de terrazas se autoriza el peto ciego perimetral de protección y altura máxima 1,10 metros, regulándose las construcciones por encima de la altura máxima de cornisa en formación de áticos de tal manera que no puedan exceder en altura más de 3,50 metros sobre la máxima permitida y estableciendo un retranqueo a línea de fachada y a patio de manzana o inglés de 3,30 metros. El cuerpo así edificado culminará igualmente con azotea, no pudiendo ocupar más del 60% de la planta piso inmediatamente inferior.

El aprovechamiento bajocubierta podrá destinarse a usos complementarios de la edificación como trasteros o usos comunitarios, o a usos de los permitidos en la planta inmediatamente inferior, y para el caso del uso residencial, en las condiciones establecidas en la normativa de habitabilidad en vigor.

7. Altura en edificación aislada o exenta.

La altura máxima deberá cumplirse en cualquier punto de las fachadas y se medirá en su punto medio a partir de la rasante natural del terreno en contacto con la edificación, salvo excepciones reguladas en función de las condiciones topográficas de la parcela.

8. Cómputo de edificabilidad.

De acuerdo con lo establecido en el art. 41.4.a) LSG, se computarán todas las superficies edificables de carácter lucrativo, cualquier que sea el uso a lo que se destinen, incluidas las construidas en el subsuelo y los aprovechamientos bajocubierta, con la única excepción de las construidas en el subsuelo con destino a aparcamientos, trasteros menores de 10 m² e instalaciones de calefacción, electricidad o análogas.

Para estos efectos la superficie construida del aprovechamiento bajocubierta se computará a partir de una altura mínima de 1,80 metros. Los balcones, terrazas, soportales y demás elementos análogos que estén cubiertos se computarán al 50% de su superficie, salvo que estén cerrados por tres o cuatro orientaciones, en cuyo caso computarán al 100%.

9. Sótanos y semisótanos.

Los sótanos no serán habitables, pudiendo utilizarse como almacenes, aparcamientos o cuartos de instalaciones al servicio de los usos de las plantas superiores. Su altura libre no será inferior a 2,20 metros ni superior a 3,60. Deberán tener la ventilación suficiente de acuerdo con la normativa sectorial correspondiente. La altura libre no podrá ser ocupada por ninguna instalación ni infraestructura, excepto en el caso de los garajes según se define en las condiciones de los locales para este uso.

Los semisótanos podrán ser destinados a los usos que se establezcan. Se prohíbe el uso de vivienda en semisótanos. La altura libre no será inferior a 2,20 metros ni superior a 3,60.

10. Planta baja.

Salvo en los edificios de uso exclusivo industriales, terciarios y dotacionales, la altura libre de esta planta no será inferior a 2,70 metros, excepto en el caso de vivienda unifamiliar en que será similar a la de las restantes plantas. El techo de la planta baja se encontrará como mínimo a 3,20 m. de la rasante de la acera.

La planta baja podrá destinarse a los usos que se establezcan. En aquellas zonas donde se permita el uso de vivienda en planta baja se estará a lo establecido en las Normas de habitabilidad en vigor.

Cuando la ordenanza específica permita la prolongación de la planta baja, la altura máxima habrá de cumplirse en cualquier punto de la planta. Si la parcela edificable da frente a dos vías de distinta rasante, habrá de producirse el necesario escalado para cumplir tal condición. En este sentido se tomará como rasante para medición el plano

teórico que une las aristas que resultan de la intersección del plano del fondo tipo de las plantas altas con el suelo de planta baja, en cada frente.

11.Planta piso.

La altura libre de la planta piso entre el pavimento acabado y el techo, no será inferior a 2,50 m.

12.Edificios semienterrados.

En los edificios situados en terrenos en los que, por las condiciones topográficas, resulten piezas habitables situadas por debajo de la rasante natural del terreno, para poder abrir huecos de ventilación e iluminación al espacio libre privado habrá de establecerse una separación a la caja de desmonte del terreno no inferior a la que correspondería en aplicación de la normativa que regula los patios de parcela para ese tipo de edificación.

13.Entrantes, salientes y vuelos.

No se permitirá sobresalir de la línea de edificación exterior más que, de ser el caso, con los vuelos que se fijan o permitan en la presente Normativa. Las líneas de edificación interior de planta piso y planta baja no se podrán pasar con salientes ni vuelos, salvo autorización expresa en la ordenanza específica.

No se autorizan vuelos sobre la línea de edificación exterior que de frente con carreteras de titularidad autonómica en ningún caso.

La altura mínima sobre la rasante de la acera o espacio público será de 3,60 metros.

14.Cuerpos volados cerrados.

Se podrán autorizar según la regulación prevista en cada ordenanza. Los cuerpos volados cerrados no se permiten en calles de ancho menor de 8 metros, excepto en ámbitos sujetos la protección patrimonial. En calles de ancho entre 8 y 12 metros el vuelo cerrado máximo no superará 0,40 metros. Para calles de ancho mayor de 12 metros el vuelo máximo no superará 0,80 metros.

Los cuerpos volados quedarán separados de las fincas contiguas en una longitud, como mínimo igual al ancho del vuelo con un mínimo, en todo caso, de 0,60 m.

15. Balcones, terrazas, cornisas y aleros.

En los cuerpos volados no se autorizará sobresalir sobre el vuelo permitido con balcones o terrazas.

La dimensión máxima del saliente de balcones y terrazas y de cornisas y aleros vendrá determinada de la siguiente manera:

- a) No se permitirán salientes de ningún tipo, salvo cornisas o aleros, en las calles con ancho inferior a 8 m.
- b) En calles de ancho entre 8 y 12 metros entre alineaciones, el vuelo máximo autorizado no podrá superar los 0,60 metros.
- c) Para calles de ancho mayor de 12 el vuelo máximo autorizado no superará 0,80 m.

16. Chaflanes.

Cuando los planos de ordenación así lo determinen, bien por nueva alineación o por mantenimiento de la existente, en las parcelas edificables de esquina se formalizarán chaflanes, de tal manera que la línea de edificación o cerramiento con valla no podrá ocupar el área suplementario definida en cada esquina por las alineaciones exteriores y la cuerda resultante de unir los puntos de corte de las alineaciones con un arco de radio 3 m trazada con centro en el punto en el que confluyen las prolongaciones de las alineaciones. Sobre ella pueden disponerse vuelos con las características definidas en estas normas, cuando se autorice en las respectivas ordenanzas.

17. Patios de parcela.

Los patios de parcela se dimensionarán en función de las alturas máximas permitidas en la zona de que se trate y de las dependencias que abran huecos a los mismos de acuerdo con lo establecido en las Normas de habitabilidad vigentes, en el Código Técnico de la Edificación y, de ser el caso, por las normas de las Viviendas de Protección Oficial.

Los patios respetarán sus dimensiones mínimas en toda su altura, sin que puedan reducirse con cuerpos volados o salientes.

Sobre rasante en los patios de parcela se podrá edificar solamente a nivel de la planta baja siempre que en esta planta no haya vivienda. El volumen así edificado será contabilizable para los cálculos de edificabilidad.

18. Patios de parcela abiertos o mixtos.

Los patios abiertos a fachada, a patios de manzana o a otros espacios libres tendrán un ancho mínimo de seis metros y su fondo se adaptará a las condiciones establecidas en las Normas de habitabilidad vigentes, en función de las dependencias que abran huecos a él.

19. Patios mancomunados.

1. Los patios de parcela podrán mancomunarse. Para poder considerar sus dimensiones totales a efectos de apertura de huecos al mismo, será necesario que exista acuerdo de mancomunidad con inscripción en el Registro de la Propiedad del derecho de servidumbre de los respectivos solares. Este derecho no se podrá cancelar sin autorización expresa por parte del Ayuntamiento.
2. Se podrán alzar muros de separación dentro del patio mancomunado de una altura máxima de 3 metros a partir de la rasante del patio que esté situado más bajo.

20. Accesos a patios.

Todos los patios deberán tener acceso, bien a través de zonas comunes o bien a través de un dominio privado.

21. Patios en manzanas colmatadas.

En aquellas manzanas en que no se defina en plano el patio de manzana, los patios que resulten cumplirán en cuanto a dimensión las condiciones de patio de parcela en función de la altura de las edificaciones más altas que los limiten.

22. Condiciones de los locales.

Todo local habitable tendrá luz y ventilación directa por medio de huecos o conductos de ventilación que cumplirán el establecido en las normas sectoriales correspondientes en función del uso a lo que se destine. En el caso de las viviendas se estará a lo establecido en las Normas de habitabilidad vigentes.

23. Portales.

El portal tendrá desde el hueco de entrada hasta la escalera principal o el ascensor, si lo hubiere, un ancho mínimo de dos metros, cumpliéndose en todo caso las restantes condiciones establecidas por las Normas de habitabilidad vigentes.

24.Escaleras, rampas y barreras arquitectónicas.

Los anchos de escaleras para uso público se adaptarán a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación o regulación específica en función del uso del edificio. No se admitirán escaleras de uso público sin luz natural y ventilación salvo tramos situados bajo rasante.

En todos los edificios de uso público se aplicarán las disposiciones sobre supresión de barreras arquitectónicas previstas en la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de Accesibilidad. En los edificios de uso residencial se aplicarán las disposiciones sobre supresión de barreras arquitectónicas previstas en la misma ley. Se cumplirán igualmente aquellas determinaciones que se establecen en el Código Técnico de la Edificación, en lo que respecta a los documentos básicos de seguridad ante incendios y seguridad de utilización.

25.Protecciones.

Los balcones, ventanas, escaleras y terrazas estarán dotadas de barandas o protecciones idóneas, que cumplan el dispuesto en el CTE-DB SUA, o normativa que lo sustituya.

26.Aislamientos.

En todo edificio, instalación o actividad se asegurará el aislamiento de la humedad, térmico, contra incendio y acústico, establecidos en la legislación vigente.

27.Energía eléctrica.

Todo edificio deberá estar dotado de la necesaria instalación de energía eléctrica, que habrá de cumplir la reglamentación vigente sobre la materia. En el caso de existir centros de transformación, estos no se podrán establecer por debajo del segundo sótano y deberán reunir las debidas condiciones de insonorización, térmicas, en cuanto a vibraciones y seguridad, no pudiendo ocupar la vía pública con ninguna instalación auxiliar. Excepcionalmente, cuando no exista otra posibilidad podrán autorizarse estas instalaciones previo acuerdo municipal.

28.Calefacción, acondicionamiento de aire, agua caliente, gas, teléfono, antenas de televisión y otras instalaciones.

1. Estas instalaciones deberán cumplir con las condiciones exigidas por su respectiva reglamentación y en ningún caso podrán constituir peligro o molestias para los vecinos.

2. Podrán permitirse troneras o tolvas en las fachadas de los edificios, cuando se prevea la instalación de calefacción central, sin afectar a los espacios libres de uso público.
3. Se estará en cualquier caso a lo establecido en el CTE y demás legislación sectorial referida al ahorro energético.

29. Aparatos elevadores.

1. Se incluyen bajo este concepto los ascensores para el transporte de personas, montacargas, montaplatos, montacoches, así como las escaleras mecánicas.
2. Todo edificio de nueva planta atenderá a la normativa sectorial en relación con el deber de instalación de ascensor. En los edificios de viviendas se estará a lo establecido en el apartado B.2.4. de las Normas de habitabilidad de las viviendas de Galicia o normativa que la sustituya.
3. ELIMINADO.
4. El acceso al ascensor en planta baja no estará a cota superior a ciento cincuenta centímetros (150) respecto de la rasante de la entrada del edificio. Esta distancia vertical se salvará mediante elementos que cumplan los preceptos de la Ley 10/2014 de 3 de diciembre de Accesibilidad.
5. Cada desembarque de ascensor tendrá comunicación, directa o a través de zonas comunes de circulación, con la escalera.
6. Se podrán instalar montacargas en aquellos casos en que así convenga al funcionamiento del uso y la edificación.
7. ELIMINADO
8. Las escaleras mecánicas cumplirán las condiciones de diseño y construcción convenientes al uso a que se destinen. La existencia de escaleras mecánicas no eximirá del deber de instalar ascensor.
9. Cualquiera que sea la clase de aparato se cumplirán las normas exigidas por el Reglamento de Aparatos Elevadores y disposiciones complementarias.

30.Evacuación de residuos sólidos.

1. Todos los edificios ocupados por más de una familia, y los destinados a usos urbanos no residenciales, contarán con un local para almacenamiento de basura, con las características y dimensiones mínimas establecidas en el CTE DB-HS o normativa que la sustituya.
2. Se prohíben los trituradores de basura y residuos con vertidos al alcantarillado. Sólo podrán autorizarse en casos muy especiales previo informe del servicio municipal correspondiente.
3. Cuando, por sus características, las basuras u otros residuos sólidos que pudiera producir cualquier actividad, no puedan o deban ser recogidos por el servicio de recogida domiciliaria, deben ser trasladados directamente al lugar idóneo para su vertido por cuenta del titular de la actividad.
4. En cualquier caso se estará a las mayores obligaciones establecidas en la ordenanza municipal correspondiente, o en las disposiciones legales vigentes.

31.Aparcamientos obligatorios.

1. Será obligatorio el establecimiento, como mínimo, del número de plazas de aparcamiento que se determinan en las presentes normas para cada tipo de uso.
2. Se entiende por plaza de aparcamiento bruta una superficie de 25 metros cuadrados incluyendo viales de acceso y servicio.
3. Para el cómputo del número de plazas se deberán cumplimentar las dimensiones brutas y netas de las plazas, establecidas en la presente Normativa.

32.Condiciones de las instalaciones.

Toda clase de instalaciones, subidas de humos, chimeneas, conducciones, desagües, maquinaria, etc., se realizarán de forma que garanticen, tanto al vecindario como a los viandantes, la supresión de molestias como olores, humos, vibraciones y ruidos, cumpliendo en todo caso con la legislación vigente en la materia.

33.Prevenición de incendios.

1. Las construcciones deberán cumplir las medidas que en orden a la protección contra incendios, establecen el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación CTE DB-SÍ o normativa que la sustituya.

2. Serán de cumplimiento obligado las disposiciones municipales dictadas para incrementar la seguridad preventiva de los edificios y para facilitar la evacuación de personas y la extinción del incendio pudiera producirse.
3. En prevención de los siniestros originados por un incendio todo local destinado a usos no residenciales deberá contar con las salidas de urgencia y accesos especiales para el salvamento de personas que, en cada caso y de acuerdo con la naturaleza y características de la actividad, determinen los servicios técnicos municipales.
4. Los locales de uso no residencial, situados en edificios con uso dominante residencial, no podrán comunicarse con las viviendas, caja de escalera, o portal, sino es a través de un vestíbulo con puerta de salida resistente al fuego durante noventa (90) minutos, o mayor resistencia según el CTE-DB-SÍ o normativa que la sustituya. Se exceptúan de este deber aquellas actividades que este Plan General permite situar en plantas altas de edificios de uso residencial.

34. Control de las condiciones ambientales.

El impacto producido por el funcionamiento de cualquier actividad en medio urbano estará limitado en sus efectos ambientales por las prescripciones que señalan las presente Normas. Su cumplimiento se comprobará en los siguientes lugares de observación:

- a) En el punto o puntos donde los efectos sean más aparentes para la comprobación de gases nocivos, humos, polvo, residuos o cualquiera otra forma de contaminación, deslumbramientos, perturbaciones eléctricas o radiactivas. En el punto o puntos donde se pueda originar, en el caso de peligro de explosión.
- b) En el perímetro del local o de la parcela si la actividad es única en edificio aislado, para la comprobación de ruidos, vibraciones, olores o similares.

35. ELIMINADO

36. ELIMINADO

37. ELIMINADO

38. Deslumbramientos.

Desde los lugares de observación especificados en el párrafo 34 no podrá ser visible ningún deslumbramiento directo o reflejado, debido a fuentes luminosos de gran intensidad o a procesos de incandescencia a altas temperaturas, tales como combustión, soldadura y otros.

39. Emisión de gases, humos, partículas y otros contaminantes atmosféricos.

1. No se permitirá la emisión de ningún tipo de cenizas, polvo, humos, vapores, gases ni otras formas de contaminación que puedan causar daños a la salud de las personas, a la riqueza animal o vegetal, a los bienes inmuebles, o deterioren las condiciones de limpieza exigibles para el decoro urbano.
2. En ningún caso se permitirá la manipulación de sustancias que produzcan olores que puedan ser detectados sin necesidad de instrumentos en los lugares señalados en el párrafo 34.
3. Los gases, humos, partículas y en general cualquier elemento contaminante de la atmósfera, no podrán ser evacuados en ningún caso libremente al exterior, sino que deberán hacerlo a través de conductos o chimeneas que se ajusten a las disposiciones de aplicación.
4. En cualquier caso se estará a las mayores obligaciones establecidas en la ordenanza municipal correspondiente y en la legislación sectorial de aplicación.

Art. 63. Condiciones generales de estética e integración ambiental.

1. Principios generales.

- a) Las condiciones de estética e integración ambiental son las que se imponen a la edificación y demás actos de incidencia urbanística con el propósito de obtener los mejores resultados en la imagen de la ciudad, de los núcleos y del territorio.

Tales condiciones son de aplicación a todas las actuaciones sujetas a título habilitante de naturaleza urbanística. El Ayuntamiento podrá requerir a la propiedad de los bienes urbanos para que ejecute las acciones necesarias para ajustarse a las condiciones que se señalan en estas Normas. Las condiciones estéticas se regulan a través de las presentes condiciones generales, de la normativa de las zonas y de la regulación del patrimonio cultural, ambientación natural y paisaje, según lo establecido en el art. 91 LSG.

- b) La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora, tanto en el que se refiere a los edificios como a las áreas no edificadas, corresponde al Ayuntamiento, por lo que cualquier actuación que pueda afectar a la percepción del paisaje urbano y territorial deberá ajustarse al criterio que mantenga al respecto.

El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar las actuaciones que resulten antiestéticas, inconvenientes o lesivas para la imagen de los núcleos o del territorio. El condicionamiento de la actuación podrá estar referido a las dimensiones del edificio, a

las características de las fachadas, de las cubiertas, de los huecos, la composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o su color, la vegetación, en sus especies y en su porte, y, en general, a cualquier elemento que configure la imagen de la ciudad, de los núcleos y el territorio.

- c) Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán responder en su diseño y composición a las características dominantes del ambiente en que deban de emplazarse, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 91 LSG Para tal fin se pondrá especial cuidado en armonizar sistemas de cubiertas, cornisas, posición de forjados, ritmos, dimensiones de huecos y macizos, composición, materiales, color y detalles constructivos.
- d) En el caso de ámbitos clasificados como suelo de núcleo rural o suelo urbano contiguos a las zonas de especial protección de costas, paisajística o de espacios naturales, se evitará la formación de pantallas edificadas o de cerramiento que impidan el campo visual o rompan la armonía del paisaje, desfiguren su perspectiva o impidan su contemplación. En estas zonas se cumplirán las siguientes condiciones de edificación:
- Los volúmenes edificados no podrán presentar un frente de longitud superior a 20 m. con retranqueos mínimos entre ellos de 8 m.
 - Los cerramientos estarán a lo establecido en el apartado 9 del presente artículo.
- e) En los elementos catalogados y en sus contornos de protección se atenderá a la normativa de protección y a las condiciones que establezca la consellería competente en materia de patrimonio cultural, con carácter prevalente a estas.
- f) En los conjuntos de viviendas consolidados que se encuentran delimitados dentro de las Áreas de Rehabilitación Integral o de los Contornos Residenciales de Rehabilitación Programada declarados en el Ayuntamiento de Vigo, así como en la totalidad de los ámbitos proyectados de manera unitaria y homogénea, as actuaciones se adaptarán a la contorna y ambiente urbano en el que estén situados los inmuebles y harmonizarán con el ámbito edificatorio al que pertenecen sin romper el equilibrio del paisaje, o desfigurar la perspectiva del conjunto. La tipología de las construcciones, los materiales y los colores empleados deberán mantener la identidad del grupo al que pertenezcan, preservando la armonía estética de estos conjuntos y la integración con el medio ambiente.

2. Protección de los ambientes urbanos y rurales.

- a) Toda actuación que afecte al ambiente urbano o rural deberá someterse a las condiciones estéticas que se determinan en estas Normas para cada tipo de obra y zona donde se localice.

b) ELIMINADO

- c) En obras de restauración, conservación o mantenimiento y en las de consolidación habrán de ajustarse a la organización del espacio, estructura y composición del edificio existente. Los elementos arquitectónicos y materiales empleados habrán de adecuarse armónicamente con los que presenta o presentaba el edificio antes de que fuera objeto de una modificación de menor interés. En las obras de restauración, habrá de conservarse la decoración procedente de etapas anteriores congruentes con la calidad y uso del edificio.

d) ELIMINADO

- e) En obras de reestructuración las fachadas visibles desde el espacio público deberán mantenerse conservando su composición y adecuándose a los materiales originarios. En las obras de reestructuración total deberán restaurarse adecuadamente la fachada o fachadas exteriores a espacio público y sus remates, y satisfacer la normativa específica al respecto de la zona. En obras de ampliación la solución arquitectónica deberá adecuarse al estilo o invariantes de la fachada preexistente, manteniéndose los elementos de remate que permitan identificar las características específicas del edificio, diferenciándolas de las propias del nuevo añadido; realizándose con criterios de integración compositiva y coherencia formal compatibles y respetuosos con sus valores culturales preexistentes.
- f) En obras de reconstrucción por razones justificadas de recomposición, interpretación y correcta lectura del valor cultural o de la imagen del bien se admitirán reconstrucciones parciales de carácter didáctico o estructural, que afecten elementos singulares perfectamente documentados.
- h) Cuando el inmueble a intervenir pertenezca a un grupo edificatorio definido con características morfológicas autóctonas, deberán utilizarse soluciones constructivas, tipológicas y formas coherentes con las características arquitectónicas del ámbito.

3. Fachadas.

- a) Cuando la obra afecte a la fachada y se encuentre contigua o flanqueada por edificaciones objeto de protección individualizada, se adecuará su composición a las preexistentes, armonizando e integrando las líneas fijas de referencia de la composición (cornisas, aleros, impuestas, vuelos, zócalo, recercados, etc.) entre la nueva edificación y las colindantes.

- b) En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre huecos y macizos en la composición de las fachadas, deberán adecuarse en función de las características tipológicas de la edificación, del contorno, y las específicas de las edificaciones catalogadas, si su presencia y cercanía lo impusiera.
- c) Se deberán tratar las fachadas exterior e interior del volumen construido, independientemente de que dichas fachadas se abran a espacios públicos o al interior de la propia parcela. Dicho tratamiento deberá aplicarse también para las plantas bajas y sus prolongaciones en todos los paramentos libres, así como en su caso, para los paramentos vistos de plantas bajo rasante.
- d) Las obras de adaptación para usos comerciales mantendrán la proyectada, permitiéndose su variación, sólo en casos en que sea imprescindible para el correcto desarrollo de la actividad. En cualquier caso, se estará a lo establecido en la Ordenanza Municipal correspondiente.
- e) Las fachadas se construirán preferentemente con materiales que exijan una menor conservación, tanto en las fábricas como en las carpinterías.
- f) Para los ámbitos edificatorios proyectados con criterios uniformes, cuando se realicen obras que afecten el aspecto exterior de los inmuebles, que se correspondan con comunidades independientes, pero que en origen formasen parte de conjuntos y barrios proyectados con criterios uniformes, se exigirá la adecuación de los tratamientos que se apliquen a criterios dirigidos a preservar o recuperar su homogeneidad basándose en un estudio global del conjunto de las fachadas en el que se acredite la armonía con el conjunto. En el caso de sustitución de las carpinterías deberán mantener el material original. En el caso de cambio de material este deberá ser igual al del resto del edificio, del grupo al que pertenezcan, o según acuerdo con los vecinos y la normativa urbanística en vigor que le sea de aplicación.
- g) Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes de acuerdo con las determinaciones de un proyecto de conjunto, y unitario en su ejecución, de la fachada, que deberá presentar la comunidad o la parte propietaria del edificio. En los edificios de vivienda colectiva, se prohíbe el cerramiento individualizado de cada vivienda.

En edificios en que se hubieran realizado cerramientos anárquicos de terrazas, el Ayuntamiento podrá requerir para la adecuación de las mismas una solución de diseño unitario.

- h) El Ayuntamiento podrá elaborar los criterios estéticos y de diseño que sean de obligada observancia en todo tipo de obras, en medianeras y fachadas.

4. Soportales.

En una construcción donde se proyecten soportales, no se podrá pasar la alineación oficial con elementos verticales de apoyo; su ancho interior libre será igual o superior a doscientos cincuenta (250) centímetros; y su altura mínima la que se corresponde a la planta baja del edificio, según las condición de uso o de zona donde se encuentra.

5. Marquesinas.

a) Se prohíbe la construcción de marquesinas excepto en los siguientes casos:

- . Cuando estén incluidas en el proyecto del edificio en obras de nueva planta.
- . Cuando se trate de actuaciones conjuntas con proyecto unitario, acordes con la totalidad de la fachada del edificio, de idénticas dimensiones, saliente y materiales en todos los locales de planta baja, y exista compromiso de ejecución simultánea por todos los propietarios o propietarias de los locales.
- . Cuando sean elementos de decoración que faciliten la integración de carteleras y/o resulten instalaciones autorizadas, añadidos a fachada de locales de actividades en la planta baja.

b) La altura mínima libre desde la cara inferior de la marquesina hasta la rasante de la acera o terreno, será superior a trescientos cuarenta (340) centímetros excepto excepciones contempladas en la ordenanza municipal correspondiente. El saliente de la marquesina no excederá la anchura de la acera menos cincuenta (50) centímetros y, salvo el caso de marquesinas formadas por elementos translúcidos y con grosor menor de quince (15) centímetros, únicamente podrán cubrir los vanos de la planta baja, con un saliente máximo de un (1) metro. Con la solicitud de licencia deberán presentarse fotografías en escorzo de la fachada existente y la acera, para garantizar que la instalación de marquesina no causa lesión al ambiente urbano ni al arbolado.

c) Las marquesinas no podrán verter por goteo, a la vía pública. Su canto o faldón no excederá del quince por ciento (15%) de su menor altura libre sobre la rasante del terreno o acera y no pasará en más de diez (10) centímetros, la cota de la cara superior del forjado de suelo del primero piso.

d) El Ayuntamiento, como titular del espacio público, está facultado en todo caso, para autorizar o no el aprovechamiento especial de la vía pública, estando en cualquier caso a lo establecido en la Ordenanza Municipal correspondiente.

6. Portadas y escaparates.

En planta baja la alineación exterior no podrá excederse con salientes superiores a cinco (5) centímetros, con ninguna clase de decoración de locales comerciales, portales o cualquiera otro elemento. En aceras de anchura menor de setenta y cinco (75) centímetros, no será permitido ningún saliente. En cualquier caso se estará a lo establecido en la Ordenanza Municipal correspondiente.

7. Toldos, rótulos y banderolas.

Se prohíben los toldos fijos y los de materiales rígidos que rompan el plano de fachada.

Los toldos móviles estarán ubicados, a una altura mínima sobre la rasante de la acera de trescientos cuarenta (340) centímetros en todos sus puntos, incluso los de estructura. Su saliente, respecto a la alineación exterior, no podrá ser superior a la anchura de la acera menos sesenta (60) centímetros, sin sobrepasar los tres (3) metros, y respetando en todo caso el arbolado existente.

Los rótulos podrán colocarse en plantas altas o en cubierta de los edificios, siempre que sea de propiedad única y no supongan alteración de la imagen urbana, primando en este último caso la imagen estética frente al reclamo comercial.

Los rótulos y letreros publicitarios de los locales de negocio que se coloquen en la fachada de las edificaciones de forma perpendicular a aquellas como reclamo publicitario de los mismos deberán reunir las siguientes condiciones para ser autorizables:

- a) En las vías públicas que tengan una anchura menor a ocho metros contada desde las alineaciones oficiales establecidas en el planeamiento, se estará exclusivamente a lo contemplado en las ordenanzas municipales.
- b) Se situarán a 3,40 metros como mínimo por encima de la rasante de la vía pública.
- c) Su altura máxima no podrá superar, 1,00 metro salvo mayores limitaciones, en aplicación de las ordenanzas municipales correspondientes.
- d) El ancho máximo será de un metro medido desde el punto de la fachada más desfavorable sobre la que se instale. En todo caso, el ancho quedará siempre limitado por la anchura de la acera para peatones o la parte de la vía destinada a dicho uso y separada o diferenciada físicamente de la zona de tráfico de vehículos, si es que existe, no pudiendo superarse entonces dicho ancho menos 50 centímetros en ningún caso.

- e) Podrán ser luminosas, pero en este caso los medios de iluminación deberán de venir integrados en la estructura de la banderola, no pudiendo colocarse las fuentes de iluminación como añadidos de aquella.
- f) Cumplirán su función de reclamo publicitario sin estridencias y sin que puedan provocar confusión por su tipología e iluminación con las señales del Código de la Circulación, los semáforos y los demás elementos destinados a regular el tráfico de vehículos y peatones por las vías públicas de circulación.
- g) En todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza municipal correspondiente.

Quedan excepcionados del cumplimiento los ámbitos remitidos a la formación de Plan Especial como instrumento al que corresponderá su regulación, pudiendo alterar la disposición de los elementos con la justificación idónea. En cualquiera caso, mientras no se apruebe el instrumento, serán de aplicación las determinaciones de este punto.

8. Medianeras.

- a) En aquella parcela en contacto con otras destinadas por este Plan a dotaciones, zonas verdes y espacios libres, en obras de nueva edificación no se permite dejar medianera a la vista.
- b) Las medianeras vistas serán tratadas como fachadas, en tanto no sean cubiertas por el edificio contiguo.
- c) Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de obras de mejora de medianeras en determinados espacios públicos de importancia visual y estética.
- d) ELIMINADO
- e) Para permitir el retranqueo de las construcciones de la alineación oficial, a través de Estudio de Detalle, se exigirá que las medianeras descubiertas que puedan aparecer, se acondicionen mediante cuerpos de la edificación adosadas, se traten como fachada.

9. Cerramientos.

Salvo condiciones específicas de la ordenanza que resulte de aplicación, o para predios con frente a carreteras de titularidad autonómica o provincial en que se estará a lo establecido en el artículo 135 del Reglamento General de Carreteras de Galicia, se estará a las siguientes condiciones generales:

a) Suelo urbano y núcleos rurales.

- En suelo urbano, cuando exista un solar vacío entre otros edificados o tramos de calle edificados en su práctica totalidad y las edificaciones se sitúen en la alineación, deberán cerrarse con un cerramiento opaco hasta alcanzar una altura similar a la de las plantas bajas de las edificaciones existentes y nunca con una altura superior a 3 m, de modo que se facilite el paso del cableado existente y favorezca el mantenimiento del solar en condiciones de seguridad y salubridad. No se permitirá dejar los elementos de fábrica, tales como bloques de hormigón o ladrillos de barro o arcilla, sin un acabado enfoscado y pintado.
- En el resto del suelo urbano y en los núcleos rurales, los cierres estarán constituidos por una parte opaca de altura máxima 1,50 m. y podrá alcanzar 2,00 m. la base de cierre diáfano, calado en una proporción mínima de un 50%. En el caso de ser un cierre vegetal o cañizo, tendrá una altura máxima de 2,00 m.
- Será obligatorio, en todo caso, dejar un acceso a la finca para labores de mantenimiento de la misma.

b) Suelo rústico.

- En suelo rústico, en parcela edificada, los cierres estarán compuestos por una parte opaca de altura máxima 1,50 m. y podrán alcanzar una altura de 2,00 m a base de cierre diáfano, calado en una proporción mínima de un 50%. En el caso de ser un cierre vegetal o cañizo, tendrá una altura máxima de 2,00 m.
- En suelo rústico sin edificar, podrá ejecutarse un cierre compuesto por una parte opaca de altura máxima 0,60 m, pudiendo alcanzar una altura máxima de 2,00 m. a base de tela metálica, alambres, y elementos vegetales.
- Las alturas máxima se respetarán en todo el cierre, con independencia de mayores restricción indicadas en la normativa sectorial de aplicación.
- La delimitación con elementos vegetales, se regulara por lo dispuesto en el Código Civil y demás normativa específica, no requiriéndose para estos supuestos de título habilitante de naturaleza urbanística.

c) Muros de contención.

- Los muros de contención, con carácter general, tendrán una altura máxima de 1,50 m, pudiendo rematar con una banda a base de cierre diáfano, calado en una proporción mínima de un 50% o cierre vegetal, de altura máxima 1,50 m.

- Si fuera necesario, por superar el posible muro de contención la altura indicada en el párrafo anterior, se formará un talud en el terreno con un ángulo máximo de 45 grados respecto a la horizontal, hasta alcanzar la rasante natural del terreno.
- Excepcionalmente, podrán autorizarse muros de mayor altura, cuya necesidad deberá ser justificada (seguridad, protección de viarios, estabilidad de viviendas preexistentes, etc.).

d) Cierres de instalaciones deportivas.

Los cierres de instalaciones deportivas (clubes deportivos, etc.) se retranquearán de colindantes la dimensión de su altura, excepto que cuente con la autorización del lindante. De superar los 1,50 m. de altura, será exclusivamente de tela metálica.

En el caso de ejecutar más de una línea de cierre ya sean de las mismas características o distintas (opaco, diáfano o vegetal), y siempre que se sitúen dentro de los límites de retranqueo indicados por la ordenanza de aplicación, ambos tendrán idéntica consideración de cierre y cumplirán las mismas normas en lo referente a la altura y siempre dentro de las composiciones autorizables.

- e) En todo tipo de suelo, en las zonas de protección de los elementos incluidos en el catálogo, los cierres respetarán la altura y las características de los cierres tradicionales existentes, realizándose con las técnicas, materiales y soluciones tradicionales. No se permitirán soluciones de cierre extraños al lugar que supongan una disminución de los valores ambientales que definen el contorno de los elementos objeto de protección, no pudiendo afectar a la estructura parcelaria que conforma y caracteriza el paisaje, ni a la traza ni a la sección de los caminos o espacios públicos.

Podrán establecerse soluciones constructivas y materiales acordes a la conservación de las invariantes tipológicas, constructivas y materiales tradicionales en función de los valores culturales protegidos de los bienes.

10. Cubiertas y cañerías.

- a) Las cubiertas estarán formadas por planos continuos sin quiebras en sus vertientes.
- b) El revestimiento exterior de las cubiertas inclinadas de los edificios se realizará preferentemente con teja cerámica. Excepcionalmente, cuando se justifique por coherencia con la solución arquitectónica proyectada, podrán utilizarse revestimientos singulares que en ningún caso serán reflectantes.

- c) No se autorizarán desagües ni cañerías que evacúen directamente a la vía pública, debiendo conducir las aguas pluviales por tubos adosados a las fachadas o por el interior de las mismas. En el primer caso se evitará que sobresalgan más de veinte (20) centímetros de la alineación hasta la altura del primero piso, debiendo estar protegidos en los dos (2) primeros metros desde la acera.

Las bajantes se acometerán por medio de las arquetas del edificio a la conducción general de la calle.

11. Protección del arbolado.

- a) El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado como zona verde o espacio de recreo y de ocio, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor imponderable, se procurará afectar a los ejemplares de menor edad y porte.
- b) Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesta de forma inmediata.
- c) En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas, será preceptiva la plantación de especies vegetales, preferentemente arbóreas, independientemente del uso a que se destine la edificación, a menos que la totalidad del retranqueo quede absorbido por el trazado de los espacios para la circulación rodada y accesos al edificio.
- d) Los patios o espacios libres públicos o particulares que estén ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, cualquiera que sea su porte.
- e) Será necesario obtener licencia municipal para efectuar talas de arbolado en suelo urbano, que serán denegadas en cuanto afecten a especies singulares que no impidan la plasmación de la edificabilidad que corresponda a la parcela afectada.

Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo, se indicará en la solicitud de licencia correspondiente, señalando su situación en los planos topográficos de estado actual que se aporten. En estos casos se exigirá y se garantizará que durante el transcurso de las obras, los troncos del arbolado dispongan de un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro, hasta una altura mínima de ciento ochenta (180) centímetros.

- f) Cuando por maltrato, deterioro u otras causas desaparezcan los ejemplares existentes en las vías o espacios públicos, será obligatoria su reposición a cargo del responsable de la pérdida sin perjuicio de las sanciones a que pudiera haber lugar. La sustitución se hará por especies iguales y de similar porte que las desaparecidas, o empleando la especie dominante en la hilera o agrupación del arbolado.

12. Consideración del contorno.

- a) Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en consideración la topografía del terreno, la vegetación existente, la posición de la nueva edificación respecto a cornisas, hitos u otros elementos visuales del contorno, el impacto visual de la construcción proyectada sobre el medio que la rodea y el perfil de la zona, su incidencia en términos de soleamiento y ventilación de las construcciones de las fincas colindantes, su relación con la vía pública, la adecuación de la solución formal a la tipología y materiales del área, y demás parámetros definidores de su integración en medio urbano.
- b) El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión en la documentación con la que se solicite licencia, de un estudio de visualización del paisaje urbano y rústico en el estado actual, y en el estado futuro que corresponderá a la implantación de la construcción proyectada.
- c) El Ayuntamiento podrá establecer criterios para determinar la disposición y orientación de los edificios, en lo que respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los puntos más frecuentes e importantes de contemplación.
- d) Estarán especialmente obligados a tener en cuenta estas consideraciones las fincas con frente a interés paisajístico catalogadas en un fondo mínimo de 50 m.

13. Integración ambiental y paisajística.

Las medidas de integración ambiental y paisajística de las nuevas implantaciones y propuestas establecidas en la Declaración Ambiental Estratégica, serán de obligado cumplimiento, así como todas aquellas recogidas en el Estudio Ambiental Estratégico.

CAPÍTULO III. Ordenación de sistemas.

Art. 64. Sistema viario. Definiciones.

El sistema viario comprende el conjunto de vías de dominio y uso público proyectadas y construidas con destino al movimiento y circulación de los peatones, automóviles y medios de transporte rodado, así como al estacionamiento de vehículos e instalaciones complementarias. Cumplimentando lo establecido en el art. 10 de la Ley 8/2013, de carreteras de Galicia, el Ayuntamiento aprobará el catálogo de carreteras de su titularidad.

Las vías que se sitúen en el dominio público marítimo terrestre contarán con título habilitante. Aquellos que carezcan de él lo solicitarán, entendiéndose que las determinaciones del Plan General no son vinculantes, quedando condicionadas a lo que resulte de la solicitud del título habilitante.

Para los efectos de las presentes Normas se distinguen:

a) El Sistema General Viario.

Comprende las infraestructuras y terrenos destinados a la comunicación y transporte rodado de personas y mercancías, afectos a la estructura general y orgánica de la ordenación del territorio que establece el Plan General, conforme al modelo de desarrollo que adopta para el Término Municipal.

Las vías que integran la red viaria del sistema general de comunicación son las que se indican en el plano de estructura general y orgánica y en los artículos siguientes.

b) El Sistema Local Viario.

Comprende los terrenos e infraestructuras que completan el acceso rodado y peatonal público desde el sistema general viario a los edificios y terrenos.

Art. 65. Clasificación de las carreteras y vías del sistema general.

Las redes interurbanas de carreteras del sistema general se definen, se clasifican y se ordenan según lo dispuesto en la “Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras” y en la Ley 8/2013, de carreteras de Galicia, y sus disposiciones complementarias y reglamentarias.

Funcionalmente las carreteras de sistema general se clasifican en:

- Vías Tipo I. Autopista, Autovía y carreteras multicarril según se definen en el apartado 3 del artículo 2 de la “Ley 37/2015 de Carreteras” y en el artículo 4 de la Ley 8/2013, de carreteras de Galicia.
- Vías Tipo II. Carreteras multicarril y convencionales de acceso, de titularidad estatal o autonómica.
- Vías Tipo III. Carreteras convencionales estructurantes de relación municipal; de titularidad autonómica, provincial o municipal.
- Vías Tipo IV. Restante viario estructurante de carácter local; de titularidad autonómica, provincial o municipal.

CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS DE SISTEMA GENERAL

CÓDIGO	DENOMINACIÓN/CATEGORÍA	ORGANISMO TITULAR	TIPO
AP-9/AP-9V	Autopista del Atlántico	Estado	I
A-55	Autovía Vigo-Tui	Estado	I
A-59	Nueva Autovía Tramo Arrufada-Peinador	Estado	I
A-52	Nueva Autovía Vigo-Porriño	Estado	I
VG-20	Segundo Cinturón de Vigo.	Estado	I
AG-57	Autopista Val Miñor. Baiona (PO-552)-enlace 2º cinturón Vigo (VG-20). Estructurante	Autonómica	I
PO-010	A Balsa (VG-20)-Polígono industrial de Balaídos. Complementaria	Autonómica	I
N-555	Accesos al Aeropuerto de Vigo	Estado	II
N-556	Accesos al Aeropuerto de Vigo	Estado	II
N-552	Acceso al Puerto de Vigo	Estado	II
PO-552	Carretera de Camposancos. Vigo (Av Alc. Portanet)- Tui (N-551). Estructurante	Autonómica	II
PO-323	Avenida de Galicia. Chapela (N-552)-Vigo. Local	Autonómica	III
PO-325	Avenida Ricardo Mella. Vigo-A Ramallosa (PO-552). Local	Autonómica	III
PO-330	Carretera de Valadares. Vigo (cementerio de Pereiró)-Vincios (PO-331). Local	Autonómica	III
PO-331	Carretera de Zamáns. Torneiros (PO-551)-Gondomar(PO-340) Complementaria	Autonómica	III
EP-2005	Carretera Meixoeiro-CUVI	Diputación Provincial	III
EP-2001	Carretera O Calvario-A Garrida	Diputación Provincial	III
EP-2604	Carretera do Rebullón	Diputación Provincial	III
EP-2004	Carretera Beade-Carneiras	Diputación Provincial	III
M-00	Ronda PO-010-Baruxáns	Ayuntamiento	III
M-01	Avenida Clara Campoamor	Ayuntamiento	III
M-07	Carretera Matamá - Pazo Comesaña	Ayuntamiento	III

CÓDIGO	DENOMINACIÓN/CATEGORÍA	ORGANISMO TITULAR	TIPO
PO-La	N-120 Meixoeiro-Seminario.	Autonómica	III
PO-371	Acceso de la N-120 a Vigo por O Calvario.	Autonómica	III
M-24	Avenida da Ponte EP-2005 a PO-371	Ayuntamiento	III
M-17	Avda. Santa Mariña	Ayuntamiento	III
M-16	Paredes-Becerreira	Ayuntamiento	III
M-21	Avenida do Aeroporto	Ayuntamiento	III
PO-324	Gómez Román. Ponte Lagares-Canido. Local	Autonómica	IV
EP-2003	Carretera Coruxo-Canido	Municipal (*)	IV
M-02	Carretera de Fragoselo.	Ayuntamiento	IV
M-03	Carretera de Alba	Ayuntamiento	IV
M-04	Bajada a Playa	Ayuntamiento	IV
M-05	Avda. Cesáreo Vázquez	Ayuntamiento	IV
M-08	Calle Abade Juan de Bastos	Ayuntamiento	IV
M-09	Portoloureiro-Costa	Ayuntamiento	IV
M-10	Camino de Quirós.	Ayuntamiento	IV
M-11	Saa Monte-Couto	Ayuntamiento	IV
M-12	Seixiños-Eifonso	Ayuntamiento	IV
M-13	Circunvalación Campus Universitario	Ayuntamiento	IV
M-13.1	Carretera de San Cosme	Ayuntamiento	IV
M-14	Camino de Capelo-Regada	Ayuntamiento	IV
M-15	Recaré-Segade	Ayuntamiento	IV
M-18	Avenida do Tranvía	Ayuntamiento	IV
M-19	Calle de Figueiras	Ayuntamiento	IV
M-20	Calle Parachan-Penís	Ayuntamiento	IV
M-22	Calle Salgueiro	Ayuntamiento	IV
M-23	Calle Manuel Álvarez	Ayuntamiento	IV
M-26	Camino da Falcoa.	Ayuntamiento	IV
M-27	Rinxela-Ameal	Ayuntamiento	IV
M-28	Nueva Conexión AG-55-Viña Grande	Ayuntamiento	IV
M-29	Carretera do Lameiro	Ayuntamiento	IV
M-30	Plaza de Moledo - Calle do Cacheno	Ayuntamiento	IV
M-31	Calle do Monte Calvario-Subida á Mouteira.	Ayuntamiento	IV
M-32	Nueva Conexión Avda. Cesáreo Vazquez-PO-325	Ayuntamiento	IV
M-33	Conexiones exteriores Recaré	Ayuntamiento	IV

Estructurante, Complementaria, Local, categorías según Catálogo de la Red de Carreteras de Galicia. (D 100/2021, de 24 de junio).

(*) Traspasada al Ayuntamiento por el Decreto 166/2024 de 1 de junio.

El nuevo Sistema General y Principal de la ciudad de Vigo comprende las principales calles, avenidas y rondas que constituyen la malla de reparto del tráfico entre barrios de la ciudad así como la zona urbana de la red de carreteras. Está compuesta por los siguientes trazados y ejes detallados en planos de ordenación:

RED DE SISTEMA GENERAL DE LA CIUDAD

- V.01 Alcalde Portanet-Avda. Citroën-Calle Caramuxo.
- V.02 Avda. Antonio Palacios.
- V.03 Avda. A. Martínez Garrido-Jenaro de la Fuente -Gregorio Espino.
- V.04 Calle de Aragón.
- V.05 Travesía de Vigo-Avda. Buenos Aires.
- V.06 Avda. de Beiramar-Travesía de Bouzas.
- V.07 Avda. Atlántida-Tomás Alonso- Pi y Margall-Elduayen-García Barbón.
- V.08 Avda. Europa-Castelao-Gran Vía-Lepanto-Acceso AP 9V.
- V.09 Avda. da Florida.
- V.10 Avda. de Balaídos-Olímpicos- Manuel de Castro-Martín Echegaray-Núñez de Balboa.
- V.11 Calle Val Miñor-Avda. Frago-Nueva conexión Avda. de Castrelos-Nueva conexión Avda. da Florida.
- V.12 Avda. das Camelias-Calle Venezuela.
- V.13 Calle Colón-Urzáiz.
- V.14 Calle do Areal-Isaac Peral-Antón Beiras.
- V.15 Calle Pizarro.
- V.16 Calle Coruña.
- V.17 Calle Emilia Pardo Bazán (Parcialmente EP-2002).
- V.18 Calle López Mora.
- V.19 Avda. da Hispanidade.
- V.20 Calle Marqués de Alcedo-Couto.
- V.21 Calle Vázquez Varela-Nueva conexión Avda. de Madrid.
- V.22 Calle da Estrada-Vilagarcía de Arousa-Marín-Nova conexión Cruceiro-Sobreira-Camino da Garita.
- V.23 Nueva conexión Avda. Atlántida-VG-20.
- V.24 Nueva circunvalación Samil-Calle do Río-Carretera dos Muíños.
- V.25 Calle Tomás Paredes-Porriño-Conexión VG-20-Calle da Cañiza.
- V.26 Baixada a Igrexa-Camino Corredoura.
- V.27 Nueva conexión Avda. Alcalde Portanet-Sabarís-Avda. Castrelos-Clara Campoamor-Falco.
- V.28 Avda. de Madrid-Barxa do Covelo-Ofimático-Gregorio Espino.
- V.29 Calle Gandarón.
- V.30 Calle Cantabria.
- V.31 Acceso Zona Portuaria de Ríos.
- V.32 Calle Animas.
- V.33 Nueva conexión Avda. Florida-Avda. Castrelos.

- V-34 Baixada Ponte Nova-Castaño-Tarragona-Pintor Colmeiro.
V-35 Nueva Conexión Avda. Madrid-Coutadas.
V-36 Nueva conexión Circunvalación Baruxáns-Balaídos-Alcalde Portanet.
V-37 Avda. Castrelos (Plaza de América-Enlace Clara Campoamor).

Art. 66. Condiciones de la red de carreteras.

1. Vías Tipo I. Autopistas, Autovías y Carreteras multicarril.

Estas carreteras tendrán limitación total de accesos a las propiedades colindantes. Los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales, así como las franjas de 8 m de anchura medidos perpendiculares al eje de la vía desde la arista exterior de la explanación, serán zonas de dominio público, en el caso de las de titularidad estatal. Para las de titularidad autonómica se estará a lo establecido en el art. 37 de la Ley 8/2013 en el referido al dominio público adyacente.

Las zonas de servidumbre serán las franjas delimitadas interiormente por la zona dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación para las carreteras estatales y al dominio público viario en las carreteras autonómicas, a una distancia de 25 y 10 metros respectivamente de las citadas líneas. En estas zonas no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización del órgano competente en relación a su titularidad. Para las carreteras de titularidad autonómica se estará a lo establecido en el art. 44 de la Ley 8/2013.

Las zonas de afección consistirán en dos franjas de terreno a ambos lados de la vía, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación para las carreteras estatales y al dominio público viario en las carreteras autonómicas a una distancia de 100 m medidos desde las citadas líneas. Dentro de la zona de afección se establece la línea de limitación a la edificabilidad que se sitúa a la distancia de 50 metros de la línea exterior que define la calzada existente o prevista más próxima, medida horizontalmente a partir de la mencionada arista. Entre esta línea y la carretera no se autorizarán otras obras que las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o cortar árboles se requerirá la previa autorización del titular de la carretera. Para las carreteras de titularidad autonómica se estará a lo establecido en el art. 45 de la Ley 8/2013 para la zona de afección y en el artículo 46 hasta la línea límite de edificación. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales o cambiar el uso o destino de las mismas se requerirá la previa autorización del titular de la carretera.

En estas zonas se estará a las limitaciones establecidas por la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, y, en lo que no se oponga a dicha Ley, en el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. En particular, en la zona de limitación a la edificabilidad está prohibida cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación (inclusive instalaciones aéreas o subterráneas), a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.

Tanto para la apertura de nuevos accesos a las carreteras de titularidad estatal, como para la modificación de los existentes, deberá cumplirse el especificado en el Título III, Uso y Defensa de las Carreteras, Capítulo Segundo, Accesos del Reglamento General de Carreteras (art.º 101 y siguientes), así como ajustarse a las determinaciones de la O.M. de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios. Además cualquier acceso, conexión, glorieta y/o enlace que se pueda prever con vías de titularidad estatal, así como la modificación de los ya existentes, requerirán autorización independiente del Ministerio competente.

Para las nuevas construcciones próximas a las carreteras del Estado y con carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación, se llevarán a cabo la definición precisa del dominio público y sus servidumbres así como estudios correspondientes a la determinación de los niveles sonoros esperables, así como la obligatoriedad de disponer los medios de protección acústica imprescindibles en el caso de superarse los niveles recomendados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido, y en su caso en la normativa autonómica de aplicación.

Los medios de protección acústica resultantes del estudio de la determinación de los niveles sonoros esperables, serán ejecutados a cargo de los futuros propietarios de las actuaciones de nueva urbanización, previa autorización del Ministerio competente y no ocuparán terrenos de dominio público de las carreteras estatales.

No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices de inmisión, medidos o calculados, incumplen los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las correspondientes áreas acústicas (artículo 20 de la ley 37/2003 del ruido). La edificación residencial y la asimilada a la misma, en lo relativo a zonificación e inmisión acústicas conforme a la legislación vigente en materia de ruido, estarán sometidas, con independencia de su distancia de separación con respecto a la carretera, a las restricciones que resulten del establecimiento de las zonas de servidumbre acústica que se definan como consecuencia de los mapas o estudios específicos de ruido realizados por el MITMA, y de su posterior aprobación, tras el correspondiente procedimiento de información pública.

Para la ejecución de obras e instalaciones en el contorno de las carreteras autonómicas se establecerá como requisito previo al otorgamiento de la licencia municipal la realización de los estudios necesarios para la determinación de los niveles sonoros esperables, así como para el establecimiento de las limitaciones a la edificabilidad o el deber de disponer de medios de protección acústica necesarios, en caso de superarse los umbrales recomendados, según lo establecido en la normativa estatal en materia de ruido o en la correspondiente normativa autonómica de desarrollo. Fuera de las áreas urbanizadas existentes antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1367/2007, del 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del 17 de noviembre del Ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, en los sectores del territorio grabados por las servidumbres acústicas de las carreteras autonómicas aprobadas y reflejadas en los planos de información del documento, conforme a la normativa en materia de ruido, las inmisiones podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas acústicas. Los niveles de ruido esperables vinculados a las carreteras autonómicas serán los reflejados en los mapas estratégicos de ruido de las carreteras autonómicas, que se incluyen como parte de los planos de información del documento.

Las líneas de cerramiento se situarán a las distancias que se establecen en el artículo 135 del Reglamento General de carreteras de Galicia, en función del tipo de cierre.

2. Vías Tipo II. Carreteras multicarril y convencionales de acceso de titularidad estatal.

Serán de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales y una franja de 3 m de anchura en las carreteras multicarril y convencionales, medidos horizontal y perpendicularmente al eje, respectivamente desde la arista exterior de la explanación. Las zonas de servidumbre serán de 8 metros y las de afección de 50 metros medidas ambas desde las citadas aristas. La línea de limitación a la edificabilidad se situará a la distancia de 25 metros desde la arista exterior de la calzada en carreteras convencionales y multicarril, excepto en nudos viarios, cambios de sentido, intersecciones, vías de giro y ramales en los que la distancia se establece en 50 metros, todo esto conforme a lo fijado por el artículo 33 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.

En estas zonas se estará a las limitaciones establecidas por la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, y, en lo que no se oponga a dicha Ley, en el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. En particular, en la zona de limitación a la edificabilidad está prohibida cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación (inclusive instalaciones aéreas o subterráneas), a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.

En las zonas de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización del órgano competente de la administración titular de la carretera.

Entre las zonas de servidumbre y la línea de limitación a la edificabilidad no se autorizarán otras obras que las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o cortar árboles se requerirá la previa autorización del titular de la carretera.

Tanto para la apertura de nuevos accesos a las carreteras de titularidad estatal, como para la modificación de los existentes, deberá cumplirse lo especificado en el Título III, Uso y Defensa de las Carreteras, Capítulo Segundo, Accesos del Reglamento General de Carreteras (art.º 101 y siguientes), así como ajustarse a las determinaciones de la “O.M. de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios”. Además cualquier acceso, conexión, glorieta o enlace que pueda preverse con vías de titularidad estatal, así como la modificación de los ya existentes, requerirán autorización independiente del Ministerio competente.

Para las nuevas construcciones próximas a las carreteras del Estado y con carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación, se llevarán a cabo la definición precisa del dominio público y sus servidumbres así como estudios correspondientes a la determinación de los niveles sonoros esperables, así como la obligatoriedad de disponer los medios de protección acústica imprescindibles en el caso de superarse los niveles recomendados, de acuerdo con lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido, y en su caso en la normativa autonómica de aplicación.

Los medios de protección acústica resultantes del estudio de la determinación de los niveles sonoros esperables, serán ejecutados a cargo de los futuros propietarios de las actuaciones de nueva urbanización, previa autorización del Ministerio competente y no ocuparán terrenos de dominio público de las carreteras estatales.

No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices de inmisión, medidos o calculados, incumplen los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las correspondientes áreas acústicas (artículo 20 de la ley 37/2003 del ruido). La edificación residencial y la asimilada a la misma, en lo relativo a zonificación e inmisión acústicas conforme a la legislación vigente en materia de ruido, estarán sometidas, con independencia de su distancia de separación con respecto a la carretera, a las restricciones que resulten del establecimiento de las zonas de servidumbre acústica que se definan como consecuencia de

los mapas o estudios específicos de ruido realizados por el MITMA, y de su posterior aprobación, tras el correspondiente procedimiento de información pública.

3. Vías Tipo II. Carreteras multicarril y convencionales de acceso de titularidad autonómica.

Serán de dominio público los terrenos adquiridos por título legítimo por la administración titular de la carretera para la construcción de esta y de sus elementos funcionales. La zona no ocupada por la carretera y sus elementos funcionales se denomina dominio público adyacente, en las condiciones definidas en el art. 37.2 de la Ley 8/2013. En él se estará a lo establecido en el art. 43 de dicha Ley.

La zona de servidumbre de carreteras consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de ellas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a dicho límite a una distancia de 2 metros, medidas desde el límite exterior de la zona de dominio público. En ella se estará a lo establecido en el art.44 de la Ley 8/2013.

La zona de afección de las carreteras consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de ellas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a la delimitación exterior de la zona de dominio público, a una distancia de 30 metros, medidos desde dicha delimitación. En ella se estará a lo establecido en el art. 45 de la Ley 8/2013. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales o cambiar el uso o destino de las mismas se requerirá la previa autorización del titular de la carretera. Igualmente se deberá solicitar autorización para crear nuevos accesos.

Atendiendo a las características de las carreteras la línea de edificación se situará a las distancias previstas en el art. 41 y ss. de la Ley 8/2013, medidas en horizontal a partir de la línea exterior de la delimitación de la calzada y perpendicularmente al eje de la calzada más próxima. Hasta ellas se prohíbe expresamente cualquier tipo de edificación, por arriba o por debajo de la rasante en cualquier clase de suelo. Las líneas de cerramiento se situarán a las distancias que se establecen en el artículo 135 del Reglamento General de Carreteras de Galicia, en función del tipo de cierre.

Para la ejecución de obras e instalaciones en el contorno de las carreteras autonómicas se establece como requisito previo al otorgamiento de la licencia municipal la realización de los estudios necesarios para la determinación de los niveles sonoros esperables, así como para el establecimiento de las limitaciones a la edificabilidad o el deber de disponer de medios de protección acústica necesarios, en caso de superarse los umbrales recomendados, según lo establecido en la normativa estatal en materia de ruido o en la correspondiente normativa autonómica de desarrollo. Fuera de las áreas urbanizadas existentes antes de la fecha de

entrada en vigor del Real Decreto 1367/2007, del 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, en los sectores del territorio gravados por las servidumbres acústicas de las carreteras autonómicas aprobados y reflejados en los planos de información del documento, conforme a la normativa en materia de ruido, las inmisiones producidas por las carreteras autonómicas podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas acústicas. Los niveles de ruido esperables vinculados a las carreteras autonómicas serán los reflejados en los mapas estratégicos del ruido de las carreteras autonómicas, que se incluyen como parte de los planos de información del documento.

4. Vías Tipo III. Carreteras estructurantes de relación municipal de titularidad autonómica, provincial y municipal.

Las carreteras de titularidad autonómica y provincial estarán a lo establecido en el artículo 135 del Reglamento General de carreteras de Galicia en cuanto a la posición de sus cierres en función del tipo.

Las carreteras de titularidad municipal tendrán como mínimo una sección útil de 18 m entre cerramientos de fincas en suelo rústico, distribuida entre la calzada pavimentada y zanjas y, a cada lado, dos zonas laterales que se distribuirán en filas de arbolado, sendas peatonales y ciclistas y franja de reserva, de modo que el retranqueo de los cerramientos al eje de la vía sea como mínimo de 9 m cumpliendo en todo caso lo establecido en el art. 43 y 55 de la Ley 8/2013. La línea de edificación se situará a las distancias establecidas en el artículo 41 de la Ley 8/2013. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales o cambiar el uso o destino de las mismas se requerirá la previa autorización del titular de la carretera. Igualmente se deberá solicitar autorización para crear nuevos accesos.

Para la ejecución de obras e instalaciones en el contorno de las carreteras autonómicas se establece como requisito previo al otorgamiento de la licencia municipal la realización de los estudios necesarios para la determinación de los niveles sonoros esperables, así como para el establecimiento de las limitaciones a la edificabilidad o el deber de disponer de medios de protección acústica necesarios, en caso de superarse los umbrales recomendados, según lo establecido en la normativa estatal en materia de ruido o en la correspondiente normativa autonómica de desarrollo. Fuera de las áreas urbanizadas existentes antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1367/2007, del 19 de octubre, por lo que se desarrolla la Ley 37/2003, del 17 de noviembre del Ruido, en el referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, en los sectores del territorio grabados por las servidumbres acústicas de las carreteras autonómicas aprobadas y reflejadas en los planos de información del documento, conforme a la normativa en materia de ruido, las inmisiones

podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas acústicas. Los niveles de ruido esperables vinculados a las carreteras autonómicas serán los reflejados en los mapas estratégicos de ruido de las carreteras autonómicas, que se incluyen como parte de los planos de información del documento.

5. Vías Tipo IV. Carreteras locales.

Las carreteras de titularidad autonómica y provincial estarán a lo establecido en el artículo 135 del Reglamento General de Carreteras de Galicia en cuanto a la posición de sus cierres en función del tipo. La línea de edificación se situará a la distancia establecida en el artículo 41 de la Ley 8/2013. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales o cambiar el uso o destino de las mismas se requerirá la previa autorización del titular de la carretera. Igualmente se deberá solicitar autorización para crear nuevos accesos.

Para la ejecución de obras e instalaciones en el contorno de las carreteras autonómicas se establece como requisito previo al otorgamiento de la licencia municipal la realización de los estudios necesarios para la determinación de los niveles sonoros esperables, así como para el establecimiento de las limitaciones a la edificabilidad o el deber de disponer de medios de protección acústica necesarios, en caso de superarse los umbrales recomendados, según lo establecido en la normativa estatal en materia de ruido o en la correspondiente normativa autonómica de desarrollo.

Las carreteras de titularidad municipal tendrán como mínimo una sección útil de 16 m entre cerramientos de fincas en suelo rústico, distribuida entre la calzada pavimentada y zanjas y, la cada lado, dos zonas laterales que se distribuirán en sendas peatonales y ciclistas o franja de reserva, de modo que el retranqueo de los cerramientos al eje de vía sea como mínimo de 8 m cumpliendo en todo caso lo establecido en los artículos 43 a 46 de la Ley 8/2013.

6. Alineaciones.

En los tramos urbanos de las vías de sistema general de titularidad de las entidades locales, no se establecen zonas de protección de carreteras ni línea límite de edificación, conforme establece la Ley 8/2013 de carreteras de Galicia (Artículos 1, 7 y 38.4). Sus alineaciones, tanto en suelo urbano como de núcleo rural, se definen en los planos de ordenación, atendiendo a la existencia de un determinado nivel de consolidación resultado de planeamientos anteriores o a las singulares condiciones orográficas por donde discurren algunos tramos. En cuanto a la alineación de la edificación definida en la Ley de carreteras de Galicia, esta se establece en suelo urbano consolidado en cada una de las ordenanzas en relación al deber de retranqueo o no respecto de la alineación de viario definida en Planos de Ordenación.

En los tramos urbanos de las vías de sistema general de titularidad estatal, se estará a lo establecido en la vigente legislación en materia de carreteras. Las determinaciones del Plan referidas a alineaciones y retranqueos de la edificación, se tramitarán como solicitud a la administración de carreteras para la elaboración de los estudios de delimitación de tramos urbanos, que resulten necesarios (Artículos 47.1 y 48 de la “Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras”).

Para todo tipo de suelo, en los edificios catalogados, y en las zonas de protección, se respetarán las alineaciones y rasantes consolidadas por las edificaciones, muros y cierres tradicionales existentes. Tampoco afectarán a las alineaciones, a elementos de interés etnográfico (hórreos, molinos, canales, fuentes, emparrados, muros y vallas tradicionales, agros, taludes,...) ni al arbolado autóctono especialmente la filas de árboles que den a caminos o separen fincas, excepto casos de interés general, con carácter excepcional y de manera justificada y con las idóneas medidas para su mejor protección. En el caso de existir discrepancias entre las alineaciones y rasantes grafiadas y las existentes se atenderá a la realidad existente, según el artículo 26.1.d de la LSG.

Para el suelo de núcleo rural, en el caso de existir discrepancias entre las alineaciones y rasantes grafiadas y las existentes edificaciones o muros tradicionales, se atenderá a la realidad existente, según el artículo 26.1.y de la LSG.

Igualmente se estará en lo que a edificaciones tradicionales se refiere a lo establecido en el art.143. b) del Reglamento general de carreteras de Galicia, en su actual redacción.

7. Trazados, reservas viarias y enlaces.

En el viario existente se mantendrán con carácter general los trazados actuales, admitiendo pequeñas modificaciones tales como acondicionamiento de curvas, regulación de anchuras de calzada, etc.

La calificación urbanística del Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras vinculado a los trazados de nuevas carreteras contenidos en el presente Plan General, tendrá la consideración de reserva viaria y, para tal efecto, se entenderá que comprende no sólo el suelo necesario para la carretera y sus elementos funcionales, sino también las franjas de dominio público y servidumbre en la forma definida en los párrafos anteriores. Respecto de las reservas de suelo previstas para nuevas carreteras estatales operarán como reservas orientativas hasta que se complete la tramitación prevista en la legislación sectorial correspondiente al planeamiento específico para su trazado y ejecución. El órgano competente para cualquier actuación en viario de titularidad estatal corresponde al Ministerio con competencia.

Esta calificación de reserva viaria operará como ámbito de movimiento del trazado, hasta la redacción del proyecto de construcción. En este sentido, el viario de nuevo trazado podrá

desarrollarse a partir de los estudios informativos previos o proyectos de trazado y el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental que establezca las determinaciones necesarias para su ejecución y posibiliten el estudio de alternativas de trazado que puedan mejorar el representado en planos de ordenación. Aprobado dicho estudio, su trazado con las zonas de dominio público, servidumbre y afección derivadas del distinto tipo de carretera se incorporarán a la documentación gráfica del Plan General y la franja de terreno no ocupada por la carretera y sus elementos funcionales mantendrá la calificación de suelo rústico protegido. Los proyectos de carreteras que afecten a elementos catalogados o a sus contornos de protección, se someterán al informe previsto en el artículo 34 LPCG.

Los suelos de dominio público y servidumbre vinculados a los sistemas generales viarios tienen la calificación genérica de reservas viarias.

A la vista de los nuevos desarrollos planteados, y con los métodos habituales utilizados para la estimación de generación de tráfico, con carácter general no parece que se generen problemas en las vías de carácter supramunicipal que conforma el sistema general viario.

En particular, en los nuevos desarrollos que se plantean en el tramo de la autovía A-55 entre Puxeiros y Seminario, el tráfico, sus condiciones, y los niveles de servicio dependerán en gran medida del desarrollo de la futura autovía de nuevo trazado entre Vigo y O Porriño.

No obstante, en el momento en el que se avance con cualquiera de los nuevos desarrollos previstos, se deberán analizar, además de las condiciones de enlace con el sistema general viario, las propias condiciones de este, verificando que el sistema general tiene la capacidad suficiente y necesaria para absorber los incrementos que se puedan generar, y proponer y ejecutar, en su caso, las medidas necesarias de adaptación y adecuación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 18.1 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana así como del artículo 36.9 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.

El diseño de los enlaces con las carreteras de titularidad supramunicipal, así como las adaptaciones que deban producirse y los restantes nuevos enlaces o modificaciones de los existentes indicados en la cartografía del Plan, tienen carácter indicativo, y serán objeto de la redacción de un Proyecto Específico, redactado por técnico competente, en el que se analice la incidencia del nuevo desarrollo urbanístico en el nivel de servicio de las carreteras supramunicipales. Dicho proyecto contendrá el correspondiente Estudio de Tráfico y Capacidad, ajustado al diseño concreto de las actuaciones, contando en todo caso con autorización de la Administración sectorial. Los nuevos enlaces o la modificación de los existentes en las carreteras de titularidad estatal, estarán al procedimiento establecido en la Orden FOM 28731/2007, de 24 de septiembre, o norma que la sustituya. Para los nuevos enlaces con las carreteras de titularidad autonómica o incluidas en los catálogos de carreteras, se estará a lo establecido en la Orden del 23 de mayo de 2019 por la que se

regulan los accesos en las carreteras de Galicia y en las vías de servicio, o norma que la sustituya. La representación gráfica de dichos enlaces es meramente indicativa de representación de continuidad del sistema general viario.

El enlace previsto en planos de ordenación entre la Avenida de Buenos Aires y la AP-9V, no se ejecutará en tanto no exista la previsión de una conexión alternativa de esta última vía y el Puerto de Interés General del Estado.

En las zonas de servidumbre y afección del sistema general viario, podrán autorizarse, con una edificabilidad máxima de $0,3 \text{ m}^2/\text{m}^2$ áreas de servicio de suministro de carburantes, así como servicios complementarios de las mismas de bar, cafetería, hoteles, restauración y talleres de reparación, de acuerdo con lo establecido en la legislación sectorial de carreteras. Estas actividades deberán estar dotadas de aparcamiento público en proporción mínima de una plaza por cada 25 m^2 construidos, sin perjuicio de las adaptaciones del planeamiento que sean precisas.

8. Normativa reguladora en relación a la Red Autonómica de carreteras de Galicia.

En el Anexo II de estas Normas se reproduce la Normativa reguladora en relación a la Red Autonómica de carreteras de Galicia, de aplicación para todos los terrenos con frente a las carreteras de titularidad autonómica en función de la clasificación del suelo que el Plan General les asigna.

Art. 67. Condiciones del sistema local viario.

1. En el territorio se considerarán como vías tipo V el resto de carreteras municipales, caminos y sendas (art. 3 Ley 8/2013 de carreteras de Galicia) de uso y dominio público que completan las relaciones de los núcleos de población y estructuran el acceso a las zonas de cultivo. Estas vías tendrán en suelo rústico una sección mínima total de 12 metros entre límites de propiedad y, de ser el caso, líneas de cerramiento. En los caminos de carácter tradicional se mantendrán sus características básicas de rasante y cerramiento, sin perjuicio de cumplir las limitaciones anteriores. Para tal efecto los proyectos de trazado o acondicionamiento de estos caminos tradicionales abordarán la ejecución de todas las obras necesarias y las de sus elementos funcionales (agros, muros de contención, pasarelas, setos, etc.).
2. La condición de alineación y sección en la red viaria local queda definida en suelo urbano y de núcleo rural en los planos de ordenación y, en los ámbitos subordinados a planeamiento ulterior, por los documentos que lo desarrollen. Las alineaciones que en los planos de ordenación o en las ordenanzas respectivas no estén grafiadas en los correspondientes planos, se entiende que coinciden con las existentes.

3. En todo caso se mantendrán los muros tradicionales en los contornos de bienes catalogados y en los ámbitos de agrupaciones de viviendas tradicionales que se preservan.

Art. 68. Condiciones generales de la red urbana del sistema viario.

- a) Todas las vías de la red deberán tener sus calzadas pavimentadas, estar dotadas de espacio reservado para la circulación peatonal y disponer de los sistemas de drenaje y escorrentía adecuados según las Normas específicas tipo que el Ayuntamiento elabore. En general y sin perjuicio de lo establecido en planos de ordenación, no se realizarán nuevas vías con destino a la circulación rodada de menos de 12 metros de ancho de sección transversal. Se admitirán secciones menores en áreas consolidadas, donde por su singularidad, las edificaciones y construcciones existentes hagan inviable el ancho tipo determinado anteriormente.

En vías de sección superior a 14 metros se establecerá un carril bici independiente.

En vías de sección inferior a 10 metros se establecerá una solución especial en base a pavimento continuo, diferenciando las áreas peatonales con bolardos u otra solución de separación que garantice la idónea convivencia rodada peatonal.

- b) En el subsuelo de las vías urbanas se podrán implantar aparcamientos subterráneos públicos en las condiciones previstas en estas Normas, sin perjudicar la funcionalidad rodada y el uso público en superficie y preservando el carácter de dominio público del suelo y del subsuelo.

Art. 69. Sistema portuario.

1. El sistema portuario de Vigo comprende el conjunto de muelles, accesos y zonas de servicio incluidos en las delimitaciones administrativas vigentes que quedan incorporadas al Plan General. Su ámbito comprende las actuales instalaciones del Puerto de Vigo y el de Canido así como el conjunto de las restantes zonas de servicio.
2. De conformidad con lo establecido en el art. 56 del RDL de 5 de septiembre de Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el conjunto del sistema portuario Puerto de Vigo tiene el carácter de sistema general para los efectos de la planificación urbanística. Por otra parte las construcciones e instalaciones que circundan el dominio público portuario afecto al servicio de señalización marítima respetarán el establecido en el artículo 137 del RDL de 5 de septiembre de Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Igualmente y conforme a lo establecido en el artículo 38.1 de la Ley 6/2017, de 12 de diciembre, las zonas de servicio del Puerto de Canido se califican del mismo modo como sistema general.

3. Para el Puerto de Vigo las regulaciones de carácter urbanístico se establecerán mediante la redacción de los correspondientes planes especiales de Ordenación Portuaria para el desarrollo del sistema general, de conformidad con el establecido en estas Normas, y en el RDL 2/2011 de 5 de septiembre de Texto Refundido de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y al Plan de Utilización de los espacios portuarios del Puerto de Vigo, vigente. Para el Puerto de Canido las regulaciones de carácter urbanístico se establecerán igualmente mediante un Plan Especial, a desarrollar por la entidad Puertos de Galicia conforme a lo establecido en el art. 39 de la Ley 6/2017 de 12 de diciembre, abarcando la delimitación definida en la Delimitación de espacios y usos portuarios en vigor.
4. En el caso del Puerto de Canido de titularidad autonómica se estará a lo establecido en la Ley 6/2017 de 12 de diciembre, de puertos de Galicia, por lo que en tanto en cuanto no se redacte y apruebe el Plan Especial se estará a lo establecido en su Disposición Transitoria Sexta, Normas urbanísticas de aplicación directa.

Art. 70. Sistema ferroviario.

1. Definición.

Se entiende por Sistema Ferroviario la totalidad de los elementos definidos en el artículo 3 de la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario.

El sistema ferroviario comprende:

- a) La zona de vías: constituida por los terrenos ocupados por las vías y sus instalaciones complementarias.
- b) La zona ferroviaria: constituida por los terrenos que sirven de soporte a talleres, plataformas de descarga, almacenes y, en general, de cualquier instalación directamente relacionada con la explotación del ferrocarril.
- c) La zona de servicio ferroviario: constituida por los terrenos ocupados por las plataformas, estaciones y demás equipamientos que permitan la utilización del servicio por los ciudadanos.

2. Condiciones generales de diseño.

1. Los elementos y espacios ferroviarios están sujetos a la Ley 38/2015 de 29 de septiembre del Sector Ferroviario y su Reglamento aprobado por Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre.
2. Las aperturas y modificaciones de tendido, la construcción de pasos a nivel, la construcción de instalaciones anexas, el establecimiento de servidumbre y, en general,

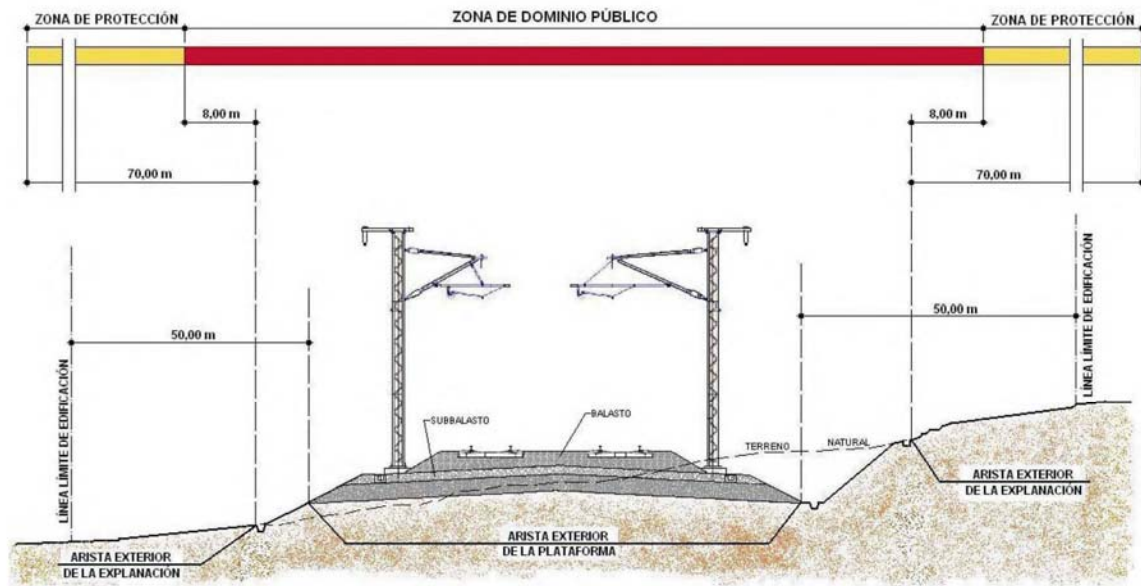
cuantas acciones urbanísticas se ejecutaren en los terrenos comprendidos en el sistema ferroviario, se regirán por la normativa específica sobre la materia y por las que establezca este Plan General y los instrumentos de su desarrollo.

3. En las áreas urbanas se impedirá el libre acceso a las líneas ferroviarias mediante la disposición de barreras y vallas de separación de altura suficiente para el cumplimiento de su destino y, de acuerdo con la normativa aplicable.
4. Los cruces de carreteras u otras vías de comunicación con las líneas férreas que se produzcan por el establecimiento o modificación de cualquiera de ellas, deberán en todo caso realizarse a distinto nivel.
5. No se podrá edificar en la zona de vías otras instalaciones que las directamente vinculadas a garantizar el movimiento de los vehículos del sistema, tales como casetas de protección, señalización, etc.
6. En la zona ferroviaria podrán construirse edificios con uso industrial, de almacenes o de servicio terciario directamente vinculados al servicio del funcionamiento del sistema ferroviario y equipamientos para el uso del personal del servicio según Proyecto de Delimitación y Utilización de Espacios Ferroviarios al amparo de lo establecido en la legislación vigente.
7. En la zona de servicio ferroviario podrán construirse edificios para la atención del usuario y naves de estación.

Se dispondrá una (1) plaza de aparcamiento por lo menos, por cada cincuenta (50) metros cuadrados construidos.

3. Limitaciones a la propiedad.

1. En las líneas ferroviarias que forman parte de la Red Ferroviaria de Interés General, se establece una zona de dominio público, otra de protección y un límite de edificación. Tanto las referidas zonas como el límite de edificación se regirán por el establecido en la Ley 38/2015, en particular en sus artículos 12 a 18, y en sus disposiciones de desarrollo.



Para ejecutar cualquier actuación en las zonas de dominio y protección, se requerirá autorización previa del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Zona de dominio público.

Comprenden la zona de dominio público los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de ocho metros a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación, en las condiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2015 del sector Ferroviario.

En el suelo clasificado como suelo urbano o urbanizable que cuenten con ordenación detallada, la distancia establecida con anterioridad para la zona de dominio público será de 5 metros contados desde las aristas exteriores de la explanación. Dicha distancia podrá reducirse conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 38/2015 del sector Ferroviario.

En cualquier caso serán compatibles los usos no lucrativos en superficie, con la infraestructura ferroviaria bajo rasante y con las instalaciones o elementos de carácter técnico, siempre y cuando no supongan menoscabo en el uso y características de los espacios no lucrativos que se deban ocupar, especialmente aquellos destinados a zonas libres y dotaciones públicas.

3. Zona de protección.

La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada lado de las mismas, delimitada, interiormente, por la zona de dominio público definida en el párrafo anterior y, exteriormente, por dos líneas paralelas ubicadas a 70

metros de las aristas exteriores de la explanación, en las condiciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2015.

En el suelo clasificado como suelo urbano o urbanizable que cuenten con ordenación detallada, la distancia establecida con anterioridad para la zona de protección será de 8 metros contados desde las aristas exteriores de la explanación. Dicha distancia podrá reducirse conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 38/2015 del sector Ferroviario.

4. Límite de edificación.

A ambos lados de las líneas ferroviarias que forman parte de la Red Ferroviaria de Interés General se establece la línea límite de edificación, desde la cuál hasta la línea ferroviaria queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las edificaciones existentes en el momento de la entrada en vigor da Ley 38/2015 del sector Ferroviario. Igualmente queda prohibido el establecimiento de nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de la superficie afectada por la línea límite de edificación.

La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros de la arista exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista, con las salvedades señaladas en el artículo 15 de la Ley 38/2015 del sector Ferroviario, en particular, en los tramos de líneas que discurren por zonas urbanas y de núcleos rurales, la línea límite de edificación se situará a 20 m de la arista exterior más próxima de la plataforma.

5. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene la competencia exclusiva para la planificación de la infraestructura ferroviaria.

Art. 71. Sistema Aeroportuario.

1. Definición

1. Los terrenos destinados a transporte aéreo son los que se destinan a albergar las instalaciones que hacen posible el movimiento de las aeronaves, tanto en su vuelo como en tierra.
2. La ordenación del aeropuerto deberá efectuarse mediante un Plan Especial.
3. En el ámbito del Sistema General Aeroportuario (SX-IC-AER), delimitado por el Plan Director del Aeropuerto de Vigo aprobado por la Orden FOM 2385/2010, el uso admisible será exclusivamente el uso público aeroportuario.

2. Servidumbres.

Los terrenos colindantes al aeropuerto quedan sometidos a las limitaciones derivadas del Real Decreto 369/2023, de 16 de mayo, del Real Decreto 2278/1986 de 25 de septiembre, por el que se establecen las nuevas servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Vigo, y demás legislación específica por motivo de la seguridad del tráfico aéreo.

Las construcciones e instalaciones, así como cualquiera otra actuación que se contemple al amparo del Plan General de Ordenación Municipal, incluidos todos sus elementos (como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos), así como cualquier otro añadido sobre tales construcciones, así como los medios mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores, incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea, no pueden vulnerar las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vigo, que vienen representadas en planos, salvo que quede acreditado, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas en el Real Decreto 369/2023, de 16 de mayo.

En caso de que las limitaciones y requisitos impuestos por las servidumbres aeronáuticas no permitan que se lleven a cabo las construcciones o instalaciones previstas, no se generará ningún tipo de derecho a indemnización por parte de la administración competente en materia aeroportuaria, ni del gestor aeroportuario ni del suministrador de los Servicios de Navegación Aérea, salvo cuando afecte a derechos ya patrimonializados.

En las zonas y espacios afectados por servidumbres aeronáuticas, la ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores -incluidas sus palas-, medios necesarios para la construcción, incluidos las grúas de construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 31 y 33 del Real Decreto 369/2023, de 16 de mayo.

Las propuestas de nuevos planeamientos urbanísticos o planes de desarrollo, de su revisión o modificación, en aquellos ámbitos que se encuentren afectados por las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vigo, deberán ser informadas por la Dirección General de Aviación Civil, conforme a la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998, para lo cual se solicitará informe antes de la Aprobación Inicial del planeamiento o trámite equivalente. La falta de solicitud del informe preceptivo, así como en el supuesto de disconformidad, no se podrá aprobar definitivamente el planeamiento en lo que afecte al ejercicio de las competencias estatales. El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el planeamiento

general de acuerdo con la legislación urbanística, una vez que se apliquen al mismo las condiciones que, en su caso, establezca el informe de la administración competente en materia aeroportuaria, no generando, en el caso de su disminución, ningún tipo de derecho a indemnización, salvo cuando afecte a derechos ya patrimonializados.

En caso de contradicción en la propia normativa urbanística del planeamiento municipal o entre la normativa urbanística y los planos recogidos en el planeamiento, prevalecerán las limitaciones o condiciones impuestas por las servidumbres aeronáuticas sobre cualquiera otra disposición recogida en el planeamiento urbanístico.

La superficie comprendida dentro de la proyección ortogonal sobre el terreno del área de Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vigo, de conformidad con el artículo 14 del Real Decreto 369/2023 de 16 de mayo, queda sujeta a una servidumbre de limitación de actividades, en cuya virtud la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá prohibir, limitar o condicionar actividades que se sitúen dentro de la misma y puedan suponer un peligro para las operaciones aéreas o para el correcto funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas. Dicha posibilidad se extenderá a los usos del suelo que permitan la implantación o ejercicio de dichas actividades, y abarcará, entre otras:

- a) Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de obstáculos de tal índole que puedan inducir turbulencias.
- b) El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan crear peligros o inducir la confusión o error.
- c) Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy reflectantes que puedan dar lugar al deslumbramiento.
- d) Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno de la zona de movimientos del aeródromo.
- e) Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de fuentes de radiación no visible o la presencia de objetos fijos o móviles que puedan interferir el funcionamiento de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia aeronáuticas o afectarlos negativamente.
- f) Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o funcionamiento de instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquiera otro fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves.
- g) El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la realización de actividades deportivas, o de cualquiera otra índole.
- h) Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, aun no vulnerando las superficies limitadoras de obstáculos, requerirá de la correspondiente autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, conforme a lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto

369/2023 de 16 de mayo. Dado que las servidumbres aeronáuticas constituyen limitaciones legales al derecho de propiedad en razón de la función social de esta, la resolución que a tales efectos se evacuara sólo podrá generar algún derecho a indemnización cuando afecte a derechos ya patrimonializados.

En las zonas de seguridad de las instalaciones radioeléctricas para la navegación aérea se prohíbe cualquier construcción o modificación temporal o permanente de la constitución del terreno, de su superficie o de los elementos que sobre ella se encuentren sin previo consentimiento de la Agencia Estatal de la Seguridad Aérea, conforme a lo establecido en el apartado b) del artículo 12 del Real Decreto 369/2023 de 16 de mayo.

La instalación de aerogeneradores, debido a su altura, en la que se incluirá la longitud total de sus palas, deberá garantizar que en ningún caso incumplen la normativa relativa a las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Vigo. La misma condición se aplicará para las líneas de transporte de energía eléctrica, infraestructuras de telecomunicaciones, tales como antenas de telefonía y enlaces de microondas, y demás estructuras que por su funcionamiento precisen estar situadas en plataformas elevadas.

En las zonas situadas por fuera de las zonas afectadas por las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Vigo, se estará a lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 369/2023, de 16 de mayo, respecto de construcciones o instalaciones que superen los 100 metros de altura.

Art. 72. Sistemas de infraestructuras de servicios técnicos.

1. El presente Plan contiene la calificación y ordenación de las infraestructuras de los servicios técnicos (de electricidad, telecomunicaciones, abastecimiento de agua, estaciones depuradoras de aguas residuales y otros), y a este fin establece las necesarias reservas de suelo; todo eso sin perjuicio de que estos servicios queden sujetos en su desarrollo y ejecución, a la legislación específica que les sea de aplicación.
2. Los espacios libres de edificación y accesos que constituyen el contorno de estos servicios se considerarán y sistematizarán como espacios libres verdes.
3. Sólo se permitirán los usos propios o directamente vinculados con la instalación o servicio de que se trate.
4. Las dotaciones de servicios de infraestructuras previstos por los correspondientes instrumentos de ejecución y desarrollo del Plan General, deberán situarse fuera de la zona de dominio público de las carreteras estatales.

- 5 Las canalizaciones o instalaciones que se sitúen en el dominio público marítimo terrestre contarán con título habilitante. Aquellos que carezcan de él lo solicitarán, entendiéndose que las determinaciones del Plan General no son vinculantes, quedando condicionadas a lo que resulte de la solicitud del título habilitante. Igualmente los que se sitúen en servidumbre de protección deberán contar con autorización o solicitarla, con el mismo carácter no vinculante en tanto en cuanto no se obtenga dicha autorización.

Art. 73. Sistema de equipamientos y dotaciones.

1. Comprende las superficies destinadas a usos públicos o colectivos para servicio directo de los ciudadanos. El suelo será siempre de dominio público cuando corresponda a cesión resultado del planeamiento.
2. Se prevén las siguientes actividades e instalaciones:
 - a) Educativo. Centros para la educación infantil, primaria, secundaria, enseñanza especial, enseñanza profesional, enseñanza técnica, superior y universitario con instalaciones anexas deportivas, culturales y de investigación y servicios.
 - b) Deportivo. Instalaciones destinadas a la práctica del deporte y anexos de servicio, edificaciones para espectadores y aparcamientos.
 - c) Sanitario y asistencial. Centros asistenciales y sanitarios dedicados a guarderías, dispensarios, ambulatorios, centros de día y residencias de ancianos, clínicas y centros hospitalarios.
 - d) Cultural. Bibliotecas, centros sociales y culturales, museos, auditorios, salas de cultura, salas de reuniones, exposiciones de interés público y comunitario, así como anexos a los servicios directamente vinculados al uso.
 - e) Administración-Institucional. Centros o edificios para servicios de la administración pública, seguridad, defensa nacional, bomberos, concesionarios de servicios públicos, etc.
 - f) Servicios Públicos. Mercados y abastecimiento. Centros para mercado al por menor, mercados centrales y mataderos. Cementerios, crematorios y tanatorios.
 - g) Múltiples. Dotaciones destinadas a varias actividades a las que no se les destina un uso específico.
3. Los equipamientos y dotaciones se regularán por el tipo de ordenación de la zona donde se encuadran y mantendrán condiciones de composición urbanística acordes con la misma, respetando y manteniendo las alineaciones de su manzana y colindantes. No obstante, se podrán adaptar a las condiciones de edificación, estándares y programas correspondientes a su legislación específica. Cuándo por la forma de la edificación resulten espacios libres interiores de amplitud suficiente se tratarán con jardinería y arbolado.

Los equipamientos y dotaciones situados en suelo rústico estarán a las limitaciones establecidas en la LSG, pudiendo desarrollarse a través del correspondiente Plan Especial. En suelo urbano estarán a lo establecido en la ordenanza 10 de la presente Normativa. En suelo de núcleo rural los equipamientos estarán a las condiciones de edificación establecidas en las ordenanzas N1 y N2 de núcleo rural.

Los equipamientos que se sitúen en el dominio público marítimo terrestre contarán con título habilitante. Aquellos que carezcan de él lo solicitarán, entendiéndose que las determinaciones del Plan General no son vinculantes, quedando condicionadas a lo que resulte de la solicitud del título habilitante.

El planeamiento de desarrollo podrá establecer condiciones específicas para la edificación en los equipamientos y dotaciones.

Las dotaciones asistenciales, sanitarias, culturales y administrativas, en razón de sus características, funciones sociales y complementariedades podrán intercambiarse o compartirse dentro de cada una de las reservas específicas establecidas en el Plan, y en particular en las reservas locales calificadas como dotacionales múltiples o reservas de equipamiento, y todo esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 LSG.

4. La singularidad de los sistemas generales de uso dotacional, en los que pueden concurrir circunstancias de edificios singulares, no pueden estar limitados por las condiciones propias establecidas en la ordenanza U10 dotacional-equipamientos, por lo que las condiciones de edificabilidad, volumetría y en general condiciones de edificación serán las propias que contenga el proyecto desarrollado para el fin dotacional específico que se busque.

Art. 74. Sistema de parques, jardines urbanos, espacios y zonas libres.

1. Comprende los espacios destinados a zonas verdes y espacios libres en suelo urbano, de núcleo rural, urbanizable y rústico. Serán de uso público y estarán destinados a parques o jardines, las áreas de juego, plazas y áreas de paseos peatonales para recreo de los ciudadanos y mejora del ornato público.
2. Estos suelos deberán en general acondicionarse con arbolado, jardinería, sendas, elementos ornamentales, etc. Los otros elementos accesorios no ocuparán más del 5% de su superficie. Cuando su extensión y características lo permitan admitirán pequeñas instalaciones para el uso recreativo, deportivo, de hostelería y quioscos sin que la superficie ocupada por todos ellos pase del 5% de su ámbito. Estas instalaciones o construcciones serán públicas y no limitarán o interferirán su calidad vegetal ni las vistas. En cuanto a sus características se estará a lo establecido en el artículo 70.7 del RLSG.

Igualmente se admiten usos esporádicos en las condiciones establecidas en el art 41.7 de estas Normas.

3. Garantizando su utilización como espacio libre, y en las condiciones previstas en estas Normas, se podrán autorizar usos de aparcamiento público de vehículos bajo rasante siempre que se justifique su tratamiento e integración. En ningún caso afectará a la calidad vegetal del ámbito ni al carácter de dominio público del suelo y subsuelo.
4. Los sistemas de parques, jardines y espacios y zonas libres clasificados como suelo rústico estarán a las limitaciones establecidas en la LSG según su categoría. Igualmente los parques, jardines y espacios libres situados en la zona de servidumbre del dominio público marítimo terrestre estarán a lo dispuesto en la vigente legislación de costas. Los parques, jardines y espacios libres que se sitúen en el dominio público marítimo terrestre contarán con título habilitante. Aquellos que carezcan de él lo solicitarán, entendiéndose que las determinaciones del Plan General no son vinculantes, quedando condicionadas a lo que resulte de la solicitud del título habilitante.
5. En el ámbito del Parque do Vao, SX-EL-PAR-025, se estará a lo establecido en el Plan de Conservación del Espacio Natural de Interés Local Complejo Duna y Arenales Vao-Baluarte, aprobado por el Decreto 176/2020, de 8 de octubre en su ámbito de aplicación.

CAPÍTULO IV. Ordenanzas reguladoras del suelo urbano.

Art. 75. División del suelo urbano en ordenanzas.

Para los efectos de su reglamentación detallada el suelo urbano clasificado por el Plan General se divide en los siguientes ámbitos de calificación agrupados en los tipos de ordenanzas.

Ordenanza U1. Mantenimiento de la edificación existente

Ordenanza U2. Manzana Cerrada

Ordenanza U3. Edificación lineal densa

Ordenanza U4. Edificación abierta

Ordenanza U5. Edificación mixta

Ordenanza U6. Vivienda unifamiliar

U6.1 Agrupaciones de carácter tradicional compactas

U6.2 Extensiones lineales de núcleos tradicionales de origen

U6.3 Vivienda unifamiliar intensiva

U6.4 Vivienda unifamiliar en hilera

U6.5 Vivienda unifamiliar extensiva

U6.6 Agrupaciones de vivienda unifamiliar: barrios y colonias

Ordenanza U7. Fincas singulares

Ordenanza U8. Actuaciones unitarias consolidadas

Ordenanza U9. Actividades

U9.1 Industria ligera

U9.2 Actividades de Industria y terciario

U9.3 Grandes superficies comerciales y terciarios existentes

U9.4 Grandes superficies industriales

Ordenanza U10. Equipamientos

Art. 76. Ordenanza U1. Mantenimiento de la edificación existente.

1. Delimitación y ámbito.

Comprende esta ordenanza los ámbitos de suelo urbano consolidado donde se considera concluido el proceso de ocupación del suelo y de la forma del espacio público, tal y como se delimita en planos de ordenación.

2. Sistema de ordenación.

En esta zona se pretende la conservación de la actual estructura urbana y edificatoria, regulando tanto la posible sustitución volumétrica de una edificación existente, como la preservación de piezas morfológicas características conformadoras del paisaje urbano de

la ciudad. Sin establecer un nuevo modelo, se trata de articular las medidas necesarias para la adecuación, mejora funcional y renovación del tejido urbano existente, determinando las correspondientes excepciones y particularidades de ser el caso.

Se mantiene por lo tanto el tipo y morfología existente en cada una de las piezas delimitadas. El tipo se corresponde con edificaciones en ordenaciones de volumetría singular y en general, con tipologías de manzana cerrada, edificación aislada o en bloque abierto, conformando tramas urbanas con procesos de desarrollo culminados.

La ordenanza distingue las siguientes variantes, en función de la tipología edificatoria dominante:

- a) Variante U1.1- Ordenaciones dentro de tipologías edificatorias de manzana cerrada.
- b) Variante U1.2 - Ordenaciones en bloques o edificación abierta.
- c) Variante U1.3 - Ordenaciones singulares.

3. Parámetros y condiciones de la edificación.

Con carácter general se mantendrán las edificabilidades existentes, permitiéndose obras de mantenimiento, conservación, y reforma, y otras como las de restauración, rehabilitación y reestructuración; cara a permitir la mejora de las condiciones existentes en el parque de vivienda y relacionadas con las condiciones de eficiencia energética, accesibilidad y habitabilidad.

La edificación conservará las condiciones existentes, tanto arquitectónicas como tipológicas que garanticen la composición y la conservación de las fachadas, las características funcionales de la edificación y el mantenimiento y protección de los espacios libres existentes.

Salvo indicación expresa en planos de ordenación, se reconocen como parámetros normativos los que se derivan de la edificación existente, conforme a la información que se contiene en la documentación de fuentes oficiales, así como en la cartografía base de este Plan General. En el caso de discrepancia entre esta y la realidad existente, prevalecerá esta última, siempre que esté debidamente acreditada.

Las obras de nueva edificación que se ejecuten, de sustitución o reconstrucción, se realizarán de acuerdo con las siguientes condiciones:

- La edificación deberá ceñirse al volumen envolvente y a los parámetros de la edificación preexistente o a la indicada en Planos de Ordenación.

- En todo caso a las unidades registrales existentes se les aplicará la normativa sectorial del momento en el que fueron rematadas de acuerdo a la licencia de primera ocupación otorgada en su momento. En el caso de modificación de dichas unidades registrales se exigirá el cumplimiento de la normativa en vigor del momento en el que se proceda a dicha modificación, ajustando la volumetría a las nuevas condiciones normativas, manteniendo en cualquier caso el número de plantas existentes.

4. Alineaciones y rasantes.

Se mantendrán las alineaciones y rasantes existentes, excepto indicación en contra en los planos de Ordenación.

5. Usos.

Las actuaciones en los edificios existentes o de nueva edificación que supongan cambios o nueva implantación de usos, quedan sometidas a las condiciones establecidas en el Título III del Capítulo I de estas normas.

Sin perjuicio de los usos existentes que este Plan reconoce, los cambios y/o nueva implantación de usos se regirán por las siguientes determinaciones:

Se permiten los siguientes usos:

- . Residencial.
- . Terciario: Hotelero.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª, 2ª
- . Terciario: Oficinas.
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª, 2ª, Tipo I y II, 3ª
- . Industrial: En las siguientes categorías y grupos:
 - Productiva: Categoría 1ª, 2ª.
 - Almacenamiento: Categoría 1ª.
- . Garaje aparcamiento y servicio del automóvil en las siguientes categorías y grados:
Categoría 1ª, 2ª, y 4ª, siempre que no implique operaciones de chapistería y pintura, y garantizando la ausencia de vertidos que puedan deteriorar las instalaciones de alcantarillas y depuración.
- . Dotacional-Equipamientos:
 - Educativo. En planta baja de la edificación y primera vinculada directamente con la planta baja o en edificación exclusiva.
 - Socio-Cultural. Categoría 1ª en edificación exclusiva y 2ª.

- Asistencial-Sanitario. Categoría 1ª, 3ª, en planta baja de la edificación y primera vinculada directamente con la planta baja. Categoría 2ª, 4ª en edificación exclusiva. Categoría 5ª, en planta baja de la edificación.
- Servicios público. Categoría 1ª, 3ª, en planta baja de la edificación.
- Administración institucional.
- Deportivo. Categoría 1ª, en planta baja de la edificación.
- Religioso. Categoría 1ª, en planta baja. Categoría 2ª en edificación exclusiva.
- Dotacional múltiple.

Art. 77. Ordenanza U2. Manzana Cerrada.

1. Delimitación y ámbito.

Comprende esta ordenanza las áreas de suelo urbano consolidadas en formación de manzana cerrada, tal y como se delimita en planos de ordenación.

2. Sistema de ordenación.

Se establece una ordenación en manzana regulada mediante alineaciones y fondos con edificación cerrada o semiabierta. La línea de edificación coincidirá obligatoriamente con la alineación.

3. Parámetros y condiciones de la edificación.

Se respetarán las alineaciones, fondos edificables máximos y alturas reguladoras definidas en la presente normativa y planos de ordenación.

Conforme a lo establecido en planos de ordenación, el fondo edificable será máximo para las plantas piso y sólo podrá ser excedido por la prolongación de la planta baja o por la edificación de planta baja al interior de la parcela que acoge la edificación principal, y podrá ocupar la totalidad de la parcela edificable. Cuando en manzanas compactas no se establezca indicación alguna en planos de ordenación se autoriza la ocupación de la totalidad de la parcela edificable, sin perjuicio del cumplimiento de la legislación aplicable.

Cuando de la aplicación del fondo máximo edificable resulten afectadas parcelas interiores al patio de manzana sin frente a la vía pública, será obligatorio ejecutar el fondo máximo edificable y realizar un proceso de normalización de fincas.

Para parcelas que den frente a dos calles, la edificación se realizará para cada alineación de calle como si se tratara de dos parcelas diferentes, cada edificación con la altura reguladora del ancho de calle y fondo máximo. Para las parcelas con frente a dos calles donde de la

aplicación del fondo máximo resulte la ocupación total de la parcela, se dividirá el fondo por la bisectriz del ángulo que formen o por el segmento mediatriz si son paralelos ambos frentes, aplicándose en cada uno la altura y fondo regulados. En las parcelas en esquina se prolongará la altura máxima una longitud igual al fondo máximo establecido.

La altura máxima de la edificación estará en función del ancho del espacio público a lo que dé frente, excepto indicación en contra en planos de ordenación, y quedará definida según el siguiente cuadro:

Ancho de Calle.	Nº de plantas.	Altura en metros
Menor de 6 m.	3	10,50 m.
Desde 6 m. y menor de 12 m.	4	13,00 m.
Desde 12 m. y menor de 18 m.	5	16,50 m.
Desde 18 m. y menor de 24 m.	6	19,00 m.
Desde 24 m.	7	22,50 m.

Esta altura se respetará en todo el fondo edificable.

Las parcelas en esquina mantendrán la línea de cornisa establecida para la mayor altura en la longitud del fondo edificable, excepto otra determinación contenida en los planos de ordenación.

No se establece parcela mínima. A efectos de parcelación se establece un frente mínimo de parcela de 8 metros.

Por encima de la altura máxima de edificación podrán autorizarse, en las condiciones establecidas en el art. 62.6 de la presente Normativa, usos de los permitidos en la planta inmediatamente inferior, y usos complementarios de trasteros y tendederos en las condiciones que se fijan en las vigentes Normas de habitabilidad.

Se autorizan vuelos en las condiciones establecidas en el artículo 62.13 y 14 de las presentes Normas y sin ocupar más del 25% de la superficie de fachada.

Se autorizarán semisótanos siempre que queden incluidos en la altura máxima permitida, y en una profundidad máxima igual a la de la planta baja. Los usos autorizados para los semisótanos serán los complementarios a los autorizados en las plantas bajas, además del uso de garaje. Igualmente, se autorizará la construcción de sótanos para albergar las instalaciones técnicas del edificio, usos complementarios a los autorizados en la planta baja y garaje-aparcamiento, pudiendo ocupar la totalidad de la parcela.

Se autoriza la construcción de entresuelos, que en ningún caso podrán ocupar más del cincuenta (50) por ciento de los locales de planta baja, y computarán como superficie edificada, estando su uso vinculado al de la planta baja.

Los patios de manzana libres de edificación podrán mancomunarse para su utilización colectiva. Cuando su superficie lo permita se autorizará en ellos usos deportivos al aire libre y pequeñas edificaciones de planta baja destinadas a servicios o equipamientos privados de uso común, con una superficie edificada máxima de 0,1 m²/m² sobre la superficie mancomunada del patio.

Las medianeras vistas serán acabadas en las condiciones establecidas en el artículo 63.8.b de esta Normativa.

4. Alineaciones y rasantes.

Se respetarán las establecidas en planos de ordenación. En su defecto, en áreas consolidadas, se conservarán las existentes. Serán obligatorios los chaflanes en las parcelas de esquina cuando esta determinación esté contenida en planos.

5. Usos.

Se permiten los siguientes usos:

- . Residencial.
- . Terciario: Hotelero.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª, 2ª.
- . Terciario: Oficinas.
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª, 2ª Tipo I y II, 3ª.
- . Industrial: En las siguientes categorías y grupos:
 - Productiva: Categoría 1ª, 2ª.
 - Almacenamiento: Categoría 1ª.
- . Garaje aparcamiento y servicio del automóvil en las siguientes categorías y grados: Categoría 1ª, 2ª, y 4ª, siempre que no implique operaciones de chapistería y pintura, y garantizando la ausencia de vertidos que puedan deteriorar las instalaciones de alcantarillas y depuración.
- . Dotacional-Equipamientos:
 - Educativo. En planta baja de la edificación y primera vinculada directamente con la planta baja o en edificación exclusiva.
 - Socio-Cultural. Categoría 1ª en edificación exclusiva y 2ª.
 - Asistencial-Sanitario. Categoría 1ª, 3ª, en planta baja de la edificación y primera vinculada directamente con la planta baja. Categoría 2ª, 4ª en edificación exclusiva. Categoría 5ª, en planta baja de la edificación.

- Servicios público. Categoría 1ª.3, en planta baja de la edificación.
- Administración institucional.
- Deportivo. Categoría 1ª, en planta baja de la edificación.
- Religioso. Categoría 1ª, en planta baja. Categoría 2ª en edificación exclusiva.
- Dotacional múltiple.

6. Condiciones especiales.

En aquellas parcelas en contacto con otras destinadas por este Plan a dotaciones, el Ayuntamiento deberá exigir que en el linde común de ambas parcelas no aparezca una pared ciega o medianera si es previsible que la edificación destinada al uso dotacional no se va adosar al linde de contacto o va a dejar más del 50% de la pared ciega o medianera al descubierto. En este caso la edificación deberá, cumpliendo en todo caso las determinaciones establecidas en materia de luces y vistas en la legislación civil, retranquearse del linde de contacto una distancia mínima igual a los 2/5 de su altura, abriendo obligatoriamente fachada. Se organizará la edificabilidad que le corresponda incrementando el fondo edificable, mediante Estudio de Detalle.

Igual condición se establece en aquellas parcelas en contacto con otras destinadas a edificación aislada.

Cuando la nueva edificación se sitúe entre dos ya edificadas conforme al planeamiento anterior que presenten un fondo de edificación superior al genérico autorizado en esta ordenanza, podrá autorizarse un incremento de la ocupación en planta piso hasta alcanzar el fondo menor de los edificios colindantes, para los efectos de mejorar las condiciones de habitabilidad y sin que esto suponga un incremento de la superficie máxima construida en aplicación de la presente ordenanza. Cuando la nueva edificación sea colindante con otras existentes que presenten medianeras vistas de altura superior a la autorizada, podrá redactarse un estudio de detalle con el objeto de su integración, permitiéndose incrementar la altura de la nueva edificación hasta la menor de las colindantes, respetando la superficie máxima edificable permitida por la aplicación de la ordenanza y sin generar nuevas medianeras.

Art. 78. Ordenanza U3. Edificación lineal densa.

1. Delimitación y ámbito.

Comprende esta ordenanza las piezas de suelo urbano de carácter lineal sobre viario de la ciudad con predominio de la tipología de vivienda colectiva entre medianeras, según se delimita los planos de ordenación.

2. Sistema de ordenación.

Se fija un sistema de ordenación por edificación adosada en línea sobre la alineación, quedando definida gráficamente por la fijación de la alineación, el fondo edificable, y la altura máxima permitida.

3. Parámetros y condiciones de la edificación.

Se respetarán las alineaciones, fondos y alturas máximas edificables definidos en planos de ordenación según la morfología de cada área y sus condiciones de consolidación, no permitiéndose la creación de paredes ciegas o medianeras distintas de las que puedan surgir en los colindantes laterales por aplicación de esta Ordenanza.

Cuando de la aplicación del fondo máximo edificable resulten afectadas parcelas interiores sin frente a la vía pública, será obligatorio ejecutar el fondo máximo edificable y realizar un proceso de normalización de fincas.

No se establece parcela mínima. A efectos de parcelación se establece un frente mínimo de parcela de 8 metros.

La planta baja podrá exceder el fondo máximo establecido hasta un máximo de 20 metros medidos desde la alineación exterior, manteniendo la altura máxima establecida para esta planta sobre la rasante del terreno, en el límite posterior de la zona y respetando un retranqueo mínimo de 3 m al mismo.

La altura máxima permitida de la edificación en número de plantas no podrá superar en metros las siguientes magnitudes:

Nº de plantas.	Altura en metros
3	10,50 m.
4	13,50 m.
5	16,50 m.
6	19,50 m.
7	22,50 m.

Esta altura se respetará en todo el fondo edificable. Cuando la nueva edificación sea colindante con otra existente que presente una medianera vista de altura superior a la autorizada, podrá redactarse un estudio de detalle con el objeto de su integración, permitiéndose incrementar la altura en metros de la nueva edificación, respetando el número de plantas y la superficie máxima edificable.

Por encima de la altura máxima de edificación podrán autorizarse, en las condiciones establecidas en el art. 62.6 de la presente Normativa, usos de los permitidos en la planta

inmediatamente inferior, y usos complementarios de trasteros y tendederos en las condiciones que se fijan en las vigentes Normas de habitabilidad.

Se autorizan vuelos en las condiciones establecidas en el artículo 62.13 y 14 de las presentes Normas y sin ocupar más del 25% de la superficie de la fachada.

Se deberán tratar las fachadas exterior e interior del volumen construido conforme a lo establecido en el artículo 63.3 de esta normativa.

Las plantas bajas, semisótanos y sótanos tendrán la consideración de tales siempre en referencia a la rasante de la vía a la que el edificio dé frente y en la totalidad del fondo máximo edificable para las plantas de piso. A partir de dicho fondo tendrán la consideración que le corresponda en función de la rasante natural del terreno en cada punto y se regularán como edificación al interior de la parcela que acoja la edificación principal.

Se autorizarán semisótanos siempre que queden incluidos en la altura máxima permitida. Los usos autorizados para los semisótanos serán los complementarios a los autorizados en la planta baja, además del uso de garaje. Igualmente, se autorizará la construcción de plantas sótano para albergar las instalaciones técnicas del edificio, usos complementarios de los autorizados y garaje-aparcamiento. Los paramentos vistos de los semisótanos prolongarán las fachadas de la planta baja sin quiebros. La ocupación de los sótanos y semisótanos no podrá superar al de la planta baja y su prolongación.

Se autoriza la construcción de entresuelos, que en ningún caso podrán ocupar más del cincuenta (50) por ciento de los locales de planta baja, y computarán como superficie.

Para parcelas que den frente a dos calles, la edificación se realizará para cada alineación de calle como si se tratase de dos parcelas diferentes, cada edificación con la altura reguladora del ancho de calle y fondo máximo. Para las parcelas con frente a dos calles donde la aplicación de fondo máximo resulte la ocupación total de la parcela, se dividirá el fondo por la bisectriz del ángulo que formen o por el segmento mediatriz si son paralelos ambos frentes, aplicándose en cada uno la altura y fondo regulados. En las parcelas en esquina se prolongará la altura máxima una longitud igual al fondo máximo establecido.

4. Alineaciones y rasantes.

Se respetarán las establecidas en planos de ordenación. En su defecto, en áreas consolidadas, se conservarán las existentes. Serán obligatorios los chaflanes en las parcelas de esquina cuando esta determinación esté contenida en planos.

5. Usos.

Se permiten los siguientes usos:

- . Residencial.
- . Terciario: Hotelero.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª, 2ª.
- . Terciario: Oficinas.
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª, 2ª, Tipo I y II, 3ª.
- . Industrial: En las siguientes categorías y grupos:
 - Productiva: Categoría 1ª, 2ª.
 - Almacenamiento: Categoría 1ª.
- . Garaje aparcamiento y servicio del automóvil en las siguientes categorías y grados:
Categoría 1ª, 2ª, y 4ª, siempre que no implique operaciones de chapistería y pintura, y garantizando la ausencia de vertidos que puedan deteriorar las instalaciones de alcantarillas y depuración.
- . Dotacional-Equipamientos:
 - Educativo. En planta baja de la edificación y primera vinculada directamente con la planta baja, o en edificación exclusiva.
 - Socio-Cultural. Categoría 1ª en edificación exclusiva y 2ª.
 - Asistencial-Sanitario. Categoría 1ª, 3ª, en planta baja de la edificación y primera vinculada directamente con la planta baja. Categoría 2ª, 4ª en edificación exclusiva. Categoría 5ª, en planta baja de la edificación.
 - Servicios público. Categoría 1ª.3, en planta baja de la edificación.
 - Administración institucional.
 - Deportivo. Categoría 1ª, en planta baja de la edificación.
 - Religioso. Categoría 1ª, en planta baja. Categoría 2ª en edificación exclusiva.
 - Dotacional múltiple.

6. Variante U3 A.

En los ámbitos de esta ordenanza delimitados en los Planos de Ordenación con la indicación U3 A, se estará a las condiciones particulares siguientes:

No se autorizará la prolongación de la planta baja. Por detrás de la línea de edificación interior, se podrán autorizar prolongaciones de sótanos y semisótanos hasta un máximo de 16 metros medidos desde la alineación con la única finalidad de localizar las plazas de aparcamiento obligatorias.

Se permiten sótanos en la proyección vertical de las líneas de edificación, que se destinarán a garaje, aparcamiento o instalaciones complementarias.

En la documentación para la obtención de licencia se adjuntará estudio topográfico y de movimientos de tierras de toda la parcela edificable.

Será obligatorio el tratamiento de la parcela no edificada con reelaboración de la topografía por lo menos hasta su encuentro con el nivel de suelo del semisótano o primer sótano permitido.

Las áreas afectadas por el dominio público hidráulico se mantendrán libres de edificación tratándose como espacios libres privados, pudiéndose abrir fachadas a las mismas, y todo esto sin perjuicio de lo establecido por la administración con competencia.

7. Condiciones especiales.

En aquellas parcelas en contacto con otras destinadas por este Plan a dotaciones así como en las contiguas a las ordenanzas de tipo unifamiliar o a elementos protegidos por valores naturales, culturales o de algún otro tipo, el Ayuntamiento podrá exigir que en el linde común de ambas parcelas no aparezca una pared ciega o medianera si es previsible que, en función de la calificación asignada a la parcela o a las contiguas, la edificación contigua no se va adosar al linde de contacto o va a dejar más del 50% de la pared ciega o medianera a cielo abierto, y siempre en el caso de las unifamiliares. En este caso la edificación deberá retranquearse del linde de contacto una distancia mínima igual a los 2/5 de su altura, abriendo obligatoriamente fachada. Se organizará la edificabilidad que le corresponda incrementando el fondo edificable, mediante Estudio de Detalle.

Cuando la nueva edificación se sitúe entre dos ya edificadas conforme al planeamiento anterior que presenten un fondo de edificación superior al genérico autorizado en esta ordenanza, podrá autorizarse un incremento de la ocupación en planta piso hasta alcanzar el fondo menor de los edificios colindantes, para los efectos de mejorar las condiciones de habitabilidad y sin que esto suponga un incremento de la superficie máxima construida en aplicación de la presente ordenanza. Igualmente, con el objeto de evitar la formación de pantallas, en los ámbitos contiguos a suelo rústico, los volúmenes edificados no podrán presentar un frente máximo superior a 40 metros, con retranqueos laterales mínimos entre ellas de 6 m, pudiendo incrementar el fondo máximo edificable a los efectos de mantener la superficie máxima edificable.

Art. 79. Ordenanza U4. Edificación abierta.

1. Delimitación y ámbito.

Se aplica esta ordenanza a actuaciones singulares de vivienda colectiva o de otros usos de los permitidos, no incorporables a las morfologías en manzana o en hilera, generalmente resultantes de actuaciones de gestión urbanística, según se delimita en planos de ordenación.

2. Sistema de ordenación.

Se fija un tipo de edificación exenta con fachada a todos los lindes de la parcela, excepto adose, establecido en planos de ordenación; conformando edificación aislada en bloques abiertos.

3. Parámetros y condiciones de la edificación.

Para la edificación existente se mantendrán los parámetros volumétricos y las condiciones de edificación, conforme al reflejado en la cartografía base de los planos de ordenación. Para la nueva edificación se respetarán las determinaciones establecidas en planos de ordenación referidos a la posición, planta neta del suelo edificado y su altura máxima, o de ser el caso de las licencias concedidas y vigentes.

Las alturas se medirán sobre la rasante de la vía a la que dé frente la edificación y deberá respetarse en toda la profundidad edificable. Por encima de la altura máxima definida podrán autorizarse, en las condiciones establecidas en el art. 62.6 de la presente Normativa, usos de los permitidos en la planta inmediatamente inferior, y usos complementarios de trasteros y tendederos en las condiciones que se fijan en las Normas de habitabilidad.

No se autorizarán vuelos sobre las líneas de edificación exteriores.

Se autorizarán semisótanos siempre que queden incluidos en la altura máxima permitida. Los usos autorizados para semisótanos serán los complementarios a los autorizados en las plantas bajas además del uso de garaje. Igualmente, se autorizan la construcción de plantas sótano para albergar las instalaciones técnicas del edificio, usos complementarios a los autorizados en la planta baja y garaje- aparcamiento. Tanto los sótanos como los semisótanos se mantendrán al interior de la proyección vertical de las plantas piso, pudiéndose autorizar mayores ocupaciones de parcela privada con la única finalidad de localizar las plazas de aparcamiento obligatorias.

Se autoriza la construcción de entresuelos, que en ningún caso podrán ocupar más del cincuenta (50) por ciento de los locales de planta baja, y computarán como superficie edificada, estando su uso vinculado al de la planta baja.

En el caso de parcelas que por sus condiciones topográficas dejen a cielo abierto una planta de sótano se estará a lo establecido en la ordenanza U3 A de Edificación lineal densa.

4. Alineaciones y rasantes.

Son las establecidas en los planos de ordenación. En las zonas en que los planos de ordenación no las determinen, se conservarán las existentes. A los efectos de su

tratamiento y acabado, las líneas de edificación en su caso tendrán la consideración de fachadas exteriores.

5. Usos.

Se permiten los siguientes usos:

- . Residencial.
- . Terciario: Hotelero.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª, 2ª.
- . Terciario: Oficinas.
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª, 2ª, Tipo I y II, 3ª.
- . Industrial: En las siguientes categorías y grupos:
 - Productiva: Categoría 1ª, 2ª.
 - Almacenamiento: Categoría 1ª.
- . Garaje aparcamiento y servicio del automóvil en las siguientes categorías y grados:
Categoría 1ª, 2ª, y 4ª, siempre que no implique operaciones de chapistería y pintura, y garantizando la ausencia de vertidos que puedan deteriorar las instalaciones de alcantarillas y depuración.
- . Dotacional-Equipamientos:
 - Educativo. Categoría En planta baja de la edificación y primera vinculada directamente con la planta baja o en edificación exclusiva.
 - Socio-Cultural. Categoría 1ª en edificación exclusiva y 2ª.
 - Asistencial-Sanitario. Categoría 1ª, 3ª, en planta baja de la edificación y primera vinculada directamente con la planta baja.
- . Categoría 2ª, 4ª en edificación exclusiva. Categoría 5ª, en planta baja de la edificación.
 - Servicios público. Categoría 1ª.3ª, en planta baja de la edificación.
 - Administración institucional.
 - Deportivo. Categoría 1ª, en planta baja de la edificación.
 - Religioso. Categoría 1ª, en planta baja. Categoría 2ª en edificación exclusiva.
 - Dotacional múltiple.

6. Plaza de España

En el ámbito de la Plaza de España el Plan General establece en planos de ordenación ámbitos de posición de la futura edificación a implantar con la consideración de áreas de movimiento, y con la superficie máxima edificable que de seguido se establece en relación a las parcelas catastrales que se indican, con la referencia catastral vigente a la aprobación del Plan. La formalización de la nueva edificación requerirá de la formulación de un estudio de detalle así como de los procesos de normalización de predios que sean del caso, a los efectos de acomodarse a las determinaciones de ordenación. La altura máxima de edificación será de bajo y siete plantas, autorizándose usos por encima de la misma en las condiciones establecidas en el punto 3 de la presente ordenanza, al igual

que la ocupación de la totalidad del área de movimiento en plantas bajo rasante con destino a garaje aparcamiento e instalaciones complementarias.

El sobrante del área de movimiento no ocupada por la edificación sobre rasante tendrá la consideración de espacio de uso público peatonal.

3255501NG2735N y 3255502NG2735N: 10.866 m².

3355901NG2735N y 3355902NG2735N: 3.574 m².

3354406NG2735S: 7.621 m².

3453903NG2735S, 3453928NG2735S y 3453904NG2735S: 6.804 m².

3254201NG2735S: 8.891 m².

3254701NG2735S: 1.996 m².

3253601NG2735S, 3253602NG2735S, 3253603NG2735S, 3253605NG2735S: 12.425 m².

7. A Metalúrgica

Para el ámbito formado por las parcelas con las siguientes referencias catastrales vigentes a la aprobación del Plan, 3963003NG2736S, 3963038NG2736S, 3963039NG2736S y 3963040NG2736S, A Metalúrgica, se establece una superficie máxima edificable de 18.100 m² conforme a lo establecido en el Proyecto de Compensación aprobado en fecha 6.11.2003. El Plan General establece en planos de ordenación el ámbito de posición de la futura edificación a implantar con la consideración de área de movimiento debiendo redactarse el correspondiente Estudio de Detalle. La altura máxima de edificación será de bajo y diecinueve plantas medidas desde la rasante de la rúa García Barbón, autorizándose usos por encima de la misma en las condiciones establecidas en el punto 3 de la presente ordenanza, al igual que la ocupación de la totalidad del área de movimiento en plantas bajo rasante con destino a garaje aparcamiento e instalaciones complementarias. El sobrante del área de movimiento no ocupada por la edificación sobre rasante tendrá la consideración de espacio de uso público peatonal.

Art. 80. Ordenanza U5. Edificación mixta.

1. Delimitación y ámbito.

Comprende esta ordenanza las extensiones de suelo urbano donde coexisten tipologías edificatorias con o sin edificación en la alineación a viario, el carácter residencial colectivo y el unifamiliar con otros usos como terciarios e industriales, en tipologías mixtas tanto entre medianeras como de edificación aislada.

2. Sistema de ordenación.

Dentro del tipo mixto de ordenación esta ordenanza acomodará la nueva edificación y la renovación o ampliación de las existentes a las características del entorno, ayudando las

nuevas edificaciones a completar la fisonomía urbana preexistente en estos ámbitos. Se prevé un tipo de ordenación mixta, tanto con edificación abierta con fachadas a todos los lindes de la parcela, como con edificación entre medianeras o adosada a las parcelas colindantes.

Se mantendrán las actuales tipologías de vivienda colectiva y unifamiliar mixta (adosada, exenta o pareada) retranqueada o no respecto de la alineación.

3. Parámetros y condiciones de edificación.

Las edificaciones se podrán realizar exentas y con fachadas laterales, o adosadas a las medianeras ya existentes de edificios dentro de ordenación, o a crear mediante acuerdo entre colindantes. Para efectos de nuevas parcelaciones, la parcela mínima será de 250,00 m², y tendrá por lo menos un frente de 6,00 metros en contacto con la vía pública.

La edificabilidad máxima se fija en 1,00 m²/m² sobre parcela edificable. La ocupación máxima será del 60% sobre parcela edificable, y se establece una franja de posición para la situación de la edificación de ancho máximo 25 metros medidos desde la alineación.

La altura máxima de edificación será de bajo y dos plantas, equivalente a 10,50 metros de altura. En edificación de altura máxima bajo y una planta podrán autorizarse usos de vivienda bajocubierta por encima de la altura máxima. Cuando la altura sea de bajo y dos plantas a cubrición será en azotea. En ambos casos se estará a lo establecido en el art. 62.6 de esta Normativa. En caso de edificaciones que se adosen a otras existentes de mayor altura, podrá alcanzarse la altura de la contigua, sin superar los restantes parámetros establecidos en este artículo.

Para los efectos de racionalizar el aprovechamiento máximo establecido podrán formularse estudios de detalle con el objeto de ordenar los volúmenes resultantes, autorizándose la promoción conjunta de viviendas en una superficie de terreno que en su conjunto habrá de cumplir las condiciones de parcela mínima, excepcionándose de la obliga de cumplir la franja de 25 m de posición de la edificación.

No se autorizan vuelos sobre la alineación.

En el caso de edificaciones exentas se establecen unos retranqueos mínimos laterales de 3 metros, y de 5 metros al colindante posterior. Para las parcelas que testen con viales con afección acústica conforme a los mapas estratégicos de ruido, se establece un retranqueo mínimo obligatorio de 3 metros.

Se autorizarán semisótanos siempre que queden incluidos en la altura máxima permitida. Los sótanos y semisótanos se desarrollarán dentro de la ocupación máxima permitida.

5. Alineaciones y rasantes

Se respetarán las señaladas en los planos de ordenación. El acceso a las edificaciones se nivelará con la acera en contacto con la calzada.

6. Usos.

Se permiten los usos:

- . Residencial.
- . Terciario: Hotelero.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª, 2ª, 3ª.
- . Terciario: Oficinas.
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª, 2ª Tipo I y II, 3ª.
- . Industrial: En las siguientes categorías y grupos:
 - Productiva: Categoría 1ª, 2ª.
 - Almacenamiento: Categoría 1ª.
- . Garaje aparcamiento y servicio del automóvil en las siguientes categorías y grados:
 - Categoría 1ª, 2ª, 4ª, siempre que no implique operaciones de chapistería y pintura, y garantizando la ausencia de vertidos que puedan deteriorar las instalaciones de alcantarillas y depuración.
- . Dotacional-Equipamientos:
 - Educativo. En planta baja de la edificación y primera vinculada directamente con la planta baja, o en edificación exclusiva.
 - Socio-Cultural. Categoría 1ª en edificación exclusiva y 2ª.
 - Asistencial-Sanitario. Categoría 1ª, 3ª, en planta baja de la edificación y primera vinculada directamente con la planta baja. Categoría 2ª, 4ª en edificación exclusiva. Categoría 5ª, en planta baja de la edificación.
 - Servicios público. Categoría 1ª.3, en planta baja de la edificación.
 - Administración institucional.
 - Deportivo. Categoría 1ª, en planta baja de la edificación. 3ª en edificio exclusivo.
 - Religioso. Categoría 1ª, en planta baja. Categoría 2ª en edificación exclusiva.
 - Dotacional múltiple.

Art. 81. Ordenanza U6. Vivienda unifamiliar.

1. Delimitación y ámbito.

Comprende esta Ordenanza las áreas de suelo urbano consolidadas mediante edificaciones formadas por diferentes tipos de viviendas familiares, bien sean aisladas o agrupadas de una manera más compleja como resultado de actuaciones conjuntas, así como en filas o adosadas.

2. Sistema de ordenación.

Se mantendrá el actual tipo de edificación predominante en el ámbito, exenta, adosada o pareada, ordenándose según la tipología de su sistema de ordenación en las siguientes variantes:

U6.1. Agrupaciones compactas de carácter tradicional incorporadas al suelo urbano.

U6.2. Extensiones lineales de las agrupaciones de carácter tradicional.

U6.3. Vivienda unifamiliar intensiva.

U6.4. Vivienda unifamiliar en hilera consolidada.

U6.5. Vivienda unifamiliar extensiva.

U6.6. Barrios y grupos de vivienda unifamiliar planificados.

Ordenanza U6.1. Agrupaciones compactas de carácter tradicional incorporadas al suelo urbano

1. Delimitación y ámbito.

Comprende esta ordenanza los ámbitos de suelo urbano que se corresponden con núcleos tradicionales de origen incorporados a la trama urbana municipal, y que representan formas de ocupación de interés que el Plan pretende conservar, tal y como se delimita en planos de ordenación.

2. Sistema de ordenación.

Se fija un sistema mixto de ordenación para completar el perímetro definido por la ordenanza, permitiéndose la edificación aislada o adosada indistintamente. Por su singularidad, se pretende la preservación del patrimonio construido de interés y su morfología.

La edificación adosada será obligatoria siempre que exista en la parcela contigua una edificación medianera dentro de ordenación.

3. Parámetros y condiciones de edificación.

Con carácter general se prima el mantenimiento de la volumetría de las edificaciones principales existentes. Para nuevas edificaciones o ampliaciones de las existentes, la regulación volumétrica se establece partiendo de un criterio general de integración.

A estos efectos se establecen los siguientes parámetros:

- La edificación principal se podrá situar en la alineación o retranquearse con respecto a ella un máximo de 3,00 metros, respetando en todo caso la situación de la contigua si se trata de edificaciones adosadas. Este retranqueo será obligatorio para la nueva edificación cuando la parcela edificada de frente a viario de sección igual o menor de cuatro metros.
- La altura máxima se fija en bajo y una planta, equivalente a 7,00 metros medidos conforme a lo establecido en el artículo 62.5 de esta Normativa, sin superar los 8,50 metros medidos desde cualquier punto del terreno.
- No se autorizan vuelos sobre las alineaciones oficiales. Se autoriza el aprovechamiento bajocubierta por encima de la altura máxima según lo establecido en el art. 62.6 de la presente Normativa.
- De preferencia las nuevas edificaciones se adosarán a las existentes y a las colindantes, sin perjuicio de las colindantes. Cuando las edificaciones no sean adosadas o pareadas, tendrán retranqueos laterales mínimos de 2,00 metros y de 3,00 metros al colindante posterior. La disposición adosada será obligatoria cuando la contigua presente esa disposición.

Para efectos de nueva parcelación se establece una parcela mínima de 200 m², y tendrá por lo menos un frente de 6,00 metros en contacto con la vía pública.

La edificabilidad máxima se establece en 0,70 m²/m² con una ocupación máxima del 40% a aplicar para la totalidad de las plantas incluidas las plantas bajo rasante, ambas sobre parcela edificable

No obstante, para parcelas ubicadas entre edificaciones existentes de las cuales su desaparición no está contemplada en el Plan, y que no procedan de segregaciones posteriores a la aprobación del Plan General, podrán excepcionalmente ampliarse los retranqueos al frente, siempre, que la edificación resultante ayude a completar la fisonomía urbana del tramo.

4. Edificación auxiliares.

Se permiten garajes, pequeños almacenes, dependencias de servicio y bodegas que tendrán una altura máxima de 3,50 m a cualquier punto desde el terreno y con una superficie de 30 m². Podrán adosarse a la edificación principal y a los lindes de la parcela, sin perjuicio de terceros, computando en cualquier caso edificabilidad en las condiciones establecidas en el art. 41.4 de la LSG.

5. Alineaciones y rasantes.

Con carácter general, se mantendrán las alineaciones existentes, salvo indicación en contra expresada en los planos de ordenación.

6. Usos.

Se permite el uso residencial en la Categoría 1ª de unifamiliar.

En edificio exclusivo o en los bajos de la edificación principal se autorizan asimismo los siguientes usos compatibles:

- . Terciario: Hotelero. Hotelero Categoría 1ª. Apartamentos y Viviendas Turísticas. Viviendas de uso turístico.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª.
- . Terciario: Oficinas. Categoría 1ª
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª. Tipo I.
- . Industrial: Productiva. Categoría 1ª.
- . Garaje aparcamiento y servicio del automóvil. Categoría 1ª.
- . Dotacional-Equipamientos:
 - Educativo. Categoría 1ª, 2ª.
 - Socio-Cultural. Categoría 2ª
 - Asistencial-Sanitario. Categoría 1ª, 3ª, 5ª.
 - Administración institucional.
 - Dotacional múltiple.
 - Religioso. Categoría 1ª.

Ordenanza U6.2. Extensiones lineales de las agrupaciones de carácter tradicional

1. Delimitación y ámbito.

Comprende esta ordenanza las extensiones compactas de carácter tradicional en base a edificación de vivienda unifamiliar con sistema de desarrollo lineal apoyado en los ejes varios, tal y como se delimita en planos de ordenación.

2. Sistema de ordenación.

Se mantendrá el actual tipo de vivienda unifamiliar exenta, tolerándose la edificación adosada o pareada, sólo en el caso de edificación simultánea de las parcelas o acuerdo entre colindantes, o cuando exista edificación colindante adosada al linde y dentro de ordenación.

3. Parámetros y condiciones de edificación.

La edificación principal se podrá situar en la alineación o retranquearse con respecto a ella un máximo de 3,00 metros. Este retranqueo será obligatorio para las parcelas que testen con viales con afección acústica conforme a los mapas estratégicos de ruido. Se establecen unos retranqueos laterales mínimos de 2,00 metros a los lindes laterales y de 3,00 metros al linde posterior. Con frente a la calle Corredoura no se permitirá la edificación adosada.

Para efectos de nueva parcelación se establece una parcela mínima de 250 m² y tendrá por lo menos un frente de 6,00 metros en contacto con la vía pública.

No obstante para parcelas ubicadas entre edificaciones existentes de las cuales su desaparición no está contemplada en el Plan, y que no procedan de segregaciones posteriores a la aprobación del Plan General, podrán excepcionalmente ampliarse los retranqueos al frente, siempre, que la edificación resultante ayude a completar la fisonomía urbana del tramo.

La edificabilidad máxima se establece en 0,70 m²/m², con una ocupación máxima del 40% a aplicar para la totalidad de las plantas incluidas las plantas bajo rasante, ambas sobre parcela edificable. La altura máxima se fija en bajo y una planta, equivalente a 7,00 metros medidos conforme a lo establecido en el artículo 62.5 de esta Normativa, sin superar los 8,50 metros medidos desde cualquier punto del terreno. En la parcela con referencia catastral 1521106NG2712S la superficie máxima construida será de 235 m². En los ámbitos afectados por la zona de vulnerabilidad de servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Vigo, la edificabilidad máxima no excederá de 0,50 m²/m², no se superará la ocupación del 35% y la altura máxima a la cumbre y elementos sobresalientes no superará los 10 metros medidos desde cualquier punto del terreno.

No se autorizan vuelos, sobre las alineaciones oficiales. Se autoriza el aprovechamiento por encima de la altura máxima de cornisa según lo establecido en el 62.6 de la presente Normativa.

Los semisótanos estarán dentro de la altura máxima en metros permitida sobre la rasante natural del terreno. Los usos permitidos en dichas plantas serán complementarios de la vivienda: garajes, bodegas, servicios técnicos y similares.

En los terrenos a los que se aplique esta ordenanza, que estén afectados por la zona de vulnerabilidad del terreno derivada de las servidumbres aeronáuticas, las edificaciones no podrán superar la densidad de 20 viviendas por hectárea y los retranqueos a los lindes laterales mínimos, serán de 4 metros.

4. Edificaciones auxiliares.

Se permiten garajes, pequeños almacenes, dependencias de servicio y bodegas que tendrán una altura máxima de 3,50 metros a cualquier punto desde el terreno y una superficie de 30 m². Podrán adosarse a la edificación principal y a los lindes de la parcela, sin perjuicio de terceros, computando en cualquier caso edificabilidad en las condiciones establecidas en el art. 41.4 de la LSG.

5. Alineaciones y rasantes.

Con carácter general, se mantendrán las alineaciones existentes, salvo indicación en contra expresada en los planos de ordenación.

6. Usos.

Se permite el uso residencial en la Categoría 1^a de unifamiliar.

En edificio exclusivo o en los bajos de la edificación principal se autorizan asimismo los siguientes usos compatibles:

- . Terciario: Hotelero. Hotelero Categoría 1^a. Apartamentos y Viviendas Turísticas. Viviendas de uso turístico.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1^a.
- . Terciario: Oficinas. Categoría 1^a.
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1^a.
- . Industrial: Productiva. Categoría 1^a.
- . Garaje aparcamiento y servicio del automóvil. Categoría 1^a.
- . Dotacional-Equipamientos:
 - Educativo. Categoría 1^a, 2^a.
 - Socio-Cultural. Categoría 2^a.
 - Asistencial-Sanitario. Categoría 1^a, 3^a, 5^a.
 - Administración institucional.
 - Dotacional múltiple.
 - Religioso. Categoría 1^a.

Ordenanza U6.3. De vivienda unifamiliar intensiva.

1. Delimitación y ámbito.

Comprende esta Ordenanza las extensiones de suelo urbano consolidadas correspondientes a la edificación de vivienda unifamiliar aislada con sistema de parcelación fraccionada y que representa gran parte del tejido difuso de la periferia de la ciudad, tal y como se delimita en planos de Ordenación.

2. Sistema de ordenación.

Se mantendrá la actual tipología de vivienda unifamiliar exenta, tolerándose la edificación adosada o pareada, sólo en el caso de edificación simultánea de las parcelas o acuerdo entre colindantes, o cuando exista edificación colindante adosada al linde y dentro de ordenación.

3. Parámetros y condiciones de edificación.

Para los efectos de nueva parcelación a parcela mínima edificable será de 300 m², y tendrá por lo menos un frente de 6,00 metros en contacto con la vía pública.

Se autorizan edificaciones agrupadas horizontalmente en hilera en promoción conjunta, adosadas de modo que no queden medianeras vistas, en las condiciones de esta ordenanza. En las edificaciones agrupadas en hilera de promoción conjunta se exigirá el cumplimiento tanto de la parcela mínima equivalente de 300 m² como de su frente mínimo por cada vivienda.

Igualmente, en las parcelas que por su forma no permitan una división o segregación para la obtención de una nueva parcela en las condiciones generales de esta ordenanza, se autoriza la edificación de hasta un máximo de dos viviendas, respetando en cualquier caso las condiciones generales del uso vivienda así como los parámetros y condiciones de edificación establecidos para el conxunto de la parcela, garantizando la indivisibilidad de la parcela original.

La edificabilidad máxima no excederá de 0,60 m²/m², con una ocupación máxima del 50% a aplicar para la totalidad de las plantas incluidas las plantas bajo rasante, medidas ambas sobre parcela edificable. La altura máxima autorizada será de bajo y una planta, equivalente a 7,00 metros medidos conforme a lo establecido en el artículo 62.5 de esta Normativa. La edificación no superará los 8,50 metros medidos desde cualquier punto del terreno en el contacto con el perímetro de la edificación. Se autoriza el aprovechamiento por encima de la altura máxima en las condiciones reguladas en el artículo 62.6 de la presente Normativa. En los ámbitos afectados por la zona de vulnerabilidad de servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Vigo, la edificabilidad máxima no excederá de 0,50 m²/m², no se superará la ocupación del 35% y la altura máxima a la cumbre y elementos sobresalientes no superará los 10 metros medidos desde cualquier punto del terreno.

No se autorizan vuelos, sobre las alineaciones oficiales.

La edificación podrá disponerse en la alineación, o retranqueada a una distancia mínima de 3,00 metros a los lindes frontales, siendo de un mínimo de 3,00 metros a los lindes

laterales y posteriores. Para las parcelas que testen con viales con afección acústica conforme a los mapas estratégicos de ruido, este retranqueo mínimo será obligatorio.

Los semisótanos estarán dentro de la altura máxima en metros permitida sobre la rasante natural del terreno. Los usos permitidos en dichas plantas serán complementarios de la vivienda: garajes, bodegas, servicios técnicos, y similares.

En los terrenos a los que se aplique esta ordenanza, que estén afectados por la zona de vulnerabilidad del terreno derivada de las servidumbres aeronáuticas, las edificaciones no podrán superar la densidad de 20 viviendas por hectárea y los retranqueos a los lindes laterales mínimos, serán de 4 metros.

4. Edificaciones auxiliares.

Se permiten garajes, pequeños almacenes, dependencias de servicio y bodegas que tendrán una altura máxima de 3,50 m a cualquier punto desde el terreno. Podrán adosarse a la edificación principal y a los lindes de la parcela por detrás de la línea de la fachada sin perjuicio de terceros. Las actuaciones agrupadas en hilera y promoción conjunta podrán agrupar libremente esta edificación, computando en cualquier caso edificabilidad en las condiciones establecidas en el art. 41.4 de la LSG.

5. Alineaciones y rasantes.

Se mantendrán las fijadas en planos de ordenación, excepto lo establecido en el artículo 58.3 de esta Normativa para las existentes que se mantienen.

6. Usos.

Se permite el uso residencial en la Categoría 1ª de unifamiliar.

En edificio exclusivo o en los bajos de la edificación principal se autorizan asimismo los siguientes usos compatibles:

- . Terciario: Hotelero. Hotelero Categoría 1ª. Apartamentos y Viviendas Turísticas. Viviendas de uso turístico.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª.
- . Terciario: Oficinas. Categoría 1ª.
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª. Tipo I
- . Industrial: Productiva. Categoría 1ª.
- . Garaje aparcamiento y servicio del automóvil. Categoría 1ª y 4ª, siempre que no implique operaciones de chapistería y pintura, y garantizando la ausencia de vertidos que puedan deteriorar las instalaciones de alcantarillas y depuración.
- . Dotacional-Equipamientos:

- Educativo. Categoría 1ª, 2ª.
- Socio-Cultural. Categoría 2ª
- Asistencial-Sanitario. Categoría 1ª, 3ª, 5ª.
- Administración institucional.
- Dotacional múltiple.
- Religioso. Categoría 1ª.

Ordenanza U6.4. Vivienda unifamiliar en hilera consolidada.

1. Delimitación y ámbito.

Comprende esta Ordenanza las extensiones de suelo urbano consolidadas correspondientes a la edificación residencial formada por tipologías de viviendas unifamiliares en hilera, adosada, o agrupadas de una manera más compleja, tal y como se delimita en planos de Ordenación.

2. Sistema de ordenación.

Se mantendrá la actual tipología de vivienda unifamiliar en hilera o adosada, no retranqueada respecto a la alineación.

3. Parámetros y condiciones de edificación.

Para los efectos de nueva parcelación, la parcela mínima será de 150 m², y tendrá por lo menos un frente de 5,00 metros en contacto con la vía pública o espacio libre público. No se autorizan vuelos, sobre las alineaciones oficiales. La edificabilidad máxima no excederá de 1,00 m²/ m², con una ocupación máxima del 70% a aplicar para la totalidad de las plantas incluidas las plantas bajo rasante, medidas ambas sobre parcela edificable.

La altura máxima autorizada será de bajo y una planta, equivalente a 7,00 metros medidos conforme a lo establecido en el artículo 62.5 de esta Normativa. La edificación no superará los 8,50 metros medidos desde cualquier punto del terreno en el contacto con el perímetro de la edificación. Se autoriza el aprovechamiento por encima de la altura máxima en las condiciones reguladas en el artículo 62.6 de la presente Normativa.

No obstante, a los efectos de completar las filas en parcelas ya edificadas con anterioridad a la aprobación del Plan General, de las cuales su desaparición no está contemplada en el incluso, y presenten una ocupación superior a la establecida en esta ordenanza, se permitirá completar la edificación hasta la altura máxima manteniendo la ocupación del edificio existente.

De existir, el retranqueo posterior será de un mínimo de 3,0 metros.

Los semisótanos estarán dentro de la altura máxima en metros permitida sobre la rasante natural del terreno. Los usos permitidos en dichas plantas serán complementarios de la vivienda: garajes, bodegas, servicios técnicos, y similares.

4. Edificaciones auxiliares.

Se permiten garajes, pequeños almacenes, dependencias de servicio y bodegas que tendrán una altura máxima de 3,50 m a cualquier punto desde el terreno. Podrán adosarse a la edificación principal y a los lindes de la parcela, sin perjuicio de terceros. Las actuaciones agrupadas en hilera y promoción conjunta podrán agrupar libremente esta edificación, computando en cualquier caso edificabilidad en las condiciones establecidas en el art. 41.4 de la LSG.

5. Alineaciones y rasantes.

Se mantendrán las fijadas en planos de ordenación, excepto lo establecido en el artículo 58.3 de esta Normativa para las existentes que se mantienen.

6. Usos.

Se permite el uso residencial en la Categoría 1ª de unifamiliar.

En edificio exclusivo o en los bajos de la edificación principal se autorizan asimismo los siguientes usos compatibles:

- . Terciario: Hotelero. Hotelero Categoría 1ª. Apartamentos y Viviendas Turísticas. Viviendas de uso turístico.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª.
- . Terciario: Oficinas. Categoría 1ª
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª. Tipo I
- . Industrial: Productiva. Categoría 1ª.
- . Garaje aparcamiento y servicio del automóvil. Categoría 1ª.
- . Dotacional-Equipamientos:
 - Educativo. Categoría 1ª, 2ª.
 - Socio-Cultural. Categoría 2ª
 - Asistencial-Sanitario. Categoría 1ª, 3ª, 5ª.
 - Administración institucional.
 - Dotacional múltiple.
 - Religioso. Categoría 1ª.

Ordenanza U6.5. Vivienda unifamiliar extensiva.

1. Delimitación y ámbito.

Comprende esta Ordenanza las extensiones de suelo urbano consolidadas correspondientes a la edificación de vivienda unifamiliar aislada con sistema de parcelación fraccionada, tal y como se delimita en planos de Ordenación.

2. Sistema de ordenación.

Se fija un sistema de ordenación en base a la edificación exenta en parcela y retranqueada en los colindantes.

3. Parámetros y condiciones de edificación.

Para los efectos de nueva parcelación la parcela mínima será de 600 m², y tendrá por lo menos un frente de 10 metros en contacto con la vía pública. La edificabilidad máxima no excederá de 0,40 m²/m², y la ocupación máxima será del 40% a aplicar para la totalidad de las plantas incluidas las plantas bajo rasante, medidas ambas sobre parcela edificable.

En las parcelas que por su forma no permitan una división o segregación para la obtención de una nueva parcela en las condiciones generales de esta ordenanza, se autoriza la edificación de hasta un máximo de dos viviendas, respetando en cualquier caso las condiciones generales del uso vivienda así como los parámetros y condiciones de edificación establecidas para el conjunto de la parcela, garantizando la indivisibilidad de la parcela original.

La altura máxima autorizada será de bajo y una planta, equivalente a 7,00 metros medidos conforme a lo establecido en el artículo 62.5 de esta Normativa. La edificación no superará los 8,50 metros medidos desde cualquier punto del terreno en el contacto con el perímetro de la edificación. Se autoriza el aprovechamiento por encima de la altura máxima en las condiciones reguladas en el artículo 62.6 de la presente Normativa.

Se establecen unos retranqueos mínimos a lindes de 3,00 metros. En el caso de los retranqueos laterales no se permitirá alterar la rasante natural del terreno, que deberá reflejarse en el plano topográfico, excepto para el acceso a sótanos.

Los semisótanos estarán dentro de la altura máxima en metros permitida sobre la rasante natural del terreno. Los usos permitidos en dichas plantas serán complementarios de la vivienda: garajes, bodegas, servicios técnicos, y similares.

En los terrenos a los que se aplique esta ordenanza, que estén afectados por la zona de vulnerabilidad del terreno derivada de las servidumbres aeronáuticas, no se superará la ocupación del 35% y la altura máxima a la cumbre y elementos sobresalientes no superará los 10 metros medidos desde cualquier punto del terreno. Esta condición será

de aplicación igualmente para el núcleo de Ameal situado en zona próxima a la vulneración del terreno derivada de las servidumbres aeronáuticas.

4. Edificaciones auxiliares.

Se permiten garajes, pequeños almacenes, dependencias de servicio y bodegas que tendrán una altura máxima de 3,50 m a cualquier punto desde el terreno. Podrán adosarse a la edificación principal y a los lindes de la parcela por detrás de la línea de la fachada sin perjuicio de terceros, computando edificabilidad en las condiciones establecidas en el art. 41.4 de la LSG.

5. Alineaciones y rasantes.

Se mantendrán las fijadas en planos de ordenación, excepto lo establecido en el artículo 58.3 de esta Normativa para las existentes que se mantienen.

6. Usos.

Se permite el uso residencial en la Categoría 1ª de unifamiliar.

En edificio exclusivo o en los bajos de la edificación principal se autorizan asimismo los siguientes usos compatibles:

- . Terciario: Hotelero. Hotelero Categoría 1ª. Apartamentos y Viviendas Turísticas. Viviendas de uso turístico.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª.
- . Terciario: Oficinas. Categoría 1ª.2ª
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª. Tipo I
- . Industrial: Productiva. Categoría 1ª.
- . Almacenaje. Categoría 1ª
- . Garaje aparcamiento y servicio del automóvil. Categoría 1ª y 4ª, siempre que no implique operaciones de chapistería y pintura, y garantizando la ausencia de vertidos que puedan deteriorar las instalaciones de alcantarillas y depuración.
- . Dotacional-Equipamientos:
 - Educativo. Categoría 1ª, 2ª, 4ª, 7ª.
 - Socio-Cultural. Categoría 2ª
 - Asistencial-Sanitario. Categoría 1ª, 3ª, 5ª.
 - Administración institucional.
 - Deportivo. Categoría 1ª
 - Dotacional múltiple.
 - Religioso. Categoría 1ª.

Ordenanza U6.6. Barrios y grupos de vivienda unifamiliar planificados.

1. Delimitación y ámbito.

Comprende esta Ordenanza las extensiones de suelo urbano consolidadas correspondientes a la edificación residencial formada mayoritariamente por tipologías de viviendas unifamiliares que conforman conjuntos con características unitarias, tal y como se delimita en planos de Ordenación.

2. Sistema de ordenación.

Comprende ámbitos con un sistema de ordenación basado en vivienda unifamiliar con tipologías variadas y mixtas, incluyendo edificación exenta, adosada, en hilera o agrupada, y que conforman conjuntos o ámbitos de actuaciones desarrollados por procesos de planeamiento o parcelación.

Conforman ámbitos con características tipológicas, morfológicas, y ambientales homogéneas que se considera necesario conservar, manteniendo su carácter de tejido urbano con una estructura propia.

3. Parámetros y condiciones de edificación.

Con carácter general se mantendrán las edificabilidades existentes, estableciéndose a efectos de parcelación una parcela mínima de 500 m² y una edificabilidad de 0,50 m²/m². Podrán hacerse agrupaciones parcelarias siempre que no origine parcelas superiores en superficie al 50% del promedio de las existentes en el ámbito de ordenanza.

Con carácter general se mantendrán las edificabilidades existentes, permitiéndose obras de conservación, consolidación, rehabilitación y reestructuración que no impliquen modificación del carácter unitario del ámbito, así como aquella nueva edificación en las condiciones establecidas en la presente ordenanza.

En el caso de parcelas vacantes o nueva edificación, acompañando a la solicitud de licencia, deberá redactarse un estudio tipológico de las edificaciones del ámbito de ordenanza para determinar el grado de ocupación de la parcela y del nuevo volumen, que en cualquier caso no podrá superar la edificabilidad de 0,50 m²/m².

La altura máxima será de dos plantas equivalente a 7,00 metros medidos conforme a lo establecido en el artículo 62.5 de esta Normativa.

4. Alineaciones y rasantes.

Se mantendrán las existentes sin perjuicio de las modificaciones establecidas en los planos de Ordenación.

5. Usos.

Se permite el uso residencial en la Categoría 1ª de unifamiliar. Sin perder esta condición, se podrá subdividir la edificación preexistente de vivienda unifamiliar en un máximo de dos unidades resultantes, siempre que se garantice la indivisibilidad de la parcela original.

En edificio exclusivo o en los bajos de la edificación principal se autorizan asimismo los siguientes usos compatibles:

- . Terciario: Hotelero. Hotelero Categoría 1ª. Apartamentos y Viviendas Turísticas. Viviendas de uso turístico.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª.
- . Terciario: Oficinas. Categoría 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª.
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª. Tipo I
- . Industrial: Productiva. Categoría 1ª.
- . Garaje aparcamiento y servicio del automóvil. Categoría 1ª.
- . Dotacional-Equipamientos:
 - Educativo. Categoría 1ª, 2ª.
 - Socio-Cultural.
 - Asistencial-Sanitario. Categoría 1ª, 3ª, 5ª.
 - Administración institucional.
 - Religioso. Categoría 1ª.
 - Dotacional múltiple.

6. Condiciones especiales.

En el caso de catalogación de los inmuebles, se estará a lo establecido en las normas de protección y determinaciones del Catálogo del Plan.

El Ayuntamiento podrá redactar planes especiales de protección a los efectos del mejor cumplimiento de lo establecido en esta ordenanza.

Art. 82. Ordenanza U7. Fincas singulares en suelo urbano.

1. Delimitación y ámbito.

Se aplica esta ordenanza a los enclaves de pazos, villas y quintas y, en general edificaciones singulares que situadas en el perímetro de suelo urbano de la Ciudad ofrecen un interés de conservación como piezas unitarias de interés arquitectónico, histórico, cultural o simplemente ambiental por su construcción o por la existencia de jardinería o arbolado de notable desarrollo, y catalogados por el Plan General.

2. Parámetros y condiciones de ordenación.

Para estas piezas, el Plan General fija un tipo de ordenación por edificación aislada debiéndose conservar la edificación existente pudiendo realizarse obras de restauración, consolidación, conservación, rehabilitación y reestructuración manteniendo el carácter de conjunto, y, en su caso, su grado de protección establecido en el Catálogo del Plan General. Las fincas singulares en suelo urbano no podrán ser divididas, parceladas o segregadas.

A través de la redacción y aprobación de un Estudio de Detalle podrá completarse en su caso la edificabilidad con nuevas construcciones respetando los usos autorizados y el carácter del conjunto organizando la situación de las nuevas edificaciones con respecto a los elementos del cerramiento y jardinería y manteniendo la unidad parcelaria. La altura máxima de los nuevos edificios será de bajo y una planta equivalente a 7,00 metros, la edificabilidad máxima de 0,15 m²/m² y con una ocupación máxima del 10% de parcela, en ambos casos incluyendo edificaciones existentes. Igualmente podrá sustituirse la edificación que se justifique como descontextualizada. En cualquier caso el nuevo volumen no superará el 50% del correspondiente a la edificación principal.

Los estudios de detalle contendrán la documentación precisa en forma de plantas, alzados, secciones, fotomontajes y perspectivas, para permitir juzgar en el ámbito definido para la nueva edificación y su contorno general, la integración, armonía y calidad visual de la propuesta en el conjunto, y todo eso sin perjuicio de la documentación que sea legalmente exigible. En el supuesto de fincas singulares catalogadas por el presente Plan General, dicho Estudio de Detalle deberá contar con la autorización previa de la consellería competente en materia de protección del patrimonio cultural.

Igualmente, el Estudio de Detalle se acompañará de un catálogo de pormenor de elementos construidos y naturales que tras su aprobación se integrará en el general del presente documento.

Expresamente quedará prohibida la tala de especies arbustivas o arbóreas, autóctonas o exóticas que por su porte, edad o situación estratégica, formen parte importante de la configuración ambiental del conjunto.

Se conservarán los cerramientos pétreos y de verja y demás elementos accesorios contruidos que mantengan una unidad de composición o ambiental con la edificación principal.

3. Alineaciones y rasantes.

Se mantendrán las existentes sin perjuicio de las modificaciones establecidas en los planos de ordenación.

4. Usos.

Se permite, sin segregación de parcela, los siguientes usos:

- . Uso residencial en la Categoría 1ª de unifamiliar. Sin perder esta condición, se podrá subdividir la edificación preexistente de vivienda unifamiliar en un máximo de dos unidades resultantes siempre que se garantice la indivisibilidad de la parcela original.
- . Terciario: Hotelero. Categoría 1ª, 2ª.
- . Terciario: Oficinas.
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª. Tipo I
- . Industrial: Productiva. Categoría 1ª, 2ª.
- . Garaje aparcamiento y servicio del automóvil. Categoría 1ª.
- . Dotacional-Equipamientos:
 - Educativo.
 - Socio-Cultural.
 - Asistencial-Sanitario.
 - Administración institucional.
 - Deportivo
 - Religioso. Categoría.
 - Dotacional múltiple.

Art. 83. Ordenanza U8. Actuaciones unitarias consolidadas.

1. Delimitación y ámbito.

Comprende esta ordenanza ámbitos de actuaciones urbanas unitarias residenciales existentes de ordenación conjunta, que conforman piezas morfológicas autónomas y características en la estructura urbana. Se incorporan a esta ordenanza las actuaciones unitarias residenciales de promoción pública o institucional.

2. Sistema de ordenación.

Se conservan las características de su estructura urbana, manteniendo el tipo edificatorio existente.

3. Parámetros y condiciones de la edificaciones.

Con carácter general se mantendrán las edificabilidades existentes o las derivadas de licencias concedidas y vigentes, permitiéndose obras de conservación, consolidación, rehabilitación y reestructuración que no impliquen modificación del carácter unitario del conjunto.

Las intervenciones que puedan afectar al conjunto o partes autónomas (bloques, hileras, etc.) deberán preverse en proyecto unitario aunque su ejecución no sea simultánea.

Dentro de las Áreas de Rehabilitación Integral o de los Contornos Residenciales de Rehabilitación Programada declarados así como en los ámbitos proyectados de manera unitaria y homogénea, las actuaciones se adaptarán a la contorna y ambiente urbano en el que estén situados los inmuebles y harmonizarán con el ámbito edificatorio al que pertenecen sin romper el equilibrio del paisaje o desfigurar la perspectiva del conjunto. La tipología de las construcciones, los materiales y los colores empleados favorecerán la integración en la contorna inmediata, en el paisaje y en la escena urbana que ayude a preservar la armonía estética de estos grupos mediante la redacción de un estudio global del conjunto de las fachadas y cubiertas en el que se acredite la armonía con el entorno.

Manteniendo este carácter unitario, y en el contexto de un Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana, se permitirá previa redacción del correspondiente Estudio de Detalle la introducción de elevadores y otros elementos con el fin de mejorar las condiciones de accesibilidad de las viviendas, así como aquellas actuaciones referidas a la mejora de la eficiencia energética y de habitabilidad.

En todo caso, se estará a lo dispuesto en la "Ordenanza municipal para la instalación de ascensores y otros medios mecánicos de accesibilidad y movilidad", publicada en el BOPPO el 22 de enero de 2021.

Para alcanzar mayores estándares de habitabilidad y dotaciones comunitarias el Ayuntamiento o las administraciones y organismos titulares podrán redactar planes especiales que puedan contemplar actuaciones de sustitución y nueva edificación dentro de los parámetros máximos establecidos en esta ordenanza y manteniendo la estructura urbana y tipología edificatoria existente.

4. Usos.

Se permiten los siguientes usos:

- . Residencial.
- . Terciario: Hotelero.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª. 2ª 3ª.
- . Terciario: Oficinas.
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1ª. Tipo I
- . Industrial: Productiva. Categoría 1ª.
- . Garaje aparcamiento y servicio del automóvil. Categoría 1ª, 2ª y 4ª, siempre que no implique operaciones de chapistería y pintura, y garantizando la ausencia de vertidos que puedan deteriorar las instalaciones de alcantarillas y depuración.
- . Dotacional-Equipamientos:
 - Educativo.
 - Socio-Cultural.
 - Asistencial-Sanitario.
 - Servicios público.
 - Administración institucional.
 - Dotacional múltiple.
 - Deportivo Categoría 1ª.
 - Religioso.

Para los centros comerciales existentes y autorizados cualificados con la presente ordenanza, se autorizan los usos Terciario Comercial y Recreativo en todas las categorías.

Art. 84. Ordenanza U9. Ordenanza de Actividades.

1. Delimitación y ámbito.

Comprende esta ordenanza ámbitos en continuidad del suelo urbano, con actividades de uso industrial y actividades terciarias de acuerdo con la delimitación establecida en planos de ordenación. Igualmente, es de aplicación a enclaves aislados de dicho uso.

2. Sistema de ordenación.

Se fija un tipo mixto de ordenación por edificación aislada, pareada o adosada.

En función de la intensidad del uso, del tipo de actividades desarrolladas y de su nivel de integración en la trama residencial de la Ciudad, se establecen las siguientes variantes de esta ordenanza:

- Ordenanza U9.1 Actividades de Industria productiva de pequeña dimensión: Corresponde a actividades compatibles con otras, incluidas las residenciales, como artesanales, pequeña industria, almacenaje y actividades terciarias, en áreas mixtas.
- Ordenanza U9.2 Actividades de Industria productiva-almacenaje y actividades terciarias: Situada en áreas especializadas como polígonos, parques empresariales o ámbitos resultado de un proceso de concentración informal.
- Ordenanza U9.3 Grandes superficies comerciales y terciarias: Corresponde a las parcelas existentes en las que se localizan grandes superficies comerciales y terciarios. Estas edificaciones responden a la tipología de naves o edificios comerciales en tipología aislada o agrupada.
- Ordenanza U9.4 Grandes superficies industriales Corresponde a enclaves existentes en las que se localizan grandes superficies destinadas a actividades de industria productiva-almacenaje.

Ordenanza U9.1. Actividades de Industria productiva de pequeña y media dimensión.

1. Parámetros y condiciones de ordenación.

Los ámbitos ordenados con la ordenanza U9.1 son áreas de industria urbana compatible con otros usos, incluido el residencial, que se desarrolla en parcela aislada o incluso compatible con otros usos. Responden a elementos puntuales existentes dentro de la trama urbana o a procesos de transformación de espacios industriales a otras actividades como terciarios, dotacionales o residenciales.

Se trata de implantaciones industriales existentes de pequeño y mediano tamaño en las que la posición de la edificación será sobre la alineación permitiéndose un retranqueo frontal de 5,00 m.

Podrá adosarse cuando las edificaciones colindantes estén ya adosadas o en solución de medianera en todo el frente. En este caso tendrá que existir acuerdo entre los propietarios o propietarias de las fincas colindantes para construir adosadas a la medianera. Este compromiso deberá recogerse mediante anotación marginal en el Registro de propiedad, siendo preceptiva la ejecución simultánea o la constitución formal de la obligación de realizar las edificaciones de acuerdo a un proyecto conjunto. El retranqueo mínimo lateral de existir será de 5.00 metros. Si existiera ya una medianera en alguna de las parcelas colindantes, la nueva edificación deberá adosarse a la misma.

A efectos de parcelación, se establece una parcela mínima de 500 m², con un frente mínima de 10,00 metros.

La edificabilidad máxima sobre parcela edificable es de 1,00 m²/ m², con una altura máxima de 10,00 metros medidos en el arranque de la cubierta.

La ocupación máxima de la parcela edificable será el 70%, y vendrá fijada por las condiciones de posición de la edificación y el deber de retranqueos o no.

Se autorizan plantas sótano y semisótano. Los usos de la planta sótano y semisótano serán los de garaje- aparcamiento, almacén o instalaciones técnicas de la edificación, y se pueden destinar a los usos permitidos en las plantas superiores, a las que tendrán que estar vinculados, siempre que cumplan las normas sectoriales correspondientes.

Se dispondrá cierre perimetral y resolverá en el interior de la parcela el aparcamiento y el espacio funcional de maniobra necesario para la actividad.

2. Alineaciones y rasantes.

Se establecen en planos de ordenación. En su defecto en áreas consolidadas coincidirán con las existentes.

3. Usos.

Se permiten los siguientes usos:

- . Industrial:
 - Productiva: Categoría 1^a, 2^o. Almacenamiento: Categoría 1^a.
- . Garaje aparcamiento y servicio del automóvil. Categoría 1^a, 2^a, 4^a.
- . Terciario: Hotelero. Categoría 1^a, 2^a.
- . Terciario: Comercial. Categoría 1^a, 2^a, 3^a.
- . Terciario: Oficinas.
- . Terciario: Recreativo. Categoría 1^a, 2^a. Tipo I y II
- . Dotacional-Equipamientos:
 - Educativo.
 - Cultural.
 - Asistencial-Sanitario.
 - Servicios público
 - Administración institucional.
 - Deportivo.
 - Dotacional múltiple.

Ordenanza U9.2. Actividades de Industria productiva, almacenaje y comercial mediana y actividades terciarias.

1. Parámetros y condiciones de ordenación.

La industria productiva, almacenaje y terciaria, ordenada dentro de esta ordenanza comprende áreas especializadas que se desarrollan en polígonos o en ámbitos resultado de procesos de concentración informal. También se incluyen las actividades industriales y terciarias ubicadas de manera aislada en el suelo urbano. Las edificaciones podrán estar agrupadas o ser pareadas, adosadas o aisladas.

Para nuevas edificaciones o ampliación de las existentes, se establece una edificabilidad máxima sobre parcela edificable de $1,50 \text{ m}^2/\text{m}^2$, altura máxima de 15 metros, medidos en el arranque de la cubierta, y ocupación máxima del 70% de la parcela edificable, para nuevas edificaciones o ampliación de las existentes.

Cuando la edificación se realice retranqueada a alguno de los colindantes se exigirá que la distancia de retranqueo sea como mínimo la mitad de la altura máxima de la edificación. Se exigirá que cuando menos el 20% de la superficie de la parcela neta esté destinada a viales y aparcamiento.

Para los efectos de nueva parcelación, se establece una parcela mínima de 1.000 m^2 y un frente mínimo de parcela de 10 metros.

Cuando por las condiciones del proceso productivo deriven mayores condiciones de altura o superficie, podrán excepcionalmente autorizarse puntualmente alturas mayores, debiendo ser debidamente justificada dicha necesidad.

Se autorizan plantas sótano y semisótano. Los usos de la planta sótano y semisótano serán los de garaje- aparcamiento, almacén o instalaciones técnicas de la edificación, y se pueden destinar a los usos permitidos en las plantas superiores, a las que tendrán que estar vinculados, siempre que cumplan las normas sectoriales correspondientes.

En el área de Puxeiros afectada por la zona de vulnerabilidad de servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Vigo, los parámetros de edificación serán una edificabilidad de $0,80 \text{ m}^2/\text{m}^2$ y una altura de 14 metros, medidos en el arranque de la cubierta, manteniéndose la ocupación del 70% de la parcela edificable. En las parcelas catastrales 8938702NG2783N0001JR y 9741301NG2794S0000BO no podrá incrementarse el volumen actualmente edificado conforme a licencia.

2. Alineaciones y rasantes.

Se establecen en planos de ordenación. En su defecto en áreas consolidadas coincidirán con las existentes.

3. Usos.

Se permiten los siguientes usos:

- . Industrial: Productiva. Categoría 2º, 3ª.
- . Almacenamiento: Categoría 1ª, 2ª, 3ª.
- . Garaje aparcamiento y servicio del automóvil.
- . Terciario: Hotelero. Categoría 1ª, 2ª, 3ª
- . Terciario: Comercial. Categoría 1ª, 2ª, 3ª, 4ª.
- . Terciario: Oficinas.
- . Terciario: Recreativo.
- . Dotacional-Equipamientos:
 - Educativo.
 - Cultural.
 - Asistencial-Sanitario.
 - Servicios público.
 - Administración institucional.
 - Deportivo.
 - Dotacional múltiple.

4. Condiciones especiales.

Se establece la posibilidad de redactar planes especiales de recualificación del espacio público, con el alcance establecido en el art. 71 LSG, con el objeto de la mejora de la calidad del ambiente urbano y en la búsqueda de la integración ambiental de lo construido con los elementos naturales colindantes, así como contribuir a la diversificación de las actividades productivas.

Ordenanza U9.3. Grandes superficies comerciales y otros terciarios.

1. Parámetros y condiciones de ordenación.

El sistema de ordenación corresponde a parcelas aisladas o integradas en manzanas en suelos cualificados como comerciales u otros terciarios, con implantaciones existentes o no, compatibles con actividades residenciales o industriales colindantes.

Las alineaciones serán las reflejadas en los planos de ordenación. La rasante de parcela será la correspondiente al acceso principal del edificio, que se considerará como planta baja para la medición de la altura del mismo. Con todo, esta rasante de parcela deberá coincidir, por lo menos en una de sus alineaciones, con la de la vía pública.

Se considera como parcela mínima la existente.

La ocupación máxima sobre rasante viene fijada por las condiciones de retranqueo y posición de la edificación aquí señaladas. En cualquiera caso, se limita al 70% de la superficie de parcela.

Se permite la ocupación bajo rasante, para uso de garaje-aparcamiento, instalaciones accesorias de almacenaje o instalaciones del edificio, y usos comerciales vinculados al uso principal, pudiendo alcanzar el 100% de ocupación de la parcela.

La edificabilidad máxima permitida será de $0.80 \text{ m}^2/\text{m}^2$ sobre parcela edificable. En parcelas ya edificadas, se reconoce la edificabilidad existente en el momento de aprobación del presente documento.

Se fija un retranqueo mínimo de la edificación de 5,00 m a la alineación y colindantes.

La altura de la edificación se medirá desde la rasante de la parcela indicada anteriormente, y hasta la cara inferior del forjado de cubierta o tirante de la nave. De forma genérica se establece una altura máxima de 18,00 m. No obstante lo anterior, en centros comerciales existentes integrados en áreas consolidadas residenciales se mantendrá la altura existente en la actualidad.

Se admitirán en general elementos puntuales singulares que superen la altura máxima del edificio, tales como los relacionados con la publicidad u otros elementos de diseño integrado con el edificio o conjunto de edificios

2. Condiciones especiales.

Se considerarán como fachadas, y como tales deberán ser tratados, todos los paramentos que constituyan el cierre de las construcciones.

3. Usos:

Se permiten los siguientes usos:

- . Terciario: Comercial.

Como usos complementarios se autorizan:

- . Terciario: Hotelero. Categoría 2ª, 3ª
- . Terciario: Oficinas.
- . Terciario: Recreativo.

Usos Compatibles en el incluso edificio:

- . Garaje aparcamiento y servicio del automóvil.
- . Dotacional-Equipamientos:
 - Educativo.
 - Cultural.
 - Asistencial-Sanitario.
 - Servicio Público.
 - Administración institucional.
 - Deportivo.

Ordenanza U9.4. Grandes superficies industriales.

1. Parámetros y condiciones de ordenación.

El sistema de ordenación corresponde a parcelas aisladas o integradas en manzanas en suelos calificados como industriales, con implantaciones existentes o no, compatibles solo con otras actividades industriales colindantes.

Las alineaciones serán las reflejadas en los planos de Ordenación. La rasante de parcela será la correspondiente al acceso principal del edificio, que se considerará como planta baja para la medición de la altura del mismo. Con todo, esta rasante de parcela deberá coincidir, por lo menos en una de sus alineaciones, con la de la vía pública.

Se considera como parcela mínima la existente. Para los efectos de nueva parcelación se establece una parcela mínima de 20.000 m².

La ocupación máxima sobre rasante se establece en el 90% de la superficie de parcela.

Se permite la ocupación bajo rasante, pudiendo alcanzar el 100% de ocupación de la parcela.

La edificabilidad máxima permitida será de 2,00 m²/m² sobre parcela edificable. En parcelas ya edificadas, se reconoce la edificabilidad existente en el momento de aprobación del presente Plan, aunque supere la establecida.

La altura de la edificación se medirá desde la rasante de la parcela indicada anteriormente, y hasta la cara inferior del forjado de cubierta o tirante de la nave. De forma genérica se

establece una altura máxima de 25,00 m. No obstante lo anterior, en instalaciones industriales existentes integradas en áreas consolidadas podrá mantenerse la altura ejecutada en la actualidad, aunque supere la máxima.

Se admitirán en general elementos puntuales singulares que superen la altura máxima del edificio, tales como los relacionados con la publicidad u otros elementos de diseño integrado con el edificio o conjunto de edificios.

2. Condiciones especiales.

Se considerarán como fachadas y como tales deberán ser tratados, todos los paramentos que constituyan el cierre de las construcciones.

3. Usos:

Se permiten los siguientes usos:

- . Industrial.

Usos compatibles autorízanse:

- . Terciario: Oficinas.
- . Garaje aparcamiento y servicio del automóvil.

Art. 85. Ordenanza U10. Dotacional-Equipamientos.

1. Delimitación y ámbito.

Comprende esta Ordenanza a los terrenos en los que se desarrollan las diferentes actividades destinadas a satisfacer las necesidades de la ciudadanía, distinguiéndose las categorías recogidas en la presente Normativa.

2. Sistema de ordenación.

La tipología edificatoria dependerá de la norma zonal predominante en la que se desarrolle la parcela de equipamiento.

3. Parámetros y condiciones de edificación.

Los equipamientos y dotaciones procurarán su integración en la ordenación de la zona en la que se inserten, pudiendo adaptarse a las condiciones de edificación, estándares y programas correspondientes a su legislación específica.

Cuando las condiciones de uso y funcionalidad de una determinada edificación exijan un volumen desproporcionado y fuera de escala en relación a la volumetría de las

construcciones del entorno y de la ordenanza de referencia, este deberá descomponerse en varios volúmenes con el fin de procurar una mayor integración con el medio, resolviéndose mediante un estudio de detalle.

En todo caso, se deberán adoptar las medidas correctoras necesarias para garantizar el mínimo impacto visual sobre el paisaje y la mínima alteración del relieve natural de los terrenos. El cierre deberá ser tratado como un elemento más de la construcción.

En parcelas con una pendiente del terreno perpendicular a la alineación superior al 20% será necesaria la realización de un estudio de detalle para adaptar las alturas en función de la cota del terreno más desfavorable.

Los espacios vacantes de edificación se destinarán a resolver las necesidades de instalaciones complementarias, aparcamiento, de acceso viario y, en general, a espacios ajardinados o peatonales.

La parcela mínima coincidirá con la existente o agrupación de las existentes y que por su extensión, forma y posición, permita desarrollar una actividad de uso dotacional.

En ámbitos no formalizados, los retranqueos a todos los colindantes serán igual a la tercera parte de la altura de edificación, con un mínimo de cinco (5,00) metros. En los casos en que la parcela se encuentre en zonas de edificación situada en la alineación de calle, podrá mantenerse la alineación de manera acorde con las edificaciones del entorno.

La edificación podrá adosarse a lindero lateral de acuerdo con las determinaciones de estas Normas Urbanísticas.

En los edificios existentes la altura máxima será la actual. Las plantas edificadas podrán tener la altura libre que funcionalmente requieran, sin que se pueda usar como argumento para incrementar la altura máxima permitida expresada en metros.

Para la dotación EQ.DM.6.18 será obligatoria la redacción de un Estudio de Detalle que será sometido al informe establecido en el art. 34 de la LPCG. Las dotaciones SX-EQ-DE-377, SX-EQ-ED-199 y Dpv-EQ-SC-323 afectadas por la zona de vulnerabilidad de servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Vigo, no podrán incrementar el volumen actualmente edificado.

4. Usos

Se autoriza el uso dotacional y de equipamientos, conforme se regula en el Capítulo I del Título III de la presente normativa.

Igualmente se autorizan aquellos usos complementarios o compatibles ligados a la actividad que se desarrolle en los equipamientos y dotaciones, conforme a lo establecido en el art. 54.3 de estas Normas.

5. Condiciones particulares

A. Equipamiento Educativo

Para las instalaciones existentes de este uso se conservarán sus características actuales, permitiendo las ampliaciones o reformas hasta un treinta (30) por ciento por encima del máximo permitido, y sin perjuicio de su posible catalogación patrimonial.

Para nuevas edificaciones en áreas o parcelas expresamente calificadas de uso exclusivo, se aplicarán las condiciones siguientes:

- Altura máxima: Tres (3) plantas.
- Ocupación de parcela: Sesenta (60) por ciento.
- Ocupación bajo rasante: setenta y cinco (75) por ciento.
- Edificabilidad: 1,50 metros cuadrados de uso construido por cada metro cuadrado de parcela. Para instalaciones insertadas en la trama urbana en áreas de ordenanza U1, U2, U3 y U4 se podrán aplicar en cada caso las condiciones tipológicas correspondientes a dichas ordenanzas.

B. Equipamiento Socio-cultural

Para las instalaciones existentes de este uso se conservan sus características actuales, permitiendo las ampliaciones o reformas hasta un treinta (30) por ciento por encima del máximo permitido y sin perjuicio de su posible catalogación patrimonial.

Para áreas o parcelas expresamente calificadas de uso exclusivo, se aplicarán las condiciones siguientes:

- Altura máxima: Tres (3) plantas.
- Ocupación de parcela: Ochenta (80) por ciento.
- Ocupación bajo rasante: Noventa (90) por ciento.
- Edificabilidad: 1,50 metros cuadrados de uso construido por cada metro cuadrado de parcela. Para instalaciones insertadas en la trama urbana en áreas de ordenanza U1, U2, U3 y U4 se podrán aplicar en cada caso las condiciones tipológicas correspondientes a dichas ordenanzas.

C. Equipamiento Asistencial-sanitario

Para las instalaciones existentes de este uso se conservan sus características actuales, permitiendo las ampliaciones o reformas hasta un treinta (30) por ciento por encima del máximo permitido y sin perjuicio de su posible catalogación patrimonial.

Para áreas o parcelas expresamente calificadas de uso exclusivo se aplicarán las condiciones siguientes:

- Altura máxima: Cuatro (4) plantas.
- Ocupación de parcela: Setenta (70) por ciento.
- Ocupación bajo rasante: Ochenta y cinco (85) por ciento.
- Edificabilidad: 2,00 metros cuadrados de uso construido por cada metro cuadrado de parcela. Para instalaciones insertadas en la trama urbana en áreas de ordenanza U1, U2, U3 y U4 se podrán aplicar en cada caso las condiciones tipológicas correspondientes a dichas ordenanzas.

D. Equipamiento Servicios públicos

Para las instalaciones existentes de este uso se conservan sus características actuales, permitiendo las ampliaciones o reformas hasta un treinta (30) por ciento por encima del máximo permitido y sin perjuicio de su posible catalogación patrimonial.

Para áreas o parcelas expresamente calificadas de uso exclusivo, se aplicarán las condiciones siguientes:

- Altura máxima: Cuatro (4) plantas.
- Ocupación de parcela: Setenta (70) por ciento
- Ocupación bajo rasante: Ochenta y cinco (85) por ciento.
- Edificabilidad: 2,00 metros cuadrados de uso construido por cada metro cuadrado de parcela. Para instalaciones insertadas en la trama urbana en áreas de ordenanza U1, U2, U3 y U4 se podrán aplicar en cada caso las condiciones tipológicas correspondientes a dichas ordenanzas.

E. Equipamiento Religioso

En las construcciones ya existentes las determinaciones volumétricas serán las existentes. En manzanas de uso exclusivo las condiciones particulares de volumen serán las siguientes:

- Altura máxima: tres (3) plantas, admitiéndose una altura mayor en los elementos singulares.

- Ocupación de parcela: cincuenta (50) por ciento.
- Ocupación bajo rasante: sesenta y cinco (65) por ciento.
- Edificabilidad: 1,00 metros cuadrados de uso construido por cada metro cuadrado de parcela.

F. Equipamiento Deportivo

Para las instalaciones deportivas existentes de este uso se conservan sus características actuales, permitiendo las ampliaciones o reformas hasta un treinta (30) por ciento por encima del máximo permitido y sin perjuicio de su posible catalogación patrimonial.

Para áreas o parcelas expresamente calificadas de uso exclusivo, se aplicarán las condiciones siguientes:

- Altura máxima: tres (3) plantas, o altura equivalente, admitiéndose aquellos elementos que exijan una altura mayor para su funcionamiento correcto, siempre que se justifique suficientemente (frontones, trampolines, gradarías, postes de iluminación, etc.).
- Ocupación de parcela: Setenta (70) por ciento de los ámbitos en los que se localizan las edificaciones.
- Ocupación bajo rasante: Ochenta (80) por ciento.
- Edificabilidad: 1,50 metros cuadrados de uso construido por cada metro cuadrado de parcela. Para instalaciones insertadas en la trama urbana en áreas de ordenanza U1, U2, U3 y U4 se podrán aplicar en cada caso las condiciones tipológicas correspondientes a dichas ordenanzas.

G. Equipamiento Administración-Institucional

Para las instalaciones existentes de este uso se conservan sus características actuales, permitiendo las ampliaciones o reformas hasta un treinta (30) por ciento por encima del máximo permitido y sin perjuicio de su posible catalogación patrimonial.

Para áreas o parcelas expresamente calificadas de uso exclusivo, se aplicarán las condiciones siguientes:

- Altura máxima: Cinco (5) plantas.
- Ocupación de parcela: Sesenta (60) por ciento.
- Ocupación bajo rasante: setenta y cinco (75) por ciento.
- Edificabilidad: 2,00 metros cuadrados de uso construido por cada metro cuadrado de parcela. Para instalaciones insertadas en la trama urbana en áreas de ordenanza U1, U2, U3 y U4 se podrán aplicar en cada caso las condiciones tipológicas correspondientes a dichas ordenanzas.

CAPÍTULO V. Normas y ordenanzas reguladoras del suelo de núcleos rurales de población.

Art. 86. Definición.

Constituyen el suelo de núcleo rural las áreas del territorio que sirven de soporte a un asentamiento de población singularizado, identificable y diferenciado administrativamente en los censos y padrones oficiales, definido y delimitado teniendo en cuenta el número de edificaciones, la densidad de viviendas, su grado de consolidación por la edificación y, de ser el caso, la tipología tradicional de su armazón y de las edificaciones existentes en él.

Art. 87. Ordenanza de núcleo rural N1. De núcleo rural tradicional.

1. Definición y ámbito.

Comprende esta ordenanza los ámbitos de origen de las aldeas, lugares o rueiros, de morfología definida, que constituyen la base de la trama territorial. La delimitación se establece en planos de ordenación, de acuerdo con los criterios establecidos en la LSG y en su reglamento.

2. Sistema de ordenación.

Se fija un sistema mixto de ordenación para completar las estructuras de los núcleos permitiéndose la edificación exenta o adosada, manteniéndose tanto el tipo de ocupación como el carácter del conjunto y evitando la introducción de tipos edificatorios ajenos a su morfología.

La edificación exenta se autorizará siempre que se garantice el cumplimiento de los retranqueos laterales mínimos establecidos.

La edificación adosada o medianera a uno o dos de los linderos laterales se permitirá siempre que exista en la parcela o parcelas colindantes edificación dentro de ordenación medianera o adosada a dicho linde, previo acuerdo con la propiedad colindante, cuando responda a proyecto conjunto, o en aquellas parcelas que no procediendo de segregaciones posteriores a la aprobación de este documento posean un frente que no permita la solución exenta. El adose será obligatorio para el completamiento de hileras consolidadas.

3. Parámetros y condiciones de edificación.

En los núcleos rurales delimitados se permitirán, después de licencia municipal y sin necesidad de autorización autonómica previa, las siguientes actuaciones:

- . Obras de conservación y restauración de las edificaciones existentes, siempre y cuando no supongan variación de las características esenciales del edificio, ni alteración del lugar, del volumen y de la tipología tradicional.
- . Obras de rehabilitación y ampliación en planta o altura de edificaciones existentes que no impliquen variación de su tipología.
- . Nuevas edificaciones de acuerdo con las reglas establecidas en la presente ordenanza.

Queda prohibido el derrumbamiento o la demolición de las construcciones existentes, excepto en los supuestos establecidos en el art. 26.1.g) LSG

Las nuevas edificaciones que se pretendan realizar se identificarán con las características propias del lugar y estarán encaminadas a consolidar la trama existente. A estos efectos se establecen los siguientes parámetros de edificación:

- . El aprovechamiento se fija mediante un coeficiente de edificabilidad máximo de 0,50 m²/m² sobre parcela edificable.
- . La parcela mínima será de 300 m² con un frente mínimo a vía pública de 8 m, excepto casos debidamente justificados de parcelas inferiores, que no procedan de una segregación posterior a la aprobación del Plan, localizadas entre otras ya edificadas o que se imposibilite alcanzar la parcela mínima.
- . La ocupación máxima de parcela neta será del 40% computando sólo la edificación principal, pudiendo llegar hasta el 50% con las edificaciones auxiliares y complementarias.

La edificación será de planta baja y piso como máximo y no superará los 7,00 m de altura medidos en la fachada a la vía pública de tal manera que en todo el contorno de la edificación sobre la rasante natural del terreno hasta la línea de cornisa no se superen los 7 metros en ningún punto. En la fachada a la vía pública esta altura se medirá desde la rasante de la calzada, o acera, de existir, en contacto con la edificación. Para tal efecto los proyectos incluirán un plano topográfico del terreno natural con indicación de las curvas de nivel, y la justificación de integración ambiental y topográfica.

Se autoriza la formación de semisótanos cuando las condiciones topográficas del terreno así lo justifiquen, y siempre que queden incluidas en la altura máxima.

Por encima de la altura máxima sólo se autorizará el volumen edificable resultante de la disposición de cubiertas inclinadas, en las condiciones definidas en el artículo 62.6. de

estas Normas. Los planos de las vertientes de las cubiertas serán continuos y sin quiebros, quedando prohibidas las mansardas y buhardillas.

Para edificaciones exentas se fijan unos retranqueos mínimos a lindes y fondo de parcela de 2 m. De preferencia las edificaciones se apoyarán en las alineaciones, a no ser que las contiguas muestren una posición retranqueada con respecto a ella, donde podrá efectuarse un retranqueo desde ella no superior a 3 metros.

No se permiten actuaciones integrales y consecuentes procesos de parcelación o segregación del parcelario original que determinen la desfiguración de la tipología del núcleo.

Las edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación de este Documento y edificadas de conformidad con la normativa vigente en el momento de su construcción, que incumplan algunas de las condiciones reguladas en este apartado, podrán conservarse, restaurarse, consolidarse, rehabilitarse y reestructurarse, sin perjuicio de las limitaciones que eventualmente deriven de su catalogación, pudiendo autorizarse las ampliaciones necesarias, siempre que, la actuación, no signifique un incremento superior al 10% de volumen originario, y el resultado esté conforme con las limitaciones de edificación establecidas en la presente ordenanza, salvo supuestos contemplados en la LSG y en su reglamento.

Para los núcleos incluidos en los contornos de protección de elementos patrimoniales de protección arqueológica se estará a lo establecido en el artículo 112 de la presente Normativa.

4. Usos.

Se permite el uso residencial en la categoría 1ª de unifamiliar.

En edificio exclusivo que no altere las características morfológicas y volumétricas de los edificios del núcleo, así como en los bajos de la edificación residencial se autorizan los siguientes usos:

- . Terciario: Hotelero: categoría 1ª en edificio exclusivo.
- . Terciario: Comercial: en categoría 1ª.
- . Terciario: Oficinas en categoría 1ª.
- . Terciario: Recreativo en categoría 1ª.
- . Industrial: Productiva en categoría 1ª.
- . Garaje aparcamiento y servicio del automóvil: categoría 1ª.
- . Dotacional-Equipamientos:

- Educativo. Categoría 1ª, 2ª
- Socio-Cultural. Categoría 2ª.
- Asistencial -Sanitario: Categoría 1ª, 3ª, 5ª
- Administrativo-institucional.
- Religioso. Categoría 1ª
- . Dotacional múltiple
- . Agricultura intensiva.

5. Alineaciones y rasantes.

Se fijan en planos de ordenación, y conforme a la presente Normativa. En las vías existentes con edificaciones y muros tradicionales consolidados se autorizan alineaciones menores en aras a garantizar la estructura original del núcleo rural, según se recoge en los planos de ordenación. En todo caso la nueva edificación se situará a una distancia no inferior a 4 metros del eje del vial al que da frente, excepto para el caso de parcelas comprendidas entre otras dos ya edificadas que presenten medianeras a las que obligatoriamente la nueva edificación debe adosarse.

6. Edificaciones auxiliares

Adicionalmente al uso de vivienda se autorizan hasta un máximo de 15 m² y con una altura máxima de 3,5 m.

Las edificaciones auxiliares no se permitirán en fachada y se situarán adosadas a la edificación principal y/o a los lindes laterales, sin perjuicio de terceros y preferentemente formando patio, computando edificabilidad en las condiciones establecidas en el art. 41.4 de la LSG.

Cuando las condiciones topográficas de la parcela lo exijan, se podrán situar edificaciones auxiliares en fachada que habrán de integrarse con las características de la edificación principal.

7. Condiciones de integración en el núcleo.

Las nuevas edificaciones, y las ampliaciones de las existentes en su caso, mantendrán las condiciones ambientales del núcleo, morfología del asentamiento y la tipología de las edificaciones del lugar según las siguientes reglas:

- a) Se mantendrán los elementos de cantería, mampostería y carpintería característicos existentes.

- b) El tamaño de las edificaciones conservará el ritmo y proporción de las tradicionales, a partir de plantas rectangulares o cuadradas, con la excepción de construcciones especiales y edificios públicos o singulares. La fachada principal deberá orientarse al frente de la parcela y alinearse dentro de lo posible con las direcciones de los caminos o carreteras a la que dé frente.
- c) Excepto en casos singulares que se justifiquen se mantendrá la cubierta inclinada a dos o cuatro aguas.
- d) Los cuerpos volados, galerías, miradores y balcones se realizarán o se conservarán con las dimensiones y características de los existentes.
- e) Las fachadas y muros de piedra se mantendrán vistos y los enfoscados se mantendrán pintados.
- f) La disposición de las nuevas edificaciones se producirá de tal manera que se eviten los movimientos de tierras que alteren la topografía natural del terreno, más allá de la superficie ocupada por las construcciones.
- g) En el caso de ámbitos clasificados como suelo de núcleo rural contiguos a las zonas de especial protección de costas, paisajística o de espacios naturales, se estará a lo establecido en las condiciones generales de estética e integración ambiental en el artículo 63.1.d) de la presente Normativa.

Art. 88. Ordenanza de núcleo rural N2. De núcleo rural común.

1. Definición y ámbito.

Comprende esta ordenanza aquellos asentamientos poblacionales o parte de ellos reconocibles como núcleos rurales, pero que no presentan las características básicas de los núcleos tradicionales. Se caracterizan en base a una estructura viaria tradicional, con un parcelario fraccionado normalmente al eje de las vías, o por el llenado intersticial de parcelas vacantes entre carreteras y caminos, generalmente como ampliación de los núcleos tradicionales, según se delimita en los planos correspondientes.

2. Sistema de ordenación.

Se fija un sistema mixto de ordenación para completar las parcelas vacantes o insuficientemente edificadas mediante edificación exenta o adosada. No se permitirá la creación de nuevas medianeras o adoses salvo que responda a proyecto conjunto, o en

aquellas parcelas que sin proceder de segregaciones posteriores a la aprobación de este documento posean un frente que no permita la solución exenta.

3. Parámetros y condiciones de edificación.

Para las nuevas edificaciones se establecen los siguientes parámetros de edificación:

- La edificabilidad máxima se fija mediante un coeficiente de $0,40 \text{ m}^2/\text{m}^2$ sobre parcela edificable.

La parcela mínima a efectos de edificación y parcelación será de 600 m^2 con un frente mínimo a la vía pública de 15 m, excepto casos debidamente justificados de parcelas inferiores, que no procedan de una segregación posterior a la aprobación del Plan, localizados entre otras ya edificadas o que se imposibilite alcanzar la parcela mínima.

- La ocupación máxima de parcela neta será del 40%.

La edificación será de planta baja y piso como máximo y no superará 6,50 m de altura medidos en la fachada a la vía pública de tal manera que en todo el contorno de la edificación sobre la rasante natural del terreno hasta la línea de cornisa no se superen los 7,00 metros en ningún punto. En la fachada a la vía pública esta altura se medirá desde la rasante de la calzada o acera en contacto con la edificación. Para tal efecto, el proyecto incluirá un plano topográfico de información con las curvas del estado inicial del terreno así como la justificación de su integración ambiental y topográfica.

Se autorizará la formación de semisótanos, siempre que queden incluidos en la altura máxima antes señalada.

Por encima de la altura máxima sólo se autorizará el volumen edificable resultante de la disposición de cubiertas inclinadas, en las condiciones definidas en el artículo 62.6 de estas Normas. Los planos de las vertientes de las cubiertas serán continuos y sin quiebras, quedando prohibidas las mansardas y buhardillas.

Para edificaciones exentas se fijan unos retranqueos mínimos a lindes y fondo de parcela de 3 m. La línea de fachada de la edificación se retranqueará 4 m como mínimo de la alineación.

Las edificaciones auxiliares sólo se permitirán en fachada en agrupaciones adosadas o semiadosadas mediando proyecto conjunto, estando en las restantes condiciones a lo dispuesto en la ordenanza N.1 del núcleo rural tradicional.

En las actuaciones agrupadas mediante promoción conjunta se limitará para la actuación el número de viviendas por equivalencia a la parcela mínima exigida. El número máximo de viviendas adosadas en dichas actuaciones será de tres. Los espacios libres resultantes podrán ser destinados a viales, zonas libres e instalaciones complementarias justificándose su contribución a la mejora urbanística del núcleo.

Las edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación de este Documento, que incumplan algunas de las condiciones reguladas en este apartado, podrán conservarse, restaurarse, consolidarse, rehabilitarse y reestructurarse, pudiendo autorizarse las ampliaciones necesarias, siempre que la actuación no signifique un incremento superior al 10% del volumen originario, sin perjuicio de las limitaciones que eventualmente deriven de su catalogación y de las condiciones de edificación establecidas en la presente ordenanza.

4. Usos.

Se permite el uso residencial en la categoría 1ª de unifamiliar.

En edificio exclusivo y en los bajos de la edificación residencial se autorizarán complementariamente los siguientes usos:

- . Terciario: Hotelero: categoría 1ª en edificio exclusivo.
- . Terciario: Comercial: en categoría 1ª.
- . Terciario: Oficinas en categoría 1ª.
- . Terciario: Recreativo en categoría 1ª.
- . Industrial: Productiva en categoría 1ª.
- . Garaje aparcamiento y servicio del automóvil: categoría 1ª.
- . Dotacional-Equipamientos:
 - Educativo. Categoría 1ª, 2ª
 - Socio-Cultural. Categoría 2ª.
 - Asistencial-Sanitario: Categoría 1ª, 3ª, 5ª.
 - Servicios públicos cementerio en las instalaciones existentes.
 - Administrativo-institucional.
 - Religioso. Categoría 1ª
- . Dotacional múltiple
- . Agricultura intensiva.

Se considerarán cómo complementarios los usos contemplados en la LSG para este tipo de suelo.

5. Alineaciones y rasantes.

Las alineaciones se fijan en planos de ordenación, y conforme a la presente Normativa. En las vías existentes con edificaciones y muros tradicionales consolidados se autorizan alineaciones menores en aras a mantener la estructura del núcleo rural, según se recoge en los planos de ordenación.

6. Condiciones generales de estética e integración ambiental.

En el caso de ámbitos clasificados como suelo de núcleo rural contiguos a las zonas de especial protección, paisajística o de espacios naturales, se estará a lo establecido en las condiciones generales de estética e integración ambiental en el artículo 63.1.d) de la presente Normativa.

CAPÍTULO VI. Normas y ordenanzas reguladoras del suelo rústico.

Art. 89. Concepto y categorías.

1. Constituyen el suelo rústico aquellos terrenos que están sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación conforme a la legislación sectorial aplicable por sus valores agrícolas, forestales, ganaderos, paisajísticos, medioambientales, naturales o culturales, así como aquellos cuya protección venga demandada polos mismos valores, o con limitaciones y servidumbres de dominio público marítimo terrestre, hidráulico o de infraestructuras; aquellos amenazados por riesgos naturales o tecnológicos, incompatibles con su urbanización, tales como inundación, erosión, hundimiento, incendio, contaminación o cualquier tipo de catástrofes, o que perturben el ambiente o la seguridad y la salud; o que el Plan no juzga adecuados para la actividad urbanizadora o edificatoria atendiendo a los principios de utilización racional de los recursos naturales o de desarrollo sostenible.
2. Esta clasificación es de aplicación en aquellos suelos que no se clasifican en este planeamiento como urbanos, de núcleo rural o urbanizables, conforme a la LSG.
3. La consideración de inadecuación para el desarrollo urbano de los terrenos incluidos en esta clase de suelo, se realiza en consideración a los principios de la utilización racional de los recursos naturales o de desarrollo sostenible, así como en atención al modelo de asentamientos determinado por el Plan, en función de la capacidad definida en este planeamiento del suelo susceptible de acoger desarrollos urbanísticos, dado el carácter prioritario de su desarrollo por su vinculación con el modelo territorial establecido en el Plan General y con la resolución de problemas estructurales del mismo.
4. En el suelo rústico se primará la conservación de los elementos que caracterizan los paisajes rurales, singularmente el mosaico de cultivos y plantaciones, los bosques autóctonos, los setos, las vallas y cierres tradicionales, las congostras y socalcos, etc.
5. De acuerdo con lo establecido en el apartado 3.1.12. de las DOT en suelo rústico las administraciones públicas no podrán ejecutar ni financiar directa o indirectamente obras de urbanización salvo cuando estén previstas en los instrumentos de ordenación del territorio o en el planeamiento urbanístico. Deberán potenciarse aquellas actividades que fomenten el contacto con la naturaleza, la conservación del medio natural y de la biodiversidad y la interpretación del paisaje.
6. El Plan General, conforme a lo establecido en el art. 31.2 LSG, establece la tipificación del suelo rústico en las dos siguientes categorías:

- . Suelo rústico de protección ordinaria.
- . Suelo rústico de especial protección.

Art. 90. Condiciones de edificación en suelo rústico.

Para autorizar cualquier clase de edificación o instalación se estará a lo dispuesto en el art. 39 LSG.

A los efectos de las servidumbres generadas por el aeropuerto de Vigo, en los ámbitos afectados por su huella sonora, no son compatibles las nuevas construcciones para usos residenciales ni dotacionales educativos o sanitarios, ni las modificaciones urbanísticas que supongan un incremento del número de personas afectadas para dichos usos. En los ámbitos afectados por las servidumbres aeronáuticas, fundamentalmente en los incluidos en las zonas de vulneración del terreno delimitadas en el Plan Director en todos sus escenarios, y en el RD 2278/1986, de 25 de septiembre, se estará a lo establecido en la legislación en materia aeronáutica en el caso de plantearse nuevas construcciones o instalaciones.

Art. 91. Normas reguladoras de la parcelación.

En las transferencias de propiedad, división y segregaciones de terrenos, no podrán efectuarse fraccionamientos, excepto en las excepciones contempladas en el art. 149 LSG.

Con frente a las carreteras de titularidad autonómica, se prohíben los fraccionamientos que impliquen la apertura de nuevos accesos desde la vía, estando sujetos en cualquier caso al deber de obtener autorización de la Agencia Gallega de Infraestructuras o órgano que asuma su función.

Art. 92. Normas reguladoras del carácter y condición rural de la edificación.

La condición aislada de la edificación en suelo rústico viene garantizada por la cumplimentación de las condiciones específicas que se establecen en las ordenanzas respectivas, en el relativo a la dimensión mínima de la parcela, retranqueos de la edificación respecto a lindes de parcela, posición de la edificación y demás condiciones exigidas a la parcela.

Las construcciones en el suelo rústico habrán de adaptarse al ambiente y al paisaje según se establece en los arts. 39 y 91 LSG, así como a lo regulado en la determinación de las directrices de paisaje DX.17. La disposición de las edificaciones se producirá de tal manera que se eviten los movimientos de tierras que alteren la topografía natural del terreno más allá de la superficie ocupada por la construcción, debiéndose conservar los elementos del paisaje rural tales como terrazas, muros o vallas de agras. El resto de la parcela no ocupada por las construcciones, habrá de mantener su superficie con el tratamiento vegetal o cultivo

acomodados a las características naturales del terreno. Igualmente las características estéticas y constructivas de la edificación, sus colores y acabados serán acordes con el paisaje rural y con las construcciones tradicionales del contorno.

Art. 93. Ordenanza SRPO. Del suelo rústico de protección ordinaria.

1. Delimitación y ámbito.

Comprende esta Ordenanza el suelo rústico que no siendo objeto de especial protección, por sus condiciones geotécnicas, morfológicas, grado de ocupación por la edificación dispersa, o impacto territorial que suponga su urbanización, se considera inadecuado para su desarrollo urbanístico. Su ámbito es el establecido en planos de ordenación.

Se ordena este suelo de conformidad con lo señalado en el art. 33 LSG, en el modo que se especifica a continuación.

2. Condiciones de uso y actividad.

Se autorizan previa licencia municipal las actividades y usos regulados en el art. 35 LSG, en las condiciones y con el régimen establecido en el art. 36 LSG, con las mayores limitaciones que en su caso establece el Plan de Ordenación del Litoral (POL) en su ámbito de aplicación.

3. Condiciones de la edificación.

La parcela sobre la que se pretende edificar cumplirá con las condiciones del art. 91 LSG, sin permitirse que la disposición del edificio, su ocupación o volumen alteren negativamente el paisaje y sus perspectivas.

Las edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación de este documento y edificadas de conformidad con la normativa vigente en el momento de su construcción, podrán conservarse, restaurarse, consolidarse, rehabilitarse, reformarse y reestructurarse, pudiendo autorizarse las ampliaciones necesarias, según se establece en la Disposición Transitoria Tercera LSG, estando a lo establecido en las condiciones de edificación contenidas en la presente normativa y sin cambio de uso o modificándolo a cualquiera de los regulados en el artículo 40, sin perjuicio de lo establecido en el art. 40 LSG para las edificaciones de carácter tradicional y de las limitaciones que eventualmente devengan de su catalogación o consideración expresa de fuera de ordenación. De estar afectadas por la pegada sonora del aeropuerto deberán ser insonorizadas para alcanzar los objetivos de calidad acústica interior legalmente requeridos, correspondiendo los costes a las personas propietarias.

Igualmente, para las explotaciones e instalaciones de apoyo a la actividad agropecuaria existentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, se estará a lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta LSG.

Art. 94. Ordenanza SRPA. Suelo rústico de especial protección agropecuaria.

1. Delimitación y ámbito.

Comprende los terrenos que fuesen objeto de concentración o reestructuración parcelaria con resolución firme y los terrenos de alta productividad agropecuaria que sean delimitados en el catálogo oficial por el órgano competente en materia agrícola o ganadera sin perjuicio de lo establecido en el art. 49.1 del RLSG.

Por su situación este suelo se ordena con un criterio positivo cara el mantenimiento y potenciación de su valor productivo. Su ámbito es el establecido en planos de ordenación.

2. Condiciones de uso y actividades.

Se autoriza previa licencia municipal las actividades y usos regulados en el art. 35 LSG, en las condiciones y con el régimen establecido en el art. 36 LSG, con las mayores limitaciones que en su caso establece el POL en su ámbito de aplicación.

Se permiten las plantaciones de frondosas y frutales. La regulación de las repoblaciones forestales responderán al dispuesto en la Ley 7/2012 de Montes de Galicia.

3. Condiciones de la edificación.

La parcela sobre la que se pretende edificar cumplirá con las condiciones del art. 39 de la LSG y del art. 91 LSG, sin permitirse que la disposición del edificio, su ocupación o volumen alteren negativamente el paisaje y sus perspectivas.

Las edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación de este documento y edificadas de conformidad con la normativa vigente en el momento de su construcción, podrán conservarse, restaurarse, consolidarse, rehabilitarse, reformarse y reestructurarse, pudiendo autorizarse las ampliaciones necesarias, según se establece en la Disposición Transitoria Tercera LSG, estando a lo establecido en las condiciones de edificación contenidas en la presente normativa y sin cambio de uso o modificándolo a cualquiera de los regulados en el artículo 40, sin perjuicio de lo establecido en el art. 40 LSG para las edificaciones de carácter tradicional y de las limitaciones que eventualmente devengan de su catalogación o consideración expresa de fuera de ordenación.

Igualmente, para las explotaciones e instalaciones de apoyo a la actividad agropecuaria existentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, se estará a lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta LSG.

4. En los ámbitos calificados con la presente ordenanza, los cursos de agua y su servidumbre tendrán la consideración de suelo rústico de especial protección de las aguas, estando a las mayores restricciones establecidas por la legislación sectorial en materia de aguas.
5. En los ámbitos calificados con la presente ordenanza por la que discurran vías del sistema general de comunicaciones, la banda definida por la zona de afección establecidas en las correspondientes legislaciones sectoriales, tendrán la consideración de suelo rústico de especial protección de infraestructuras, estando en todo caso a lo establecido en el art. 34.4 LSG. Igual consideración tendrán las zonas de servidumbre de las líneas aéreas de alta tensión legalmente establecidas y las instalaciones de telecomunicaciones con sus zonas de afección.

Art. 95. Ordenanza SRPF. Suelo rústico de especial protección forestal.

1. Delimitación y ámbito.

Comprende los terrenos de alta productividad forestal que sean delimitados en el catálogo oficial correspondiente por el órgano con competencia sectorial en materia forestal, sin perjuicio de lo establecido en el art. 49.1 del RLSG, tal y como se delimitan en planos de ordenación.

Se estará a lo establecido en la Ley 7/2012, de 28 de junio, de Montes de Galicia y en particular los sistemas vinculados al bosque autóctono estarán sujetos a la tutela definida por la Ley 5/2019 de 2 de agosto, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de Galicia.

2. Condiciones de uso y actividades.

Se autoriza previa licencia municipal las actividades y usos regulados en el art. 35 LSG, en las condiciones y con el régimen establecido en el art. 36 LSG, con las mayores limitaciones establecidas en el POL en su ámbito de aplicación.

La parcela sobre la que se pretende edificar cumplirá con las condiciones del art. 39 de la LSG y art. 91 LSG, sin permitirse que la disposición del edificio, su ocupación o volumen alteren negativamente el paisaje y sus perspectivas.

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación en materia de monte y protección contra los incendios forestales, en el proceso de conservación, repoblación y regeneración de las masas forestales se procurará el empleo de especies no extrañas al respectivo sector, con el objeto de evitar dañar el carácter del paisaje y el equilibrio ecológico. Toda intervención relacionada con apertura de vías forestales, cortafuegos, tala de arbolado y similares, estará sujeta a la autorización de los organismos competentes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 142.2.i. de la LSG y 351.1.i. del RLSG. En las franjas de gestión de biomasa de los procesos de reforestación, se estará a lo establecido en el Anexo I de la Ley de Montes, referido a las especies arbóreas. De conformidad con lo establecido en la Ley de montes en las Áreas de Interés Paisajístico del tipo forestal o cultivo agroforestal establecidas por el POL no será necesaria la licencia municipal para las talas de arbolado.

Se prohíbe el cambio de uso forestal en terrenos afectados por incendios forestales, para garantizar las condiciones para su restauración, tal y como prescriben la legislación ambiental, urbanística y en materia de montes, sin perjuicio de las excepciones en ellas contempladas.

Se priorizarán los cierres y vallados formados por setos de matorral con arbustivas autóctonas y con mallas de alambre del tipo malla cinegética de la mayor apertura posible.

Las transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal arbustiva o arbórea y supongan riesgo potencial para las infraestructuras de interés general y, en todo caso, cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 100 ha estarán sometidas a evaluación de impacto ambiental o evaluación simplificada conforme a lo establecido en la "Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental".

Las edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación de este documento y edificadas de conformidad con la normativa vigente en el momento de su construcción, podrán conservarse, restaurarse, consolidarse, rehabilitarse, reformarse y reestructurarse, pudiendo autorizarse las ampliaciones necesarias, según se establece en la Disposición Transitoria Tercera LSG, estando a lo establecido en las condiciones de edificación contenidas en la presente normativa y sin cambio de uso o modificándolo a cualquiera de los regulados en el artículo 40, sin perjuicio de lo establecido en el art. 40 LSG para las edificaciones de carácter tradicional y de las limitaciones que eventualmente devengan de su catalogación o consideración expresa de fuera de ordenación.

Igualmente, para las explotaciones e instalaciones de apoyo a la actividad agropecuaria existentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, se estará a lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta LSG.

3. Podrán redactarse por el Ayuntamiento y demás organismos competentes Planes Especiales para determinados sectores que regulen los aspectos de su utilización como parques forestales así como para la puesta en valor y protección de las rutas de senderismo y de las congostras que refuercen su valor ambiental. Los parques forestales que se desarrollen en esta categoría de suelo habrán de garantizar la permanencia y funcionalidad de los miradores paisajísticos existentes conforme a lo establecido en la Directriz de Paisaje 4.2.4.9.
4. Los castros y demás depósitos arqueológicos que estuvieran catalogados en el Plan General, y aquellos que fueran denunciados o inventariados por organismos o entidades de carácter científico y cultural, no podrán ser transformados o excavados sin la autorización preceptiva y la previa tramitación de su delimitación detallada e identificación de la zona de respeto por los organismos competentes.

Las referencias monumentales, históricas, culturales o populares serán protegidas igualmente.

5. En los ámbitos calificados con la presente ordenanza, los cursos de agua y su servidumbre tendrán la consideración de suelo rústico de especial protección de aguas, estando a las mayores restricciones establecidas por la legislación sectorial de aguas.
6. En los ámbitos calificados con la presente ordenanza por la que discurran vías del sistema general de comunicaciones, la banda definida por las líneas límite de edificación establecidas en las correspondientes legislaciones sectoriales, tendrán la consideración de suelo rústico de especial protección de infraestructuras, estando en todo caso a lo establecido en el art. 34.4 LSG. Igual consideración tendrán las zonas de servidumbre de las líneas aéreas de alta tensión legalmente establecidas y las instalaciones de telecomunicaciones con sus zonas de afección.
7. Las determinaciones establecidas en esta ordenanza se complementarán con las directrices de la Unión Europea y disposiciones autonómicas para un mejor aprovechamiento forestal.

Art. 96. Ordenanza SRPC. Suelo rústico de especial protección de costas.

1. Delimitación y ámbito.

Constituído por los terrenos situados fuera de los núcleos rurales y del suelo urbano, que se encuentren dentro de la servidumbre del dominio público marítimo terrestre establecida por la legislación estatal en materia de costas y los delimitados como área de protección costera por el Plan de Ordenación del Litoral.

Se engloban en esta ordenanza los terrenos que están en alguna de las situaciones siguientes:

- a) Zona de deslinde del dominio público marítimo-terrestre.
- b) Playas, arenales, dunas y zonas húmedas circundantes, y zonas de río afectas a la zona marítimo-terrestre.
- e) Servidumbres de tránsito y de protección de la costa.
- d) Espacios naturales y litorales de excepcional interés paisajístico y ambiental.
- e) Terrenos incluidos en el área de protección costera delimitada por el POL.

Su ámbito se delimita en los planos de ordenación, alcanzando por lo menos a todos los terrenos situados fuera de los núcleos rurales y del suelo urbano que se encuentren a una distancia inferior a 100 m del límite interior de la ribera del mar.

2. Condiciones de uso y actividades.

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial específica, se autoriza previa licencia municipal las actividades y usos regulados en el art. 35 LSG, en las condiciones y con el régimen establecido en el art. 36 LSG. En cualquier caso se estará a las mayores limitaciones que establece el POL en su ámbito de aplicación.

Se estará igualmente, a las limitaciones derivadas de la legislación vigente en esta materia que inciden directamente en el planeamiento y en concreto, a las siguientes:

- En los terrenos incluidos en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT), se estará en todo caso a lo dispuesto en el Título III de la Ley de costas y de su Reglamento y en las oportunas disposiciones transitorias, o legislación que la modifique, correspondiendo a la Administración del Estado el otorgamiento de los títulos que habiliten para su ocupación o utilización, de conformidad con dicha normativa.
- En los terrenos incluidos la zona de servidumbre de tránsito (6 metros desde el límite interior de la Ribera del Mar) se estará a lo dispuesto en el Título II de la Ley de costas y de su Reglamento y en las oportunas disposiciones transitorias, o correspondientes en legislación que los modifique. En particular se cumplirá el artículo 27 de la Ley de costas.
- En los terrenos incluidos en la servidumbre de dominio público marítimo-terrestre (DPTM), determinada en los planos de los deslindes oficiales, se estará en todo caso a lo dispuesto en el Título II de la Ley de costas y de su Reglamento y en las oportunas disposiciones transitorias o en legislación que los modifique.

En particular se remite al cumplimiento de los artículos 24 a 26 de la Ley de costas así como las Disposición Transitoria Tercera y Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de costas y la Novena y Decimocuarta de su Reglamento.

- Los usos en la zona afectada por la servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley de costas. Los usos permitidos en esta zona deben contar con la autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, previo informe de la Demarcación de costas, tal y como establece la legislación en materia de costas.
- Deberá garantizarse el respeto de la servidumbre de tránsito definida en el art. 27 de la "Ley de costas".
- Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de costas, situadas en zona de dominio público o servidumbre, se regularán por lo especificado en la Disposición Transitoria Cuarta de la citada Ley.
- Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir las condiciones señaladas en el artículo 44.6 de la Ley de costas y concordantes de su Reglamento. Los colectores o instalaciones que se sitúen en el dominio público marítimo terrestre contarán con título habilitante. Aquellos que carezcan de él lo solicitarán, entendiéndose que las determinaciones del Plan General relativas a estas redes de servicios no son vinculantes, quedando condicionadas a lo que resulte de la solicitud del título habilitante. Igualmente los que se sitúen en servidumbre de protección deberán contar con autorización o solicitarla, con el mismo carácter no vinculante en tanto en cuanto no se obtenga dicha autorización.

Se mantendrán y se fomentará el respeto, la conservación y la protección de los valores naturales del paisaje y del medio ambiente. Expresamente queda prohibida la utilización de los arenales y zonas húmedas contiguas como zonas de aparcamiento de vehículos.

Se prohíben las siguientes obras o modificaciones:

- . Talas de masas de arbolado, excepto las incluidas en el Catálogo Español de especies Exóticas Invasoras, las de sustitución de especies alóctonas por autóctonas o cuando se justifiquen adecuadamente problemas fitosanitarios que exijan la tala.
- . Colocación de carteles o anuncios propagandísticos.
- . Destrucción de los elementos naturales vegetales o acuáticos que impongan una modificación regresiva del equilibrio natural de la playa o ecosistema.
- . Modificación de canales, transportes o traslados artificiales de arena, extracción de la misma, vertidos o rellenos de zonas húmedas.

En todo caso se estará al dispuesto en la "Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas", y en la "Ley 2/2013 de 29 de mayo", así como en el Reglamento General de costas aprobado por el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.

3. El Ayuntamiento y los organismos competentes podrán formar planes especiales con el objetivo de garantizar la salvaguarda, recuperación y disfrute de estos espacios naturales, así como para mejorar los accesos a las playas o crear otros nuevos que sean necesarios para aquellas playas que carezcan de acceso.
4. En los ámbitos calificados con la presente ordenanza, los cursos de agua y su servidumbre tendrán la consideración de suelo rústico de especial protección de aguas, estando a las mayores restricciones establecidas por la legislación sectorial en materia de aguas.
5. En los ámbitos calificados con la presente ordenanza por la que discurran vías del sistema general de comunicaciones, la banda definida por la zona de afección establecida en las correspondientes legislaciones sectoriales, tendrán la consideración de suelo rústico de especial protección de infraestructuras, estando en todo caso a lo establecido en el art. 34.4 LSG. Igualmente, las zonas de servidumbre de las líneas aéreas de alta tensión legalmente establecidas y las instalaciones de telecomunicaciones con sus zonas de afección, incluidas en ámbitos calificados en la presente ordenanza tendrán la consideración de suelo rústico de especial protección de infraestructuras, estando en todo caso a lo establecido en el art. 34.4 LSG.

Art. 97. Ordenanza SRPIN. Suelo rústico de especial protección de infraestructuras.

1. Delimitación y ámbito.

Constituyen el suelo rústico de especial protección de infraestructuras aquellos terrenos destinados a la localización de infraestructuras y sus zonas de afección, como son las de comunicaciones y telecomunicaciones, las instalaciones para el abastecimiento (depósitos y otros dispositivos), saneamiento y depuración del agua, las de gestión de residuos sólidos, las derivadas de la política energética y aquellas que justifiquen la necesidad de afectar una parte del territorio conforme a previsión de instrumento de planeamiento y de ordenación del territorio.

Su ámbito está delimitado en los planos de ordenación.

2. Condiciones de uso y actividad.

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial específica, se autoriza previa licencia municipal las actividades y usos regulados en el art. 35 LSG, en las condiciones y con el régimen establecido en el art. 36 LSG, sin perjuicio de las mayores limitaciones que pueda establecer el POL en su ámbito de aplicación.

La parcela sobre la que se pretende edificar cumplirá con las condiciones del art. 39 de la LSG y del art. 91 LSG, sin permitirse que la disposición del edificio, su ocupación o volumen alteren negativamente el paisaje y sus perspectivas.

Las edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación de este documento y edificadas de conformidad con la normativa vigente en el momento de su construcción, podrán conservarse, restaurarse, consolidarse, rehabilitarse, reformarse y reestructurarse pudiendo autorizarse las ampliaciones necesarias, según se establece en la Disposición Transitoria Tercera LSG, estando a lo establecido en las condiciones de edificación contenidas en la presente normativa y sin cambio de uso o modificándolo a cualquiera de los regulados en el artículo 40, sin perjuicio de lo establecido en el art. 40 LSG para las edificaciones de carácter tradicional y de las limitaciones que eventualmente devengan de su catalogación o consideración expresa de fuera de ordenación.

Igualmente, para las explotaciones e instalaciones de apoyo a la actividad agropecuaria existentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, se estará a lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta LSG.

3. Las franjas de afección que acompañan al nuevo sistema general viario establecido en el Plan, que se desarrolla sobre suelo rústico, tendrán la consideración de suelo rústico de especial protección de infraestructuras, en tanto, no se ejecuten las citadas vías. Posteriormente a su ejecución los suelos exteriores a las vías y a las zonas de afección legalmente establecidas, pasarán a tener la consideración de suelo rústico en idéntica calificación que la de los terrenos colindantes, manteniendo en todo caso la clasificación de suelo rústico de especial protección de infraestructuras.
4. En los ámbitos calificados con la presente ordenanza, los cursos de agua y su servidumbre tendrán la consideración de suelo rústico de especial protección de las aguas, estando a las mayores restricciones establecidas por la legislación sectorial en materia de aguas.

Art. 98. Ordenanza SRPAU. Suelo rústico de especial protección de las aguas.

1. Delimitación y ámbito.

Comprende los terrenos, situados fuera de los núcleos rurales y del suelo urbano, definidos como dominio público-hidráulico, en la legislación sectorial, sus zonas de policía y las zonas de flujo preferente, sin perjuicio de lo establecido en el art. 49.1 del RLSG.

Por su situación y características este suelo se ordena con el criterio del mantenimiento de su valor productivo, ambiental, paisajístico y ecológico.

Su ámbito es el delimitado en plano de ordenación, estándose a lo establecido en la Ley 5/2006, de 30 de junio, para la protección, conservación y mejora de los ríos gallegos.

2. Condiciones de uso y actividades.

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial específica se autoriza previa licencia municipal las actividades y usos regulados en el art. 35 LSG, en las condiciones y con el régimen establecido en el art. 36 LSG, sin perjuicio de las mayores limitaciones que pueda establecer el POL en su ámbito de aplicación.

En su ámbito se prohíben nuevas vallas o muros de fábrica que alteren la disposición actual de caminos, servidumbres, y demás elementos constitutivos del paisaje, así como la modificación del régimen de aguas, vertidos y rellenos sin autorización de los organismos competentes. Los elementos construidos y catalogados existentes se mantendrán dentro de ordenación autorizándose las necesarias obras de restauración, consolidación o rehabilitación.

Las especies forestales de ribera fluvial serán protegidas y conservadas y para su tala habrá de solicitarse autorización por los organismos con competencia, que podrá ser denegada por razones ambientales o paisajísticas.

Los sistemas ligados al bosque atlántico estarán sujetos a la tutela definida por la Ley 5/2019 de 2 de agosto, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de Galicia.

En las riberas fluviales de los lechos públicos se establece, de acuerdo con el R.D. 1/2001 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público con las finalidades y limitaciones definidas en los arts. 4 al 10 del R.D 849/1986, modificado entre otros por el RD 9/2008 y RD 638/2016, que reglamenta el Dominio Público Hidráulico.

Cuando existan zonas naturales pantanosas, junciales, brañas y cualquier otro elemento que forme parte del sistema húmedo, dichos elementos se considerarán incorporados a la ribera fluvial y las zonas de policía se medirán desde la línea de contacto de aquellas con los terrenos agrícolas colindantes.

Las edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación de este documento y edificadas de conformidad con la normativa vigente en el momento de su construcción, podrán conservarse, restaurarse, consolidarse, rehabilitarse, reformarse y reestructurarse, pudiendo

autorizarse las ampliaciones necesarias, según se establece en la Disposición Transitoria Tercera LSG, estando a lo establecido en las condiciones de edificación contenidas en la presente normativa y sin cambio de uso o modificándolo a cualquiera de los regulados en el artículo 40, sin perjuicio de lo establecido en el art. 40 LSG para las edificaciones de carácter tradicional y de las limitaciones que eventualmente devengan de su catalogación o consideración expresa de fuera de ordenación. De estar afectadas por la huella sonora del aeropuerto deberán ser insonorizadas para alcanzar los objetivos de calidad acústica interior legalmente requeridos, correspondiendo los costes a las personas propietarias.

Igualmente, para las explotaciones e instalaciones de apoyo a la actividad agropecuaria existentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, se estará a lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta LSG.

Los molinos e instalaciones relacionadas con la explotación de los recursos hidráulicos e hídricos podrán conservarse, restaurarse, consolidarse, rehabilitarse y reestructurarse sin perjuicio de las limitaciones que eventualmente devengan de su catalogación.

No podrán autorizarse nuevas actividades insalubres o nocivas que por su emplazamiento, contaminación o vertido de aguas residuales pongan en peligro las condiciones de potabilidad de aguas destinadas al abastecimiento, si no cumplen las condiciones señaladas por la legislación vigente en materia de Aguas, Canales y Vertidos de aguas residuales.

Las explotaciones existentes cualificadas como nocivas deberán dotarse de dispositivos de depuración para eliminar de sus aguas residuales los elementos perjudiciales para las actividades primarias, la riqueza piscícola y las instalaciones ubicadas aguas abajo, según la legislación vigente en la materia.

3. En los ámbitos calificados con la presente ordenanza por la que discurran vías del sistema general de comunicaciones, la banda definida por la zona de afección establecida en las correspondientes legislaciones sectoriales, tendrán la consideración de suelo rústico de especial protección de infraestructuras, estando en todo caso a lo establecido en el art. 34.4 LSG Igual consideración tendrán las zonas de servidumbre de las líneas aéreas de alta tensión legalmente establecidas y las instalaciones de telecomunicaciones con sus zonas de afección.

Art. 99. Ordenanza SRPPX. Suelo rústico de especial protección de interés paisajístico.

1. Delimitación y ámbito.

Se engloban en esta ordenanza los terrenos de suelo rústico considerados como áreas de especial interés paisajístico de conformidad con la legislación de protección del paisaje y como espacios de interés paisajístico en el POL, así como aquellos que representan referencias de significación en la configuración del paisaje del Término Municipal. Su ámbito se delimita en los planos de ordenación.

2. Condiciones de uso y actividades.

Se autoriza previa licencia municipal las actividades y usos regulados en el art. 35 LSG, en las condiciones y con el régimen establecido en el art. 36 LSG, con las mayores limitaciones establecidas por el POL en su ámbito de aplicación, así como por la legislación de protección del paisaje vigente.

Las construcciones que se puedan localizar en estos ámbitos, cumplirán especialmente las condiciones señaladas en el artículo 93 de las presentes Normas. Igualmente los cerramientos y vallados estarán, en cuanto a materiales y disposición, a lo establecido en el artículo 93 de las presentes Normas.

Se priorizarán los cierres y vallados formados por setos de matorral con arbustivas autóctonas y con mallas de alambre del tipo malla cinegética de la mayor apertura posible.

La parcela sobre la que se pretende edificar cumplirá con las condiciones del art. 91 LSG, sin permitirse que la disposición del edificio, su ocupación o volumen alteren negativamente el paisaje y sus perspectivas.

Las edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación de este documento y edificadas de conformidad con la normativa vigente en el momento de su construcción, podrán conservarse, restaurarse, consolidarse, rehabilitarse, reformarse y reestructurarse, pudiendo autorizarse las ampliaciones necesarias, según se establece en la Disposición Transitoria Tercera LSG, estando a lo establecido en las condiciones de edificación contenidas en la presente normativa y sin cambio de uso o modificándolo a cualquiera de los regulados en el artículo 40, sin perjuicio de lo establecido en el art. 40 LSG para las edificaciones de carácter tradicional y de las limitaciones que eventualmente devengan de su catalogación o consideración expresa de fuera de ordenación.

Igualmente, para las explotaciones e instalaciones de apoyo a la actividad agropecuaria existentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley 9/2002 de Ordenación

Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, se estará a lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta LSG.

Se mantendrá y se fomentará el respeto, la conservación y la protección de los valores naturales del paisaje y del medio ambiente.

3. En los ámbitos calificados con la presente ordenanza, los cursos de agua y su servidumbre tendrán la consideración de suelo rústico de especial protección de las aguas, estando a las mayores restricciones establecidas por la legislación sectorial en materia de aguas.
4. En las zonas de servidumbre de las líneas aéreas de alta tensión legalmente establecidas y las instalaciones de telecomunicaciones con sus zonas de afección, incluidas en ámbitos calificados en la presente ordenanza tendrán la consideración de suelo rústico de especial protección de infraestructuras, estando en todo caso a lo establecido en el art. 34.4 LSG.
5. En los ámbitos calificados con la presente ordenanza por la que discurran vías del sistema general de comunicaciones, la banda definida por la zona de afección establecida en las correspondientes legislaciones sectoriales, tendrán la consideración de suelo rústico de especial protección de infraestructuras, estando en todo caso a lo establecido en el art. 34.4 LSG. Igual consideración tendrán las zonas de servidumbre de las líneas aéreas de alta tensión legalmente establecidas y las instalaciones de telecomunicaciones con sus zonas de afección.

Art. 100. Ordenanza SRPEN. Suelo rústico de especial protección de espacios naturales.

1. Delimitación y ámbito.

Comprende los terrenos incluidos en la Red gallega de espacios protegidos en las áreas de presencia y áreas críticas definidas en los planes de recuperación o planes de conservación de especies amenazadas y en aquellas otras zonas para las que así se determine expresamente en alguno de los instrumentos de planificación recogidos en la Lei 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia, sin perjuicio de lo establecido en el art. 49.1 del RLSG, tal y como se delimita en los planos de ordenación.

2. Condiciones de uso y actividades.

Se autoriza previa licencia municipal las actividades y usos regulados en el art. 35 LSG, en las condiciones y con el régimen establecido en el art. 36 LSG, sin perjuicio de las mayores limitaciones establecidas por el POL en su ámbito de aplicación así como de las derivadas de los instrumentos de planificación y gestión de los espacios naturales.

Con carácter general estos espacios estarán sujetos a la tutela definida por la Lei 5/2019 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de Galicia, permitiéndose la explotación racional de los recursos vinculados al medio que no atente contra los valores esenciales que se protegen.

Se priorizarán los cierres y vallados formados por setos de matorral con arbustivas autóctonas y con mallas de alambre del tipo malla cinegética de la mayor apertura posible.

Las edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación de este documento y edificadas de conformidad con la normativa vigente en el momento de su construcción, podrán conservarse, restaurarse, consolidarse, rehabilitarse, reformarse y reestructurarse, pudiendo autorizarse las ampliaciones necesarias, según se establece en la Disposición Transitoria Tercera LSG, estando a lo establecido en las condiciones de edificación contenidas en la presente normativa y sin cambio de uso o modificándolo a cualquiera de los regulados en el artículo 40, sin perjuicio de lo establecido en el art. 40 LSG para las edificaciones de carácter tradicional y de las limitaciones que eventualmente devengan de su catalogación o consideración expresa de fuera de ordenación.

Igualmente, para las explotaciones e instalaciones de apoyo a la actividad agropecuaria existentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, se estará a lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta LSG.

3. El Ayuntamiento y los organismos competentes podrán redactar Planes Especiales de Protección, con el objetivo de garantizar la salvaguarda, recuperación y disfrute de estos espacios naturales, y todo ello sin perjuicio de las actuaciones que para el perfeccionamiento de la definición, delimitación y tratamiento de los espacios naturales, desarrolle la administración autonómica ambiental.
4. En los ámbitos calificados con la presente ordenanza, los cursos de agua y su servidumbre y zona de policía tendrán la consideración de suelo rústico de especial protección de las aguas, estando a las mayores restricciones establecidas por la legislación sectorial en materia de aguas.
5. En las zonas de servidumbre de las líneas aéreas de alta tensión legalmente establecidas y las instalaciones de telecomunicaciones con sus zonas de afección, incluidas en ámbitos calificados en la presente ordenanza tendrán la consideración de suelo rústico de especial protección de infraestructuras.
6. En los ámbitos calificados con la presente ordenanza por la que discurran vías del sistema general de comunicaciones, la banda definida por la zona de afección

establecida en las correspondientes legislaciones sectoriales, tendrán la consideración de suelo rústico de especial protección de infraestructuras, estando en todo caso a lo establecido en el art. 34.4 LSG. Igual consideración tendrán las zonas de servidumbre de las líneas aéreas de alta tensión legalmente establecidas y las instalaciones de telecomunicaciones con sus zonas de afección.

Art. 101. Ordenanza SRPP. Suelo rústico de especial protección patrimonial.

1. Delimitación y ámbito.

Constituyen el suelo rústico de especial protección patrimonial, los terrenos protegidos por la legislación de patrimonio cultural, sin perjuicio de lo establecido en el art. 49.1 del RLSG, tal y como se delimitan en los planos de ordenación, que se corresponden con suelos en los que se localizan edificios, yacimientos arqueológicos, jardines, monumentos, inmuebles y otros elementos que, presentando singulares características o valores históricos, artísticos, arquitectónicos o paisajísticos, son merecedores de protección.

Los yacimientos arqueológicos delimitados y catalogados por el Plan, tienen la calificación de suelo rústico de protección patrimonial artística o histórica. Los ámbitos delimitados se corresponden con el área de protección integral.

2. Usos.

Se autorizan previa licencia municipal las actividades y usos regulados en el art. 35 LSG, en las condiciones y con el régimen establecido en el art. 36 LSG sin perjuicio de las mayores limitaciones establecidas por el POL en su ámbito de aplicación, con especial atención a actuaciones que impliquen acciones sobre el suelo y el subsuelo y, singularmente, aquellos que tengan como finalidad evidente su conservación, protección, consolidación, investigación y puesta en valor, aunque lleven aparejados movimientos de tierra (excavaciones arqueológicas) o las instalaciones culturales (infraestructuras, informaciones, servicios...).

Estos usos estarán a lo establecido en la Ley 5/2016 del Patrimonio Cultural de Galicia.

Son Bienes de Dominio Público los objetos, restos materiales y evidencias arqueológicas que posean los valores propios del patrimonio cultural de Galicia y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, o cualquiera otro trabajo arqueológico sistemático, remoción de tierra y obras de cualquier índole o de forma casual; con respecto a ellas se estará a lo establecido en la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 y en la Ley 5/2016 del Patrimonio Cultural de Galicia.

3. En las edificaciones singulares y sus fincas, delimitadas en planos de ordenación, el Plan General da por rematado su proceso de construcción, por lo que su regulación se

establece sobre la base de la conservación del volumen actual, sin perjuicio de lo establecido en el art. 40 LSG y de las limitaciones que devienen de su catalogación.

En las edificaciones podrán realizarse actuaciones de conservación de la edificación relativas a obras de consolidación, restauración, rehabilitación, reestructuración o reforma parcial, manteniendo el carácter del conjunto, y su grado de protección. Las fincas singulares en suelo rústico no podrán ser divididas, parceladas o segregadas, en general, excepto justificación excepcional y con la autorización previa de la consellería competente en materia de protección del patrimonio cultural.

En los jardines, huertas o zonas no ocupadas por la edificación, cualquier modificación de los elementos que configuran formalmente su parcela tales como trazas de jardinería, arbolado, elementos decorativos, etc., y como tal el ámbito de influencia de la edificación principal, será objeto de licencia municipal, que podrá ser denegada por consideraciones ambientales o histórico-artísticas. Igualmente serán objeto de licencia las talas y las repoblaciones forestales en zonas de protección patrimonial, así como los proyectos de agricultura intensiva en las mismas zonas.

Expresamente queda prohibida la tala de especies arbustivas o arbóreas, autóctonas o exóticas que por su porte, edad o situación estratégica, formen parte importante de la configuración ambiental del conjunto.

Igualmente se conservarán los cerramientos pétreos y de verja y demás elementos accesorios construidos que mantengan una unidad de composición ambiental con la edificación principal.

4. En los ámbitos calificados con la presente ordenanza, los cursos de agua y su servidumbre tendrán la consideración de suelo rústico de especial protección de las aguas, estando las mayores restricciones establecidas por la legislación sectorial de aguas.
5. En las zonas de servidumbre de las líneas aéreas de alta tensión legalmente establecidas y las instalaciones de telecomunicaciones con sus zonas de afección, incluidas en ámbitos calificados en la presente ordenanza tendrán la consideración de suelo rústico de especial protección de infraestructuras.
6. En los ámbitos calificados con la presente ordenanza por la que discurran vías del sistema general de comunicaciones, la banda definida por la zona de afección establecida en las correspondientes legislaciones sectoriales, tendrán la consideración de suelo rústico de especial protección de infraestructuras, estando en todo caso a lo establecido en el art. 34.4 LSG Igual consideración tendrán las zonas de servidumbre de las líneas aéreas de alta tensión legalmente establecidas y las instalaciones de telecomunicaciones con sus zonas de afección.

CAPÍTULO VII. Normas de Protección de Infraestructuras, Sistemas Naturales y Patrimonio Cultural.

Art. 102. Energía eléctrica. Servidumbre.

1. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al propietario o propietaria del predio sirviente cercarlo, plantar o edificar en él dejando a salvo dicha servidumbre.
2. Queda prohibida la plantación de árboles y la construcción de edificios e instalaciones industriales en la proyección y cercanías de las líneas eléctricas a menor distancia y demás determinaciones establecidas en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por el Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09, así como a lo establecido en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC RAT 01 a 23 así como por el Reglamento electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, o normativa que la sustituya.

Art. 103. Aguas, lechos y riberas fluviales.

1. No podrán autorizarse nuevas actividades insalubres o nocivas que por su emplazamiento o vertido de aguas residuales pongan en riesgo las condiciones de potabilidad de aguas destinadas al abastecimiento, si no cumplen las condiciones señaladas por el R.D. 1/2001 de 24 de julio del Texto Refundido de la Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y demás disposiciones legales de aplicación.
2. Las actividades cualificadas como nocivas deberán estar dotadas de dispositivos de depuración para eliminar de sus aguas residuales los elementos perjudiciales para las actividades primarias, la vida fluvial y marina y las industrias y actividades ubicadas en la cercanía del lugar donde se efectúe el vertido, segundo el dispuesto en la Legislación de Aguas, en la Ley 1/1995 del 2 de enero, de protección ambiental de Galicia, y demás disposiciones concordantes. Igualmente se estará a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
3. Con la finalidad de preservar de la ocupación edificatoria las riberas, las márgenes y las zonas colindantes de los lechos para garantizar el establecimiento de las servidumbres de uso público señaladas en la Ley de Aguas y en su Reglamento del Dominio Público Hidráulico así como la conservación y protección de las condiciones naturales de los ríos y los terrenos húmedos colindantes, se delimitan las zonas de servidumbre de 5 m de

anchura para uso público, y las zonas de policía de 100 metros en las que se condicionarán el uso del suelo y las actividades que se desarrollen mediante autorización e informe previo del organismo de cuenca. Sólo se podrán exceptuar de la regla anterior aquellas instalaciones técnicas para la explotación de los recursos propios de los ríos que justifiquen la necesidad por su cercanía (molinos, piscifactorías, etc.) y que cuenten con el informe favorable del organismo competente.

En los lechos donde existan zonas naturales pantanosas, juncales, brañas y cualquiera otro elemento que forme parte del sistema húmedo, dichos elementos se considerarán incorporados al lecho y las zonas de policía se medirán desde la línea de contacto de estas zonas con los terrenos agrícolas colindantes.

En aquellos puntos para los que exista riesgo de inundación y que se encuentran dentro de núcleos deberán tomarse medidas preventivas (obras de paso, estabilización y revexetación de taludes) siempre que se intervenga en estos enclaves.

4. Más allá de esta regulación genérica, el Plan ordena una especial protección de las aguas mediante la ordenanza SRPAU de suelo rústico de especial protección de las aguas segundo el art. 34 LSG.
5. En los ámbitos de flujo preferente y en las zonas inundables se estará a lo establecido en la legislación en materia de aguas, en especial las prescripciones recogidas en los artículos 9 a 14 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, con sus modificaciones introducidas por el RD 638/2016. Igualmente se atenderá a lo establecido en el Capítulo VII de la Normativa del Plan Hidrológico Galicia Costa, artículos 26 a 41, que serán observadas por cualquiera obra que se pretenda desarrollar.

Para los viarios que obligatoriamente tengan que atravesar la zona de flujo preferente, que en cualquier caso contarán con autorización preceptiva conforme a lo establecido en la legislación en materia de aguas, se utilizarán soluciones que faciliten el desagüe en caso de inundación, no suponiendo nuevas barreras al paso del agua.

6. En los ámbitos de nuevo desarrollo por los que discurran canales fluviales, con independencia de su identidad, y para los que no existan mapas de inundabilidad, se elaborarán estudios hidrológicos y hidráulicos para garantizar su integración paisajística y ambiental, recogiendo expresamente las zonas de dominio público, flujo preferente y zonas de inundación correspondientes a las láminas de inundación para los períodos de retorno de 100 y 500 años.

Art. 104. Costas.

La protección y preservación de la costa se regula en la presente normativa a través de la ordenanza de suelo rústico SRPC, según lo establecido en el art.34 LSG, así como de la aplicación de las determinaciones establecidas en la vigente legislación sectorial.

Las determinaciones que se derivan de la legislación en materia de costas se aplicará a todos los terrenos afectados con independencia de la clasificación o calificación que les asigna el Plan General. En particular en los ámbitos incluidos en la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre se estará a lo establecido en los artículos 24 y siguientes de la Ley 22/1988 y concordantes de su Reglamento, así como en las Disposiciones Transitorias 3ª y 4ª de la Ley de costas modificada por la Ley 2/2013, y 10ª y 14ª de su Reglamento, o los equivalentes en Normativa que los sustituya. En la zona de influencia las edificaciones cumplirán lo establecido en el artículo 30 de la Ley de costas y concordantes de su Reglamento. Las edificaciones e instalaciones existentes en dominio público marítimo terrestre estarán al régimen transitorio establecido por la vigente legislación en materia de costas. La extinción de las concesiones vigentes en DPMT implica que los terrenos afectados estarán sujetos al régimen general establecido en la Ley de Costas.

Cuando sea preciso disponer instalaciones de tratamiento de aguas o colectores en zonas próximas a la costa y su dominio público, se estará a lo establecido en el art. 44.6 de la “Ley de costas” y art. 96 de su reglamento, o concordantes en normativa que los sustituya. Los colectores o instalaciones que se sitúen en el dominio público marítimo terrestre contarán con título habilitante. Aquellos que carezcan de él lo solicitarán, entendiéndose que las determinaciones del Plan General relativas a estas redes de servicios no son vinculantes, quedando condicionadas a lo que resulte de la solicitud del título habilitante. Igualmente los que se sitúen en servidumbre de protección deberán contar con autorización o solicitarla, con el mismo carácter no vinculante en tanto en cuanto no se obtenga dicha autorización.

Art. 105. Ambientación natural y paisaje.

La explotación de los recursos naturales y el desarrollo edificatorio habrán de ser compatibles con la protección del equilibrio ecológico, del medio natural, del medio ambiente y del paisaje.

Esta protección tiene distintos aspectos que comprenden desde la conservación de la naturaleza virgen en zonas determinadas por el Plan General, hasta la protección visual del paisaje, compatibilizándola con la explotación racional y limitada de los recursos y con la integración de la edificación en el ambiente.

La presente Normativa regula la especial protección de interés paisajístico mediante la Ordenanza SRPPX, y la especial protección de espacios naturales mediante la ordenanza SRPEN, según lo establecido en el artículo 34 LSG.

Igualmente el Plan General regula la especial protección de determinadas zonas mediante su incorporación al Catálogo de Bienes Naturales y Paisajísticos de acuerdo con el art. 81 LSG.

Se estará en todo caso a lo establecido en la Ley 7/2008, de 7 de julio, del paisaje, y en los Catálogos de Paisajes de Galicia, así como en su desarrollo reglamentario y en las Directrices del Paisaje.

Con independencia de esta especial protección, se estará a la normativa general siguiente:

1. Disposición general.

El Ayuntamiento y demás organismos competentes tendrán en cuenta lo dispuesto en el art. 91 LSG para la adaptación de las construcciones al ambiente a la hora de proceder a la aprobación de Planes y Proyectos y en la concesión de licencias, que además contarán con informes previos vinculantes en los casos establecidos en la legislación vigente o en estas Normas.

Los Planes Especiales así como las Normas Especiales de Protección que desarrollen el Plan General en estos aspectos, deberán contener la Normativa necesaria para completar con el detalle adecuado esta disposición.

2. Estudios de impacto ambiental.

Los proyectos públicos y privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquiera otra actividad comprendida en los anexos I y II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en las formas previstas en esa Ley y en la legislación autonómica.

3. Carreteras.

a) Capa vegetal.

Se evitará la desaparición de la capa vegetal en las zonas lindantes con las carreteras y caminos de nuevo trazado, reponiendo aquellas franjas que por causas constructivas (almacenamiento de materiales, maniobrabilidad de la maquinaria, asentamientos provisionales, etc.) hubieran resultado dañadas o deterioradas.

b) Taludes y terraplenes.

Cuando en razón de la topografía del terreno y del trazado viario fuese necesaria la creación de taludes o terraplenes, estos deberán ser proyectados de forma tal que no degraden el paisaje y faciliten su plantación y consolidación vegetal.

c) Rectificaciones en el trazado viario.

En aquellos tramos de carreteras o caminos que hubieran quedado sin uso por alteración en su trazado, se levantará el firme y se repondrá su capa vegetal y la flora natural de la zona.

d) Servicios de carretera.

Las edificaciones para servicios de carretera que se construyan en las zonas de influencia de las mismas, deberán ser proyectadas teniendo en cuenta el carácter del paisaje existente en la zona, para que armonicen con el mismo.

e) Anuncios y carteles.

La colocación de anuncios en la zona de servidumbre de las carreteras estará a lo dispuesto por la Ley 37/2015 de Carreteras, así como por la Ley 8/2013 de Carreteras de Galicia y su reglamento. Se atenderá especialmente a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre de Carreteras respecto de la prohibición de colocar publicidad visible desde las calzadas por fuera de los tramos urbanos de carreteras estatales.

Queda expresamente prohibida la colocación de cualquier clase de publicidad comercial, en los ámbitos de protección arqueológica y cultural así como colocación de cables, antenas y conducciones en los ámbitos declarados BIC, estando para los restantes elementos objeto de protección arqueológica y cultural a lo establecido en la Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones en el sentido de garantizar la cobertura y calidad de servicio, con posición o disposición de medidas que minimicen los impactos sobre los bienes afectados.

4. Repoblaciones forestales.

Las repoblaciones forestales observarán la legislación sectorial, y en concreto el establecido en la Ley 7/2012 de Montes de Galicia (art. 67 y concordantes).

Se prohíben las repoblaciones forestales en suelo urbano y de núcleo rural, y en zonas dedicadas a labradío, cultivo, prados o pastos, con independencia de su calificación urbanística, excepto en los supuestos establecidos en el art. 25.3 de la Ley 3/2007.

Igualmente se prohíbe la repoblación forestal en las zonas arqueológicas de protección integral. En los suelos rústicos de especial protección agropecuaria quedan prohibidas las repoblaciones forestales con especies foráneas. Se permiten las plantaciones de árboles autóctonos y frutales. En los suelos rústicos de especial protección de las aguas, para repoblaciones forestales se estará a lo establecido en las legislaciones sectoriales en materia de montes y de aguas, en particular en el Plan Hidrológico Galicia Costa.

En los proyectos de restauración ambiental, en las repoblaciones que tengan por objetivo preferente la protección de los recursos naturales y/o del patrimonio natural, así como en la silvicultura preventiva de los incendios se usarán preferentemente especies autóctonas, al amparo de lo establecido en la Ley 5/2019, de 9 de abril, de Patrimonio natural biodiversidad de Galicia, en la Ley 3/2007, del 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales en Galicia, modificada por la Ley 7/2012 de Montes de Galicia, y en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

5. Silos de almacenaje y depósitos.

No se autorizará la construcción de silos y depósitos de dimensiones no proporcionadas con la escala del núcleo, o que carezcan de las medidas idóneas de integración paisajística en el paraje en que se asientan. Estarán en todo caso a lo dispuesto en la LSG.

6. Vallados y cerramientos.

En el suelo rústico y de acuerdo en todo caso con la zona correspondiente no se permitirán en general cercados de fincas con elementos opacos en parcelas no edificadas. Sólo se exceptúa la conservación y reposición de vallas pétreas tradicionales ya existentes.

7. Publicidad exterior.

Se prohíbe todo tipo de anuncio pintado directamente sobre rocas, taludes faldas de montes, etc., así como los carteles que constituyan agresión a la naturaleza. En cualquier caso se estará a la Ordenanza Municipal Reguladora de la Publicidad Exterior.

8. Protección de las masas arbóreas y del paisaje forestal.

a. Para los efectos de la aplicación de las disposiciones normativas contenidas en el Plan General se entenderá por masa arbórea:

1. Los ámbitos de agrupaciones singulares de arbolado caducifolio autóctono.
2. Los sotos de ribera y el arbolado autóctono que acompaña a los lechos públicos.
3. Los grupos de arbolado incluidos en la delimitación de las zonas verdes o libres públicas.

4. Cualquier otro ámbito, público o privado, que por sus condiciones de densidad, porte, edad o interés botánico o paisajístico forme un grupo reconocible.
5. Los cultivos forestales de superficie superior a 5.000 m².
6. Las incluidas dentro de los ámbitos de protección arqueológica.

- b. Las masas arbóreas estarán sujetas la protección y tutela por el Ayuntamiento y organismos competentes. Las masas arbóreas en régimen de explotación forestal estarán sujetas a su normativa de aplicación derivada de las condiciones propias de su aprovechamiento maderero, sin perjuicio de lo establecido en la ordenanza de la zona donde se encuentren.

En todo caso se estará a lo establecido en la Ley 3/2007 de prevención y defensa contra incendios forestales, modificada por la Ley 7/2012, de 28 junio de Montes de Galicia, y al Decreto 105/2006, del 22 de junio, por el que se regulan medidas relativas a la prevención de incendios forestales.

9. Residuos.

En las diferentes fases de los proyectos y actuaciones se deberá asegurar la correcta gestión de los residuos generados. Se estará en todo caso a la legislación sectorial de aplicación en particular a la Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia.

Art. 106. Patrimonio Cultural. Definición y catalogación.

1. Integran el Patrimonio Cultural los bienes inmuebles de interés artístico, histórico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico y técnico, así como los conjuntos urbanos o de núcleos rurales, los lugares etnográficos, los yacimientos y zonas arqueológicas, los sitios naturales y los jardines que tengan valor artístico, histórico o antropológico.
2. Los bienes culturales sujetos a protección por el Plan son los incluidos en el Catálogo Complementario de Elementos y Conjuntos objeto de protección para los efectos establecidos en el art. 81 LSG y en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, así como todos los establecidos por las figuras de planeamiento de desarrollo o de ordenación del territorio que, en su caso, el Plan declare subsistente o se aprueben. El Catálogo tendrá la consideración de documento abierto.
3. Cualquier actuación que afecte a los elementos declarados y a los recogidos en el catálogo, así como en su zona de protección, precisará de autorización previa a la concesión de cualquier título habilitante de naturaleza urbanística, de la consellería competente en materia

de protección del patrimonio cultural, sin perjuicio de las excepciones recogidas en la legislación vigente o disposiciones técnicas dictadas para el efecto.

Art. 107. Patrimonio Cultural. Regulación General.

1. El Conjunto Histórico del Casco Vello está regulado por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior aprobado definitivamente el 12.04.2007, que el presente Plan General declara subsistente, en las condiciones establecidas en las Disposiciones Finales de la presente Normativa.
2. El Barrio de Bouzas está regulado por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior aprobado definitivamente el 30.09.2002, al que el presente Plan General declara subsistente, en las condiciones establecidas en las Disposiciones Finales de la presente Normativa.
3. Los yacimientos arqueológicos se regulan por la ordenanza de suelo rústico SRPP de este Plan General y estarán sujetos la protección integral, sin perjuicio de las disposiciones legales actualmente vigentes.
4. Los restantes elementos y conjuntos del Patrimonio Cultural catalogados se regularán por la normativa urbanística del Plan General y serán objeto según los casos de protección integral, estructural y ambiental en la forma en que a continuación se define.

Art. 108. Los edificios, conjuntos y elementos de interés histórico-artístico, arquitectónico y/o ambiental, catalogados. Regulación General.

1. La protección de estos edificios, conjuntos y elementos va encaminada a su conservación, rehabilitación y puesta en valor, regulándose la realización de determinadas obras en función de las características del objeto protegido. Conforme a lo establecido en el art. 10.3 de la LPCG la protección afecta tanto al suelo como al subsuelo.

Los edificios, conjuntos y elementos catalogados por su interés histórico, artístico, arquitectónico, urbanístico y/o ambiental, y aquellos otros que sin estar incluidos en el catálogo posean los valores propios de los anteriormente enumerados, serán objeto de protección, y se atenderán a la ordenación específica de la zona donde se sitúan, a la legislación del Patrimonio que sea de aplicación y a las determinaciones específicas que siguen y que se articulan clasificando su protección de integral, estructural o ambiental de acuerdo con el citado Catálogo. También serán objeto de salvaguarda en su caso los contornos de protección y las áreas de amortecimiento delimitadas con el objeto de preservar su integridad y percepción, conforme a lo establecido en los arts. 12 y 13 LPCG.

Se respetarán las alineaciones consolidadas y las características de los cierres tradicionales existentes, tanto en altura, grosor y diseño, como en material (preferentemente reutilizando la existente), siguiendo las técnicas, materiales, y estereometría tradicional. No se permite el

empleo de soluciones con materiales no propios del lugar que suponen una disminución de los valores ambientales que define el contorno de los elementos objeto de protección

2. La Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural y el Ayuntamiento coordinarán sus competencias respectivas de acuerdo a las determinaciones de este Documento y sin perjuicio de la ampliación del Catálogo. El Ayuntamiento solicitará con carácter previo a la concesión de cualquier título habilitante de naturaleza urbanística, en todos los elementos con valores culturales recogidos en el catálogo, o con carácter previo a la aprobación de los proyectos de urbanización que afecten a elementos catalogados o a su contorno, autorización del organismo competente en materia de protección histórico-artística, conforme a lo establecido en los art. 39 LPCG, sin perjuicio de las excepciones recogidas en la legislación vigente o disposiciones técnicas dictadas al efecto.
3. Cualquier obra o intervención en un bien o en su contorno que precise la autorización previa de la Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural, cursará solicitud de la correspondiente autorización, según lo establecido en la LPCG.
4. Para la solicitud del Informe previo a la Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural se incluirá la documentación que legalmente se requiere, tal y como establece el Decreto 93/2017, de 14 de septiembre por remisión al artículo 43 de la LPCG.
5. Los caminos tradicionales, antiguos o reales, así como los caminos viejos que la administración competente en materia de Patrimonio Cultural identifique, estarán protegidos, por lo que cualquier intervención que les afecte requerirá autorización previa del órgano competente en materia de patrimonio cultural, debiendo garantizarse el mantenimiento del carácter rural de su contorno.
6. Con carácter general no se permite el traslado de los bienes del catálogo estando, en todo caso, condicionado a la obtención del informe favorable de la Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural. Además para los bienes declarados de interés cultural el procedimiento se ajustará a lo establecido en el art. 52 LPCG.
7. La inclusión o exclusión de elementos requerirá la correspondiente modificación puntual del Plan General, que requerirá informe favorable de la Consellería competente en materia de patrimonio.

Art. 109. Edificios, conjuntos y elementos objeto de protección integral.

1. Definición.

La protección integral es un régimen de protección aplicable a aquellos bienes de interés histórico, artístico, cultural o etnográfico, con notables o singulares características de grande

valor y rareza que aconsejan su conservación íntegra y la de todos sus elementos y componentes en un estado el más próximo posible al original, conforme a lo establecido en el art. 41.1 de la LPCG. Todos los elementos con declaración de bien de interés cultural estarán sometidos a este régimen de protección.

2. Alcance de la protección.

Se distinguirán los siguientes casos en función de la naturaleza del objeto protegido:

- a. Cuando el objeto protegido sea un edificio y en el Catálogo figure exclusivamente como tal, la protección se entenderá que se extiende al ámbito delimitado en fichero de catálogo o a toda la parcela donde se localice la edificación, si el ámbito no se define en la ficha correspondiente, quedando excluida cualquier segregación en nuevas parcelas para edificios protegidos en suelo urbano, rústico, de núcleo rural o suelo urbanizable.

En cualquier caso toda nueva edificación que se pudiera situar en las inmediaciones del elemento protegido se atenderá a lo establecido en el art. 91 LSG.

- b. Cuando el objeto protegido sea un edificio o edificios y los jardines o espacios libres que con él forman una unidad (iglesia y adro, casa-pazo y jardín-huerta, etc.) o conjunto (iglesia, casa rectoral, atrio y campo de fiestas, etc.), quedará excluida cualquier segregación del ámbito protegido. En los espacios no ocupados por la edificación, cualquier modificación de los elementos que configuren formalmente el ámbito será objeto de licencia. El Ayuntamiento deberá solicitar informe de facultativos u organismos competentes cuando la modificación pretendida no se justifique como conservación o mantenimiento y pueda suponer un cambio de carácter del ámbito protegido. Expresamente queda prohibida la tala de especies arbustivas o arbóreas que por su porte, edad o situación estratégica, sean autóctonas o no, formen parte importante de la jardinería o del contorno inmediato. Para las nuevas edificaciones que se vayan a situar en las inmediaciones del conjunto protegido se estará a lo establecido en el art. 91 LSG.
- c. Cuando el elemento protegido no sea una edificación se entenderá que la protección afecta no sólo al citado elemento sino a un ámbito que garantice el mantenimiento del significado del elemento protegido y el libre acceso y contemplación.

3. Obras permitidas.

Con carácter general se estará a lo establecido en el artículo 42.1. de la LPCG.

En caso de que en un edificio catalogado y objeto de protección integral se pretendiera efectuar alguna obra no clasificable como de conservación o restauración y sí de consolidación y rehabilitación, la necesidad y oportunidad de dichas obras habrá de justificarse en la memoria del proyecto que acompañe a la solicitud de licencia. El Ayuntamiento podrá denegar dicha licencia si considerara que es posible y conveniente un mayor grado de protección y conservación. Para tal efecto, el Ayuntamiento podrá solicitar informe previo de facultativos u organismos competentes.

4. Documentación para solicitud de licencia.

La documentación para la obtención del título habilitante de naturaleza urbanística de las actuaciones que excedan las de mantenimiento, el contenido del proyecto de intervención será el establecido en el art. 43 LPCG, incluida la memoria final de las actuaciones.

5. En el caso de edificios protegidos en medio rural la solicitud para cualquier obra a realizar en su contorno de protección, deberá ir acompañada, además de los documentos exigidos en las Normas de aplicación, por la documentación siguiente:

- a. Plano de situación en relación al edificio a proteger.
- b. Incidencia en el entorno de la obra o actividad para la que se solicita licencia así como memoria justificativa de la no alteración de las condiciones ambientales y paisajísticas del bien cultural protegido (en el caso de edificaciones incluirá relación detallada de materiales a emplear y de la solución formal adoptada).

Art. 110. Edificios, conjuntos y elementos de protección estructural o ambiental.

1. Definiciones.

Protección estructural es el régimen de protección aplicable a los bienes en los que interesa conservar íntegramente los elementos más significativos y relevantes, así como de aquellos que resulten más característicos tipológicamente o que sean objeto de una concreta apreciación cultural.

Protección ambiental es el régimen de protección aplicable a aquellos bienes que sin tener individualmente un interés destacable, son piezas que conforman el ambiente de un lugar de forma homogénea y armoniosa.

2. Alcance de la protección.

Se distinguirán los siguientes casos en función de la naturaleza del objeto protegido.

- a. Cuando el objeto protegido sea un edificio y en el Catálogo figure exclusivamente como tal, la protección se entenderá que se extiende al ámbito delimitado en fichero de catálogo o a toda la parcela donde se localice la edificación, si el ámbito no se define en la ficha correspondiente.

En el caso de edificios situados en medio rural con parcelas de gran extensión, esta condición se entenderá referida como mínimo a la área definida por una línea homotética trazada a 50 metros de la edificación o grupo de edificaciones que integran el conjunto edificatorio a proteger.

En cualquier caso toda edificación nueva que se pudiera situar en las inmediaciones del elemento protegido se atenderá a lo establecido en el art. 91 LSG.

- b. Cuando el elemento protegido no sea una edificación se entenderá que la protección afecta no sólo al propio elemento sino también al contorno que garantice el mantenimiento del significado del elemento protegido y su libre acceso y contemplación. Este contorno será como mínimo de tres metros alrededor de todo el perímetro del elemento. En dicho contorno no se podrán levantar nuevas edificaciones ni permitir usos distintos de los actuales, salvo el uso de espacio libre público.

3. Obras permitidas.

Para los elementos sometidos la protección estructural se estará a lo establecido en el art. 42.2 LPCG, sin perjuicio de lo establecido en el art.42 de la Ley 1/2019 de 22 de abril de rehabilitación y regeneración y renovación urbana de Galicia.

Para los elementos sometidos la protección ambiental se estará a lo establecido en el art. 42.3 LPCG, sin perjuicio de lo establecido en el art.42 de la Ley 1/2019 de 22 de abril de rehabilitación y regeneración y renovación urbana de Galicia.

Cualquier obra permitida exigirá la previa inspección técnica municipal que podrá establecer condicionantes a elementos de interés en cuanto a su mantenimiento.

En cualquier caso se estará a lo establecido en la legislación vigente o disposiciones técnicas dictadas para el efecto.

- a. Cuando la calificación correspondiente al edificio protegido permita la adición de plantas hasta alcanzar la máxima permitida u otros añadidos permitidos, se mantendrán las condiciones estructurales de la planta del edificio, interpretando en el volumen añadido la composición, ritmo de huecos, y demás características

arquitectónicas del edificio existente, con soluciones materiales acordes con el criterio de puesta en valor del edificio catalogado.

- b. Cuando la protección se refiere a conjuntos, las nuevas construcciones permitidas habrán de adecuarse a las características compositivas de los mismos, sometiéndose a las exigencias de valoración de los elementos protegidos, tanto en su volumetría como en su disposición y materiales.

4. Documentación para solicitud de licencia.

En los edificios con protección estructural o ambiental, las solicitudes de actuaciones que excedan las de mantenimiento, cuando sean autorizables, incluirán, además de los documentos exigidos en las Normas de aplicación, la documentación establecida en el art. 43 LPCG, incluida la memoria final de las actuaciones.

Art. 111. Tipos de obras que afectan al edificio.

1. En relación a la aplicación de los artículos anteriores se estará a las definiciones establecidas en el art. 40 de la LPCG.
2. Las obras autorizables, según la clasificación de suelo en los contornos o áreas de protección de los bienes de interés cultural y los integrados en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia, quedarán condicionadas a la preservación de ese contorno respecto a los usos y a las condiciones físicas (estéticas y volumétricas) para garantizar la armonización con las características o valores de los bienes a proteger, debiendo ser autorizadas por la Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural, excepto para las actuaciones contempladas en el art. 44 de la Ley 1/2019 de 22 de abril de rehabilitación y regeneración y renovación urbana de Galicia.

Art. 112. Patrimonio Arqueológico.

1. Marco legal y ámbito.

La normativa de protección del Patrimonio Cultural, así como la que alcanza a la regulación de la actividad arqueológica estará al marco legal determinado en el Título V de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y en la Ley 5/2016, del 4 de mayo, del Patrimonio Cultural de Galicia, y regirá, además, para aquellos aspectos no previstos en las ordenanzas del presente Plan General.

El ámbito de aplicación de esta normativa afecta a las zonas (yacimientos y contornos) que se catalogan en el presente Plan en base a la presencia acreditada de depósitos

arqueológicos o bien a la documentación y referencias cualificadas que permiten suponer la existencia de restos soterrados u ocultos.

El catálogo recogido en este Plan General tiene carácter permanente, y estará abierto a la incorporación de nuevos bienes arqueológicos que sean descubiertos casualmente o como consecuencia de actividades regladas. Del mismo modo, los niveles y áreas de protección definidos para los mismos, podrán sufrir modificaciones en función de los resultados de las intervenciones arqueológicas que les afecten, o bien por la localización de evidencias arqueológicas en procesos de remoción de tierras.

Será obligado proceder a la inclusión de nuevos yacimientos en el catálogo (o en su caso exclusión) cuando la solicitud se produzca a instancia de la Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural, como consecuencia de altas o bajas causadas en el inventario de yacimientos arqueológicos de Galicia.

El número de catálogo será coincidente, en el caso de los yacimientos arqueológicos acreditados, con el código de inventario de la Xunta de Galicia, igual que en el caso de las referencias incorporadas con cautelas asociadas.

A estos bienes les será de aplicación la ordenanza específica de protección correspondiente, atendiendo a la clasificación del suelo en el que se localizan (urbano, urbanizable, rústico o de núcleo rural), al tiempo que se definirán y delimitarán sus niveles y áreas de protección de manera pormenorizada según la casuística particular (adscripción cultural y tipológica, contorno, estado de conservación).

2. Normas generales.

Complementan las ordenanzas de aplicación individual establecidas para cada tipo de suelo y grado de protección:

- a) Todos aquellos usos y construcciones que pretendan realizarse dentro de las áreas de cautela arqueológica establecidas en estas normas deberán armonizar con las características de los elementos patrimoniales, con su contorno y con los valores que traten de proteger.
- b) Los actos sujetos a tramitación de licencia municipal, y otras actividades que supongan remoción de tierras, y que puedan afectar al sustrato arqueológico, deberán respetar la siguiente tramitación sin menoscabo de otras autorizaciones necesarias, de acuerdo con la legislación urbanística y sectorial vigente.

Todo tipo de obras y actuaciones en general que comporten movimiento de tierras o demolición o proyectos que se pretendan llevar a cabo en las zonas de cautela

establecidas en las presentes ordenanzas, deberán ser informadas por arqueólogo del Departamento competente en materia de arqueología del Ayuntamiento de Vigo, o arqueólogo competente. Este, en función de la intensidad de las remociones, de los usos autorizados y de las cautelas de las áreas de protección solicitará, en su caso, un proyecto arqueológico adaptado a las obras. Los proyectos arquitectónico y arqueológico, serán remitidos por el Ayuntamiento al organismo competente de la Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural. Dichas solicitudes deberán ir acompañadas de un informe urbanístico -con una valoración sobre la viabilidad de las solicitudes y condiciones de las mismas-, y del informe arqueológico municipal. Estas intervenciones deberán adecuarse a lo establecido en la legislación vigente en materia de arqueología, a las presentes ordenanzas y garantizar la correcta documentación de los restos arqueológicos existentes.

- c) Los órganos correspondientes de la Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural resolverán, con carácter preceptivo y vinculante, sobre la viabilidad de las solicitudes y la aprobación o no del acto sujeto a licencia y sobre el proyecto arqueológico presentado.
- d) En caso de que las resoluciones sean favorables, la Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural autorizará el proyecto, comunicándolo a las partes interesadas (ayuntamiento, promotora y arqueológica). El Ayuntamiento concederá licencia para la ejecución de los trabajos que impliquen remoción de tierras, de acuerdo con el proyecto arqueológico ya autorizado.

La parte arqueológica deberá comunicar a la Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural y al Ayuntamiento de Vigo el inicio y final de la intervención, así como emitir el informe valorativo correspondiente.

- e) El informe arqueológico con los resultados será remitido al Ayuntamiento de Vigo, que lo enviará, junto con el informe-propuesta arqueológico municipal, al organismo competente de la Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural, quien resolverá, con carácter preceptivo y vinculante, sobre la necesidad de ampliar o no la intervención (siendo preceptivo en el caso de ampliación, la elaboración de un nuevo proyecto arqueológico), la propia viabilidad de las obras e incluso, si cumpliese, sobre las condiciones de conservación de los restos arqueológicos que deben figurar en la licencia definitiva (considerando, en su caso, la posible propuesta municipal sobre esta cuestión).
- f) En caso de que la resolución sea favorable, el Ayuntamiento podrá conceder, desde el punto de vista arqueológico y siguiendo el trámite precedente, la licencia municipal definitiva.

- g) En aquellos casos en los que nuevos elementos arqueológicos tengan que ser incluidos en el Catálogo, o bien los niveles y áreas de cautela sufran alguna modificación, se elaborará, por técnico arqueólogo debidamente autorizado, la ficha individualizada de protección correspondiente delimitándose su ámbito de protección en la cartografía de planeamiento. La incorporación de nuevos elementos será informada por el Departamento de Arqueología y, de forma preceptiva y vinculante, por el órgano competente de la Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural.

3. Tramitación simplificada.

De forma excepcional, cuando exista riesgo de destrucción inmediata de restos arqueológicos, o las obras se deban a emergencias o causas de fuerza mayor, la Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural podrá autorizar, por procedimiento simplificado, la realización de la intervención arqueológica necesaria, según lo establecido en la legislación vigente.

4. Hallazgos no previsibles.

Tanto en las obras realizadas fuera de los lugares, enclaves o delimitaciones con protección arqueológica especificadas, como en aquellos que teniendo protección contaran con el informe previo en el que se presuma esperanza de hallazgo o se dieran por concluidas las extracciones, aparezcan restos, vestigios, elementos o particularidades que infundan razonable sospecha de su carácter arqueológico, se procederá a su paralización cautelar, informando del hallazgo o circunstancia a la Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural y al Ayuntamiento de Vigo, a este último para el conocimiento y consideración respecto de los plazos de ejecución de las obras y demás condiciones que puedan estar contenidas en la licencia y que, de manera fortuita, tengan que incumplirse por la paralización de los trabajos.

La ocultación de hallazgos arqueológicos, vestigios, piezas, o elementos que se presupongan constituyentes del Patrimonio Cultural de Galicia responsabilizará a los que así procedan en atención a la legislación vigente y en concordancia con el contenido del art. 46 de la Constitución.

5. Infracciones.

Será considerada como infracción urbanística toda acción u omisión que vulnere las prescripciones contenidas en el presente artículo, sin perjuicio de otras que se encuentren tipificadas y sancionadas por la legislación de Patrimonio Cultural, así como las tipificadas en el Código Penitenciario.

6. Financiación de las actuaciones arqueológicas.

Cuando se deriven de las actuaciones impulsadas por particulares, corresponde a estos la financiación de las intervenciones arqueológicas requeridas en este artículo.

7. Regulación de la protección a aplicar.

Los grados de protección establecidos son los siguientes:

GRADO I. Área de protección integral -BIC.

Es el máximo grado de protección y se aplica a todos los yacimientos declarados Bien de Interés Cultural (B.I.C.) que forman parte del patrimonio histórico.

La LPCG en su art. 55. establece el deber de redactar un Plan Especial de Protección para los lugares declarados B.I.C.s Mientras no se redacta este plan, la categoría de protección para estos yacimientos será la que hace referencia este apartado, completada siempre con el grado de protección II.2 para su contorno.

Hay que destacar que a partir del artículo 40.2. de la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español, quedaron declarados como B.I.C.s por ministerio de la propia Ley los lugares con representaciones gráficas al aire libre y, en función de su Disposición Segunda, pasan a ser considerados B.I.C. los elementos afectados por el Decreto de 22/04/1949, sobre "protección de castillos españoles" (BOE nº 125 de 5/05/1949).

Usos autorizados.

Aquellos que tengan como finalidad evidente su mejora, conservación, consolidación o investigación. Estos usos restringidos estarán regidos por el LPCG.

Asimismo en esta zona no se podrán realizar construcciones, tendidos, conducciones o instalaciones aéreas o subterráneas, excavaciones, rellenos, movimientos de tierras, plantación y arranque de árboles, roturaciones profundas, ni aperturas de pozos y minas.

Área I-2: los usos en esta zona son los específicos para cada caso concreto, dependiendo de lo establecido en la ordenanza urbanística para el tipo de suelo en que se encuentre el entorno, y de los factores arqueológicos y patrimoniales del yacimiento. La administración competente podrá condicionar la concesión de la licencia al cumplimiento de una cautela arqueológica previa, que tendrá en cuenta, tanto la intensidad de las remociones como la cercanía al límite del área I-1. Toda solicitud de licencia deberá ser previamente autorizada por el organismo competente de la Consellería de Cultura. Los proyectos de obra a realizar

en este área de respecto a B.I.C., deberán ser informados por el Departamento de Arqueología. El Ayuntamiento de Vigo remitirá ese proyecto de obra, junto con el informe arqueológico municipal y con el de viabilidad urbanística a la Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural, que establecerá el tipo de proyecto de intervención arqueológica que estime oportuno en función del tipo de obra.

GRADO II.

Se aplicará a todo el suelo rústico de protección patrimonial que viene delimitado en los planos de ordenación y en el catálogo de bienes patrimoniales como yacimientos arqueológicos. Dentro de este grado hace falta distinguir:

Grado II-1. Área de Protección Integral.

Su límite está definido por las estructuras evidentes del yacimiento en las que los elementos arquitectónicos o arqueológicos testimonian la existencia de un yacimiento arqueológico. Su ámbito de aplicación aparece reflejado en la cartografía adjunta con la clave G.II-1.

Usos autorizados.

Aquellos que tengan como finalidad evidente su mejora, conservación, consolidación o investigación. Estos usos restringidos estarán regidos por el LPCG.

Asimismo en esta zona no se podrán realizar construcciones, tendidos, conducciones o instalaciones aéreas o soterradas, excavaciones, rellenos, movimientos de tierras, plantación y arranque de árboles, roturaciones profundas del terreno, ni apertura de pozos y minas.

Cuando dentro de los ámbitos señalados en esta categoría existan viviendas que en el momento de la aprobación de la presente normativa estén ya construidas se permitirá la realización de obras tendentes al mantenimiento de las condiciones de habitabilidad de las mismas, siempre previo informe vinculante del organismo competente de la Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural.

GRADO II-2. Contorno de protección.

Es un área definida alrededor del perímetro más exterior del bien.

Cuando varios elementos singulares se articulen en un conjunto, el área de protección se trazará a partir de los elementos más exteriores del mismo y abarcará su totalidad.

Su ámbito de aplicación aparece reflejado en planos de ordenación.

Usos autorizados y Condiciones de edificación.

Área II-2: los usos en esta zona son los específicos para cada caso concreto, dependiendo de lo establecido en la ordenanza urbanística para el tipo de suelo en que se encuentre el entorno, y de los factores arqueológicos y patrimoniales del yacimiento. Mientras no se perjudique el entorno del yacimiento o cuando este se encontrara muy deteriorado, se admitirá la edificación de nueva planta según lo establecido en la ordenanza urbanística para el tipo de suelo en que se encuentren. Toda solicitud de licencia en este ámbito seguirá la tramitación establecida en este artículo.

GRADO III.

Se aplicará este grado de protección a aquellos yacimientos que poseen un deficiente estado de conservación. Igualmente se aplicará en aquellas zonas en las que existan indicios suficientes que hagan pensar en la posible existencia de restos arqueológicos, así como en aquellos en los que se hubieran producido hallazgos de materiales arqueológicos.

Su ámbito de aplicación aparece reflejado en la cartografía del Plan General con la señalización de su localización, así como en el correspondiente fichero individualizado del Catálogo.

Usos autorizados.

Los usos en esta zona son los específicos para cada caso concreto, dependiendo de lo establecido en la ordenanza urbanística para el tipo de suelo en que se encuentre el entorno, y de los factores arqueológicos y patrimoniales del yacimiento. Se admitirá la edificación de nueva planta según lo establecido en la ordenanza urbanística para el tipo de suelo en que se encuentren. Toda solicitud de licencia seguirá el procedimiento establecido en este artículo.

Los yacimientos sujetos a cada uno de los distintos grados de protección aparecen detallados en el apartado del Patrimonio Arqueológico que se incluye en el Catálogo del Plan General.

8. Además de los bienes incluidos en el Catálogo como yacimiento arqueológico, cualquier otro bien del patrimonio histórico o etnográfico susceptible de ser estudiado con método arqueológico, puede formar parte del patrimonio arqueológico, por lo que en la realización de obras en estos elementos y su contorno, y previo informe en este sentido del órgano competente en materia de Patrimonio, será necesaria la realización de una actuación

arqueológica previa o simultánea a las obras, que garantice la protección y conservación de posibles restos arqueológicos.

En este sentido, los proyectos que afecten a los elementos incluidos en el patrimonio histórico o etnográfico, serán informados por arqueólogo del Departamento competente en materia de arqueología del Ayuntamiento de Vigo o arqueólogo competente. En el caso concreto que se considere la necesidad de solicitar un proyecto arqueológico, este se presentará por triplicado en el Ayuntamiento de Vigo, y se remitirá, junto con el proyecto arquitectónico al organismo competente de la Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural. Dichas solicitudes deberán ir acompañadas de un informe urbanístico - con una valoración sobre la viabilidad de las solicitudes y condiciones de las mismas- y del informe arqueológico municipal. Estas intervenciones deberán adecuarse a lo establecido en la legislación vigente en materia de arqueología, a las presentes ordenanzas y garantizar la correcta documentación de los restos arqueológicos existentes.

Art. 113. Cruceiros, petos de ánimas, hórreos y otros elementos construidos de interés cultural.

Su protección afecta a los elementos que se catalogan en estas Normas y a un ámbito que garantice el mantenimiento de su significación cultural y histórica, así como el libre acceso y contemplación. Este ámbito de protección será el establecido en la LPCG. En el citado ámbito no se podrán levantar nuevas edificaciones ni permitir usos distintos de los actuales, ni nuevos usos, salvo el de espacio libre público. En cualquier caso las actuaciones sobre ellos requerirán licencia e informe favorable del Ayuntamiento y autorización del organismo competente en materia de protección del patrimonio, conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia. En cualquier caso se estará al dispuesto en el artículo 92 de la Ley 5/2016, del 4 de mayo, de Patrimonio Cultural de Galicia; y los escudos, emblemas, piedras heráldicas, sellos de justicia, cruces de término y similares estarán al dispuesto en el artículo 83 y 55 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo.

En los elementos que tengan la consideración de bien de interés cultural, con carácter general se autorizarán exclusivamente las obras de restauración total o parcial y las de conservación. Para la solicitud de licencia de dichas obras se acompañará aquella de la documentación exigida por estas Normas para los edificios objeto de protección integral, que sea de aplicación a las especiales características del elemento de que se trate.

Será obligatoria la paulatina eliminación de postes y elementos que desvirtúen los valores, armonía y la coherente observación de los elementos.

Art. 114. Coordinación de actuaciones.

1. Las administraciones competentes en materia de protección de bienes culturales y el Ayuntamiento coordinarán sus competencias respectivas para lo mejor desarrollo de las determinaciones de este Plan General.
2. Las administraciones competentes en materia de protección de bienes culturales y de espacios naturales protegidos por el Plan, velarán por la observancia de las determinaciones contenidas en este y asesorarán al Ayuntamiento para su mejor aplicación.
3. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 70 LSG, podrán redactarse Planes Especiales para el mejor cumplimiento de estas determinaciones.

CAPÍTULO VIII. Normas de Urbanización.

Sección 1ª. Instrumentos de Ejecución.

Art. 115. Clases de proyectos.

1. La ejecución material de las determinaciones del Plan General y de sus instrumentos de desarrollo, en lo relativo a las obras de urbanización, se realiza mediante proyectos técnicos que según su objeto, se incluirán en algunas de las siguientes clases:
 - a) De urbanización. Se desarrollan integralmente todas las determinaciones que el Plan prevea en cuanto a obras de urbanización, vialidad, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, iluminación pública, jardinería y otras análogas conforme a lo establecido en el artículo 223 del RLSG.
 - b) De obras ordinarias. Se desarrollan tan sólo parcialmente obras de urbanización de las previstas en el Plan con carácter previo a la aprobación del proyecto de urbanización que tengan por objeto la urbanización de parcelas dotacionales públicas y de reurbanización y/o humanización de espacios públicos existentes u obras accesorias para completar la urbanización, conforme a lo establecido en el artículo 227 del RLSG.

Las disposiciones contenidas en este capítulo referidas a los proyectos de urbanización serán de aplicación en todos los aspectos que les afecten, en razón de su objeto, a los proyectos de obras comunes.

2. La conservación de la urbanización le corresponde al Ayuntamiento. El planeamiento urbanístico de desarrollo podrá prever el deber de los propietarios o propietarias de los solares resultantes de ejecución de la urbanización de constituirse en entidad urbanística de conservación conforme a lo establecido en el art. 96 LSG. Igualmente el planeamiento de desarrollo establecerá el plazo de duración mínima de la entidad.

Art. 116. Condiciones generales de los proyectos técnicos.

1. El proyecto técnico definirá de modo completo las obras o instalaciones a realizar, con el contenido y detalle que requiere su objeto, de forma que el proyectado pueda ser directamente ejecutado mediante la correcta interpretación de aplicación de sus especificaciones por técnico distinto al autor del proyecto.
2. Los proyectos se estructurarán documentalmente en Memoria descriptiva y justificativa, Estudio de Seguridad y Salud, Estudio Geotécnico, Estudio de Gestión de Residuos, Planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas y Presupuestos, con los complementos que

se exijan para cada clase de actuación en las presentes Normas, en las Ordenanzas e instrucciones técnicas de aplicación y en los Reglamentos del Estado y de la Comunidad Autónoma de Galicia que estén vigentes en el momento de su redacción. De ser el caso incluirán un estudio de impacto e integración ambiental y/o paisajística en el marco del proceso de evaluación ambiental.

Art. 117. Objeto, alcance y características generales de los Proyectos de Urbanización.

1. Los Proyectos de Urbanización tienen por objeto a definición técnica precisa para la realización de las obras de acondicionamiento urbanístico del suelo, en ejecución de lo determinado por el Plan General y Planes Especiales en el suelo urbano, por los Planes Parciales en el suelo urbanizable, y por los Estudios de Detalle.
2. No podrán modificar las previsiones del planeamiento antecedente que desarrollen -sin perjuicio de que puedan efectuarse adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras o por la administración competente y titular de la carretera, en su caso- ni, en ningún supuesto, contener determinaciones sobre ordenación y régimen del suelo o de la edificación.
3. Cuando la importancia de los servicios proyectados y del tráfico rodado previsto demanden la ejecución de galerías visitables de servicios, se incluirán estas en el proyecto de urbanización.
4. En general, todas las redes de servicios discurrirán subterráneas y por espacio público, usando zanjas compartidas, siempre que su normativa sectorial lo autorice. Cuando las necesidades y características de los servicios o de la regulación viaria, así lo requieran, los proyectos de urbanización y proyectos de obras comunes podrán establecer la disposición de elementos de infraestructuras, señalización de tráfico y seguridad vial, adosados a las fachadas de las edificaciones. En toda planificación de obras de urbanización se preverán los espacios y sistemas necesarios que faciliten la implantación posterior de redes de telecomunicaciones, coordinándose en su caso con las empresas suministradoras, o compañías operadoras.
5. Los proyectos de urbanización deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos del ámbito que comprendan con los generales a los que se conecten, para tal efecto verificarán que estos tienen la suficiente dotación o capacidad para absorber los aumentos por los que verían afectados con las obras proyectadas.

Art. 118. Contenido mínimo de los Proyectos de Urbanización.

1. Los proyectos de urbanización estarán constituidos por los documentos señalados en el art. 225 del R.L.S.G con el detalle y complementos que requiera la completa definición ejecutiva de las obras comprendidas. En todo caso incluirán, además, los documentos siguientes:
 - a) Plano la escala mínima 1:1000 donde se indique claramente los límites del Plan que se proyecta ejecutar, la situación de las obras, los límites de los espacios viales, los parques y jardines de uso público, y los espacios abiertos y libres de uso privado, las construcciones, plantaciones o instalaciones que por ser incompatibles con el Plan tengan que derribarse, cortarse o trasladarse, las parcelas para equipamientos de servicios públicos o de interés social y las previstas para la edificación privada.
 - b) Plan de obras detallado donde se fije tanto el plazo final como los parciales de las distintas fases, si las hubiere.
2. Cada grupo de obra de los definidos constituirá un capítulo con toda la documentación específica correspondiente, sin perjuicio de su refundición unitaria en la memoria principal, en el plan de obras y en el presupuesto general.
3. Los proyectos estarán redactados de modo que permitan a personas distintas de los autores la dirección y ejecución de las obras, las cuales formarán un conjunto rematado, de modo que su funcionamiento sea completo.
4. Cada proyecto deberá ir datado y firmado por facultativo competente, sobre el que recaerá la responsabilidad del proyecto y de su adecuación al planeamiento antecedente.
5. En desarrollo de las presentes Normas, el Ayuntamiento podrá aprobar una ordenanza de criterios generales de urbanización y un Pliego General de Condiciones Económico-Administrativas de Obras de Urbanización y Pliegos Tipo de Condiciones Técnicas para cada uno de los distintos grupos o clases de las mismas, tendentes a normalizar los distintos elementos y homogeneizar la elección y diseño de los mismos.
6. Cuando los proyectos de urbanización afecten a elementos recogidos en el catálogo o a sus contornos de protección, deberán acercar la documentación necesaria y suficiente para evaluar el impacto y repercusión en los elementos culturales y naturales y su contorno de protección, estando en cualquier caso a lo establecido en la LPCG.

Art. 119. Aprobación de los proyectos.

Los proyectos de urbanización se tramitarán y se aprobarán conforme a las normas establecidas en el art. 96 LSG y 226 RLS. Los proyectos de obras comunes podrán seguir el trámite previsto en la Normativa del ente interesado.

Sección 2ª. Condiciones de la urbanización.

A. CONDICIONES DE LA RED VIARIA.

Art. 120. Red Viaria Pública.

Se considera que la Red Viaria Pública la constituyen los espacios libres públicos destinados a la circulación y estancia de personas y vehículos, de uso exclusivo como áreas de dominio de cada modo de transporte, o combinada, bien de coexistencia de ambos modos de tránsito, o con separación de tránsitos.

Art. 121. Determinaciones generales del Viario Público.

Para las obras de urbanización de los espacios exteriores correspondientes al viario público, se tendrán en cuenta las determinaciones que se desarrollen en los siguientes apartados:

Alineaciones y rasantes. Son las que se fijan en los correspondientes planos de ordenación.

Para los efectos del viario por alineación se considera el límite que define exteriormente dicho viario, bien como separación de otros espacios públicos o como límite entre la propiedad pública y privada.

Los valores mínimos de sección de vías de nuevo trazado se realizarán según los tipos que se establecen en la siguiente relación.

Aceras (ancho mínimo) doscientos (200) centímetros.

Vías de uso exclusivo peatonal, ancho igual o mayor de trescientos cincuenta (350) centímetros. Su diseño deberá priorizar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, procurando en su caso, la existencia de recorridos accesibles.

Vías de tráfico atenuado o de coexistencia en zonas de vivienda unifamiliar, con ancho mínimo de diez (10) metros.

Vías urbanas de acceso rodado con separación de tráficos, ancho mínimo de ocho (8) metros. Pendiente máxima doce (12) por ciento. Esta pendiente podrá superarse si se justifica la imposibilidad de su cumplimiento, y siempre que de forma justificada se garanticen recorridos alternativos para peatones, y la seguridad viaria en la vía.

Vías Principales Estructurantes, ancho igual o mayor de dieciséis (16) metros, excepto anotación expresa en los planos de ordenación. Pendiente máxima diez (10) por ciento. El sistema general viario Tipo III se incluyen en este tipo de vía.

Vías en zonas o polígonos industriales, ancho igual o superior a doce (12) metros. Pendiente máxima ocho (8) por ciento.

Las previsiones anteriores podrán ser reducidas siempre que tal modificación se deba a razones topográficas o funcionales debidamente justificadas.

Circulación de bicicletas.

Las bandas especiales para la circulación de bicicletas, «Carril Bici», deberán ter las siguientes características: 1.- Para circulación en cada sentido con ancho mínimo de ciento sesenta (160) centímetros cada una; 2.- Para doble circulación de doscientos cincuenta (250) centímetros de ancho mínimo.

Las bandas de «Carril Bici» podrán igualmente discurrir total o parcialmente por zonas verdes de los ámbitos o sectores. Dichas bandas o carriles se considerarán como parte integrante de las zonas verdes, además de cumplir con la funcionalidad de circulación de bicicletas.

El Ayuntamiento deberá aprobar la normativa adecuada para adaptar las infraestructuras a las nuevas formas de movilidad y que, justificadamente, podrán diferir de las precripciones recogidas en este capítulo.

Art. 122. Materiales y Tratamientos.

La pavimentación de las vías públicas deberá respetar los criterios de ornato y uniformidad adecuados, garantizando la accesibilidad y movilidad de todos los colectivos. Los materiales a utilizar en las zonas peatonales deberán garantizar su condición de antideslizantes.

Art. 123. Sendas públicas peatonales y carriles bici.

La pavimentación se realizará de forma uniforme, continua en toda su longitud y sin resaltes, con diseño tal que permita el acceso excepcional de vehículos, bien con carácter exclusivo a los residentes o bien a los servicios de urgencia en cada caso.

Su pendiente transversal no será superior al dos (2) por ciento y la pendiente longitudinal deberá ser menor de seis (6), excepto justificadamente en ámbitos de entorno natural en los que la pendiente deba adaptarse a la topografía del terreno, cara a su integración, debiendo

existir un itinerario alternativo que suprima estas barreras arquitectónicas para el normal uso por personas de movilidad reducida.

En todo caso la solución constructiva adoptada deberá garantizar un desagüe adecuado bien superficialmente, por canal central o laterales, o bien por la disposición adecuada de alcantarillas y canalización subterránea a la red de saneamiento.

Los materiales a utilizar pueden ser variados, debiendo en cualquier caso reunir las siguientes características: calidad de aspecto e integración ambiental, antideslizantes, adecuación a la exposición exterior, reducido coste de mantenimiento.

Podrán utilizarse mezclas bituminosas en su color común o coloradas, hormigón ruleteado y cepillado, baldosa hidráulica o elementos prefabricados, adoquín de hormigón, u otros análogos.

Se diversificarán los materiales de pavimentación de acuerdo con su función y categoría, circulación que soporten, lugares de estancia, cruces de peatones, etc.

Como complemento de los anteriores y combinándolos con las soluciones que se adopten, podrán disponerse zonas restringidas para vegetación en la red de espacios libres con la finalidad de ornato o complemento compositivo y estético de la red viaria.

El tránsito entre sendas y calles con el tipo de nivel de restricción se señalará adecuadamente por el cambio de coloración o textura de los materiales de pavimentación, realizándose de forma suave por formación de zonas rebajadas o vados, no solo para que muestre de forma suficientemente clara el cambio de tipología de vía, sino para garantizar la circulación de personas con capacidad de movimiento disminuida, como para la circulación de las bicicletas, con saltos, o diferencia de rasantes, no superiores a cuatro (4) centímetros. La decisión de pavimentación deberá garantizar una solución constructiva que dé como resultado un suelo antideslizante.

En los casos en los que los carriles bici se resuelvan mediante la formación de aceras de coexistencia entre peatón y bicicleta, se podrán utilizar las características de pavimentación de las primeras, diferenciando el carril bici, estableciendo vados en todos los encuentros o cruces con otras calles, y marcando por sistemas de cambio de color o pinturas antideslizantes, en el pavimento de las calzadas que se crucen, la banda de circulación de las bicicletas.

Art. 124. Vías de Tráfico Atenuado.

En zonas de vivienda unifamiliar podrán, sin perjuicio de lo indicado en planos de ordenación, establecerse vías de tráfico atenuado o de coexistencia con alineaciones que definan calles de ancho nunca inferior a ocho (8) metros, siempre que el número de viviendas al que sirvan sea

inferior a veinte (20) viviendas y su longitud total sea igual o inferior a sesenta (60) metros, si tiene conexión a otros viarios en cada extremo o de cincuenta (50) metros si son en fondo de saco. En planeamientos que contengan la ordenación detallada cuando se mantengan, o prolonguen, calles existentes que por dimensión o sección tengan este carácter, deberán poder justificarse, y aceptarse, si es el caso, a juicio de los técnicos municipales, variaciones de los anteriores parámetros, sin que la longitud pueda superar los noventa (90) metros.

En dichas calles la pavimentación será homogénea en el área de movimiento y circulación del vehículo y en la del peatón, sin existir una diferenciación que pueda inducir a determinar un uso prioritario por parte del vehículo. Se utilizarán materiales análogos para la pavimentación a los señalados en el apartado anterior para las sendas de peatones, garantizando en todo caso las condiciones de dimensionado de los firmes que ofrezcan la resistencia adecuada al paso de vehículos.

En las zonas finales de estas calles, las que sirven de enlace y conexión con vías de mayor rango, y por consiguiente de separación de tránsitos, se realizarán sus intersecciones con pasos para peatones a su nivel, de forma que los vehículos a motor deberán superarlos para incorporarse al interior de estos tramos de tránsito atenuado, aminorando la velocidad.

Dichos pasos de peatones se situarán en las esquinas de las manzanas para dar continuidad a las rutas peatonales que discurren por las aceras anexas a la red viaria y se señalizarán horizontalmente, preferentemente por cambio de color, tratamiento, texturas o diferencia de los materiales de pavimentación. Podrán ir acompañados de otros elementos de amortecimiento del tránsito de vehículos, como estrechamientos formados por plantaciones de árboles, en zanjas o en elementos removibles.

Los materiales utilizados para pavimentación se dispondrán en soluciones constructivas que permitan una adherencia adecuada y la correcta evacuación de grasas, aceites y residuos líquidos y semisólidos.

Art. 125. Calles con separación de tránsitos.

Las aceras tendrán un ancho mínimo de doscientos (200) centímetros, con la interposición de un borde resaltado que garantice de esta forma el encauzamiento de las aguas pluviales de escorrentía, con la interposición de un borde resaltado con las excepciones debidamente justificadas que aparecen en este mismo apartado y, en cualquier caso, con la debida justificación de los servicios de Movilidad e Seguridad del Ayuntamiento.

El desnivel entre la acera y calzada no será mayor de diecisiete (17) centímetros ni menor de seis (6) centímetros, excepto en casos que se consideren excepcionales por la circunstancia que concurra. En los pasos para peatones o en línea con los aparcamientos reservados para

personas con movilidad reducida, se rebajarán los bordes tal y como se marca en la normativa de accesibilidad vigente. Las aceras estarán en todo caso pavimentadas con granito, pizarras hidráulicas, terrazos u otro tipo de pavimento de características adecuadas al uso.

Para la totalidad del término municipal se establece que los bordillos delimitadores de acera y calzada serán de granito natural (preferentemente), o prefabricados de hormigón. En las zonas de vivienda adosada, con modulación de frente de parcela inferior a nueve (9) metros, se podrán utilizar bordes «remontables» o rebajados con el fin de evitar la sucesión exagerada de vados de paso de carruajes. En las zonas restantes los bordillos serán elevados.

Cuando en suelo urbano consolidado la sección total de la vía no permita la existencia de aceras a ambos lados con ancho superior a doscientos (200) centímetros en tramos de suficiente desarrollo longitudinal y continuos, ambos planos de tránsito, calzada y aceras, se situarán en el mismo plano, diferenciándose estas mediante el pavimento y la interposición de un borde de resalto con solución a nivel, como si fuera una vía de coexistencia. Cualquier alteración de este criterio deberá ser adecuadamente justificada en base a criterios de seguridad y movilidad de los peatones

En aquellos puntos de previsible ocupación por vehículos del espacio adscrito al uso peatonal se dispondrán convenientemente pívotes y mojones para impedir la invasión. La selección de estos elementos se realizará teniendo en cuenta criterios tanto estéticos como de percepción y accesibilidad por parte de los diferentes colectivos de personas, y deberán instalarse de forma tal que nunca se impida la movilidad de los vehículos de emergencias.

Los materiales y elementos a utilizar en la red viaria tendrán en cuenta las necesidades de las personas con movilidad reducida y con deficiencias sensoriales. Para tal efecto en los cruces de calles se establecerán barbacanas y se utilizarán pavimentaciones en las aceras tipo «botón» detectables al tacto. Se cumplirá en todo caso con las determinaciones de la legislación sobre accesibilidad supresión de barreras y el Plan de Accesibilidad del Ayuntamiento de Vigo.

La pavimentación de las calzadas se hará teniendo en cuenta las condiciones del soporte, las del tránsito que vaya a rodar sobre él en función de los distintos tipos de calles en cuanto a intensidad, velocidad media y tonelaje, y el carácter urbano de cada trazado, según se establece en este mismo capítulo. En su pavimentación se tendrá en cuenta el tratamiento y características de las aceras, pasos de peatones y vegetación a implantar, se podrán diversificar los materiales de acuerdo con su función y categoría, pudiendo elegir entre aglomerados asfálticos sobre solera de hormigón hidráulica o suelo-cemento (graba-cemento), pavimento de enlosado con piezas naturales o artificiales, se podrán admitir los suelos de hormigón coloreado con moldeados (imitando texturas pétreas), de forma que se compatibilice su función como soporte de rodaje del tránsito de vehículos con la adecuación estética de la red viaria en cada una de las zonas urbanas diferenciadas. Se podrán emplear otras soluciones de pavimentación

siempre que sean convenientemente justificadas y aprobadas por los servicios técnicos del Ayuntamiento. Las tapas de arquetas, registros, etc. se dispondrán teniendo en cuenta el despiece y las juntas de los elementos del pavimento, nivelándolas con su plano.

Con el fin de moderar el tráfico se podrán establecer «lomos» de tipo trapezoidal, del ancho de un paso de peatones, de ancho mínimo de cuatro (4) metros, de altura igual o superior a 10 centímetros, y gradientes de las cuestas de cien (100) milésimas, debidamente señalizados. El Ayuntamiento podrá desarrollar una normativa en este sentido que permita adaptar estas dimensiones en función de los cambios que devengan en la movilidad.

Art. 126. Vados permanentes.

Los vados permanentes autorizados en las calles con separación de tránsitos (barbacanas) deberán resolverse mediante rebaje de altura del borde, hasta una altura máxima comprendida entre los dos (2) y cuatro (4) centímetros, y rampa con un desarrollo no inferior a cuarenta (40) centímetros medidos desde el borde exterior del borde, dejando por lo menos tres cuartas (3/4) partes del ancho de la acera al mismo nivel de rasantes de la misma antes del establecimiento del vado, de manera que no sufra variaciones en el tramo considerado el perfil longitudinal de la misma. El Ayuntamiento podrá desarrollar una normativa y detalles en este sentido para definir la ejecución de estas infraestructuras.

Se deberá realizar un refuerzo del pavimento de la acera, con el objeto de que se garantice la capacidad portante de la sección según la carga tipo que tenga que soportar el acceso.

Art. 127. Diseño de las bandas de aparcamientos.

Las calles en las que se prevean bandas de aparcamiento, se protegerán en los inicios de los tramos mediante «orejas» u otro tipo de balizamiento, para su diferenciación de las zonas de circulación. Se deberán delimitar plazas específicas para personas con movilidad reducida en el porcentaje que marca la normativa, y con las características de accesibilidad que se estipulan.

En todas las calles en las que existan bandas de aparcamientos, o posibilidad de aparcamiento, las paradas de autobús deberán estar en la alineación de la calzada, resueltas bien con destaques o crecidos de las aceras o mediante piezas prefabricadas de hormigón que mantengan libre el paso de aguas; todo eso para permitir el acceso al transporte público sin que sea necesario atravesar los espacios de aparcamiento.

Art. 128. Canalizaciones de infraestructuras.

Las canalizaciones de infraestructuras de suministro de agua y red de saneamiento se situarán subterráneas discurriendo preferentemente por la red viaria y los espacios libres,

siempre de dominio y uso público para evitar problemas de establecimiento de servidumbres sobre fincas privadas.

Asimismo las infraestructuras de telecomunicaciones que puedan realizarse al amparo de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley 11/2022, deberán ser preferentemente subterráneas, en las condiciones establecidas en el artículo 49.8 de la citada Ley, y operables desde registros sin que eso implique el levantamiento del pavimento.

Las infraestructuras de gas también serán subterráneas. Se evitará dentro de lo posible el trazado de infraestructuras de alta presión por zonas consolidadas.

Las infraestructuras eléctricas deberán ser subterráneas, ir alojadas en tubos de protección, y manipulables y operables interponiendo los registros necesarios, con el objeto de que la manipulación del tendido de red no implique el levantamiento del pavimento, debiendo discurrir por la red viaria o espacio libre público.

Se prohíben expresamente nuevos tendidos en los que los cables conductores queden directamente enterrados y sólo accesibles con levantamiento de los firmes y pavimentos. El diseño de la red de iluminación pública se realizará siguiendo criterios de durabilidad, eficiencia lumínica, reducción de contaminación lumínica y reducción de los costes de mantenimiento y energéticos. Los proyectos de urbanización o específicos que desarrollen nuevas infraestructuras de iluminación pública, deberán justificar adecuadamente estos criterios objetivos de diseño, y contemplarán una descripción detallada de los elementos constituyentes de forma tal que los servicios técnicos municipales puedan ratificar la calidad de los mismos.

Las instalaciones, tanto las de control como de energía, cumplirán lo especificado en la normativa en vigor, y concretamente deberán cumplir la Ordenanza municipal de Iluminación Pública. La apertura de nuevas canalizaciones en la vía pública o su reparación estará en cuanto a su tramitación a lo establecido en la Ordenanza General Reguladora de Obras y las Consiguientes Ocupaciones necesarias para la Implantación de Servicios en la vía Pública o aquella que la sustituya.

Art. 129. Registros y controles de las infraestructuras.

Los elementos de registro o control de las infraestructuras, diferentes de las arquetas, a lo que se refiere el artículo anterior deberán situarse preferentemente subterráneos y fuera del viario público; o, si es el caso, en recintos independientes, anexos o no a otras edificaciones, que cumpliendo las normas de las distintas compañías sean accesibles desde el viario público, sin que interfieran el tránsito peatonal.

Art. 130. Plantaciones en la vía pública.

Los proyectos de urbanización, o aquellos que tengan como finalidad la mejora del medio urbano existente, contemplarán un estudio del paisaje urbano, donde se concrete de forma expresa el tipo de plantaciones, en zanjas u otras modulaciones, así como las zonas de plantación que se tengan que implantar en la vía pública. El criterio para el diseño se realizará según el tipo de calle, la edificación de las márgenes, la orientación, uniformidad, etc., en todo caso se tratará desde el punto de vista de la comodidad del peatón, escogiendo especies que no resulten molestas para el tránsito peatonal o la salud.

Con carácter general en las aceras de ancho igual o superior a tres metros, se incorporarán líneas de zanjas con una separación recomendada de entre cinco (5) y seis (6) metros según el tipo de plantación. En calles en las que la acera no pueda tener ancho suficiente para alojar una fila de zanjas, la plantación se podrá realizar en bandas corridas de tierra con ancho igual o superior a cincuenta (50) centímetros, y longitud mínima de doscientos (200) centímetros, respetando, en todo caso, el ancho mínimo libre de circulación peatonal.

Cuando exista una banda de aparcamiento, se establecerán zanjas ubicadas en dicha banda, en la rasante de la acera, limitando tramos de longitud aproximada equivalente a tres (3) plazas de aparcamiento si son en línea o cinco (5) si son en batería. Las bandas de las zanjas tendrán un borde que será prolongación del de las aceras, y se adoptarán medidas complementarias que aseguren que los vehículos en ningún caso puedan golpear los árboles. Las zanjas serán de forma cuadrada con lado libre de tierra de noventa (90) centímetros como mínimo.

Los servicios técnicos municipales revisarán los proyectos técnicos con objeto de garantizar la calidad y uniformidad de la jardinería y de las plantaciones. Estas en todo caso deberán cumplir la Ordenanza General Reguladora de Obras de Jardinería.

Art. 131. Mobiliario urbano.

El mobiliario urbano se escogerá siguiendo criterios de calidad, durabilidad y economía. En cualquier caso se recomienda la normalización de estos elementos para evitar la profusión de los diferentes elementos que ocupan la vía pública, mediante un inventario municipal o plan de normalización que fije unos criterios básicos para la selección del mobiliario urbano en la Ciudad. Igualmente en sus características y disposición se estará a lo establecido en la vigente legislación en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

B. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES.

Art. 132. Concepto y aplicación.

Está constituido por los espacios libres públicos dedicados a la estancia de personas, creación de la imagen paisajística del entorno urbano, incorporación de formaciones vegetales en uniformidad o contraste cromático, y regeneración de espacios abiertos o urbanos para proporcionar calidad ambiental en el uso del espacio público y en la observación y contemplación. Se incluyen dentro de esta consideración las plazas y bulevares que por su dimensión cumplan las condiciones que para estos espacios libres se exige en el presente Capítulo.

Esta regulación es de aplicación para los espacios libres y zonas verdes existentes así como los propuestos por el Plan General.

Para las obras que se realicen sobre estos espacios se tendrán en cuenta, además de la Ordenanza General Reguladora de Obras de Jardinería, las determinaciones que se recogen en los artículos siguientes.

Art. 133. Condiciones básicas de diseño.

Las zonas verdes y espacios libres públicos deberán diseñarse con los siguientes fines y criterios:

- Configurar una combinación de áreas arborizadas, paseos peatonales, praderas y zonas de descanso y ocio.
- Conservar el arbolado y vegetación existente en condiciones adecuadas, completando la plantación con criterios y especies, bien semejantes a las existentes, autóctonas o naturalizadas para su adaptación al ambiente, evitando especies con enfermedades endémicas o que sean inadecuadas por razones de contaminación alérgica o venenosa.
- En las plantaciones arbóreas o arbustivas se procurará que las especies elegidas contribuyan a mejorar las condiciones del uso que les corresponda, favoreciendo la sombra en verano o el soleamiento de las zonas de estancia o paseo en invierno. Se considerarán razones de variedad de color en las diferentes épocas del año para determinar las especies a incluir en los diseños de los parques y jardines.
- Si las condiciones del terreno lo aconsejan, se procurará evitar los movimientos de tierra innecesarios, las compactaciones indebidas, o las aperturas de zanjas que puedan alterar las condiciones naturales del terreno en las cercanías de grupos de árboles existentes.

- Se procurará que el diseño de terrados y suelos vegetales se localice de suerte que puedan recibir las aguas superficiales de los paseos para su filtración o para su conducción por riachuelos y balsas para arroyo.
- Las plantaciones de árboles se realizarán con volúmenes de tierra preparada adecuada al porte y especie que corresponda, seis (6) metros cúbicos para árboles grandes y dos (2) metros cúbicos para los pequeños.
- En zonas pavimentadas de los espacios libres públicos las plantaciones de árboles se realizarán con zanjas de dimensión equivalente a círculos de diámetro comprendido entre dos (2) metros para las especies grandes y un metro y medio (1,50) para los menores.

Art. 134. Topografía.

Se mantendrán sin alteraciones sustanciales las rasantes originales de las áreas destinadas a este fin, y las intervenciones que se realicen tenderán a evitar su degradación y vulnerabilidad con respecto a los procesos edafológicos, así como la estructura y textura de los materiales sobre los que se incida.

Art. 135. Materiales y texturas.

Los materiales a utilizar se deberán adecuar al aspecto y características del paisaje, comportando el uso de fábricas de piedras naturales y/o áridos vistos armonizando con la disposición y tipo de plantaciones.

La solución a incorporar tendrá en cuenta, en tamaño y forma, la escala del paisaje en que se sitúa.

Queda prohibida la ejecución de soluciones, e incorporación de materiales, que den como resultado grandes superficies de obra continua, elementos lineales de gran longitud, superficies artificiales impermeables o coloraciones en superficies distintas de las existentes.

Art. 136. Dotaciones y servicios.

Los espacios de estancia, circulación y servicios o dotaciones de todo tipo que se incorporen deberán adecuarse a las necesidades de las personas con movilidad reducida o con deficiencias sensoriales en cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación.

Art. 137. Infraestructuras.

Las redes de infraestructura se adecuarán al señalado en el apartado de infraestructuras de servicios urbanos. La red de riego deberá adecuarse, como complemento, para la utilización racional del agua de escorrentía, procurando garantizar un riego natural y eficaz que reduzca el consumo de agua y el coste de mantenimiento. En todo caso, se recomienda que dicha red de riego deberá ser por sistema de goteo con control centralizado.

Art. 138. Protección.

Los árboles existentes en el espacio libre deberán ser protegidos y conservados. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causas imponderables, se procurará que afecten a aquellos de menor edad y porte.

Toda pérdida de arbolado deberá ser repuesta.

La necesaria sustitución del arbolado por deterioro u otras causas será obligatorio a cargo del responsable de la pérdida sin perjuicio de las sanciones a que pudiera dar origen. La sustitución se hará con las especies más adecuadas desde el punto de vista edafológico.

Se dispondrá en los espacios exteriores de hidrantes de carga y suministro de agua que contemplen las condiciones del entorno de acuerdo con las medidas de protección contra incendios que establezcan los Servicios Técnicos municipales en concordancia con la legislación u ordenanzas municipales vigentes.

Las zonas verdes y espacios libres coincidentes con el área de Protección Integral de yacimientos arqueológicos, así como en su entorno inmediato, recibirán un tratamiento adecuado de cara a proteger, conservar y acrecentar los valores propios del patrimonio arqueológico.

Art. 139. Condiciones especiales para la implantación de aparcamientos.

El establecimiento de infraestructuras y aparcamientos en el subsuelo, deberá cumplir las condiciones establecidas en estas Normas, tanto en espacios libres públicos como en las zonas de cesión de uso de superficie. La implantación de los mismos se desarrollará en conformidad con las siguientes condiciones:

- No podrán localizarse aparcamientos en el subsuelo de los espacios libres que reúnan condiciones singulares desde el punto de vista ambiental o histórico.

- Tampoco podrán implantarse aparcamientos en el subsuelo de aquellos espacios que supongan una pérdida superior al treinta (30) por ciento del arbolado existente, o suponga la eliminación de algún árbol catalogado.
- Asimismo, en las áreas de protección integral de yacimientos arqueológicos, tampoco podrán construirse aparcamientos, ni en superficie ni en el subsuelo.
- Los aparcamientos que se proyecten y construyan deberán diseñarse de manera que los forjados se sitúen en nivel inferior al de las calles o espacios colindantes.
- El proyecto de la cubierta vegetal incluirá la definición de una barrera antivaho, aislamiento e impermeabilización resistente a la penetración de raíces, además de garantizar la estabilidad y resistencia y otras que les sea de aplicación por razones del uso de garaje-aparcamiento o por las disposiciones de seguridad, incendios etc.
- El cálculo de la estructura del aparcamiento deberá tener en cuenta una sobrecarga propia de una capa vegetal de sesenta (60) centímetros de espesor mínimo, además de las sobrecargas de uso con posibilidad de acceso de vehículos de mantenimiento, ambulancias y bomberos, resultante de la aplicación del Código de la Edificación.

Además de las condiciones generales anteriores, estas zonas verdes deberán permitir su arbolado en una superficie del diez (10) por ciento de la superficie total de la planta del aparcamiento con la condición de que en este porcentaje el espesor de la tierra vegetal sea a lo menos de ciento cincuenta (150) centímetros.

Sobre las rasantes definitivas sólo podrán asomar elementos constructivos para acceso de los aparcamientos o ventilaciones cuyo diseño deberá adecuarse al mobiliario urbano y no ocupar más del tres (3) por ciento de la superficie.

Art. 140. Condiciones especiales para la implantación de instalaciones de transformación de tensión.

La posibilidad de implantación subterránea de infraestructuras de transformación de tensión, estará regulada por las mismas condiciones que se recogen en el anterior para los aparcamientos.

C. PARCELAS DE EQUIPAMIENTOS

Art. 141. Espacios Libres de las Parcelas de Equipamientos.

Los distintos tipos de equipamientos deberán disponerse de forma que el suelo ocupado por la edificación se integre en la ordenación urbana, completando las zonas verdes y espacios libres con acondicionamiento que facilite la incorporación al paisaje urbano.

Se dispondrá en los espacios exteriores de hidrantes de carga y suministro de agua que contemplen las condiciones del entorno de acuerdo con las medidas de protección contra incendios que establezcan los Servicios Técnicos municipales (como complemento del Código Técnico de la Edificación).

En el espacio exterior, no construido, en dotaciones públicas o privadas, son de aplicación las exigencias establecidas en los artículos siguientes.

Art. 142. Aparcamientos.

1. Las plazas de aparcamiento que se establecen como de disposición y reserva obligatoria se consideran inseparables de las edificaciones a cuyos efectos figurarán así en la correspondiente licencia municipal.

La dotación de aparcamiento deberá hacerse en espacios privados mediante alguna de las soluciones siguientes:

- En la propia parcela, bien sea en espacio libre o edificado.
- En un espacio comunal, bien sea libre, en cuyo caso se establecerá la servidumbre correspondiente, o bien edificado.
- En construcciones por debajo de la rasante, en cuyo caso por lo menos el cincuenta (50) por ciento de la superficie deberá cumplir las condiciones para la implantación de aparcamientos.

Las plazas de aparcamiento cumplirán las dimensiones establecidas en la presente Normativa.

En los espacios libres que se destinen a aparcamiento de superficie no se autorizarán más obras o instalaciones que las de pavimentación, debiendo hacerse compatible el uso con el arbolado.

Art. 143. Seguridad.

Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación de forma que sea claramente visible de día y de noche desde la acera.

Ninguna instalación de las edificaciones, elemento del cierre o evacuación, podrá sobresalir del plano de la alineación exterior desde la rasante de la acera hasta una altura de 3,40 metros ni perjudicar la estética del espacio exterior.

El acceso a las edificaciones por el espacio exterior accesible deberá realizarse teniendo en cuenta criterios de seguridad y comodidad, y sin creación de barreras arquitectónicas. Por tanto, se prohíbe la incorporación de escalones o resaltes del pavimento en todo el acceso a las edificaciones, situar obstáculos en un ancho de 2,00 metros y hasta una altura de 3,40 metros, y la disposición de pavimentos deslizantes en períodos de lluvia e iluminación inadecuada.

El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión de soluciones y medidas de seguridad en el espacio exterior no accesible, para garantizar la protección de las personas en el acceso a edificaciones principales y auxiliares.

Art. 144. Vegetación.

Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la solicitud de licencia correspondiente señalando su situación en los planos topográficos de estado actual que se aporten.

En estos casos se garantizará que durante el transcurso de las obras se protegerán los troncos de los árboles o éstas en su conjunto con un adecuado recubrimiento que impida su lesión o deterioro.

Los espacios exteriores no accesibles que se encuentren en la actualidad con vegetación arbórea deberán conservar y mantener en buen estado el existente cualquiera que sea su porte. En todo caso deberá ajardinarse con las especies locales el 50% de la superficie exterior no accesible, prohibiéndose expresamente la incorporación de otras variedades vegetales excepto el arbolado preexistente.

El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión de soluciones para lograr una disminución y racionalización del consumo de agua para riego.

D. CONDICIONES GENERALES PARA LAS REDES Y PAVIMENTACIONES.

Sección 1ª. Condiciones generales.

Art. 145. Regulación pormenorizada.

Las obras que se ejecuten sobre vías existentes se adaptarán a la regulación de la Ordenanza General Reguladora de las Obras y las Consiguientes Ocupaciones Necesarias para la Implantación de Servicios en la Vía Pública u ordenanza posterior que desarrolle específicamente dichos condicionantes. En general el tendido de nuevas canalizaciones en ámbitos de suelo urbano no consolidado y urbanizable respetará los criterios mínimos en la citada Ordenanza hasta que no exista una de carácter general que la amplíe o modifique.

Art. 146. Aspectos básicos sobre coordinación en la extensión de los servicios urbanos.

Los proyectos que desarrollen obras de oportunidad en el viario público deberán incorporar un aviso expreso a cada una de las compañías suministradoras de servicios urbanos, y a los departamentos municipales, o de otras administraciones afectadas, con el objeto de fijar la reposición de servicios afectados, así como para invitar a los distintos operadores a participar en dichas obras.

Se estará en cualquier caso a lo establecido en la Ordenanza General reguladora de las obras y las consiguientes ocupaciones necesarias para la implantación de servicios en la vía u ordenanza que la sustituya.

Art. 147. Ejecución.

Cuando para la ejecución de las infraestructuras no se precisara la expropiación del dominio, se podrá establecer sobre los terrenos afectados la servidumbre necesaria de las previstas en el derecho privado o administrativo, en las condiciones previstas por la Ley. A estos efectos, las determinaciones del Plan General sobre instalaciones de infraestructura, llevan implícitas la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos e instalaciones correspondientes.

Sección 2ª. Condiciones particulares.

Subsección 1ª. Iluminación y Semáforos

Art. 148. Iluminación pública.

Las instalaciones de iluminación pública se adecuarán a las exigencias establecidas en la Ordenanza Municipal de Iluminación Pública, a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y a las normas técnicas de aplicación, en particular las referidas a la eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones EA-01 y EA-07.

En lo que no contradigan las regulaciones del punto anterior, los criterios generales serán:

- En sendas peatonales e iluminaciones ambientales se admiten luminarias con bajo control de deslumbramiento, cuando la potencia instalada sea reducida.
- La red de alimentación de las luminarias será subterránea y discurrirá por el viario o áreas de dominio y uso público. La red existente podrá, en casos concretos, no contemplar dicha circunstancia.
- La red de iluminación pública se adecuará a las exigencias de iluminación establecidas en la ordenanza municipal de iluminación pública.

Los Criterios a considerar con carácter general, son: Uniformidad, durabilidad, coste de instalación y bajo coste de mantenimiento.

Los criterios de diseño a utilizar son los siguientes:

- En calles principales: Función de la seguridad, orientación y referencia del entorno. Atención a la uniformidad longitudinal, al reforzamiento del nivel de iluminación en cruces y en puntos singulares de la calzada. Iluminación de los alrededores de la misma.
- En calles locales: Función de la seguridad viaria y ciudadana. Código de iluminación claro para reconocimiento de itinerarios peatonales y orientación de conductores. Atención a la uniformidad longitudinal y adecuación a la escala del entorno.
- Sendas peatonales y zonas verdes: Función de seguridad ciudadana, ambientación y orientación. Reforzamiento del carácter estático en zonas de estancia. Iluminación de elementos relevantes (fachadas, monumentos, masas arbóreas, topografía, etc.).

El centro de mando y maniobra, que deberá estar dotado de accionamiento automático, cuando sea posible se integrará en la edificación circundante o en el mismo centro de transformación. Cuando esto no ocurra, el centro de mando tendrá el carácter de mobiliario urbano, cuidándose su integración en la trama general del espacio público, su localización, acabados, etc.

Todos los puntos de luz estarán adecuadamente cimentados (según las normativas vigentes) así como conectados a tierra bien sea mediante pica individual o bien mediante tendido para tal efecto.

Art. 149. Semaforización.

En todas las vías públicas se reservará como mínimo una conducción de ciento diez (110) milímetros, ubicada próxima a los bordes de delimitación de calzada, y paralelamente a la red de iluminación, con el objeto de poder alojar en su interior la red de control de semáforos.

En los cruces e intersecciones se garantizará la interconectividad del tendido reservando dos tubos en aquellos lugares que marquen los técnicos municipales. Se dispondrá de registros en número suficiente, y por lo menos cada cincuenta (50) metros, en los cambios de sentido, y en los cruces de calzada, para permitir el tendido de la red y su mantenimiento sin afectar al pavimento de la vía pública.

Los centros de regulación se instalarán preferiblemente de manera tal que no impidan o dificulten la circulación peatonal en las aceras; preferiblemente se localizarán en zonas ajardinadas, accesibles pero integrados en el entorno.

Subsección 2ª. Redes de telecomunicación y telefonía.

Art. 150. Disposiciones generales.

Se estará a lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones, 11/2022, o ley que la sustituya.

Art. 151. Redes en nuevas obras.

Las conducciones en viarios de nueva ejecución se realizarán subterráneas por la acera, excepto en aquellos casos donde esta disposición no sea posible. Los accesos a las edificaciones se realizarán subterráneos, hasta el portal, directamente al cuadro general que a este efecto deben disponer las nuevas edificaciones. No se autorizan las conducciones por fachada.

En caso de que varias compañías operadoras estén interesadas en la oportunidad de la urbanización de un área, las conducciones deberán estar integradas en un único prisma, intercalando, si es el caso, registros diferenciados, si no fuera posible compartir dichos registros. En todo caso se procurará que por lo menos dos tubos dentro de cada prisma queden siempre libres con el objeto de posibilitar el acceso de otras compañías operadoras.

Para la implantación de redes de telecomunicaciones se atenderá a las normas técnicas correspondientes, en especial a la UNE133100.

Art. 152. Redes en suelos consolidados.

Los tendidos de la red que en la actualidad se desarrollan por las fachadas de las edificaciones se mantendrán siempre y cuando no se posibiliten situaciones de oportunidad que pudieran facilitar su paso a subterráneos. Para la instalación de nuevas conducciones, se estará a lo establecido en el artículo 49.8 de la Ley General de Telecomunicaciones, 11/2022, debiendo los operadores hacer uso de las canalizaciones subterráneas o al interior de los edificios que permitan el despliegue y explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.

En las obras de urbanización y humanización en zonas consolidadas se invitará a las compañías a participar en el proyecto, con el objeto de transformar la red aérea en red subterránea; para eso se les remitirá solicitud de participación. En caso de rechazar la participación en las obras, las compañías recomendarán parámetros mínimos de diseño de la obra civil necesaria para el paso de su infraestructura aérea a subterránea, con el objeto de la futura transformación de la red. En estos supuestos el Ayuntamiento evaluará la posibilidad de recoger en su inversión la obra civil necesaria para dicha transformación.

Las condiciones técnicas de las nuevas redes se ajustarán a las normas en vigor, estando en particular a lo establecido en la Norma UNE 133100.

Art. 153. Condiciones de uso.

Cuando la obra civil de las conducciones sea ejecutada a cargo del agente urbanizador o por el Ayuntamiento, se podrá exigir un canon, en concepto de amortización del gasto o del uso de cesión del subsuelo, por el uso de esa infraestructura a cada una de las compañías operadoras. Los tubos dentro de la conducción y los respectivos registros podrán ser utilizados por cualquiera operadora de telecomunicación, independientemente de la orden en que se haya efectuado su implantación. Sólo en caso de que no exista capacidad suficiente dentro de la obra civil diseñada, o por la imposibilidad de aprovechar la capacidad existente, se podrán autorizar nuevas conducciones o prismas que se realizarán siguiendo la normativa sectorial de telecomunicaciones, en particular a las Normas UNE 133100.

Si las obras son ejecutadas a cargo de las compañías operadoras, ellas serán usufructuarias de una cesión de paso por subsuelo público, por lo que el Ayuntamiento también podrá imponerles un canon (si es el caso inferior al mencionado en el anterior párrafo). En todo caso estarán obligadas a la cesión de uso de los tubos de la conducción que no se encuentren ocupados por el cableado, con el objeto de que otras compañías operadoras puedan operar en el área, en unas condiciones de equilibrio económico financiero que compensen exclusivamente la amortización de la infraestructura realizada a cargo de la compañía.

Art. 154. Otras disposiciones.

Los nodos o centros de conmutación, o dispositivos análogos que se precisen para la operatividad de la red no se podrán disponer dentro de la vía pública. Se localizarán preferiblemente en intemperie, en edificaciones cerradas, o singulares fuera de dicho dominio público, excepto en los casos ya existentes.

Art. 155. Antenas de telecomunicación / radio.

Se dispondrán según la normativa en vigor, y la Ordenanza Municipal Reguladora de las Condiciones Urbanísticas de Localización, Instalación y Funcionamiento de los elementos y equipos de Telecomunicación en el Término Municipal de Vigo, sin perjuicio de la prevalencia de la Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones.

Subsección 3ª. Distribución de energía.

Art. 156. Redes de distribución. Clasificación.

1. El diseño de las redes de distribución de energía eléctrica estará a lo establecido en la “Ley 24/2013, de 16 de diciembre del sector eléctrico” y en el “RD 337/2014 de 9 de mayo por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en las instalaciones eléctricas de alta tensión” y demás legislación sectorial de aplicación.
2. La clasificación de las líneas responde al contemplado en la reglamentación en vigor.

Línea de Baja Tensión: aquellas en las que la tensión sea menor de 1000 V; entre ellas cabe diferenciar los siguientes tramos de tensión:

Líneas de Alta Tensión, con tensión superior a 1000 V, entre las que se diferencian los siguientes tramos:

Tensión nominal mayor de 66 kV.

Tensión nominal comprendida entre 66 y 30 kV

Tensión nominal comprendida entre 30 y 1 kV

Se consideran líneas de media tensión las de alta tensión con una tensión inferior o igual a los 20kV.

3. En los procesos de urbanización o cualquiera otra actuación que afecte a instalaciones del sistema eléctrico, se estará a lo establecido en la legislación sectorial en vigor, en particular:
 - . “RD 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad del transporte de energía eléctrica”.
 - . “RD 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad del transporte de energía eléctrica”.
 - . “RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica”.

o normativa que los sustituya.

Art. 157. Cálculo de las redes.

El cálculo de las redes de distribución de energía en baja tensión se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos electrotécnicos vigentes, previendo en los edificios, en todo caso, las cargas mínimas fijadas en la instrucción ITC-BT-10 y el grado de electrificación deseado para las viviendas.

La carga total correspondiente a los edificios se preverá de acuerdo con lo establecido en dicha instrucción y se aplicarán para la fijación de las potencias de paso los coeficientes de simultaneidad oportunos.

La previsión de cargas y el dimensionado de acometidas se ajustará a lo establecido en los apartados 7 y 8 de la Instrucción 5/2011, de 13 de abril de la Consellería de Economía e Industria. Para las solicitudes de potencia eléctrica de los operadores económicos en suelos industriales, se estará a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 13/2015, de 24 de diciembre.

Tabla de potencia eléctrica.

Se fijan dos grados de electrificación para las viviendas, básica y elevada. En la electrificación básica la potencia mínima será de 5750 W a 230 V, y en el caso de la elevada dicha potencia será de 9.200 W por vivienda.

Para usos comerciales se supondrá un mínimo de 100 W por m² de planta, con un mínimo por local de 3420 W a 230 V.

Para usos industriales se concretará un mínimo de 125 W por m² de planta, con un mínimo por local de 10350 W a 230 V por local.

Para otros usos se seguirán las determinaciones del REBT e instrucciones técnicas que lo desarrollen.

Coeficientes de simultaneidad

Se utilizarán los coeficientes de simultaneidad que marca la ITC-BT-10

Art. 158. Infraestructura de transporte eléctrico y transformación. Condicionantes.

Las condiciones establecidas en esta normativa son de aplicación tanto a las instalaciones de transporte y distribución, que comprenden los tendidos de líneas y sus estructuras de soporte, como a las de modificación de su tensión, y las instalaciones transformadoras bien sean subestaciones o transformadores.

En cualquier clase de suelo, toda instalación de nueva planta, excepto las de carácter provisional, tanto de transporte de alta tensión como de transformación, deberá implantarse en los lugares que se señalen por el planeamiento, dando origen a las correspondientes servidumbres. Se considera que las líneas subterráneas no causan condicionantes sobre el suelo, excepto los de la ocupación propia de las líneas en el subsuelo.

Art. 159. Sistemas de distribución y transporte preexistentes.

Se consideran sistemas generales los conformados por la red de acceso y distribución en alta tensión (superior a 20 KV) actual, así como las instalaciones de cambio de tensión y regulación actuales, que tengan entrada en alta tensión (superior a 20 KV).

Serán sistemas secundarios el resto de la red, en concreto, la red de baja y media tensión (inferior o igual a 20KV) y las instalaciones de cambio de tensión, con entradas con potencias iguales o inferiores a 20KV.

Sistemas Generales existentes, Líneas:

Las líneas que pertenezcan a sistemas que estén en servicio cumplirán a partir de dicha data los siguientes requisitos:

Instalaciones aéreas:

Podrán permanecer en su estado de instalación aérea siempre que no se modifiquen sus características de tensión de servicio y capacidad de transporte. Si la instalación está en suelo clasificado como urbano o de núcleo rural se procurará su soterrado paulatino.

Si la evolución del suministro de energía aconseja la modificación de las características anteriormente mencionadas se deberán cumplir las siguientes condiciones:

Si la línea transcurriera por suelo urbano, se trasladará a otro corredor, o si es el caso se hará subterránea, pudiendo ser en cuyo caso a través de corredores no recogidos en el planeamiento (siempre por viario público). En estos casos se dará audiencia al titular de la línea y se solicitará Informe a la Dirección General de Política Energética y Minas u órgano autonómico competente. La Administración competente sobre el proyecto o Plan del que se derive la variación de la línea, abonará al titular el coste de la variante y los perjuicios ocasionados.

Instalaciones subterráneas:

La modificación de las características de tensión y la capacidad de transporte y/o cambio de trazado no requerirán más trámites que los vigentes en estos casos siempre y cuando no se varíe su condición de subterráneas.

Subestaciones:

Las subestaciones existentes deberán cumplir los siguientes requisitos:

Podrán permanecer en su estado de instalación siempre que no se modifiquen sus características de tensión del servicio y su capacidad de transformación.

Si la evolución de los servicios aconsejara la modificación de las características, la modificación de dichas características no les hará perder su condición de sistema general. Para las instalaciones aéreas ubicadas en suelo urbano la ampliación se albergará en edificio exento que cumpla las condiciones establecidas para el suelo en el que se encuadran.

Sistemas secundarios existentes. Líneas:

Las líneas que pertenezcan a sistemas secundarios, sean de alta (media) o de baja tensión y que estén en servicio, cumplirán los siguientes requisitos:

- Podrán permanecer en su estado de instalación aérea o subterránea, e incluso cambiar sus características de tensión y la capacidad de transporte, siempre que discurran por suelo urbano, y no pierdan su carácter de sistema secundario.
- En suelo urbano residencial, no podrán modificar ni sus características ni su trazado si son aéreas, excepto si pasan a subterráneas. Podrán hacerlo en caso de ser subterráneas, pero en ambos casos sin perder su carácter de sistema secundario. Para sus líneas aéreas que afecten por sus servidumbres a suelos urbanos residenciales consolidados o de núcleo rural y no precisen de modificación se establecerá un plan conjunto entre todas las entidades implicadas para programar su paso paulatino a subterráneas.

Centros de transformación: y seccionamiento.

Los centros de transformación o de seccionamiento que se encuentren en servicio en la fecha de entrada en vigor del presente Plan General, cumplirán a partir de esta fecha los siguientes requisitos:

- Podrán permanecer en su estado de instalación, intemperie o interior, e incluso cambiar sus características de tensión y capacidad de tensión y capacidad de transformación siempre que se encuentren en suelo urbano, y no pierdan la condición de sistema secundario.
- En el caso del suelo urbano residencial, no podrán modificar ni sus características ni su instalación si son de intemperie, excepto si pasan a interior. Podrán hacerlo en caso de ser de interior, pero en ambos casos sin perder su carácter de sistema secundario.
- En el caso de los centros de intemperie que no precisen modificación pasarán a instalación interior de los edificios o bien a casetas subterráneas o de superficie mediante un plan conjunto estudiado por las entidades públicas y privadas implicadas en el servicio.

Excepcionalmente y por razones de necesidad e imposibilidad de localización al interior debidamente justificadas, podrán ampliarse provisionalmente los centros de transformación o seccionamiento utilizando únicamente módulos prefabricados trasladables.

Art. 160. Sistemas de distribución y transporte propuestos.

Todo trazado de nuevas líneas de media y alta tensión deberá estar amparado por un Plan Especial de Infraestructuras, de iniciativa pública o privada, que garantizará la coordinación con la administración competente para cualquier nueva solicitud de líneas de alta o media tensión, cumpliendo toda la legislación que le sea de aplicación, en particular el RD 1183/2020 de 29 de diciembre.

Líneas aéreas en suelo urbano.

En suelo urbano todas las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica serán subterráneas, excepto aquellas que discurran por los corredores eléctricos establecidos en los esquemas de infraestructuras. La ejecución de las obras de soterrado necesarias será exigida por el Ayuntamiento, bien cuando se ejecuten las obras de urbanización para el ajuste de las alineaciones o rasante previstas, o bien dentro de un conjunto de obras integrantes de un proyecto de urbanización. En este último caso, la ejecución de las mismas se acompañará en el tiempo con las del resto de la urbanización dentro de una coordinación lógica que racionalice los procesos de ejecución de todas las obras programadas. Los costes de las obras de subterráneización serán asumidos por los agentes urbanizadores responsables del Proyecto u obra urbanizadora.

Centros de transformación.

En Suelo Urbano serán de aplicación a los centros de transformación de energía eléctrica y a las instalaciones formalmente asimilables a ellos las siguientes condiciones:

- Queda prohibida la instalación de centros de transformación en la vía pública. Pese lo anterior, se podrán instalar en ámbitos ajardinados, y en zonas verdes, siempre que así lo contemplen los correspondientes instrumentos de planeamiento o proyectos de urbanización, en este caso si son públicas, subterráneas.
- Sin perjuicio de lo anterior, excepcionalmente, en áreas consolidadas con tipologías edificatorias en manzana cerrada o sometidas a normas de protección que imposibiliten la localización de los centros de transformación en espacios libres privados, o en el interior de los edificios, el Ayuntamiento, de forma individualizada, podrá autorizar su localización en terrenos de dominio público. Esta autorización no supondrá en ningún caso la alteración de la titularidad de dichos terrenos.
- Los centros de transformación se situarán preferentemente subterráneos o en locales adecuados en el interior de los edificios, siempre accesibles desde la vía pública. No obstante, se podrán instalar en edificios exclusivos sobre rasante, adoptando soluciones estéticamente acordes con el entorno, en los siguientes casos:
 - . En zonas o ámbitos en las que el uso calificado sea el industrial.
 - . En el resto de las zonas o ámbitos, en el interior del área de movimiento de las edificaciones en las parcelas privadas.
 - . En cualquier situación, cuando razones de índole técnica justifiquen improcedencia de su implantación subterránea, o en el interior de un edificio de otro uso, siempre que la superficie ocupada por la instalación no supere los veinticinco (25) metros cuadrados.

Los centros de transformación y las edificaciones que los contengan cumplirán la normativa específica que les sea aplicable, no autorizándose nuevas instalaciones ni la ampliación o modificación de las existentes que contengan apartados en los que los dieléctricos secan policlorobifenilos (PCB).

Art. 161. Condiciones de uso de los sistemas generales eléctricos.

Los espacios reservados como Sistemas Generales ligados a la transformación o transporte de electricidad se dedicarán a usos relativos al suministro eléctrico. La edificación será de tipo

compacto, la altura se ajustará a las necesarias para el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas, según requieran los equipos que en el interior se alojen.

Las edificaciones dedicadas al suministro de electricidad que se construyan por debajo de la rasante del terreno no computan como edificabilidad. La superficie libre que dejen en su parte superficial puede ser objeto de cesión, como espacio libre, o viario público, no podrá dedicarse a usos residenciales o comerciales.

Art. 162. Otras características generales.

La red de distribución de energía subterránea se realizará con conductores protegidos por tubos de PVC o similar, instalándose según detalle normalizado, los registros necesarios para que el tendido de la red sea registrable, sin tener que levantar el pavimento de la vía pública.

La red en precario de distribución por fachada, en suelos consolidados, debe disponer de todas las protecciones que marca la normativa en vigor.

La red de distribución por fachada debe restringirse al mínimo indispensable, de forma tal que en las actuaciones de humanización y mejora del medio urbano contemplarán la entrada directa en los portales mediante las correspondientes acometimientos a portal.

Los cuadros de contadores de las edificaciones cumplirán la normativa en vigor.

En suelos urbanos consolidados el trazado de la red de distribución, además de cumplir los artículos anteriores, respetará en líneas generales las determinaciones reguladas para las redes de nueva implantación.

Subsección 4ª. Redes de suministro y distribución de gas.

Art. 163. Tipos de red.

Estas redes atenderán a lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre del sector de hidrocarburos y al Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.

La red de distribución comprendida entre las estaciones de regulación y las válvulas de acometimiento podrán ser ramificadas o malladas.

La clasificación de las redes en función de la presión máxima de suministro (P.S.M.) será:
Pms (bar) - Tipo de red.

0.05 Baja presión (BP)

0.4 Media presión La (MPA)

4 Media presión M (MPB)

16 Alta presión La (APA)

Art. 164. Dimensionado de las redes de distribución.

La red se dimensionará de forma que disponga de una capacidad suficiente para cubrir incrementos de consumo; por lo que se garantizará una presión mínima en los puntos más desfavorables.

El caudal unitario doméstico será función de zona climática, y tipo de vivienda pudiéndose utilizar las tablas de consumo de la propia suministradora del servicio. El caudal unitario comercial podrá establecerse por metros cuadrados equivalentes residenciales, la falta de datos suficientes, cien (100) metros cuadrados comerciales corresponderían a un consumo unitario doméstico (vivienda equivalente).

El caudal industrial, de grandes comercios y equipamientos, se determinará cómo suma directa de los diferentes aparatos.

El caudal total máximo horario demandado en la red de distribución será suma de los anteriores caudales, el doméstico contemplando el aumento de consumo previsible por incorporación de nuevas instalaciones. En sectores reducidos podrán establecerse los coeficientes de simultaneidad que aconseje la compañía suministradora.

Art. 165. Criterios básicos de diseño.

Excepto determinación de un Plan Especial de Infraestructuras que se realice para esta fuente energética, las redes de gas de Alta Presión (APA) no discurrirán por tejidos urbanos residenciales. La distribución en media presión (MPB) se realizará tanto en polígonos industriales como en zonas de alta densidad residencial media presión (MPA). La distribución en baja presión (BP) se reservará sólo para los tramos finales de la red.

Las condiciones generales de instalación y separación de otras redes estarán a las previstas por la normativa vigente en cada momento.

Subsección 5ª. Abastecimiento de agua potable.

Art. 166. Autorizaciones.

Cuando el origen de agua de suministro domiciliario no sea directa de la red municipal, se estará a lo previsto por el órgano competente en materia de augas.

Art. 167. Dotación.

Para el cálculo de la red se establece un caudal de trescientos diez (310) litros/hab/día, excepto justificación adecuada del mismo. Se puede establecer cómo media una ocupación de tres (3) residentes por vivienda. En suelo industrial tipo el consumo medio puede asimilarse a una ratio de 0,5 l/s ha. En este consumo se incluye la dotación para el agua de riego de la vía pública y dotación contraincendios.

En todo caso los proyectos técnicos que impliquen el desarrollo de ampliación de la red necesariamente incluirán un cálculo específico adaptado a la realidad del sector que desarrollen, indicando tantos posibles consumos específicos (riego de parques, dotaciones industriales, etc.), como aquellos derivados de la dotación para incendios.

Se estará en cualquier caso al cumplimiento de las Instrucciones Técnicas para Obras Hidráulicas (ITOHG).

Art. 168. Captaciones y Regulación.

Sen prejuicio del cumplimiento de la legislación vigente, cualquier pozo de abastecimiento de agua potable deberá estar situado a una distancia igual o superior a cincuenta (50) metros del punto de vertido de aguas procedentes de la depuración de aguas residuales, debiendo este último localizarse, o estar ubicado, aguas abajo en relación con aquel.

En el caso de existir diversas o próximas captaciones de un mismo acuífero subterráneo, se recomienda concentrar la captación en un único pozo a fin de racionalizar y controlar el consumo.

Cualquier instalación de elevación colectiva del agua deberá disponer siempre de una reserva del 100%.

En caso de ser necesarios depósitos de regulación, su capacidad será la suficiente para poder atender la demanda de punta diaria y la demanda contra incendios, conforme a lo establecido en la ITOHG.

Cualquier elemento privado de acumulación de agua superficial de capacidad superior a trece (13) metros cúbicos se considerará piscina. Toda piscina con independencia del sistema de alimentación que utilice deberá estar dotado de un sistema de depuración terciaria del agua almacenada, prohibiéndose el vertido directo a canal libre o público, debiendo en todo caso disponer de sistema de utilización posterior del agua descartada.

Las piscinas privadas tendrán una capacidad de acumulación no superior a cien (100) metros cúbicos. Se exceptúan las localizadas en complejos deportivos y recreativos de titularidad municipal.

La administración municipal velará para que se haga un consumo razonable del agua, con criterios de racionalidad de consumos y sostenibilidad ambiental. Eso entre otras políticas debería traducirse en primar políticas de ahorro de agua, mediante diferente bonificación de los distintos tramos de consumo, penalizando los de consumo más altos.

Art. 169. Criterios básicos de diseño.

La disposición y trazado de la red de distribución urbana tenderá a ser mallada en las conducciones de mayor jerarquía.

Para el cálculo e instalación se estará a las condiciones técnicas que prescriban las proveedoras del servicio, los servicios técnicos municipales, y se tendrá en cuenta la ITOHG en sus versiones más actualizadas.

Los materiales de los tubos de canalización deberán acreditar el cumplimiento de la normativa de calidad, teniendo una resistencia suficiente a la presión interior y una estanquidad adecuadas. Los materiales cumplirán las condiciones requeridas por el Pliego de Condiciones Técnicas Generales para tubos de abastecimiento de agua (MOPU 1.974). El recubrimiento mínimo del tubo estará a lo establecido en la ITOHG.

El diámetro mínimo recomendado en zonas consolidadas, con edificación colectiva y densa, será de cien (100) mm. En otras zonas, especialmente de vivienda unifamiliar diseminada, los tramos finales de la red ramificada podrán optar por otras dimensiones mínimas, siempre que la red se dimensione y justifique con objeto de que se garanticen los consumos instantáneos con los diferentes coeficientes de simultaneidad a aplicar que cubran las situaciones de consumo que se pudieran producir.

En las edificaciones se reservará un espacio específico para alojar el cuadro de contadores, previniéndose el mismo en los proyectos de vivienda unifamiliar o colectiva que se presenten para la petición de las licencias de obras, con las características requeridas por la compañía concesionaria del servicio, y aprobadas por los servicios técnicos municipales. El

espacio o local deberá ser accesible desde la vía pública, sus dimensiones se justificarán adecuadamente en función del número de abonados a los que se sirvan, así como tendrán preferiblemente iluminación natural y drenaje superficial.

En los ámbitos de desarrollo, en el suelo urbano no consolidado, se preverán hidrantes contra incendios, de cien (100) mm, de las características adecuadas a las requeridas por el Servicio municipal contra incendios. La disposición de los mismos, sin perjuicio de que la normativa específica establezca condiciones más restrictivas, será tal que no existirán distancias superiores a los doscientos (200) metros lineales entre dos consecutivos, medidos sobre áreas de dominio y uso público con capacidad para el acceso de vehículos para extinción de incendios, tanto para áreas industriales como residenciales o de otros usos.

Los hidrantes irán colocados sobre las redes principales del área en la que se localizan, necesariamente sobre redes de diámetros mínimos de ochenta (80) mm, y recomendable de cien (100) mm. o superior.

También se instalarán hidrantes en todos aquellos edificios que lo requieran según el Código Técnico de la Edificación; para eso se tendrá en cuenta a necesidad de cumplir con los criterios de cálculo en cuanto a presiones mínimas exigidas por dicha normativa.

Los proyectos de ejecución de abastecimiento, siendo específicos o formando parte de un proyecto de urbanización, llevarán un anexo específico sobre control de calidad. La red de abastecimiento no será recibida hasta que no se certifique expresamente que pasó óptimamente el control de calidad determinado por la ITOHG y los criterios de los servicios técnicos municipales.

Subsección 6ª. Red de evacuación y saneamiento.

Art. 170. Tipo de red.

En razón de las condiciones de situación del suelo urbano consolidado y de los desarrollos existentes y previstos, toda la red de saneamiento de nueva construcción deberá ser separativa, excepto que de manera expresa se indique lo contrario para algún ámbito. En todo caso para los nuevos desarrollos se implantará red separativa de conformidad con lo requerido por el Plan Hidrológico Galicia-Costa, o normativa que lo sustituya.

Art. 171. Condiciones básicas de sostenibilidad.

La red de pluviales se diseñará siguiendo los criterios básicos de sostenibilidad y de la normativa de los órganos competentes. Las aguas de escorrentía deberán reincorporarse al medio en cuanto sea posible, alimentando la red hídrica existente. Para eso se deberán contemplar los dispositivos que permitan evitar la contaminación existente en las denominadas aguas de lavado (tanques con lechos filtrantes...).

Todos los instrumentos de planeamiento que se redacten en desarrollo del Plan General deberán incluir entre sus objetivos básicos la preservación de canales y vaguadas naturales del terreno, haciendo el mínimo encauzamiento artificial de las aguas superficiales y de escorrentía. Dicho condicionante obligará en su caso a la correcta evaluación del perfil del terreno original y al encaje de la ordenación concretamente de las zonas verdes. Se preverán además los efectos derivados de la urbanización en cuanto a la reducción del tiempo de concentración de la cuenca, así como las puntas de vertido en la restitución de las aguas al medio, para lo cual se evaluará la necesidad de la incorporación de piscinas de retención, y otras medidas análogas. Los planeamientos deberán justificar razonablemente el correcto dimensionamiento y diseño de las zonas a proteger tanto desde el punto de vista hidráulico como ambiental. Igualmente se estará a lo establecido en el Plan Hidrológico Galicia Costa en relación a minimizar el grado de sellado del suelo, incorporando sistemas de drenaje sostenible.

En caso de que se modifiquen los puntos de vertido preexistentes, es decir, los naturales del ámbito, deberá justificarse la correcta conducción hasta el canal más próximo, expresamente en el propio planeamiento de desarrollo, y ser aceptado dichos condicionantes por los técnicos competentes.

Los puntos de captación del ámbito, de cuencas que drenen cara al mismo, no se podrán modificar excepto en aquellos casos puntuales donde de manera justificada se proponga su desvío, con las justificaciones tanto hidráulicas como ambientales necesarias.

Art. 172. Dotaciones. Cálculo.

Para el cálculo de la red de drenaje superficial se estará a lo establecido en las ITOHG.

Los caudales medios para evacuación de aguas residuales serán los que vengan determinados por el cálculo de dotación para aguas de abastecimiento, mayoradas por un coeficiente debido a la posible infiltración del agua subterránea, o posibles afluencias de aguas de drenaje, cumpliendo en cualquier caso las ITOHG y los criterios de los técnicos municipales.

Art. 173. Criterios de diseño.

Cuando las redes, pluviales y residuales, discurran por una misma zanja, la de aguas pluviales estará en cota superior.

La evacuación de aguas pluviales se realizará por tubos con el drenaje superficial dotado de alcantarillas de reja convenientemente dimensionados.

En todos los puntos bajos de la red viaria se situarán alcantarillas o sumideros de aguas pluviales y en cualquier caso cada cincuenta (50) metros de desarrollo de la red.

Los sumideros no estarán situados ni en los pasos de peatones ni en los chaflanes o esquinas del viario, pero sí en lugares próximos a dichos puntos con el objeto de proteger y regularizar la recogida de aguas en los cambios de alineación.

Si es el caso, los aliviaderos de crecida se dimensionarán conforme a la normativa autonómica y estatal y al necesario estudio ambiental integrado que tenga en cuenta una variedad de escenarios de vertido y una modelización de impacto sobre el medio receptor.

Para el cálculo de la velocidad máxima y mínima del fluido en el tubo se estará a lo establecido en las ITOHG en función del material a emplear. Para evitar velocidades excesivas se deberán prever pozos de resalto, aunque si el número de ellos es elevado, se comprobará la idoneidad de diseñar dispositivos específicos de liberación de energía, como escalas o similares. En caso de velocidades bajas será exigible alguna disposición en la cabecera de los ramales de descarga que permita su limpieza ocasional sin utilización de cámaras de descarga.

La elección del material de las redes se hará de acuerdo a lo previsto en las ordenanzas municipales o normativa de referencia y, en cualquier caso, su idoneidad será ratificada por los técnicos municipales.

En cualquier caso los materiales de la red cumplirán las condiciones establecidas por el Pliego de Condiciones Facultativas para abastecimiento y saneamiento (MOPU) así como las recomendaciones de las ITOHG, y se acreditará el cumplimiento de su correspondiente normativa de calidad. Los tubos se asentarán sobre un lecho adecuado.

En las conducciones y cloacas colectoras la sección nominal mínima será de 0,30 metros. Este diámetro podrá reducirse en las acometidas domiciliarias a 0,20 metros. En este último supuesto las pendientes mínimas exigibles serán 1,25% (1 en 80).

Los pozos de registro o resalto se dispondrán en todos los cambios de alineación, tanto vertical como horizontal, y asimismo en las cabeceras de todos los ramales. La distancia máxima entre pozos consecutivos será de cincuenta (50) metros.

Los tubos se situarán a una profundidad mínima de 0,75 metros medida desde la generatriz superior externa de la conducción. Cuando atraviere áreas sometidas a tránsitos rodados, y sin perjuicio de los refuerzos mecánicos que procedan, la profundidad mínima será de 1,20 metros.

Los tubos se instalarán a profundidades mínimas recomendadas superiores a un (1) metro, medido desde la generatriz superior externa de la conducción. En todo caso en los proyectos de urbanización o constructivos se exigirá cálculo mecánico de todas las instalaciones para las condiciones de carga, profundidad y terreno que se verifiquen en cada caso, conforme a normativa vigente.

Art. 174. Puntos de vertido.

En el Suelo Urbano se prohíbe expresamente la existencia de puntos de vertido no conectados a la red municipal.

En las instalaciones industriales, con el fin de asegurar el respeto a las condiciones límites de vertidos que se recogen en la Ley de Aguas, toda actividad instalará, dentro de su propia parcela una arqueta para el control de los efluentes industriales, y si es el caso, una instalación de pretratamiento de sus aguas residuales si los requerimientos de vertido en red de recogida así lo exigieran.

Si varios usuarios se unieran para efectuar conjuntamente el pretratamiento de sus vertidos deberán obtener una Autorización de Vertido para el efluente final conjunto. La responsabilidad del cumplimiento de las condiciones de vertido será tanto de la comunidad de vertido como de cada uno de ellos solidariamente.

En los sistemas generales dotacionales previstos en el presente Plan General para usos exteriores, deportes, recreativos, ferial, etc. se deberá establecer una red filtrante en el propio terreno mediante el tratamiento de los terrenos de forma tal que se asegure el drenaje de las aguas pluviales.

Las fosas sépticas estarán compuestas de dos compartimentos, de dimensiones con una relación 4:1 (el primero 4 veces superior en volumen al segundo) accesibles por tapas superiores, que deberán cumplir la NTE-40 respecto de la relación población/caudal servido, tipo de terreno, profundidad de la capa freática, etc. No se admiten en el suelo clasificado como urbano.

En cualquier caso cuando las aguas residuales, una vez tratadas, se viertan al terreno, deberán proyectarse las instalaciones necesarias para que la evacuación se produzca adecuadamente (zanjas filtrantes, filtros de arena, etc.).

Cuando sea preciso disponer instalaciones de tratamiento de aguas o colectores en zonas próximas a la costa y su dominio público, se estará a lo establecido en el art. 44.6 de la “Ley de costas” y art. 96 de su reglamento, o concordantes en normativa que los sustituya. Los colectores o instalaciones que se sitúen en el dominio público marítimo terrestre contarán con título habilitante. Aquellos que carezcan de él lo solicitarán, entendiéndose que las determinaciones del Plan General relativas a estas redes de servicios no son vinculantes, quedando condicionadas a lo que resulte de la solicitud del título habilitante. Igualmente los que se sitúen en servidumbre de protección deberán contar con autorización o solicitarla, con el mismo carácter no vinculante en tanto en cuanto no se obtenga dicha autorización.

En las nuevas urbanizaciones se priorizará la Disposición Técnica de Drenaje Urbano Sostenible (TDUS), desarrollándose conforme a los criterios establecidos en las ITOHG y sometido su diseño final al criterio de los Técnicos Municipales.

Subsección 7ª. Firmes y pavimentaciones.

Art. 175. Dimensionado de firmes.

El dimensionado de los firmes en suelo urbano se realizará teniendo en cuenta tanto la calidad de la explanada como las cargas de tráfico que tiene que soportar la vía. Para eso se aplicará la normativa y recomendaciones en vigor, pudiendo adoptarse tanto firmes flexibles como rígidos, según sea determinado por los servicios técnicos municipales.

Para la justificación del dimensionamiento se seguirá a 6.1. y 2 IC, orden del 23 de mayo de 1989, de la Dirección General de Carreteras, revisada por la Orden Circular 10/2002 sobre Secciones de Firme y Capas estructurales de Firmes, o si es el caso las recomendaciones de las distintas administraciones, siempre que se justifique adecuadamente.

El proyectista podrá variar dichas soluciones si se acompaña un cálculo estructural del paquete de firmes escogido, y siempre que se garantice la capacidad portante de la explanada. En todo caso los servicios técnicos municipales podrán reducir la variabilidad de los distintos tipos de secciones contemplados en la 6.1 y 2, con el objeto de simplificar el inventariado y conservación de la red viaria.

La reposición de los firmes en las obras de canalización en el viario público se realizará según el dispuesto en la ordenanza municipal en vigor, Ordenanza General reguladora de las Obras y las consiguientes ocupaciones necesarias para la implantación de servicios en la vía pública, adaptándose al paquete de firme afectado, pero conservando por lo menos la capacidad resistente marcada en la ordenanza mencionada.

Las obras de refuerzo de firmes se realizarán siguiendo la normativa en vigor, en especial a 6.3-IC de la Dirección General de Carreteras.

Los trabajos de afirmado y de refuerzo de firmes se realizarán siguiendo un proyecto de ejecución, o integrados en un proyecto de urbanización más amplio, en todo caso deberán cumplir los parámetros de control de calidad que se les señalen. Para fijar dichos parámetros se tendrá en cuenta lo dispuesto en el articulado del PG-3, en los artículos dedicadas a este tipo de obras.

Subsección 8ª. Otras redes.

Art. 176. Otras redes de distribución.

Otras redes de distribución no contempladas específicamente en esta normativa, quedarán sujetas a los criterios básicos establecidos con anterioridad.

En el caso de las redes de distribución de productos petrolíferos y gasistas se estará a lo establecido en la “Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos”.

Art. 177. Condiciones generales de uso.

Todas las redes de distribución que se desarrollen en la vía pública bien sean aéreas o subterráneas se consideran vinculadas a una cesión de uso por parte del Ayuntamiento de Vigo, por lo que quedan condicionadas a los criterios de diseño y sostenibilidad marcados en estas normas o cualquier otra que por motivos técnicos y de funcionamiento le sea de aplicación.

Como criterios generales para todo tipo de infraestructuras se evitarán los tendidos aéreos, quedando restringidos en general en las zonas urbanas residenciales más consolidadas.

Las redes de distribución por cable irán alojadas en el interior de tubos protectores, y con registros, de forma tal que puedan ser mantenidas sin necesidad de levantar el pavimento de la vía pública.

En las zonas de nuevos desarrollos urbanísticos con edificación en altura, se estudiará la posibilidad de incorporar galerías de servicios, que puedan aglutinar los servicios comunes, en concreto electricidad, telecomunicaciones, y agua.

Art. 178. Distribución en la sección transversal.

Las redes de servicio se distribuirán en la sección transversal según se marque por los servicios técnicos municipales.

En las nuevas urbanizaciones se recomienda en la medida de lo posible que todos los servicios vayan por las aceras, excepto, si es el caso, las pluviales y saneamiento. Si el ancho de la calle es considerable, se recomienda que a partir de los quince metros de anchura se dispongan los servicios de forma duplicada, sirviendo a ambas márgenes de la calle. Los servicios de distribución de energía eléctrica en baja y media tensión y telecomunicaciones estarán más próximos a las fachadas, la distribución de la iluminación y

semaforización próxima a la línea de borde. El gas se dispondrá el más lejano posible de la línea de fachada, aunque preferiblemente por la acera.

La separación entre los distintos servicios, tanto si van en paralelo, o en el caso de cruce, será la contemplada en las recomendaciones de las distintas compañías operadoras, así como en las normas técnicas de aplicación. Tendrán especial consideración las distancias a cumplir entre la red de gas y de energía eléctrica, y las de aguas y pluviales con la de saneamiento.

Todas las redes de distribución y los registros que contengan aparatos de maniobra de la red deberán ser diseñados de forma que se garantice la capacidad estructural adecuada, en función de la tipología de las cargas a soportar.

CAPÍTULO IX. Condiciones de la edificación existente a la entrada en vigor del Plan General.

Art. 179. Situación de fuera de ordenación.

1. Para los efectos de lo establecido en el art. 90.1 LSG se consideran en situación de fuera de ordenación los edificios, construcciones e instalaciones que ocupen suelos calificados como sistema viario o de equipamientos, zonas verdes y espacios libres públicos, o previstos en el planeamiento de desarrollo en virtud de determinaciones vinculantes del propio Plan General, tanto de sistema general como local, salvo que el propio Plan General o sus instrumentos de desarrollo determinen expresamente la compatibilidad del existente, en todo o parte, con la nueva ordenación.
2. Se aplicará el mismo régimen a los edificios, construcciones e instalaciones existentes en suelo urbano no consolidado, en áreas de suelo de núcleo rural en las cuales se prevean actuaciones de carácter integral, en el suelo urbanizable y en los terrenos afectados a sistemas generales, mientras no esté aprobada definitivamente la ordenación detallada de los dichos ámbitos.
3. La calificación como fuera de ordenación no es de aplicación a los inmuebles incluidos en el Catálogo del Plan General o en los de los planes de desarrollo que establezcan medidas especiales de protección.
4. En ningún caso se considerarán en situación de fuera de ordenación las construcciones y edificaciones que cuenten con licencia municipal y se construyeran de acuerdo con la misma, con las excepciones antes señaladas en el apartado 1 de este artículo.

Art. 180. Efectos de la calificación como fuera de ordenación.

La calificación como fuera de ordenación por incompatibilidad con el planeamiento es causa de denegación de licencias de obras, salvo las siguientes:

- a) Las obras de conservación y las obras necesarias para el mantenimiento del uso preexistente, que serán admisibles en todos los casos.

Las obras que sean obligatorio realizar para mantener el inmueble en adecuadas condiciones de conservación, estarán de acuerdo con el correspondiente informe de evaluación del edificio, cuando este sea obligatorio, según la normativa vigente.

- b) Las que vayan directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes de la situación de fuera de ordenación cuando esta sea subsanable.

En cuanto al uso, la calificación como fuera de ordenación en los edificios, construcciones e instalaciones permitirá mantener el uso preexistente autorizándose las obras necesarias para ello, en todo caso, incluso de tratarse de usos no permitidos por la ordenanza o normativa urbanística vigente. Esto se entiende sin perjuicio de la posibilidad de cambio de uso para cualquiera de los usos permitidos por la ordenanza o normativa urbanística que resulte de aplicación.

Art. 181. Edificios e instalaciones parcialmente compatibles.

Para los efectos de lo establecido en el art. 90.2 LSG se consideran parcialmente compatibles los edificios e instalaciones que resulten disconformes con cualquiera de las determinaciones reguladoras del Plan General distintas de las señaladas en el punto 1 y 2 del artículo 179. En cualquiera caso, todas aquellas edificaciones ejecutadas al amparo de una licencia legalmente concedida, mantendrán su legalidad y plenitud de derecho a todos los efectos.

También se encuentran en esta situación los edificios, construcciones e instalaciones afectados total o parcialmente por la línea límite de edificación de las carreteras de titularidad autonómica reflejada en planos de ordenación.

Art. 182. Obras y usos en edificaciones parcialmente compatibles.

1. En las edificaciones, construcciones e instalaciones parcialmente compatibles con el planeamiento podrán autorizarse, en su caso, además de las especificadas en el artículo 180 de estas Normas, las obras permitidas en la ordenanza correspondiente encaminadas a la consolidación o ampliación; así como todas las necesarias para la conservación y dotación de las condiciones de funcionalidad, seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato público y habitabilidad según la normativa vigente en cada momento, incluidas las obras de reforma.
2. Se considerarán obras de aumento de volumen aquellas que supongan ampliación de la superficie de forjados, pizarras o placas que puedan dar lugar al incremento de la superficie útil de los locales, y obras de consolidación aquellas que afecten a los elementos resistentes de la estructura, a muros, pilares, vigas y forjados de piso y a las armaduras resistentes de cubierta.
3. Salvo determinación en contra de la norma particular de zona se admite la nueva implantación y cambio de usos o actividades, donde se permitirán obras de acondicionamiento interior.
4. Cuando en las edificaciones, construcciones e instalaciones preexistentes a la aprobación definitiva del presente planeamiento y parcialmente compatibles con sus

determinaciones, se produzcan daños de cualquiera alcance derivados de desastres naturales (incendios, terremotos, inundaciones y otros similares); tecnológicos (accidentes industriales, de circulación terrestre y aérea y otros similares) y otros hechos imprevisibles idénticos, podrá autorizarse de forma excepcional el mantenimiento de sus alturas, volúmenes y demás parámetros urbanísticos al proceder a su rehabilitación para devolverlas a su estado anterior de uso y funcionalidad, siempre que se den acumulativamente las dos siguientes condiciones:

- a) No se modifiquen ni los usos preexistentes, ni su distribución espacial ni la distribución interior de las dependencias y servicios comunes de aquellos, en relación con las preexistencias anteriores al punto de producción de los daños.
 - b) No se modifique la titularidad ni el régimen de propiedad del edificio ni se alteren los porcentajes de titularidad de los propietarios o propietarias preexistentes, si fueran varios.
5. Serán autorizables, salvo disconformidad con la normativa sectorial correspondiente todas las obras tendentes a corregir la situación de disconformidad con el planeamiento.

En cuanto al uso, en las edificaciones, construcciones e instalaciones en suelo rústico que se encuentren en la situación de parcialmente compatibles con el planeamiento, podrá mantenerse el uso preexistente, aunque se trate de usos no ajustados a la normativa urbanística vigente. También se admitirán los cambios de uso, siempre que se trate de un uso permitido en esta clase de suelo, admitiéndose las obras que se ajusten al régimen jurídico del suelo rústico previsto en esta ley y en sus disposiciones reglamentarias de desarrollo, sin que, en ningún caso, pueda agravarse la situación de incompatibilidad de la edificación, construcción o instalación respecto de la situación inicial.

6. En las edificaciones, construcciones e instalaciones así como en los cierres situados hasta la línea límite de edificación de las carreteras de titularidad autonómica, parcialmente compatibles con el planeamiento, se estará a lo establecido en la Disposición Adicional 1ª de la Ley 8/2013 de carreteras de Galicia y en el artículo 143 del Reglamento General de carreteras.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. LÍNEAS DE EDIFICACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO.

En las carreteras de competencia estatal, las determinaciones referentes a las líneas de edificación contempladas en el Plan General en aquellos ámbitos de Suelo Urbano y de Núcleo Rural que no cuenten con acta de alineación vigente, se entenderán como orientativas a la espera de la elaboración de los estudios de delimitación de tramos urbanos que desarrolle la regulación de la excepcionalidad a la que se refiere el arts. 33 y 48 de la “Ley 37/2015 de carreteras”; en tanto no se produzca dicha resolución, todas las actuaciones estarán a lo que resuelvan las preceptivas autorizaciones de la administración de carreteras.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO INCORPORADO SUBSISTENTE. PLAN PARCIAL DE NAVIA EN LOS ÁMBITOS PENDIENTES DE URBANIZAR.

El Plan Parcial de San Paio de Navia, etapas IIIB, IV, V y VI, aprobado definitivamente en fecha 03.07.1996, incluso su Modificación Puntual aprobada en fecha 29.07.2020 (DOG 09.09.2020) y restantes modificaciones aprobadas, API-601, con la clasificación de suelo urbanizable, seguirá desarrollándose según sus determinaciones, por lo que el Plan General se remite al instrumento con su trámite.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA PLANEAMIENTO DE DESARROLLO INCORPORADO SUBSISTENTE. ÁMBITOS CON ORDENACIÓN DETALLADA.

ELIMINADA.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO INCORPORADO SUBSISTENTE. MODIFICACIÓN PUNTUAL PXOU PARA LA REORDENACIÓN DEL BARRIO DO CURA.

El presente Plan General de Ordenación Municipal incorpora íntegramente como determinaciones propias, la ordenación y todas las determinaciones de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana para la reordenación del Barrio do Cura, API-102, aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 23.07.2021 (DOG 20.08.2021), con la clasificación y categorización de suelo urbano no consolidado, y suelo urbano consolidado previsto en ella y seguirá desarrollándose conforme a sus determinaciones y previsiones, que tendrán a todos los efectos la condición de determinaciones propias del Plan eneral. Se refleja en Planos de Ordenación del Plan General el ámbito de suelo urbano no consolidado. En caso de discrepancia prevalecen los del documento que se incorpora.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. LEGISLACIÓN SECTORIAL.

Las determinaciones contenidas en el presente Documento no prejuzgan las competencias, que por la legislación de aplicación vengan atribuidas a las distintas Administraciones Sectoriales, tanto de orden estatal cómo autonómica o local.

Los instrumentos de desarrollo y las nuevas edificaciones del presente Plan General estarán a lo dispuesto en la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad y en su reglamento. En el mismo sentido estarán a lo dispuesto en el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, así como a su desarrollo mediante la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, o normativa que la sustituya.

Igualmente será de obligado cumplimiento toda la legislación sectorial de aplicación, con referencia en los diferentes artículos, y toda aquella otra de rango superior. En particular en los ámbitos incluidos en la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre se estará a lo establecido en los artículos 24 y siguientes de la Ley 22/1988 y concordantes de su Reglamento, así como en las Disposiciones Transitorias 3ª y 4ª de la Ley de costas modificada por la Ley 2/2013, y 10ª y 14ª de su Reglamento, o los equivalentes en Normativa que los sustituya.

Las vías, los parques, jardines y espacios libres, los equipamientos y las redes de servicios y sus instalaciones asociadas, que se sitúen en el dominio público marítimo terrestre, contarán con título habilitante. Aquellos que carezcan de él lo solicitarán, entendiéndose que las determinaciones del Plan General no son vinculantes, quedando condicionadas a lo que resulte de la solicitud del título habilitante.

En el ámbito del territorio afectado por las zonas de servidumbre aeronáutica se estará a lo establecido en la legislación sectorial que corresponde.

Todas las referencias a legislación sectorial de aplicación recogida en la presente Normativa, se entenderá hecha a ella o a la normativa que la sustituya.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

A La entrada en vigor del presente Plan General de Ordenación Municipal queda derogado el planeamiento y normativa urbanística de todas las figuras e instrumentos de desarrollo urbanístico que se opongan a las determinaciones del Plan, es decir, los que no establezca como subsistentes.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO INCORPORADO SUBSISTENTE. PLAN PARCIAL DE NAVIA EN LOS ÁMBITOS URBANIZADOS. PLAN PARCIAL CAMBESES. PLAN PARCIAL QUIRÓS. PLAN PARCIAL GANDARIÑA.

El Plan Parcial de San Paio de Navia, etapas I, II e IIIA, aprobado definitivamente en fecha 03.07.1996, incluso su Modificación Puntual aprobada en fecha 29.07.2020 (DOG 09.09.2020) API-601, y restantes modificaciones aprobadas, con la urbanización rematada y con la clasificación de suelo urbano consolidado, se regularán según sus determinaciones, por lo que el Plan General se remite al instrumento con su trámite. Como modificación se establece la siguiente: Las parcelas dotacionales podrán superar la altura establecida hasta las cuatro o cinco plantas, cuando las circunstancias singulares de la parcela o los valores ambientales que deban mantenerse así lo aconseje.

Los Planes Parciales de Cambeses, API-401, Quirós, API-501, y Gandariña, API-801; aprobados definitivamente en fechas 02.03.1998 (DOG 18.05.1998), 26.11.2001 (DOG 09.01.2002) y 29.01.2007 (DOG 19.02.2007), con la urbanización finalizada y con la clasificación de suelo urbano consolidado se regularán según sus determinaciones, por lo que el Plan General se remite a los instrumentos con sus trámites.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO INCORPORADO SUBSISTENTE. PEPRI CASCO VELLO, PEPRI BOUZAS.

Los siguientes planeamientos de desarrollo, aprobados definitivamente, incluso sus modificaciones y otros incidentes que le afectaron, con la clasificación de suelo urbano consolidado y no consolidado, seguirán desarrollándose según sus determinaciones, por lo que el Plan General se remite a los instrumentos respectivos, salvo en las cuestiones explícitamente relacionadas en esta disposición:

- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Vello, aprobado definitivamente el 12.04.2007 (DOG 06.06.2007), API-101, y su planeamiento de desarrollo o modificaciones aprobadas.

El Plan General modifica las determinaciones del ámbito de la Panificadora para calificarlo como área dotacional y de espacios libre, de sistema general y local, tal y como se indica en planos. En este ámbito se estará a lo establecido en la Normativa del Plan General, en particular en lo referente a los usos. Se incorpora al catálogo del Plan General una nueva ficha de catálogo, IA.00.002, en la que se identifican los bienes de interés ambiental que deben ser protegidos.

Tienen la calificación de suelo urbano no consolidado las denominadas en el PEPRI como áreas de reforma interior, pendiente de ser ejecutadas. Conforme a lo establecido

en la Disposición Transitoria Primera de la LSG en estos polígonos se estará a las determinaciones que se establecen en la misma, para su desarrollo y su gestión.

Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Bouzas. Aprobado definitivamente el 30.09.2002 (DOG 21.11.2002), API-201, incluso su planeamiento de desarrollo o modificaciones aprobados, seguirá desarrollándose conforme a sus determinaciones. Tienen la calificación de suelo urbano no consolidado los polígonos que se identifican como tal en el instrumento. Se reflejan estos ámbitos en los Planos de Ordenación del Plan General. En caso de discrepancia prevalecen los del documento que se incorpora. Conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la LSG en estos polígonos se estará a las determinaciones que se establecen en la misma, para su desarrollo y su gestión.

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. OTRO PLANEAMIENTO DE DESARROLLO INCORPORADO SUBSISTENTE.

Los siguientes planeamientos de desarrollo del Plan General de 1993, que en su momento se desarrollaron conforme a la ordenación detallada vigente y remataron su urbanización, con la clasificación de suelo urbano consolidado, seguirán desarrollándose según sus determinaciones, por lo que el Plan General se remite a los instrumentos respectivos, incluso las modificaciones puntuales y otros incidentes que hubieran sufrido. En caso de discrepancia entre las determinaciones reflejadas en Planos y las de los instrumentos que se incorporan, prevalecerán las de estos últimos salvo las modificaciones explícitamente recogidas en esta Disposición Final.

Tipo	Nombre del Instrumento	Fecha AD	Data DOG	Fecha BOP	API
PP	PP CAMBESES	02/03/1998	08/05/1998	27/04/1998	401
PP	PP QUIRÓS B	26/11/2001	09/01/2002	17/01/2002	501
PP	PLAN PARCIAL GANDARIÑA 2	29/01/2007	19/02/2007	19/02/2007	801
MP PP	MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN PARCIAL PARQUE TECNOLÓGICO, CENTRAL DE INTERCAMBIO DE MERCANCIAS	26/07/2005	23/09/2005	02/09/2005	802
PERI	PERI I-07. HISPANIDAD - FALDA DEL CASTRO	29/04/1993	10/05/1993	-	104
PERI	PERI II-03 CASTRO CASTRIÑO	15/11/1993	-	-	203
PERI	PERI II-05 ROCÍO	29/10/2001	11/12/2001	26/11/2001	204
PERI	PERI IV-09 BAJADA SAN ROQUE	28/06/2004	05/08/2004	23/08/2004	210
PERI	PERI 4 BARREIRO	18/06/2002	13/09/2002	26/08/2002	402
PERI	PERI UA 3 CHANTADA	27/09/2004	18/10/2004	19/10/2004	502
PERI	PERI UA 5 VIÑAGRANDE	30/11/1995	-		602
PERI	PERI UA 3 CASÁS	26/11/2001	25/02/2002	11/02/2002	604
PERI	PERI A BOUZA SUR	29/04/1993			207
					202 ELIMINADA

Tipo	Nombre del Instrumento	Fecha AD	Data DOG	Fecha BOP	API
PE	MP4 PE DE EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ESTRUCTURA VIARIA. CAMPUS UNIVERSITARIO DE VIGO MARCOSENDE	25/07/2005	27/09/2005	03/10/2005	803
ED	ED SU UE I-02 ARROYO	27/06/2005	-	-	103
ED	ED I-03 OTERO PEDRAYO	27/10/1987	-	-	105
ED	ED UA V.F PERI IV-05 ARAGON	30/09/2002	15/11/2002	18/11/2002	208
ED	ED UA V.A-B PERI IV-05 ARAGÓN	29/11/1999	18/02/2000	02/02/2000	209
ED	ED UE IV-13 RAMON NIETO 7	29/09/1998	-	24/11/1998	403
ED	UA 1 TOMADA	29/04/2002	-	08/06/2002	603
ED	ED UA 1 ZAPATEIRA	31/03/1995	-	-	701
ED	ED UA 8 GRADES	28/01/2002	-	21/10/2002	702
ED	ED UA-2 CARRASQUEIRA	02/09/2002	-	08/10/2002	705
ED	ED UE I-06 ROSALIA CASTRO 2	03/05/1995	-	-	106
ED	ED VILLA LAURA	12/04/2000			107
PERI	PERI IV-01 SAN ROQUE A POLÍGONO 3	28/06/2004	05/08/2004	25/08/2004	211
ED	UE-II-01 Gándara	23/12/1994			212
MP PS	MODIFICACIÓN PROXECTO SECTORIAL POLÍGONO INDUSTRIAL A PASAXE	15/09/2016	30/09/2016		804
PE	PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES PARA LA SITUACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO EN VIGO	30/09/2024			214

Los siguientes planeamientos de desarrollo del Plan General de 1993, que en su momento se desarrollaron conforme a la ordenación detallada vigente con zonas pendientes de rematar su urbanización, con la clasificación de suelo urbano no consolidado, seguirán desarrollándose según sus determinaciones, por lo que el Plan General se remite a los instrumentos respectivos, incluso las modificaciones puntuales y otros incidentes que hubieran sufrido. En caso de discrepancia entre las determinaciones reflejadas en Planos y las de los instrumentos que se incorporan, prevalecerán las de estos últimos salvo las modificaciones explícitamente recogidas en esta Disposición Final.

Tipo	Nombre del Instrumento	Fecha AD	Data DOG	Fecha BOP	API
MP ED	MODIFICACIÓN PUNTUAL ED UA 11 ROTEAS	27/06/2005	20/07/2005	21/07/2005	703
ED	ED UA 14 PEDREIRA (*)	23/12/1995	-	-	704
ED	ED UE 1 PERI V PARADELA 1	29/05/2000			302
ED	ED Avda. DE GALICIA EN TEIS	30/01/1995			303
ED	ED UA-2 PENÍS	03/07/1997			404
PE	PERI UE II.04 INDUSTRIAL SANTO ANDRÉ DE COMESAÑA	31/07/2023	05/10/2023		605
Delimitación/ ED	POLÍGONO DE ACTUACIÓN PADRE CELSO	13/03/2003	-	-	213
PE	PERI UA-3 ONTANA ALCABRE	24/06/2024	05/08/2024		606
PE	PERI UA-1 CEAN CORUXO	29/07/2024	30/09/2024		706

(*) Con la clasificación de suelo urbano consolidado y no consolidado.

Conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la LSG en estos ámbitos se estará, de ser el caso, a las determinaciones que se establecen en la misma para su desarrollo.

Modificaciones establecidas por el Plan General:

1. En el Plan Parcial Parque Tecnológico. Central de intercambio de mercancías se ajusta el ámbito por el norte, hasta el límite con los terrenos desarrollados por el Proyecto Sectorial de ampliación del Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, referido en la Disposición Final Séptima del presente Documento.
2. En el estudio de detalle de la UA.14 Pedreira se ajustará la ordenación de los ámbitos no urbanizados, el fin de reajustar las cesiones de suelo que permitan la ejecución de la vía de sistema general M-32, conforme a lo indicado en planos de ordenación del Plan General debiendo redactarse el instrumento adaptado correspondiente.
3. En el API-604, PERI-UA-3 Casás, se modifica el uso de las parcelas 34, 35, 36 y 37 de su proyecto de equidistribución a uso residencial en iguales condiciones que las restantes parcelas del ámbito destinadas a ese uso.
4. En el ámbito del PERI A Bouza sur, se ajustan los ámbitos dotacionales de conformidad con lo establecido en Planos de Ordenación.

DISPOSICIÓN FINAL SEXTA.

Las áreas de Ameal, Parque Tecnológico y Logístico de Valadares, ampliación sur y La Pasaxe-A Garrida definidas en planos de Ordenación, con la clasificación de suelo urbano y/o urbanizable, estarán a lo establecido en el Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariales de Galicia, aprobado por Acuerdo del Consello de la Xunta en fecha 30.04.2014, así como a lo que resulta de la Modificación aprobada o cualquier otra que se impulse.

Se desarrollarán mediante Proyectos de interés autonómico (art. 39.1. Ley 1/2021 de 8 de enero), a los que corresponderá definir las determinaciones de ordenación en concordancia con las directrices fijadas en el Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariales.

En estas áreas se garantizará el estudio de Impacto e Integración Paisajística integrado en el Estudio del Paisaje a realizar conforme a lo establecido por las Directrices del Paisaje. Estableciendo medidas de integración ambiental, con especial atención al maclaje con las tramas urbanas de los núcleos próximos y al respeto de los elementos patrimoniales de interés.

En el área de A Pasaxe-A Garrida, se garantizará la ejecución y puesta en funcionamiento de las siguientes actuaciones de infraestructuración:

- Sistema General: A-SAN-19, A-XSAN-20 (30%) en colaboración con el Ayuntamiento, A-XABS-06 (66%) en colaboración con el SUB-805.

Las áreas colindantes con las carreteras de titularidad autonómica estarán a su regulación sectorial.

El sector de Ameal, afectado por las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Vigo cumplirá las siguientes condiciones:

- El planeamiento de desarrollo deberá remitirse a la “Dirección General de Aviación Civil” antes de su aprobación inicial, para ser informado. La falta de solicitud de informe o en caso de disconformidad el planeamiento no podrá ser aprobado definitivamente en lo que afecta al ejercicio de las competencias estatales.
- En los casos en que las construcciones propuestas o permitidas vulneran o se encuentren próximas a vulnerar las servidumbres aeronáuticas, junto con la solicitud de informe se presentará un Estudio Aeronáutico suscrito por técnico competente, que acredite a juicio de la Agencia Estatal de la Seguridad Aérea previo informe técnico del gestor aeroportuario o proveedor de servicios de navegación aérea, que no se compromete ni la seguridad ni la regularidad de las operaciones de aeronaves, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 369/2023, de 16 de mayo.
- El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el planeamiento de acuerdo con la legislación urbanística, una vez se apliquen al mismo las condiciones que establezca el Informe del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y en su caso en el Estudio Aeronáutico, no generando en el caso de su disminución, ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio ni del gestor aeroportuario ni del prestador de servicios de navegación aérea, excepto cuando afecte a derechos ya patrimonializados.
- La ejecución en este ámbito de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas), medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea conforme a los artículos 31 y 33 del Real Decreto 369/2023, de 16 de mayo.

DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA. OTROS PLANES Y PROYECTOS SECTORIALES.

Las áreas referidas a los ámbitos desarrollados por instrumentos de rango supramunicipal que se relacionan a continuación, seguirán desarrollándose conforme a las determinaciones establecidas en cada uno de los instrumentos.

Plan Sectorial del Campus científico Tecnológico Ciudad del Mar. AD 23.02.2012 (DOG 04.04.2012), y sus proyectos sectoriales de desarrollo:

Proyecto Sectorial área de usos recreativos PS-5 AD 20.09.2012 (DOG 21.09.12)

Proyecto Sectorial área de usos complementarios PS-6. AD 05.11.2020 (DOG 23.11.2020)

Proyecto Sectorial área de viario espacios libres e infraestructuras PS-1. AD 11.02.2021 (DOG 23.02.2021)

Proyecto Sectorial Nuevo Hospital. AD 12.02.2009 (DOG 13.02.2009)

Proyecto Sectorial Ampliación Parque Tecnológico y Logístico de Vigo. AD 17.04.2020 (DOG 25.05.2020).

DISPOSICION FINAL OCTAVA. ESTACIÓN INTERMODAL DE VIGO.

El Convenio de 31 de mayo de 2018 entre la Consellería de Infraestructuras y Vivienda de la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Vigo y la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad para la ejecución de las obras de los accesos y nueva vialidad urbana del entorno de la estación Intermodal de Vigo y su Adenda de 3 de agosto de 2020, continuará desarrollándose conforme a sus propios términos.

DISPOSICIÓN FINAL NOVENA. ÁREA A-3-37 TOMÁS PAREDES-1.

El área de suelo urbano no consolidado A-3-37 Tomás Paredes-1 en ejecución, con Proyecto de Compensación aprobado definitivamente en sesión de la Xunta de Gobierno Local de fecha 30 de agosto de 2010 (EXPT. 4916/401) y producidas las cesiones de suelo dotacional público y del aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento de Vigo, que mantiene su eficacia conforme a lo establecido en el artículo 85 de la Ley 2/2017, de ocho de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación, seguirá desarrollándose conforme a la ordenación integrada en este Plan General establecida en planos de ordenación, con una edificabilidad máxima de 13.050 m², con un 52% del total destinado a vivienda de protección y un mínimo del 6% a usos comerciales. La altura máxima de edificación se establece en 10 plantas y la ordenanza de referencia de aplicación será la U4 de edificación abierta del presente Plan General.

Corresponde a los propietarios de las parcelas privadas incluidas en el ámbito de la Xunta de Compensación acometer completamente y a su coste las obras de urbanización necesarias y el enganche con los sistemas generales de infraestructuras, en las condiciones establecidas en la Normativa del presente Plan General redactando y ejecutando el correspondiente Proyecto de Urbanización.